

Servizi digitali inclusi

Questo volume (VOL-05) è collegato ai servizi digitali Capitale Personale: aggiornamenti operativi, schede compilabili, planner, Bando Decoder e materiali di lavoro collegati ai moduli interni.

COSA AGGIUNGE IL DIGITALE

Servizio	Funzione
Bando Decoder	Trasforma il bando in piano di studio e priorità.
Planner	Organizza tempi, prove, ripassi e simulazioni.
Servizio	Funzione
Schede modulo	Adatta il Metodo BANDO alla famiglia concorsuale del volume.
Aggiornamenti	Aiuta a controllare sulle fonti ufficiali le novità rilevanti per il bando e per la prova.

BANDO IN PRATICA

Il volume resta utilizzabile anche senza piattaforma: il digitale accelera compilazione, verifica e aggiornamento, ma non sostituisce il libro.

VOL-05

AUTHORITY E REGOLAZIONE

Modulo premium per target ristretto, tecnico-regolatorio e ad alto valore.

CAPITALE PERSONALE

Volume operativo Metodo BANDO per AGCM, ARERA e autorità indipendenti.

Copyright e note editoriali

Questo volume appartiene alla linea ConcorsoBook OS / Capitale Personale ed è costruito come libro-workbook per la preparazione ai concorsi pubblici italiani.

Per la tua candidatura controlla sempre il bando, gli allegati e gli avvisi ufficiali della procedura. Per l'uso professionale verifica le disposizioni vigenti e le regole applicabili al caso concreto.

Il volume non promette copertura totale di ogni bando, né aggiornamento automatico: offre un metodo riusabile, una struttura modulare e strumenti di lavoro collegati al perimetro editoriale dichiarato.

Perimetro volume: Authority e regolazione.

Sommario

Modulo premium per target ristretto, tecnico-regolatorio e ad alto valore.

Modulo	Percorso interno	Stato
M-FC05	Authority indipendenti	15 sezioni

Verticali del volume

- Regolazione mercati
- Compliance
- Istruttorie e provvedimenti

Premessa

Questo volume accompagna la preparazione per authority e regolazione. I percorsi M-FC05 collegano le materie specialistiche alle prove e agli strumenti di lavoro.

Parti dal bando: individua requisiti, materie, prove e criteri di valutazione. Usa l'indice per scegliere il percorso pertinente e le schede per trasformare lo studio in esercizi, ripassi e simulazioni.

Il volume specialistico si affianca al Metodo BANDO per le basi comuni. I rinvii indicano quali argomenti riprendere; gli strumenti cartacei permettono di lavorare anche senza piattaforma digitale.

Indice completo

M-FC05

Authority indipendenti

Cap. 1	Le authority viste dal candidato	10
1.1	Quadro e criterio di lettura	10
1.2	Istituti e distinzioni	12
1.3	Poteri, procedura e conseguenze	16
1.4	Applicazione alla prova	19
1.5	Consolidamento e verifica	22
	Indipendenza, governance, accountability e personale	24
Cap. 2		24
2.1	Quadro e criterio di lettura	24
2.2	Istituti e distinzioni	26
2.3	Poteri, procedura e conseguenze	32
2.4	Applicazione alla prova	35
2.5	Consolidamento e verifica	37
	Regolazione europea multilivello e reti delle autorità	40
Cap. 3		40
3.1	Quadro e criterio di lettura	40
3.2	Istituti e distinzioni	43
3.3	Poteri, procedura e conseguenze	45
3.4	Applicazione alla prova	49
3.5	Consolidamento e verifica	52
Cap. 4	Ciclo regolatorio, consultazione, AIR e VIR	54
4.1	Quadro e criterio di lettura	54
4.2	Istituti e distinzioni	57
4.3	Poteri, procedura e conseguenze	59
4.4	Applicazione alla prova	62
4.5	Consolidamento e verifica	66
Cap. 5	Vigilanza, istruttoria, ispezioni, dati e prova	68
5.1	Quadro e criterio di lettura	68
5.2	Istituti e distinzioni	71
5.3	Poteri, procedura e conseguenze	74
5.4	Applicazione alla prova	77
5.5	Consolidamento e verifica	80
	Sanzioni, impegni, rimedi e controllo giurisdizionale	82
Cap. 6		82
6.1	Quadro e criterio di lettura	82
6.2	Istituti e distinzioni	84
6.3	Poteri, procedura e conseguenze	88
6.4	Applicazione alla prova	92
6.5	Consolidamento e verifica	95

CAPITALE PERSONALE

Cap. 7	Economia industriale, regolazione, econometria e contabilità regolatoria	97
7.1	Quadro e criterio di lettura	97
7.2	Istituti e distinzioni	100
7.3	Poteri, procedura e conseguenze	104
7.4	Applicazione alla prova	109
7.5	Consolidamento e verifica	111
Cap. 8	AGCM: concorrenza, consumatore e pratiche scorrette	114
8.1	Quadro e criterio di lettura	114
8.2	Istituti e distinzioni	116
8.3	Poteri, procedura e conseguenze	121
8.4	Applicazione alla prova	126
8.5	Consolidamento e verifica	127
Cap. 9	ARERA: energia, gas, acqua, rifiuti e tariffe	130
9.1	Quadro e criterio di lettura	130
9.2	Istituti e distinzioni	132
9.3	Poteri, procedura e conseguenze	136
9.4	Applicazione alla prova	140
9.5	Consolidamento e verifica	143
Cap. 10	AGCOM: comunicazioni, media, utenti e piattaforme	145
10.1	Quadro e criterio di lettura	145
10.2	Istituti e distinzioni	148
10.3	Poteri, procedura e conseguenze	153
10.4	Applicazione alla prova	155
10.5	Consolidamento e verifica	157
Cap. 11	CONSOB: mercati, intermediari e tutela dell'investitore	160
11.1	Quadro e criterio di lettura	160
11.2	Istituti e distinzioni	162
11.3	Poteri, procedura e conseguenze	167
11.4	Applicazione alla prova	170
11.5	Consolidamento e verifica	172
Cap. 12	Banca d'Italia e IVASS: vigilanza prudenziale, bancaria e assicurativa	174
12.1	Quadro e criterio di lettura	174
12.2	Istituti e distinzioni	177
12.3	Poteri, procedura e conseguenze	180
12.4	Applicazione alla prova	184
12.5	Consolidamento e verifica	189

CAPITALE PERSONALE

Cap. 13	Garante privacy: poteri, procedimenti e cooperazione europea	191
13.1	Quadro e criterio di lettura	191
13.2	Istituti e distinzioni	194
13.3	Poteri, procedura e conseguenze	197
13.4	Applicazione alla prova	200
13.5	Consolidamento e verifica	203
Cap. 14	ANAC: prevenzione, vigilanza e whistleblowing	205
14.1	Quadro e criterio di lettura	205
14.2	Istituti e distinzioni	208
14.3	Poteri, procedura e conseguenze	212
14.4	Applicazione alla prova	215
14.5	Consolidamento e verifica	218
Cap. 15	Laboratorio delle prove authority	221
15.1	Quadro e criterio di lettura	221
15.2	Istituti e distinzioni	225
15.3	Poteri, procedura e conseguenze	229
15.4	Applicazione alla prova	232
15.5	Consolidamento e verifica	237

M-FC05

Authority indipendenti

Sezione interna del volume VOL-05 — Authority e regolazione.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	1 Le authority viste dal candidato; 2 Indipendenza, governance, accountability e personale; 3 Regolazione europea multilivello e reti delle autorità; 4 Ciclo regolatorio, consultazione, AIR e VIR
Sviluppo	5 Vigilanza, istruttoria, ispezioni, dati e prova; 6 Sanzioni, impegni, rimedi e controllo giurisdizionale; 7 Economia industriale, regolazione, econometria e contabilità regolatoria; 8 AGCM: concorrenza, consumatore e pratiche scorrette
Allenamento	9 ARERA: energia, gas, acqua, rifiuti e tariffe; 10 AGCOM: comunicazioni, media, utenti e piattaforme; 11 CONSOB: mercati, intermediari e tutela dell'investitore; 12 Banca d'Italia e IVASS: vigilanza prudenziale, bancaria e assicurativa
Strumenti	13 Garante privacy: poteri, procedimenti e cooperazione europea; 14 ANAC: prevenzione, vigilanza e whistleblowing; 15 Laboratorio delle prove authority

Le authority viste dal candidato

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

1.1 Quadro e criterio di lettura

Il candidato che legge la parola authority tende a commettere uno di due errori. Il primo è considerare tutte le autorità identiche e studiare un elenco di sigle. Il secondo è isolarsi in un solo settore senza capire quale parte del metodo, del procedimento e dell'economia della regolazione sia riutilizzabile. Entrambi gli errori fanno perdere tempo.

La domanda che orienta il capitolo è questa:

NOTA

quale interesse tutela l'autorità indicata dal bando, con quali poteri e attraverso quale tipo di lavoro dovrò dimostrare di ragionare?

APERTURA EDITORIALE

Un concorso in un'autorità indipendente non richiede soltanto di ricordare una legge istitutiva o di riconoscere il nome di un ente. Richiede di entrare nel punto di vista di chi regola, vigila, raccoglie dati, istruisce procedimenti, valuta evidenze, ascolta soggetti interessati e adotta o prepara decisioni.

Per questo il primo capitolo non è una rassegna di sigle. È una mappa di lavoro. AGCM, ARERA, AGCOM, CONSOB, Banca d'Italia, IVASS, Garante per la protezione dei dati personali e ANAC operano in settori differenti e dispongono di fonti, organi e poteri non sovrapponibili. Tuttavia, il candidato può riconoscere una struttura ricorrente: una norma attribuisce competenze; un interesse collettivo richiede protezione; un procedimento raccoglie elementi e garantisce il contraddittorio; un provvedimento o un atto di regolazione produce effetti; un giudice o altra sede di controllo verifica la legittimità dell'azione.

Studiare questa struttura consente di non iniziare dal capitolo sbagliato. Un profilo giuridico AGCM deve mettere al centro concorrenza, tutela del consumatore, istruttoria e decisione. Un profilo economico-regolatorio ARERA deve collegare mercato, tariffa, qualità del servizio, dati e consultazione. Un profilo misto AGCOM, CONSOB, Banca d'Italia o IVASS deve saper unire fonti, poteri, analisi e comunicazione tecnica. La stessa base metodologica serve a tutti; la selezione delle materie, invece, dipende dal bando.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper:

- 1. distinguere il ruolo di un'autorità da quello di un ministero o di un ente che gestisce direttamente un servizio;
- 2. leggere un bando individuando settore, profilo, prove, materie e output;
- 3. collegare ciascuna autorità alla sua fonte attributiva, all'interesse protetto e ai principali poteri;
- 4. separare le materie comuni da riprendere nel VOL-01 dai contenuti specialistici da studiare nel VOL-05;
- 5. scegliere il percorso G, E o P senza sommare indiscriminatamente tutti i programmi;
- 6. costruire una risposta orale introduttiva ordinata e verificabile;
- 7. compilare il Bando Decoder M-FC05 prima di programmare lo studio.

L'obiettivo non è conoscere già tutte le norme dei capitoli successivi. È sapere dove collocarle e quale uso farne in prova.

SCHEMA 1.1 — DAL BANDO ALLA PRIMA PROVA

Passaggio	Decisione da prendere
B — Bando	Ente, profilo, programma e formato della prova.
A — Aree	Base comune nel VOL-01 e contenuti specialistici pertinenti.
N — Nuclei	Fonte, interesse protetto, potere e procedura.
D — Diario	Errore preciso, rinvio e azione di recupero.
O — Output	Quiz, memo, caso o risposta orale previsti dal bando.

Il percorso parte dal programma effettivo: non dalla notorietà dell'ente.

CHE COSA OSSERVA UN CANDIDATO QUANDO INCONTRA UN'AUTORITÀ

La parola indipendente non significa che l'autorità agisca fuori dall'ordinamento né che possa decidere senza limiti. L'indipendenza riguarda il modo in cui la legge costruisce l'ente e protegge l'esercizio delle sue funzioni; legalità, competenza, motivazione, trasparenza, garanzie procedurali e controllo restano essenziali.

Per prepararti, non chiederti subito: «Quali articoli devo memorizzare?». Parti da sei domande.

Domanda	Che cosa individua	Utilità in prova
Qual è la fonte attributiva?	La legge o la fonte UE che definisce competenze e confini.	Evita di attribuire poteri generici all'ente.
Quale interesse è protetto?	Concorrenza, utenti, investitori, stabilità, dati personali, integrità pubblica.	Dà senso alla risposta e al caso pratico.
Quale mercato o attività è coinvolta?	Servizi pubblici, comunicazioni, mercati finanziari, trattamenti di dati, contratti.	Permette di riconoscere il settore.
Quali poteri sono rilevanti?	Regolazione, vigilanza, richiesta di informazioni, ispezione, sanzione, consultazione.	Trasforma una definizione in un'azione amministrativa.
Quale procedimento entra in gioco?	Consultazione, istruttoria, reclamo, segnalazione, controllo o procedura sanzionatoria.	Guida l'ordine della risposta scritta.
Quale output chiede il bando?	Quesito, caso, schema di atto, analisi, memo o colloquio.	Decide come allenarti.

1.2 Istituti e distinzioni

Questa sequenza è il filo conduttore dell'intero volume:

NOTA

fonte → interesse protetto → potere → procedimento → decisione o rimedio → controllo.

Non tutte le authority svolgono ogni attività nello stesso modo. Per esempio, l'AGCM è il riferimento per concorrenza e tutela del consumatore; ARERA opera nella regolazione e nel controllo dei servizi di pubblica utilità; AGCOM presidia comunicazioni, media e utenti; CONSOB, Banca d'Italia e IVASS hanno ruoli distinti nel sistema finanziario e assicurativo. Il Garante e ANAC proteggono interessi diversi, rispettivamente dati personali e integrità dell'azione pubblica. Ciò che il candidato deve fare è evitare le analogie automatiche: una stessa parola, come vigilanza o sanzione, assume contenuti concreti solo dopo avere individuato la fonte e il settore.

AUTHORITY, MINISTERO, ENTE PUBBLICO: UNA DISTINZIONE UTILE

Una domanda orale può chiedere perché esistano autorità specializzate. La risposta non deve diventare una formula astratta sull'indipendenza. Occorre spiegare la funzione.

Un ministero partecipa all'indirizzo politico-amministrativo e organizza l'azione governativa nel settore di competenza. Un ente pubblico può svolgere servizi, amministrare risorse, erogare prestazioni o curare interessi definiti dalla legge. Un'autorità di regolazione o vigilanza, invece, è chiamata a presidiare un mercato, un servizio o un interesse sensibile mediante poteri tecnici e giuridici attribuiti dalla legge, con garanzie di autonomia e procedure che rendono controllabile la decisione.

La distinzione non è assoluta e non va trasformata in uno slogan. Nella pratica, le competenze si intrecciano con quelle del legislatore, del Governo, della Commissione europea, delle reti sovranazionali, delle amministrazioni di settore e del giudice. In prova, tuttavia, questa griglia aiuta a esporre la differenza fra chi definisce l'indirizzo generale, chi gestisce attività o servizi e chi esercita funzioni di regolazione, controllo o garanzia.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Un'autorità non è un ministero senza ministro e non è un ente pubblico qualsiasi. Va studiata partendo dalla fonte che le attribuisce competenze. Poi si individua l'interesse protetto, il settore, il potere esercitato e il procedimento. L'indipendenza non elimina legalità, motivazione, garanzie e controllo. In concorso la risposta migliore collega sempre regola, funzione ed effetto pratico.

LA MAPPA DEGLI ENTI: NON UNA LISTA, MA UNA SCELTA DI PERCORSO

La tabella seguente serve a orientare lo studio. Non sostituisce le pagine istituzionali né il programma di concorso, che restano decisivi per il bando target.

Autorità o area	Domanda guida	Materie che diventeranno centrali	Percorso prevalente
AGCM	Il comportamento d'impresa altera concorrenza o tutela del consumatore?	Intese, abuso, concentrazioni, pratiche scorrette, istruttoria e impegni.	G, P
ARERA	Come si regolano qualità, tariffe e tutela degli utenti in servizi pubblici?	Energia, reti, ambiente, tariffazione, dati, consultazione e contabilità regolatoria.	E, P
AGCOM	Quali regole presidiano comunicazioni, media, utenti e piattaforme?	Comunicazioni elettroniche, audiovisivo, pluralismo, utenti, mercati digitali.	G, E, P
CONSOB	Come si proteggono trasparenza e correttezza dei mercati?	Emittenti, intermediari, mercati, abusi, tutela dell'investitore e sanzioni.	G, E, P
Banca d'Italia e IVASS	Come opera la vigilanza prudenziale e di settore?	Stabilità, rischi, governance, pagamenti, assicurazioni, tutela della clientela.	E, P
Garante privacy	Come si protegge il dato personale attraverso poteri di controllo e cooperazione?	Reclami, ispezioni, misure correttive, sanzioni, EDPB e bilanciamento.	G, P

Autorità o area	Domanda guida	Materie che diventeranno centrali	Percorso prevalente
ANAC	Come si prevengono rischi corruttivi e si vigila su integrità e contratti?	PNA, trasparenza, whistleblowing, vigilanza e contratti pubblici.	G, P

La funzione della tabella è selettiva. Se il bando riguarda un funzionario giuridico AGCM, non devi iniziare da Solvency II. Se il profilo è economico-regolatorio ARERA, non puoi rinviare economia della regolazione alla fine dello studio. Se il concorso è AGCOM con prova su nuove tecnologie e lingua, devi aggiungere piattaforme e memo tecnico, ma non trasformare il percorso in un corso di ingegneria informatica. Il volume ti aiuta a fare queste scelte; il bando le rende obbligatorie.

SCHEMA 1.2 — DALL’ENTE AL PROBLEMA

Ente	Problema da riconoscere
AGCM	Concorrenza e correttezza delle pratiche verso il consumatore.
ARERA	Qualità, tariffe e tutela nei servizi regolati.
AGCOM	Comunicazioni, media, utenti e piattaforme nei rispettivi regimi.
Consob	Mercati, informazione e condotta verso l'investitore.
Banca d'Italia / IVASS	Rischi prudenziali e tutele nei settori bancario e assicurativo.
Garante privacy	Dati personali, poteri correttivi e cooperazione.
ANAC	Prevenzione, trasparenza, vigilanza e whistleblowing.

Settore e interesse orientano lo studio; il singolo potere richiede sempre la propria fonte.

1.3 Poteri, procedura e conseguenze

I TRE PROFILI DEL MODULO M-FC05

Il dossier editoriale individua tre percorsi. Non sono qualifiche universali né sostituiscono le denominazioni dei bandi: sono strumenti per ordinare lo studio.

Profilo	Identità di studio	Priorità	Rischio da evitare
G — giuridico	Funzionario giuridico AGCM o authority con forte componente procedimentale.	Fonti, poteri, garanzie, istruttoria, rimedi, sanzioni, tutela di utenti e destinatari.	Ridurre tutto a un elenco di norme senza ricostruire il procedimento.
E — economico-regolatorio	Funzionario ARERA o profilo con analisi di mercati, tariffe, dati e incentivi.	Economia industriale, regolazione, indicatori, dati, consultazione e qualità.	Studiare formule senza legarle a un problema regolatorio.
P — giuridico-economico	Profilo che integra diritto ed economia della regolazione.	Integrazione tra fonti, istituzioni, mercato, poteri e comunicazione tecnica.	Tentare di imparare tutti i settori allo stesso livello di profondità.

Un candidato P non è un candidato che accumula programmi. È un candidato che sa passare dalla norma al mercato, dal dato al procedimento e dalla decisione alla sua motivazione. Per questa ragione, il percorso giuridico-economico richiede più disciplina: prima nucleo comune, poi una verticale principale, infine confronti ragionati con gli altri enti.

SCHEMA 1.3 — TRE PERCORSI, TRE PRODOTTI

Percorso	Prodotto da allenare
G — Giuridico	Ricostruzione del procedimento con fonte, garanzia e rimedio.
E — Economico-regolatorio	Calcolo o analisi con dati, ipotesi, risultato e limite.
P — Giuridico-economico	Memo che collega norma, mercato, evidenza e decisione.

La base è comune. Cambiano peso delle materie e forma dell'allenamento; nessun percorso autorizza a ignorare il programma.

MAPPA BANDO: DAL BANDO AL PIANO DI STUDIO

Il Metodo BANDO impedisce di usare il volume come un'enciclopedia. Applica le cinque lettere al tuo concorso.

Passaggio	Domanda operativa	Azione concreta
B — Bando	Quale ente, profilo, prova e programma sono indicati?	Evidenzia parole del settore, allegati, criteri e forma delle prove.
A — Aree	Quali aree sono comuni e quali specialistiche?	Separa VOL-01, Modulo 1 comune e verticale settoriale.
N — Nuclei	Quali concetti non posso confondere?	Scrivi sei parole-chiave: potere, procedimento, garanzia, rimedio, rete, dato.
D — Diario	Dove rischio errori o dispersione?	Registra confusione fra enti, fonti non verificate e casi non conclusi.
O — Output	Che cosa devo saper produrre?	Allenati con risposta orale, schema di istruttoria, memo o caso, secondo il bando.

Compila il Decoder prima di dividere le ore di studio. Un piano corretto non dice soltanto «lunedì diritto, martedì economia». Dice, per esempio: «per il bando ARERA studio tariffa e qualità; verifico il potere dell'Autorità; preparo una mini-analisi di consultazione; registro gli errori sui rapporti tra costo, incentivo e tutela dell'utente».

SCHEMA 1.4 — DECODER DA COMPILARE

Campo	Il tuo bando
Ente, settore e codice del concorso	_____
Profilo e percorso prevalente	_____
Scadenza della domanda	_____
Prove, durata e soglia	_____
Materie comuni da richiamare	_____
Capitoli specialistici prioritari	_____

Campo	Il tuo bando
Nuclei più deboli e rischio principale	
Output e data del primo tentativo	

Compila da bando e allegati. Se un dato manca, annota che cosa verificare: non inventarlo. L'esempio compilato segue nel caso guidato.

MATERIE COMUNI E CONTENUTI SPECIALISTICI

Il VOL-05 è complementare al VOL-01: capitolo 4, Costituzione e ordinamento dello Stato; 5, Diritto amministrativo operativo; 6, Pubblico impiego e organizzazione della PA; 7, Trasparenza, anticorruzione e privacy; 8, Contabilità pubblica essenziale; 10, Informatica, PA digitale e competenze digitali; 11, Inglese concorsuale essenziale. Per gli appalti ANAC si aggiunge il capitolo 9, Contratti pubblici essenziali. Non ripete queste materie nella loro parte fondativa, ma le richiama quando servono per capire un'autorità.

Base da richiamare nel VOL-01	Delta specialistico nel VOL-05
Fonti, principi costituzionali e diritto UE introduttivo	Fonti UE di settore, reti e cooperazione tra autorità.
Procedimento, provvedimento e tutela amministrativa	Consultazione regolatoria, istruttoria tecnica, impegni, rimedi e controllo della decisione.
Pubblico impiego e responsabilità	Regolamenti del personale e specificità organizzative dell'ente, da verificare al cut-off.
Privacy, trasparenza e anticorruzione	Garante e ANAC come autorità; bilanciamento, poteri, vigilanza e procedimenti.
Inglese e informatica di base	Lessico regolatorio, memo tecnico e lettura di fonti UE; nessuna duplicazione di grammatica o ICT tecnico.

La regola è semplice: la base risponde alla domanda «che cos'è un procedimento?». Il volume specialistico risponde alla domanda «come funziona un procedimento quando l'autorità raccoglie evidenze, consulta il mercato, istruisce una violazione o adotta una misura nel proprio settore?». Se una spiegazione di base è già completa nel VOL-01, il capitolo rinvia; se il bando chiede l'applicazione settoriale, il capitolo la sviluppa.

1.4 Applicazione alla prova

SCHEMA 1.5 — COLLEGARE BASE E SPECIALIZZAZIONE

Livello	Uso nella risposta
Categoria generale	Richiama dal VOL-01 il principio o l'istituto necessario.
Applicazione settoriale	Identifica interesse, fonte, potere e procedimento dell'autorità.
Richiesta della prova	Usa questi elementi per concludere il caso o produrre l'output richiesto.

Una risposta utile unisce i tre livelli: non ripete soltanto una definizione né elenca sigle.

CASO GUIDATO: SCEGLIERE IL PERCORSO PRIMA DI STUDIARE

Traccia. Un candidato trova un bando per un profilo economico-regolatorio. Nel programma compaiono energia, mercati, tariffe, regolazione, analisi dei dati, diritto UE e inglese. Decide di acquistare un manuale generale di diritto amministrativo e di ripassare soltanto definizioni di economia.

Analisi. Il candidato ha riconosciuto alcune aree, ma non ha costruito il profilo. Diritto amministrativo e inglese sono basi necessarie, ma non sono il centro del programma. Il bando chiede di collegare servizi regolati, incentivi, tariffa, qualità, evidenze e decisione. Il percorso corretto è E: nel VOL-01 ripasso selettivo dei capitoli 5, 8 e 11, rispettivamente diritto amministrativo, contabilità pubblica e inglese; in questo volume studio dei capitoli 4 per il ciclo regolatorio, 7 per economia e dati, 9 per ARERA e 15 per le simulazioni su consultazione e analisi tariffaria.

Soluzione operativa. Nel Bando Decoder il candidato annota: settore = servizi pubblici regolati; poteri = regolazione e controllo; prova = output analitico da verificare nel bando; nuclei = tariffa, qualità, dati, incentivi, consultazione; esercizio = nota di duecento parole che distingue costo, qualità del servizio e tutela dell'utente. Solo dopo stabilisce il calendario.

DOMANDA DA COMMISSARIO

«Perché nei concorsi delle authority non è sufficiente studiare diritto amministrativo generale?»

Una risposta efficace può seguire questo ordine: il diritto amministrativo generale fornisce categorie indispensabili — competenza, procedimento, provvedimento, motivazione, partecipazione e tutela — ma l'autorità applica tali categorie in un settore determinato, con poteri, fonti europee, dati e garanzie propri. Il candidato deve quindi conoscere la base e saperla usare per ricostruire il rapporto fra interesse protetto, mercato o attività, istruttoria, decisione e controllo. La differenza non è tra teoria e pratica: è tra regola generale e applicazione specialistica verificabile.

DOMANDA-TRAPPOLA

«Poiché sono indipendenti, le authority non rispondono a nessuno?»

No. L'indipendenza non esclude legalità, competenza, trasparenza, motivazione, garanzie procedurali, rendicontazione e controllo giurisdizionale. La risposta va sempre completata con la fonte e con l'autorità concreta considerata.

ERRORE TIPICO

Confondere la conoscenza di una sigla con la conoscenza di un'autorità. Sapere che ARERA riguarda energia e ambiente o che CONSOB riguarda i mercati non basta. In prova occorre spiegare quale interesse viene protetto, quale potere è esercitato, quale procedimento lo rende legittimo e quale risultato deve essere prodotto.

MINI-ESERCIZIO

Scegli il bando che stai preparando e completa in dieci minuti questa scheda:

- 1. ente e settore;
- 2. profilo G, E o P, con una motivazione;
- 3. tre materie base da recuperare nel VOL-01;
- 4. tre nuclei specialistici del VOL-05;
- 5. una fonte primaria da verificare;
- 6. l'output più probabile della prova;
- 7. un errore personale da registrare nel Diario.

Poi esponi a voce, in novanta secondi, la catena «fonte, interesse, potere, procedimento, decisione, controllo». Se non riesci a completarla senza saltare dal nome dell'ente alla sanzione, il nucleo del capitolo deve essere ripassato.

UN DECODER COMPILATO E TRE CALENDARI ALTERNATIVI

Esempio interamente fittizio. Bando Alfa, profilo economico-regolatorio E; domanda entro il 20 ottobre 2026, ore 12:00; scritto il 3 dicembre, durata 90 minuti, due quesiti e un'analisi numerica; orale e inglese secondo il programma. Requisiti dichiarati nella traccia: laurea economica ammessa, nessuna esperienza obbligatoria. Il candidato possiede il titolo richiesto, deve inviare la domanda e annotare la ricevuta. Le date e le prove non descrivono un concorso reale.

Campo del Decoder	Compilazione del caso Alfa
Fonte e versione	Bando fittizio Alfa, allegato programma versione 1; controllare eventuali rettifiche ogni settimana
Priorità	Capitoli 4, 7 e 9; fondamenti 2–3; laboratorio 15; ripasso base 5, 8 e 11 del VOL-01

Campo del Decoder	Compilazione del caso Alfa
Prerequisiti da colmare	Percentuali, lettura di tabelle, ricavo/costo, procedimento amministrativo
Output settimanali	Un calcolo commentato, una mini-AIR, una risposta inglese; ogni due settimane simulazione cronometrata
Errore iniziale	Confondere variazione percentuale e punti percentuali
Controllo documentale	Domanda inviata, ricevuta salvata, requisiti e documento verificati; aggiornamento convocazione nello scadenziario

I calendari sono alternative, non tre fasi da sommare. Il piano da 30 giorni richiede prerequisiti già solidi; con lacune profonde si usano 60 o 90 giorni, oppure si restringe il bando target senza saltare le sue materie obbligatorie.

Orizzonte e carico didattico	Distribuzione del lavoro	Prove e recupero
30 giorni, 2 ore al giorno: 60 ore	12 ore fondamenti, 24 verticale dell'ente, 12 esercizi integrati, 12 prove/ripasso	Giorni 7, 14 e 21: verifica; giorni 26 e 29: simulazione. Recupero nelle ultime 12 ore
60 giorni, 90 minuti al giorno: 90 ore	20 ore prerequisiti/fondamenti, 35 verticale, 20 esercizi integrati, 15 prove/ripasso	Una verifica ogni settimana; quattro simulazioni negli ultimi 20 giorni
90 giorni, 1 ora al giorno: 90 ore	25 ore prerequisiti/fondamenti, 30 verticale, 20 esercizi integrati, 15 prove/ripasso	Richiamo a 1, 7 e 21 giorni dai nuclei nuovi; quattro simulazioni finali

Per G, le ore verticali vanno soprattutto a fattispecie, procedimenti, garanzie e rimedi; l'output è una soluzione motivata con fonte e giudice. Per E, si concentrano su mercato, costi, tariffe, dati e interpretazione dei risultati; l'output deve mostrare calcolo, ipotesi e limite. Per P — giuridico-economico, si divide il lavoro fra fonte/potere e analisi economica, per concludere con una decisione motivata e un memo. Il profilo P richiede le basi di G ed E: non equivale a studiare tutte le authority con identica profondità.

I profili prudenziali e assicurativi trovano il nucleo specialistico nei capitoli 11–12. Le nozioni di privato, commerciale e antiriciclaggio necessarie ai casi finanziari sono raccordate nel capitolo 12: non sono attribuite senza riscontro al VOL-01. Per i profili informatico-tecnologici il percorso comprende il VOL-08 e il programma tecnico del bando: questo volume sviluppa poteri e contesto regolatorio, non sostituisce il manuale informatico.

1.5 Consolidamento e verifica

UN CONTROLLO DEL PIANO GIÀ COMPILATO

Se scegli il percorso E, una settimana dedicata soltanto a definizioni istituzionali non verifica la priorità quantitativa. Inserisci una prova con dati, una correzione aritmetica e una risposta sul significato economico del risultato. Se il calcolo è corretto ma attribuisce il potere all'autorità sbagliata, programma anche il ripasso della competenza: i due errori richiedono azioni diverse.

VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Un programma insiste su energia, tariffe e analisi quantitativa. Quale percorso scegliere e quali capitoli privilegiare?

Risposta corretta: E; capitoli 4, 7 e 9, con le simulazioni del 15. Diritto amministrativo e inglese restano prerequisiti, ma studiarli da soli non copre le prestazioni quantitative richieste.

Quesito 2. Un'esposizione identifica ARERA come gestore della rete e CONSOB come banca del cliente. Qual è l'errore comune?

Risposta corretta: confonde regolazione o vigilanza con gestione del servizio. L'impresa eroga o gestisce; l'autorità esercita i poteri attribuiti dalla fonte. Occorre poi distinguere regolazione, controllo e rimedio individuale nel settore.

Quesito 3. Il bando fittizio Alfa scade il 20 ottobre alle 12:00. Il candidato ha completato lo studio ma non conserva una ricevuta. Il Decoder è completo?

Risposta corretta: no. La preparazione non prova l'invio della domanda. Va verificato l'adempimento sul canale previsto e conservata la ricevuta, senza assumere che il piano di studio includa automaticamente gli adempimenti della selezione.

Quesito 4. Quanto tempo prevede il piano da 60 giorni e perché non va aggiunto a quello da 30?

Risposta corretta: 90 ore: $60 \times 1,5$. I piani sono alternative calibrate sui prerequisiti; sommarli produrrebbe un calendario diverso da quello scelto. Le ore comprendono esercizi e recupero, non solo lettura.

Quesito 5. Quale output distingue il percorso P dalla semplice giustapposizione di un tema giuridico e di un calcolo?

Risposta corretta: una decisione integrata: fonte e competenza delimitano le opzioni; il dato misura gli effetti; la motivazione spiega scelta, garanzie e limiti. Il capitolo 15 propone prove e memo per allenare questa integrazione.

Quesito 6. Il bando tecnico del Garante richiede reti, sistemi e sicurezza. Bastano il capitolo privacy e l'informatica di base?

Risposta corretta: no. Si aggiungono i nuclei tecnici del VOL-08 e si confrontano con il programma. La materia privacy individua obblighi e poteri; non insegna da sola progettazione delle reti o amministrazione dei sistemi.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Fatti. Sara dispone di 60 giorni e 90 minuti quotidiani. Per Alfa ha programmato 70 ore di sola lettura giuridica e 20 di economia, nessuna simulazione. Sa calcolare percentuali ma confonde tariffa e tributo. Correggi il piano senza aumentare il tempo disponibile.

Soluzione. Il monte ore è 90. Sara assegna 20 ore a fondamenti e prerequisiti, 35 a economia e verticale ARERA, 20 a esercizi integrati e 15 a prove/ripasso. Fra i primi esercizi distingue tariffa del servizio e prelievo tributario; ogni settimana svolge un calcolo commentato e una mini-AIR. Negli ultimi 20 giorni completa quattro simulazioni, registrando gli errori. La correzione mantiene il programma e introduce prestazioni verificabili: non presume che la quantità di lettura equivalga a preparazione.

Soglia didattica di controllo: almeno cinque risposte corrette su sei e una soluzione che rispetti il monte ore; non è la soglia di ammissione di un concorso. Nel Diario annota errore, correzione e data del richiamo.

Riferimenti e strumenti. Il bando target, il programma allegato e le rettifiche sono le fonti della selezione. Il corpus storico comprende, fra gli altri, AGCM 2024, funzionari giuristi (www.agcm.it) e Banca d'Italia 2025, 60 laureati con orientamento giuridico (www.bancaditalia.it): sono esempi datati, non bandi aperti promessi al lettore. Per organi e fonti istitutive usa il repertorio del capitolo 2; per prove complete il capitolo 15.

Indipendenza, governance, accountability e personale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

2.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Distinguere l'indipendenza funzionale, organizzativa e di giudizio; leggere gli organi, le garanzie, i controlli e le fonti del rapporto di lavoro senza attribuire alle autorità un modello uniforme.

Domanda guida. In che modo un'autorità può decidere con autonomia e, nello stesso tempo, restare pienamente responsabile delle proprie decisioni?

Output operativo. Una matrice per ricostruire ente, organi, poteri, responsabilità e fonte applicabile al personale; una risposta orale strutturata sul rapporto tra indipendenza e accountability.

NOTA

Regola di metodo. Per ogni autorità, la sequenza corretta è: fonte istitutiva → organi e poteri → regolamenti interni → trasparenza e controlli → bando e profilo. L'analogia tra enti viene dopo, non prima.

APERTURA EDITORIALE

Quando si parla di autorità indipendenti, il rischio più frequente è trasformare l'aggettivo indipendente in una formula generica. Non significa che l'ente sia libero da regole, che possa agire senza motivare o che i suoi funzionari siano sottratti alle responsabilità proprie dell'amministrazione pubblica. Significa, più precisamente, che l'esercizio di determinate funzioni deve essere protetto da interferenze indebite e collocato entro un disegno di garanzie stabilito dalla legge.

Il candidato deve quindi evitare due errori speculari. Il primo consiste nel descrivere l'autorità come un'amministrazione ordinaria, ignorando le particolari garanzie che ne proteggono il giudizio tecnico e regolatorio. Il secondo consiste nel rappresentarla come un soggetto privo di vincoli istituzionali. La lettura corretta tiene insieme autonomia e legalità: l'autorità esercita competenze attribuite, segue procedimenti, motiva le decisioni, rende conoscibile la propria azione e resta soggetta alle forme di controllo previste dall'ordinamento.

Questo equilibrio è decisivo anche nella pratica professionale. Un'istruttoria su un mercato regolato, un provvedimento sanzionatorio, una consultazione pubblica o un atto di vigilanza possono incidere su interessi economici e collettivi rilevanti. Per questo l'indipendenza non è un privilegio dell'ente: è una garanzia per i destinatari delle decisioni, per gli utenti e per il corretto funzionamento del mercato o del servizio interessato.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo il lettore deve saper fare quattro operazioni:

- 1. definire l'indipendenza come garanzia dell'azione amministrativa, non come assenza di controllo;
- 2. ricostruire l'assetto di governance dalla fonte propria di ciascuna autorità;
- 3. spiegare perché autonomia e accountability sono complementari;
- 4. individuare la fonte corretta per il personale senza presumere l'applicazione di un unico contratto collettivo o di un unico modello organizzativo.

SCHEMA 2.1 — STUDIARE L'ORDINAMENTO DELL'ENTE

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Individua l'autorità e il programma.
A — Aree	Governance, personale e controlli.
N — Nuclei	Nomina, durata, incompatibilità e responsabilità.
D — Diario	Registra gli scambi fra enti e organi.
O — Output	Tabella comparativa e risposta orale.

INDIPENDENZA: UNA GARANZIA, NON UN PRIVILEGIO

La nozione di indipendenza va scomposta. In una risposta d'esame è utile distinguere almeno tre piani, ricordando che la loro disciplina concreta varia secondo l'ente e secondo la relativa legge istitutiva.

Il primo è l'indipendenza di giudizio. Le decisioni devono essere assunte sulla base delle competenze attribuite, degli elementi istruttori, delle regole procedurali e della motivazione. La decisione non può essere sostituita da preferenze estranee al procedimento o da pressioni dei soggetti regolati. Non si tratta di una qualità psicologica del singolo componente: è una garanzia costruita mediante regole su nomine, mandato, incompatibilità, astensione e funzionamento degli organi.

Il secondo è l'indipendenza funzionale. L'autorità deve poter svolgere i compiti che la legge le attribuisce — regolazione, vigilanza, accertamento, tutela o sanzione, secondo il proprio perimetro — senza che l'esercizio concreto del potere venga diretto dall'interesse del soggetto vigilato o regolato. L'autonomia, dunque, è sempre finalizzata alla funzione: non esiste come valore astratto e non consente di oltrepassare la competenza attribuita.

Il terzo è l'indipendenza organizzativa e amministrativa. Le autorità possono disporre di regole e strutture interne proprie, stabilite nei limiti della fonte istitutiva e degli atti applicabili. Essa non comporta uniformità fra gli enti: organi, uffici, procedure di reclutamento, disciplina del personale e modalità di finanziamento devono essere verificati nel singolo ordinamento settoriale. Proprio per questo una risposta tecnicamente corretta usa espressioni come «secondo la disciplina dell'ente» e indica la fonte da controllare, anziché estendere meccanicamente il modello di un'autorità a tutte le altre.

2.2 Istituti e distinzioni

Composizione, nomina e durata sono parte del programma, insieme alla funzione delle garanzie. Le tabelle seguenti ricostruiscono gli otto enti al 3 ottobre 2026. Si studiano le regole, senza confonderle con i nomi di chi ricopre temporaneamente gli incarichi. La legge istitutiva va coordinata con le disposizioni successive: per AGCM la composizione è stata ridotta a tre; per ARERA è oggi cinque; per CONSOB la durata è sette anni, anche se la vecchia disposizione istitutiva conserva una diversa formulazione.

ORGANI, NOMINA E MANDATO

Ente e organo	Nomina	Durata e rinnovo
AGCM: Presidente e due componenti	Determinazione d'intesa dei Presidenti di Camera e Senato	Sette anni; nessuna conferma
ARERA: Presidente e quattro componenti	DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e proposta ministeriale; parere favorevole delle commissioni parlamentari con maggioranza dei due terzi	Sette anni; nessuna conferma
AGCOM: Presidente e quattro commissari nel Consiglio	Due commissari eletti da ciascuna Camera e nominati con DPR; Presidente con DPR su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa ministeriale, previo parere qualificato	Sette anni; non rinnovabili. Eccezione per il commissario subentrante quando mancano meno di tre anni alla scadenza ordinaria

Ente e organo	Nomina	Durata e rinnovo
CONSOB: Presidente e quattro membri	DPR su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; parere parlamentare secondo L. 14/1978	Sette anni; nessun rinnovo, per DL 248/2007, art. 47-quater
Banca d'Italia: Governatore, Direttore generale e tre Vice Direttori generali nel Direttorio	Governatore con DPR su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione governativa e parere del Consiglio superiore; altri membri nominati dal Consiglio superiore su proposta del Governatore, con approvazione mediante DPR	Sei anni; un solo rinnovo
IVASS: Presidente e due consiglieri nel Consiglio	Presidente è il Direttore generale della Banca d'Italia; consiglieri con DPR, deliberazione governativa, iniziativa del Presidente del Consiglio, proposta del Governatore e concerto ministeriale	Per i due consiglieri: sei anni e un rinnovo; la Presidenza segue la carica di Direttore generale
Garante: Collegio di quattro membri	Due eletti dalla Camera e due dal Senato con voto limitato; il Collegio elegge al proprio interno Presidente e Vicepresidente	Sette anni; nessun rinnovo
ANAC: Presidente e quattro componenti	DPR previa deliberazione governativa; parere parlamentare dei due terzi; proposte ministeriali dell'art. 13, comma 3, D.Lgs. 150/2009	Sei anni; nessuna conferma

AGCOM ha anche due commissioni, per infrastrutture e reti e per servizi e prodotti: ognuna comprende il Presidente e due commissari. In IVASS il Direttorio integrato comprende i cinque membri del Direttorio della Banca d'Italia e i due consiglieri IVASS: assume indirizzi e provvedimenti esterni di vigilanza; il Consiglio cura l'amministrazione generale. Non si devono confondere questi due organi.

Per ANAC la proposta del Presidente è formulata dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con Giustizia e Interno; per i componenti proviene dal Ministro per la pubblica amministrazione. Il parere dei due terzi è richiesto dalla fonte ANAC e da quella ARERA: non va trasferito automaticamente alla procedura CONSOB.

INCOMPATIBILITÀ: ESEMPI NORMATIVI DA DISTINGUERE

Ente	Regola da conoscere	Fonte
AGCM	Incompatibilità con attività professionali, consulenza, altri uffici e lavoro pubblico o privato; per tre anni dopo cessazione, divieto di seguire i procedimenti antitrust già trattati	L. 287/1990, art. 10, commi 3–3-ter
ARERA e AGCOM	Divieti professionali, di consulenza, altri uffici e interessi nelle imprese del settore; almeno due anni dopo cessazione, limiti a rapporti nel settore per componenti e dirigenti, con eccezione prevista per dirigenti di soli uffici di supporto	L. 481/1995, art. 2, commi 8–9; L. 249/1997, art. 1, comma 5
CONSOB	Incompatibilità con professioni, consulenza, determinate cariche o partecipazioni societarie, lavoro pubblico/privato e altri uffici pubblici	DL 95/1974, art. 1
Banca d'Italia	Divieti su strumenti finanziari dei vigilati e disciplina post-incarico: 24 mesi per il Direttorio, 12 per il personale nelle funzioni indicate; destinatari e decorrenza differenziati	L. 262/2005, artt. 29-ter e 29-quater, dopo D.Lgs. 208/2025

Ente	Regola da conoscere	Fonte
IVASS	Incompatibilità politica e conflitti; divieti di attività per soggetti vigilati e di attività/cariche commerciali nei termini dello Statuto	Statuto IVASS, artt. 11–12
Garante	Vietata anche la consulenza gratuita; incompatibilità con lavoro e cariche elettive. Per due anni dopo cessazione, astensione dai procedimenti davanti al Garante	D.Lgs. 196/2003, art. 153
ANAC	Non possono essere scelti titolari di incarichi elettivi, cariche di partito o sindacali, anche nei tre anni precedenti; esclusi interessi in conflitto	D.Lgs. 150/2009, art. 13, comma 3

Applicazione Banca d'Italia. Una funzionaria che ha vigilato direttamente sulla banca Alfa riceve un'offerta da Alfa. Comunica senza ritardo l'offerta; l'Istituto accerta i presupposti e può assegnarla a mansioni diverse di pari livello, senza accesso ai dati sensibili, durante il periodo di incompatibilità e fino alla cessazione dell'impiego. I dodici mesi decorrono dalla cessazione delle funzioni pertinenti, non necessariamente dalle dimissioni. Per un membro del Direttorio il periodo è invece di 24 mesi dalla cessazione del mandato e il perimetro è più ampio dei soli soggetti personalmente seguiti. I contratti contrari ai divieti sono nulli.

PERSONALE E CONTROLLI: IL CONFRONTO COMPILATO

Ente	Regime del personale	Rendicontazione e controlli
AGCM	Ordinamento proprio; regolamenti su stato giuridico, trattamento e carriere, art. 10, comma 6, L. 287; art. 3 D.Lgs. 165	Bilancio e rendiconto; controllo della Corte dei conti sul rendiconto
ARERA	Regolamenti propri; criteri AGCM e specifiche esigenze dell'ente, art. 2, comma 28, L. 481	Relazione al Parlamento; bilancio/rendiconto e Corte dei conti

Ente	Regime del personale	Rendicontazione e controlli
AGCOM	Regolamenti dell'Autorità secondo L. 481, per rinvio dell'art. 1, comma 9, L. 249	Bilanci e rendiconti, trasparenza e controllo giurisdizionale sugli atti; regole proprie di accountability
CONSOB	Regolamenti propri, DL 95/1974 art. 1; ordinamento speciale, art. 3 D.Lgs. 165	Controllo di legittimità governativo sui regolamenti nei termini di legge; Corte dei conti sul rendiconto; relazione istituzionale
Banca d'Italia	Ordinamento proprio, art. 3 D.Lgs. 165; regolamenti interni e accordi approvati dal Consiglio superiore	Consiglio superiore per gestione e controllo interno; Collegio sindacale e revisore esterno; relazione al Parlamento e al Governo
IVASS	Trattamento e regolamento deliberati dal Consiglio, che approva gli accordi sindacali, art. 13 DL 95/2012	Relazione al Parlamento/Governo; revisori esterni e Corte dei conti
Garante	Regolamenti propri, art. 156 Codice privacy; trattamento economico raccordato ad AGCOM	Rendiconto alla Corte dei conti e controlli previsti dal GDPR
ANAC	Autonomia regolamentare, art. 52-quater DL 50/2017, principi L. 481 e criteri economici AGCM	Regolamenti, programmazione, trasparenza e relazione istituzionale; tutela sugli atti secondo il potere esercitato

Le forme di rendicontazione della terza colonna sono esempi principali, non un catalogo esclusivo. Il regime speciale non elimina concorso, imparzialità o tutela. Non esiste un rinvio automatico al CCNL Funzioni Centrali: si applicano la fonte speciale e gli atti dell'ente; i requisiti della singola selezione si leggono nel bando.

SCHEMA 2.2 — TRE DIMENSIONI DELL'INDIPENDENZA

Elemento	Lettura operativa
Funzionale	Il potere attribuito si esercita senza interferenze estranee.
Organizzativa	Strutture e risorse sostengono le funzioni secondo legge.

Elemento	Lettura operativa
Di giudizio	La decisione si fonda su fatti e regole, non su pressioni.

Nessuna dimensione elimina legalità, motivazione o controllo del giudice.

GOVERNANCE: CHI DECIDE E CHI ISTRUISCE

Per governance si intende l'insieme delle regole che distribuiscono funzioni, responsabilità e flussi decisionali all'interno dell'autorità. Non coincide con il solo organigramma. Comprende, tra l'altro, la composizione degli organi, il regime delle nomine, la durata dell'incarico, le incompatibilità, le attribuzioni decisorie, il ruolo delle strutture e il rapporto tra indirizzo, istruttoria, gestione e controllo.

La prima fonte da esaminare è la legge istitutiva. Da essa si ricavano la natura dell'ente, gli organi essenziali e le garanzie principali. In un secondo momento devono essere letti il regolamento di organizzazione e funzionamento, gli atti di delega e, quando pertinenti, i regolamenti procedurali. Questo ordine evita un errore ricorrente: dedurre la struttura di un'autorità dalla sola pagina web istituzionale o, al contrario, dal solo bando di concorso. Il bando descrive una selezione e un profilo; non sostituisce la fonte che attribuisce poteri e definisce gli organi.

Un assetto di governance ben letto consente di distinguere le responsabilità. L'organo di vertice, spesso collegiale ma non per questo identico in tutte le autorità, esprime le funzioni che la fonte gli attribuisce: indirizzo, decisione, approvazione di atti generali o provvedimenti, controllo sull'azione dell'ente. Le strutture amministrative curano invece, secondo le competenze assegnate, analisi, istruttoria, supporto tecnico, gestione documentale e attuazione. La separazione non è soltanto formale: permette di capire chi è titolare della decisione e chi contribuisce, con responsabilità proprie, alla preparazione e all'esecuzione dell'atto.

L'esempio ARERA è utile per comprendere il metodo, non per applicare automaticamente il suo modello ad altri enti: il suo regolamento di organizzazione distingue le attribuzioni strategiche e di controllo da quelle di gestione amministrativa. Il candidato deve trarne una lezione generale: ogni volta che studia una governance, individua l'organo competente, l'ufficio istruttore, l'eventuale responsabile del procedimento e l'atto che stabilisce il percorso decisionale.

Anche nomine, durata dell'incarico e incompatibilità vanno lette in chiave funzionale. Le relative garanzie mirano a preservare l'imparzialità e la credibilità delle decisioni, prevenendo sovrapposizioni indebite tra chi decide e interessi che potrebbero condizionarne l'azione. Tuttavia non è corretto trasformare questa finalità in un elenco indifferenziato di divieti: i requisiti, le cause di incompatibilità, gli obblighi di astensione e le relative conseguenze dipendono dalla disciplina specifica. In un concorso, la risposta applica la regola specifica dell'ente: le tabelle precedenti forniscono il quadro strutturale, da completare sul bando per requisiti individuali e programma.

SCHEMA 2.3 — ORGANI, UFFICI E CONTROLLI

Elemento	Lettura operativa
Organo collegiale	Assume le decisioni attribuite e ne risponde.
Uffici	Svolgono istruttoria e gestione nei rispettivi ruoli.
Controlli	Rendicontazione, Corte dei conti e giudice secondo la disciplina.

Le attribuzioni concrete sono quelle dell'ente: il modello non uniforma gli otto ordinamenti.

ACCOUNTABILITY: AUTONOMIA CONTROLLABILE

L'indipendenza non riduce l'accountability; la rende ancora più necessaria. Con questo termine si indica l'obbligo dell'autorità di rendere conto delle decisioni e dei risultati: motivazione, trasparenza, rendicontazione e controlli consentono di comprenderne e valutarne l'operato. Chi dispone di garanzie di autonomia deve infatti dimostrare che le decisioni sono state adottate entro la competenza, sulla base di un'istruttoria adeguata, con motivazione coerente e nel rispetto delle garanzie procedurali.

L'accountability non si esaurisce in un documento annuale né coincide con la sola pubblicazione di dati. È un sistema composto da più elementi, la cui presenza e intensità dipendono dalla disciplina applicabile:

- la tracciabilità del procedimento e l'individuazione delle competenze;
- la motivazione degli atti e la conoscibilità delle ragioni della decisione;
- gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti per l'ente;
- le relazioni istituzionali e le forme di rendicontazione stabilite dalla legge;
- i controlli amministrativi, contabili o istituzionali previsti;
- la possibilità di tutela davanti al giudice nei casi e nei modi disciplinati dall'ordinamento.

2.3 Poteri, procedura e conseguenze

Questi elementi rispondono a una medesima esigenza: rendere l'autonomia compatibile con il principio di legalità e con la tutela delle posizioni giuridiche coinvolte. È quindi improprio dire che un'autorità «risponde solo a se stessa». L'autorità agisce nel quadro della legge e le sue decisioni possono essere sottoposte alle verifiche previste. Ugualmente improprio sarebbe affermare che ogni atto di un'autorità segue lo stesso identico procedimento o la stessa forma di controllo: la disciplina cambia in base al potere esercitato e all'ente competente.

Per il funzionario, accountability significa anche qualità del lavoro quotidiano. Una nota istruttoria deve distinguere fatti, dati, fonti, valutazioni e proposta; un fascicolo deve consentire di ricostruire le attività svolte; una comunicazione esterna deve rispettare competenza, riservatezza e canali formali. Queste attenzioni non sono meri adempimenti burocratici: proteggono l'ente, il decisore e il destinatario dell'atto.

SCHEMA 2.4 — TRE NOMINE DA NON SCAMBIARE

Elemento	Lettura operativa
AGCM	Presidente e due membri nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere.
Garante privacy	Quattro membri eletti dalle Camere; il Collegio elegge il Presidente.
IVASS	Presidente è il Direttore generale della Banca d'Italia; distinguere Consiglio e Direttorio integrato.

Durata, rinnovo e incompatibilità sono nella tabella del capitolo, verificata al 3 ottobre 2026.

PERSONALE: PERCHÉ NON ESISTE UNA SCORCIATOIA UNICA

Nel linguaggio dei concorsi si incontra spesso l'espressione «personale delle autorità» come se indicasse un regime omogeneo. È una semplificazione pericolosa. Le autorità sono diverse per fonte istitutiva, funzioni, organizzazione, modalità di reclutamento, regolamenti interni e disciplina del rapporto di lavoro. Il candidato non deve presumere né un unico contratto collettivo né l'applicazione automatica della disciplina utilizzata da un'altra amministrazione.

La verifica deve seguire una gerarchia pratica di quattro fonti.

Elemento da verificare	Domanda operativa	Fonte prioritaria
Base del rapporto	Quale autonomia o quale rinvio disciplina il personale dell'ente?	Legge istitutiva e norme speciali
Organizzazione	Quali uffici, ruoli, responsabilità e procedure interne sono previsti?	Regolamento di organizzazione e del personale

Elemento da verificare	Domanda operativa	Fonte prioritaria
Trattamento applicabile	Quale disciplina contrattuale o regolamentare governa il rapporto?	Contratto, accordo o regolamento vigente dell'ente
Selezione	Quali requisiti, prove e profilo professionale sono richiesti?	Bando, allegati e atti richiamati

Le fonti ARAN restano importanti per conoscere il lavoro pubblico contrattualizzato e per orientarsi quando la disciplina dell'ente vi rinvia o quando il bando lo richiede. Non sono però una chiave universale. Il loro impiego deve essere motivato dalla pertinenza: prima si individua il regime applicabile, poi si consulta la fonte corrispondente.

Dal punto di vista professionale, il personale concorre a rendere effettive indipendenza e accountability. Chi svolge compiti istruttori o di supporto deve preservare correttezza, riservatezza, imparzialità, tracciabilità e separazione dei ruoli. Ciò vale in particolare quando l'attività riguarda soggetti regolati, informazioni economicamente sensibili, dati personali, procedimenti sanzionatori o decisioni con impatto sul mercato. Le regole specifiche vanno sempre cercate nell'atto applicabile; la competenza richiesta al candidato è saper impostare correttamente questa ricerca.

SCHEMA 2.5 — ACCOUNTABILITY VERIFICABILE

Elemento	Lettura operativa
Motivazione	Rende comprensibili fatti, regole e scelta.
Rendicontazione	Espone attività, risorse e risultati.
Trasparenza	Permette conoscibilità nei limiti di legge.
Controlli e rimedi	Consentono valutazione e contestazione nelle sedi competenti.

È un obbligo di rendere conto, non soltanto una capacità comunicativa.

MAPPA BANDO

Quando il bando richiama «ordinamento dell'autorità», «organizzazione», «contabilità», «trasparenza», «personale» o «codice di comportamento», non basta studiare una definizione generale. Occorre collegare la voce al documento giusto.

Voce del bando	Cosa preparare	Errore da evitare
Indipendenza e organi	Fonte istitutiva, competenze, garanzie di nomina e incompatibilità	Confondere autonomia con assenza di controlli
Organizzazione	Regolamento vigente, uffici, attribuzioni e flussi decisionali	Usare un organigramma non aggiornato come fonte normativa

Voce del bando	Cosa preparare	Errore da evitare
Trasparenza e accountability	Pubblicità degli atti, relazioni e forme di tutela previste	Applicare indistintamente gli stessi obblighi a ogni procedimento
Personale	Regolamento dell'ente, disciplina del rapporto e bando	Presumere un CCNL unico o un rinvio automatico ad ARAN

NOTA

Da sapere in cinque righe. L'autorità indipendente non è priva di vincoli: opera entro competenze legali e con garanzie che proteggono il giudizio. La governance distribuisce decisione, istruttoria, gestione e controllo secondo le fonti dell'ente. L'accountability rende l'autonomia verificabile mediante motivazione, trasparenza, rendicontazione e tutele. Il personale non segue necessariamente una disciplina uniforme: la fonte va individuata ente per ente. Il bando integra, ma non sostituisce, legge e regolamenti.

2.4 Applicazione alla prova

Applicazione alla documentazione dell'ente. Confronta la tabella degli organi con un bando che richiede «ordinamento e regolamenti dell'Autorità». La prima fornisce composizione e nomina; il secondo può richiedere anche unità organizzative, contabilità e regole del concorso. Non sostituire il dato strutturale con i nomi dei titolari correnti. In una scheda di ripasso separa quindi legge istitutiva, statuto, regolamento organizzativo e bando, indicando per ciascuno quale domanda risolve.

CASO GUIDATO: LA RICHIESTA INFORMALE DEL SOGGETTO REGOLATO

Un funzionario partecipa alla predisposizione di un'analisi istruttoria relativa a un settore regolato. Un rappresentante di un'impresa interessata, conosciuto in un precedente contesto professionale, chiede informalmente di ricevere una bozza dell'analisi «per segnalare subito eventuali inesattezze» e propone un incontro non verbalizzato.

La richiesta non va affrontata come un semplice problema di cortesia. Il funzionario deve prima verificare se esista un canale procedimentale per interlocuzioni, osservazioni o accesso agli atti e quale sia la fase del procedimento. In assenza di una base formale, non trasmette documenti né anticipa valutazioni istruttorie. Riferisce al responsabile competente secondo le procedure interne, conserva la tracciabilità della comunicazione e usa i canali istituzionali.

Se il rapporto personale con il richiedente può far sorgere un dubbio di imparzialità, il funzionario non decide autonomamente la propria posizione: segnala la circostanza secondo la disciplina applicabile, affinché siano valutati astensione, riassegnazione o altri rimedi previsti. La soluzione non consiste nell'isolarsi dall'interlocuzione legittima, ma nel ricondurla a regole uguali per tutti i destinatari.

Il caso mostra il legame tra i quattro concetti del capitolo. L'indipendenza richiede che l'istruttoria non sia condizionata; la governance identifica chi è competente a gestire il fascicolo; l'accountability impone tracciabilità e correttezza; la disciplina del personale fornisce le regole operative su comportamento, riservatezza e conflitti di interesse.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Spieghi il rapporto tra indipendenza e accountability in un'autorità amministrativa indipendente.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«L'indipendenza delle autorità non equivale a sottrazione ai vincoli dell'ordinamento. È una garanzia funzionale che protegge l'esercizio delle competenze attribuite dalla legge, attraverso regole su organi, nomine, incompatibilità, organizzazione e procedure. La governance va ricostruita dalla fonte istitutiva e dai regolamenti dell'ente, distinguendo le funzioni decisorie e di indirizzo da quelle istruttorie e gestionali. Proprio perché l'autorità è autonoma, la sua azione deve essere motivata, trasparente e verificabile secondo le forme di accountability e tutela previste. Anche il personale va studiato sulla disciplina della singola autorità: non è corretto presumere un contratto o un regolamento unico per tutti gli enti.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Se l'autorità è indipendente, il Governo può annullarne nel merito un provvedimento con una direttiva politica?

No. L'indipendenza protegge l'esercizio delle competenze attribuite all'autorità da interferenze di merito estranee alla disciplina applicabile. Ciò non elimina controlli, rimedi e forme di responsabilità previste dall'ordinamento; questi devono essere individuati nella fonte pertinente, non confusi con un potere generale di sostituzione politica.

ERRORE TIPICO

Errore: «Le autorità indipendenti non dipendono da nessuno e il loro personale segue il normale contratto delle pubbliche amministrazioni.»

Correzione: l'indipendenza è delimitata da legge, competenza, procedimento e controlli. Il regime del personale deve essere accertato nella fonte istitutiva, nei regolamenti e nella disciplina contrattuale o regolamentare propria dell'ente.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Scegli l'autorità indicata dal tuo bando e completa la matrice seguente, riportando per ogni riga un collegamento o un riferimento puntuale alla fonte vigente:

Campo	Dato da ricostruire
Fonte istitutiva	Denominazione, articolo o disposizione rilevante
Organo o organi	Composizione e attribuzioni da verificare
Regolamento organizzativo	Titolo, data e sede di pubblicazione
Accountability	Relazione, pubblicità, controllo o tutela applicabili
Personale	Regolamento/accordo/bando da cui ricavare la disciplina

L'esercizio è svolto correttamente solo quando ogni informazione deriva dalla propria fonte e la data di verifica è annotata. Questa precauzione evita di studiare assetti superati e trasforma la preparazione in una competenza direttamente spendibile nel lavoro.

2.5 Consolidamento e verifica

Variante del caso. Se al posto del Garante la traccia riguardasse ARERA, non conserveresti la nomina parlamentare: cambiano organo proponente, procedimento di nomina e composizione. La garanzia di indipendenza resta una finalità comune, ma non rende intercambiabili le due risposte.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Due Presidenti delle Camere nominano d'intesa un collegio di tre membri per sette anni. Quale autorità fra AGCM, ARERA e ANAC corrisponde ai dati?

Risposta corretta: AGCM. ARERA ha cinque membri e nomina con DPR nel procedimento governativo-parlamentare; ANAC ha cinque membri e mandato di sei anni. La composizione AGCM coordina L. 287 e art. 23 DL 201/2011.

Quesito 2. Per CONSOB basta leggere il mandato quinquennale nell'art. 1 DL 95/1974 per compilare la scheda corrente?

Risposta corretta: no. L'art. 47-quater DL 248/2007 porta il mandato a sette anni senza rinnovo. La disposizione successiva esterna va coordinata con quella istitutiva: non si sceglie il testo solo perché appare nella pagina più familiare.

Quesito 3. Chi presiede IVASS e chi adotta gli indirizzi strategici di vigilanza?

Risposta corretta: il Direttore generale della Banca d'Italia è Presidente IVASS. L'indirizzo strategico spetta al Direttorio integrato, presieduto dal Governatore; l'amministrazione generale al Consiglio. Presidenza, Consiglio e Direttorio integrato sono organi distinti.

Quesito 4. Un componente del Garante può svolgere una consulenza gratuita perché non percepisce reddito?

Risposta corretta: no. L'art. 153 Codice privacy vieta anche la consulenza non remunerata durante il mandato. L'assenza di compenso non esclude l'incompatibilità.

Quesito 5. Un funzionario ANAC conclude che, essendo dipendente pubblico, gli si applica senz'altro il CCNL Funzioni Centrali. Quale passaggio manca?

Risposta corretta: la lettura dell'art. 52-quater DL 50/2017 e del regolamento del personale dell'Autorità. L'autonomia regolamentare segue i principi della L. 481 e i criteri economici AGCM; il carattere pubblico del datore non individua da solo il contratto applicabile.

Quesito 6. L'obbligo di rendere conto al Parlamento trasforma una decisione tecnica in un atto soggetto a istruzioni politiche di merito?

Risposta corretta: no. Accountability e indipendenza svolgono funzioni complementari. La relazione espone attività, risultati e criticità; le decisioni restano fondate sulla competenza, sui fatti e sulle norme. Il controllo giurisdizionale segue i rimedi del capitolo 6.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Fatti didattici. Per un bando Garante, Elisa prepara una scheda con cinque componenti, nomina governativa, mandato settennale rinnovabile e ammissibilità della consulenza gratuita. Inserisce inoltre «CCNL Funzioni Centrali» senza fonte. Correggi la scheda in cinque righe.

Soluzione. I componenti sono quattro, eletti due da ciascuna Camera; il Collegio elegge Presidente e Vicepresidente. Il mandato dura sette anni e non è rinnovabile. È vietata anche la consulenza gratuita, a pena di decadenza. Il personale segue i regolamenti previsti dall'art. 156, con il raccordo economico ad AGCOM; non si presume un CCNL generale. Le fonti sono gli artt. 153 e 156 del D.Lgs. 196/2003, verificati al 3 ottobre 2026.

Autovalutazione: un punto per ciascuna correzione motivata; ripassa la tabella specifica se confondi la nomina Garante con quella ARERA o ANAC.

Riferimenti normativi e professionali. L. 287/1990, art. 10; DL 201/2011, art. 23; L. 481/1995, art. 2; L. 205/2017, art. 1, comma 528; L. 249/1997, art. 1; DL 95/1974, art. 1 e DL 248/2007, art. 47-quater; L. 262/2005, artt. 19, 29-ter e 29-quater; DL 95/2012, art. 13; D.Lgs. 196/2003, artt. 153 e 156; D.Lgs. 150/2009, art. 13; DL 50/2017, art. 52-quater; D.Lgs. 165/2001, art. 3. Testi vigenti in Normattiva (www.normattiva.it); Statuto Banca d'Italia (www.bancaditalia.it), artt. 18–23; Statuto IVASS (www.ivass.it), artt. 11–12. Quadro verificato il 3 ottobre 2026.

Regolazione europea multilivello e reti delle autorità

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

3.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Ricostruire il rapporto tra fonte dell'Unione, Autorità nazionale, istituzione o organismo europeo e rete di cooperazione, senza sovrapporre competenze nazionali e sovranazionali.

Domanda guida. Quando un problema ha dimensione europea, chi decide: la Commissione, l'agenzia o board europeo, l'Autorità italiana, oppure più soggetti secondo un procedimento coordinato?

Output operativo. Una mappa «UE–Italia» per individuare fonte, potere, autorità competente, rete applicabile, flusso informativo e rimedio.

NOTA

Regola di metodo. Non partire dal nome della rete. Parti dall'atto che disciplina il caso: solo dopo puoi stabilire se e come la rete collega le Autorità competenti.

APERTURA EDITORIALE

La regolazione delle Autorità indipendenti non si esaurisce nei confini nazionali. Mercati finanziari, comunicazioni elettroniche, piattaforme, energia, concorrenza e protezione dei dati attraversano stabilmente più Stati membri. Un provvedimento adottato in Italia può incidere su operatori presenti in altri Paesi; un'informazione raccolta in un procedimento nazionale può essere utile in un'indagine coordinata; un regolamento dell'Unione può imporre regole comuni che l'Autorità italiana è chiamata ad applicare entro il proprio perimetro.

Di fronte a questa complessità, la formula «l'Unione decide e l'Italia esegue» è insufficiente. Anche la formula opposta — «l'Autorità nazionale decide sempre da sola» — è errata. Il modello europeo è multilivello: fonti, istituzioni, agenzie, reti e Autorità nazionali operano secondo competenze distribuite. La distribuzione non è identica in tutti i settori; dipende dall'atto applicabile, dal tipo di potere e dalla fase del procedimento.

Il candidato deve quindi imparare a leggere il sistema come una catena di responsabilità. Prima individua la fonte; poi chiarisce quale soggetto esercita il potere; quindi verifica se il caso richiede cooperazione e con quali garanzie; infine ricostruisce l'atto conclusivo e le forme di tutela. Questo metodo evita sia l'eccessiva semplificazione sia il tecnicismo dispersivo.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

- 1. distinguere regolamenti, direttive e altri atti dell'Unione per la loro funzione essenziale;
- 2. spiegare il significato di «regolazione multilivello» senza ridurla a una gerarchia indistinta;
- 3. riconoscere la funzione delle reti di cooperazione nei principali comparti regolati;
- 4. impostare correttamente un caso transfrontaliero, individuando competenza, canale di cooperazione, riservatezza e atto finale.

SCHEMA 3.1 — RAGIONARE SUL LIVELLO EUROPEO

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Leggi fonti e cooperazione richieste.
A — Aree	Diritto UE e regolazione settoriale.
N — Nuclei	Atti, organismi e riparto dei poteri.
D — Diario	Segna gli errori fra rete, agenzia e gerarchia.
O — Output	Mappa delle competenze e caso transfrontaliero.

DALLA FONTE UE AL POTERE CONCRETO

Il primo passaggio è giuridico, non organizzativo. L'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea elenca, tra gli atti dell'Unione, regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Per la preparazione concorsuale non serve una lezione completa sulle fonti del diritto dell'Unione; serve cogliere una distinzione operativa.

Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Ciò non significa che basti richiamarne il titolo per risolvere qualunque caso. Occorre verificare l'ambito materiale, i destinatari, le disposizioni che attribuiscono compiti alle Autorità, le eventuali misure nazionali di organizzazione o sanzione e gli atti secondari richiamati.

La direttiva, invece, vincola lo Stato membro quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la competenza in ordine a forma e mezzi. In sede di studio, la domanda corretta è: «Quale atto nazionale ha dato attuazione alla direttiva e a quale Autorità attribuisce il compito di applicarla o vigilarne il rispetto?». Non è sufficiente sapere che una materia deriva dal diritto UE; bisogna ricostruire come quella fonte entra nell'ordinamento nazionale.

La decisione è vincolante in tutti i suoi elementi; se individua destinatari, vincola soltanto questi. Raccomandazioni e pareri non sono vincolanti ai sensi dell'art. 288. Non si può quindi collocare una decisione nella stessa categoria di una raccomandazione soltanto perché entrambe provengono da un soggetto europeo.

Gli atti delegati, art. 290 TFUE, sono atti non legislativi generali con cui la Commissione integra o modifica elementi non essenziali dell'atto legislativo, entro la delega e i controlli fissati dal legislatore. Gli atti di esecuzione, art. 291, assicurano condizioni uniformi di applicazione: sono adottati di regola dalla Commissione, dal Consiglio nei casi specifici previsti. «Delegato» e «di esecuzione» indicano funzione e procedimento, non sinonimi di linea guida.

Nel settore finanziario, EBA, ESMA ed EIOPA elaborano progetti di norme tecniche: gli RTS diventano norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati della Commissione, gli ITS norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione, secondo la fonte che conferisce il potere. Una bozza consultiva non è ancora diritto vincolante. Gli orientamenti dell'art. 16 dei regolamenti istitutivi seguono invece il meccanismo *comply or explain*: le autorità nazionali comunicano conformità o intenzione di conformarsi, oppure i motivi del mancato adeguamento.

Per EBA il periodo ordinario di comunicazione è di due mesi dalla pubblicazione nelle lingue ufficiali. L'orientamento non diventa per questo un regolamento, ma non è neppure un documento da ignorare senza confronto.

La regolazione multilivello nasce proprio da questo intreccio. Un regolamento può disciplinare direttamente obblighi e meccanismi di cooperazione; una direttiva può richiedere un recepimento nazionale; un'agenzia europea può contribuire alla convergenza; un'Autorità italiana può adottare l'atto istruttorio, regolatorio o sanzionatorio previsto dalla propria competenza. Non esiste, dunque, una risposta valida per tutti i settori: la fonte è il punto di partenza che ordina il resto.

SCHEMA 3.2 — FONTI DELL'ARTICOLO 288 TFUE

Elemento	Lettura operativa
Regolamento	Obbligatorio in tutti gli elementi e direttamente applicabile.
Direttiva	Vincola il risultato per gli Stati destinatari; richiede il raccordo nazionale.
Decisione	Obbligatoria; se designa destinatari vincola questi.
Raccomandazione e parere	Non vincolanti.

Atto delegato e atto di esecuzione seguono gli articoli 290 e 291, con funzioni diverse.

3.2 Istituti e distinzioni

MULTILIVELLO NON SIGNIFICA GERARCHIA INDISTINTA

Parlare di sistema multilivello non significa immaginare una scala uniforme, con l'Unione sempre al vertice e le Autorità nazionali sempre in posizione esecutiva. In molti ambiti, il diritto UE distribuisce competenze parallele o complementari. In altri, individua un'autorità capofila, attribuisce poteri diretti a un organismo europeo o impone forme di consultazione e coordinamento. In altri ancora, l'applicazione concreta resta nazionale, ma deve rispettare criteri comuni e canali di cooperazione.

Una risposta ben costruita separa almeno cinque domande:

Domanda	Che cosa occorre verificare
Qual è la fonte?	Regolamento, direttiva, decisione o disciplina nazionale di attuazione
Qual è il potere?	Regolazione, vigilanza, raccolta dati, istruttoria, decisione, sanzione o coordinamento
Chi è competente?	Commissione, organismo UE, Autorità nazionale, giudice o più soggetti secondo il procedimento
Quale cooperazione è prevista?	Rete, consultazione, scambio informativo, assistenza reciproca, attività congiunta o meccanismo di coerenza
Qual è l'atto finale e il rimedio?	Provvedimento, decisione, parere, misura nazionale o europea; tutela prevista dalla disciplina applicabile

La tabella non è un esercizio astratto. Aiuta a non confondere l'autorità che coordina con quella che sanziona, il soggetto che emette una linea guida con quello che adotta il provvedimento individuale, la fonte europea con il regolamento interno dell'Autorità. Sono differenze essenziali per leggere un bando e per svolgere un'attività istruttoria corretta.

La stessa cautela vale per il rapporto con il giudice. Il fatto che una questione sia regolata a livello UE non elimina le forme di tutela previste dall'ordinamento nazionale o dall'ordinamento dell'Unione. Il rimedio, il giudice competente e il percorso di impugnazione dipendono dall'atto contestato e dalla disciplina che lo regola. In un tema concorsuale, è sufficiente dichiarare questo principio e rinviare alla fonte settoriale, evitando ricostruzioni processuali non richieste dalla traccia.

SCHEMA 3.3 — DAL FATTO TRANSFRONTALIERO ALLA COMPETENZA

Elemento	Lettura operativa
Trattamento o servizio	Identifica attività, soggetti, stabilimenti ed effetti.
Fonte	Individua il meccanismo settoriale, senza presumere uno sportello unico.
Riparto	Separa potere nazionale, europeo e cooperazione.
Esito	L'istituzione competente decide secondo procedimento e garanzie.

La cooperazione non trasferisce automaticamente il potere di adottare l'atto finale.

LE RETI: FUNZIONE, NON ETICHETTA

Le reti delle Autorità non sono un semplice luogo di incontro. Sono dispositivi di cooperazione costruiti per rendere più coerente l'applicazione delle regole in mercati e servizi che non si fermano alle frontiere nazionali. A seconda del settore, possono consentire o organizzare lo scambio di informazioni, il coordinamento delle indagini, l'allocazione dei casi, l'assistenza reciproca, la definizione di prassi comuni, l'elaborazione di orientamenti o il confronto tecnico.

La rete, però, non cancella la base legale del singolo potere. Un funzionario non può trasmettere dati, anticipare valutazioni o avviare un'attività congiunta solo perché esiste una relazione di collaborazione tra Autorità. Deve verificare il procedimento, il soggetto competente, il canale previsto, il regime di riservatezza e le limitazioni all'uso delle informazioni. La cooperazione efficace non è informale: è documentata, proporzionata e riconducibile alla fonte applicabile.

Nel settore della concorrenza, l'European Competition Network (ECN) collega la Commissione europea e le Autorità nazionali della concorrenza. La rete favorisce l'applicazione efficace e coerente delle regole antitrust UE attraverso informazione reciproca su casi e decisioni ipotizzate, coordinamento delle indagini, assistenza e scambio di informazioni. Il suo insegnamento metodologico è particolarmente importante: l'esistenza di competenze parallele non produce sovrapposizione casuale, ma richiede coordinamento e un criterio di adeguata collocazione del caso.

Nelle comunicazioni elettroniche, BEREC contribuisce alla coerenza dell'applicazione del quadro UE e assiste Commissione e autorità nazionali di regolazione. Il suo ruolo non deve essere confuso con quello della singola Autorità nazionale: opera a livello europeo per favorire convergenza e funzionamento del mercato interno, mentre le competenze concrete derivano dal quadro normativo e dall'ordinamento dell'Autorità interessata. Per un candidato AGCOM, l'utile domanda non è «BEREC sostituisce AGCOM?», ma «quale atto attribuisce il potere e quale funzione di supporto o coordinamento svolge BEREC?».

Nel settore energetico, ACER è un'agenzia dell'Unione che coordina i regolatori nazionali ed esercita anche poteri decisorii e investigativi attribuiti dalla disciplina settoriale. Nel REMIT riformato può svolgere indagini transfrontaliere, acquisire informazioni e compiere ispezioni; l'autorità nazionale conserva il ruolo di accertamento della violazione sostanziale e di enforcement descritto più avanti. Ridurla a una sede di scambio di dati nasconderebbe la riforma del 2024.

3.3 Poteri, procedura e conseguenze

Nel settore finanziario, il Sistema europeo di vigilanza finanziaria collega le Autorità europee di vigilanza — EBA, ESMA ed EIOPA —, il Comitato europeo per il rischio sistemico, il Comitato congiunto e le autorità nazionali competenti. Le Autorità nazionali continuano, in via generale, a vigilare sui singoli intermediari secondo il rispettivo perimetro; le Autorità europee concorrono alla qualità, all'efficienza e all'armonizzazione della regolazione e della vigilanza. Anche qui la formula utile è «ruoli differenziati e coordinati», non «competenza europea che assorbe automaticamente quella nazionale».

Infine, nella protezione dei dati, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) sostiene il funzionamento dei meccanismi di cooperazione e coerenza che collegano le Autorità di controllo nazionali. Nei trattamenti transfrontalieri cui si applica l'art. 56 GDPR opera lo sportello unico: l'autorità capofila coopera con le autorità interessate; se il consenso non è raggiunto, la questione può essere deferita all'EDPB per la decisione vincolante prevista dalla disciplina europea. Questo esempio è prezioso perché mostra che cooperazione non significa soltanto scambio di informazioni: può incidere sulla sequenza del procedimento e sulla formazione della decisione.

Lo sportello unico non si estende ai trattamenti delle autorità pubbliche e degli organismi privati che agiscono nei casi dell'art. 55, paragrafo 2, GDPR: resta competente l'autorità dello Stato interessato. Un fornitore estero non trasferisce automaticamente il procedimento sulla pubblica amministrazione al regolatore del proprio Stato. Ruolo del fornitore e relativi trattamenti vanno qualificati separatamente.

ORGANISMO, BASE E LIMITE DEL POTERE

Soggetto e natura	Fonte essenziale	Potere e limite da ricordare
ECN: rete fra Commissione e autorità nazionali della concorrenza	Reg. CE 1/2003, artt. 11–12	Coordina casi e scambi informativi; non emette una sanzione a nome della rete

Soggetto e natura	Fonte essenziale	Potere e limite da ricordare
BEREC: organismo dei regolatori delle comunicazioni	Reg. UE 2018/1971, artt. 1–4	Orientamenti, pareri e convergenza; autorità nazionali e Commissione ne tengono massima considerazione. Distinto dal BEREC Office, agenzia di supporto dotata di personalità giuridica
ACER: agenzia UE per la cooperazione dei regolatori dell'energia	Reg. UE 2019/942; REMIT 1227/2011 e riforma 2024/1106	Anche decisioni nelle materie attribuite e indagini REMIT transfrontaliere; non assorbe ogni potere ARERA
EDPB: organismo UE con personalità giuridica	GDPR, artt. 65, 68 e 70	Orientamenti e decisioni vincolanti nei casi di coerenza/controversia previsti; la decisione finale dell'autorità si conforma alla decisione art. 65
EBA, ESMA, EIOPA: tre autorità europee di vigilanza con personalità giuridica	Reg. UE 1093, 1095 e 1094/2010, rispettivamente	Norme tecniche in progetto, orientamenti e poteri specifici; non costituiscono una sola rete né sostituiscono indistintamente i vigilanti nazionali

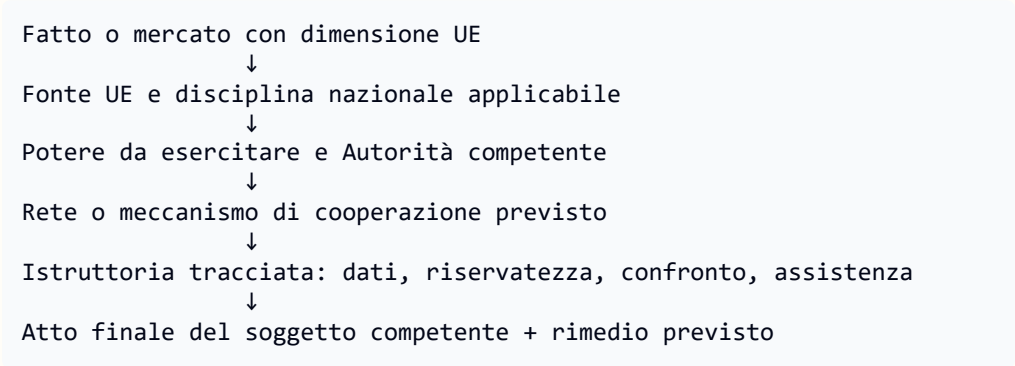
Esempio finanziario. Un final report EBA contenente un progetto RTS non basta per imporre all'intermediario un requisito: si cerca l'atto adottato dalla Commissione, la data di applicazione e l'ambito. Per una guideline si controllano invece destinatari, decorrenza e posizione dell'autorità competente. Il controllo del tipo di atto precede il controllo del contenuto.

SCHEMA 3.4 — ORGANISMI DISTINTI

Elemento	Lettura operativa
ECN	Rete delle autorità di concorrenza e Commissione.
BEREC	Organismo dei regolatori delle comunicazioni; distinguere l'Ufficio di supporto.

Elemento	Lettura operativa
ACER	Agenzia UE dell'energia con poteri attribuiti, anche dopo REMIT II.
EDPB	Comitato GDPR: orientamenti e decisioni vincolanti nei casi previsti.
EBA, ESMA, EIOPA	Autorità europee del sistema finanziario; competenze settoriali proprie.

SCHEMA DI SINTESI: DAL PROBLEMA TRANSFRONTALIERO ALLA DECISIONE



Come usare lo schema. Se non riesci a indicare la fonte e il titolare del potere, non passare direttamente alla rete. La rete aiuta a svolgere un compito; non crea da sola quel compito.

IL METODO OPERATIVO PER IL FUNZIONARIO

Quando un fascicolo presenta elementi transfrontalieri, il funzionario non deve cercare una scorciatoia nell'esperienza informale di altri uffici. Deve costruire una breve nota di inquadramento. Una sequenza essenziale può essere la seguente:

1. descrivere il fatto rilevante e il mercato o servizio coinvolto;
2. individuare la fonte UE e la disciplina nazionale pertinente;
3. qualificare il potere da esercitare e l'Autorità che ne è titolare;
4. verificare l'eventuale rete, il meccanismo di cooperazione o l'obbligo di consultazione;

- 5. delimitare le informazioni scambiabili, la base procedurale, i destinatari e la riservatezza;
- 6. documentare contatti, richieste, risposte e impatto sull'istruttoria;
- 7. predisporre l'atto o la proposta per il soggetto competente, senza confondere cooperazione e trasferimento della decisione.

Questa impostazione è utile anche per l'esame. Trasforma una domanda ampia — «parli delle reti delle Autorità» — in una risposta ordinata: definizione, funzione, esempi, garanzie e applicazione al caso. Il candidato dimostra così di conoscere il sistema senza recitare elenchi di sigle.

SCHEMA 3.5 — VERIFICARE LA FORZA DI UN DOCUMENTO

Elemento	Lettura operativa
Progetto RTS/ITS	Proposta tecnica; non equivale all'atto adottato dalla Commissione.
Orientamento	Guida l'applicazione con il regime pertinente; non è automaticamente un regolamento.
Decisione vincolante	Richiede fonte, presupposto e destinatario identificati.

Nel diario annota l'errore preciso: forma dell'atto, fase di adozione o competenza.

REMIT DOPO LA RIFORMA DEL 2024

Il mercato energetico all'ingrosso offre un esempio utile di amministrazione composita. Il regolamento REMIT vieta abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e organizza raccolta, analisi e scambio dei dati. Dopo il regolamento (UE) 2024/1106, tuttavia, non è più corretto presentare ACER come un soggetto che si limita a coordinare le autorità nazionali. Quando la sospetta violazione ha una chiara dimensione transfrontaliera, l'Agenzia può condurre proprie indagini: può chiedere informazioni, raccogliere dichiarazioni ed effettuare ispezioni secondo presupposti, limiti e garanzie fissati dalla disciplina europea.

Il potere investigativo europeo non elimina il livello nazionale. Il rapporto di ACER viene trasmesso alle autorità nazionali interessate; resta a queste ultime la competenza esclusiva a stabilire se la violazione si sia verificata e ad adottare le misure di enforcement, comprese le sanzioni consentite dall'ordinamento applicabile. In una risposta d'esame occorre dunque usare due verbi diversi: ACER indaga nei casi transfrontalieri previsti e coopera; l'autorità nazionale accerta ed esegue nel proprio sistema. Dire che «decide tutto ACER» è tanto impreciso quanto affermare che «ACER raccoglie soltanto dati».

Un caso si risolve con quattro controlli. Primo, verificare se il prodotto e la condotta rientrano nel mercato energetico all'ingrosso. Secondo, individuare la dimensione nazionale o transfrontaliera del fatto. Terzo, distinguere acquisizione della prova, relazione investigativa e decisione finale. Quarto, ricostruire cooperazione, garanzie procedurali e rimedio. Questa sequenza vale anche fuori dal REMIT: impedisce di confondere una rete amministrativa con una gerarchia e mostra come più autorità possano contribuire allo stesso risultato senza esercitare il medesimo potere.

3.4 Applicazione alla prova

MAPPA BANDO

Le formule che seguono nel bando segnalano, di regola, una richiesta di ragionamento multilivello.

Voce del programma	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Diritto UE e regolazione	Forma dell'atto, competenza, attuazione e applicazione	Risposta in dieci righe su regolamento e direttiva
Cooperazione europea	Funzione della rete, non elenco di acronimi	Mappa ente–rete–potere–fonte
Vigilanza transfrontaliera	Autorità competente, flusso informativo, riservatezza	Memo istruttorio di una pagina
Settore dell'Autorità	ECN, BEREC, ACER, ESFS o EDPB, se pertinenti	Caso guidato con distinzione dei ruoli

NOTA

Da sapere in cinque righe. La regolazione UE multilivello si studia partendo dalla fonte e dal potere, non dalla sigla della rete. Il regolamento è direttamente applicabile; la direttiva richiede di verificare l'attuazione nazionale. Le reti favoriscono coerenza, coordinamento e scambio di informazioni, ma non attribuiscono automaticamente poteri decisorii. Commissione, organismi UE e Autorità nazionali hanno ruoli che cambiano secondo il settore. In ogni caso transfrontaliero occorre preservare competenza, procedura, riservatezza e tracciabilità.

CASO GUIDATO: RECLAMO PRIVACY CON DIMENSIONE TRANSFRONTALIERA

Un cittadino italiano presenta un reclamo per un trattamento di dati svolto da una piattaforma digitale che opera in più Stati membri e ha lo stabilimento principale dichiarato in un altro Paese dell'Unione. L'ufficio che riceve il reclamo ritiene che l'attività riguardi anche interessati residenti in Italia e chiede se possa definire autonomamente il caso.

Il primo errore sarebbe rispondere soltanto in base al luogo in cui è stato presentato il reclamo. Il funzionario deve verificare se il caso rientri nella disciplina transfrontaliera prevista dal GDPR, quale Autorità sia potenzialmente capofila e quali Autorità siano interessate. Deve poi utilizzare il meccanismo di cooperazione previsto, mantenendo il reclamo, i dati e gli atti istruttori nei canali e nelle forme stabiliti.

L'Autorità nazionale non perde rilevanza perché il caso ha dimensione europea: partecipa secondo il ruolo attribuito dalla disciplina di cooperazione. Al tempo stesso, non può sostituire il meccanismo previsto con scambi informali o con una decisione che prescinda dalla sua competenza. Se tra le Autorità interessate non si raggiunge un accordo, il sistema contempla il ricorso ai meccanismi di coerenza e, nei casi previsti, all'EDPB.

Il caso insegna una regola generale: la dimensione transfrontaliera modifica il percorso procedimentale, non autorizza a ignorarlo. La soluzione corretta nasce dall'unione di fonte, competenza, cooperazione e documentazione.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Spieghi che cosa si intende per regolazione europea multilivello e quale funzione svolgono le reti delle Autorità.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«La regolazione europea multilivello è il sistema nel quale il diritto dell'Unione, le istituzioni e gli organismi europei, le Autorità nazionali e i giudici concorrono, secondo competenze definite dalle fonti, alla disciplina e all'applicazione di regole comuni. Non coincide con una gerarchia indistinta: occorre verificare, per ogni settore, l'atto applicabile e il potere esercitato. Le reti delle Autorità favoriscono applicazione coerente, coordinamento dei casi, assistenza e scambio informativo. Esempi sono ECN nella concorrenza, BEREC nelle comunicazioni, ACER nell'energia, il sistema europeo di vigilanza finanziaria e i meccanismi EDPB in materia di dati. La rete non sostituisce l'Autorità competente: rende possibile una cooperazione disciplinata, tracciabile e rispettosa della riservatezza.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Un regolamento UE rende sempre superfluo ogni atto nazionale e attribuisce automaticamente il potere sanzionatorio a tutte le Autorità nazionali?

No. Il regolamento è direttamente applicabile, ma bisogna sempre verificare il suo ambito, le competenze che attribuisce, le eventuali misure nazionali richieste e l'Autorità individuata per l'applicazione o l'enforcement. La diretta applicabilità non elimina l'analisi della competenza.

ERRORE TIPICO

Errore: «Le reti europee sono Autorità sovraordinate che decidono al posto delle Autorità italiane.»

Correzione: una rete può coordinare, assistere, favorire coerenza o attivare meccanismi previsti dalla disciplina settoriale. Il titolare del singolo potere e l'atto finale devono essere individuati nella fonte applicabile.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Scegli uno dei cinque esempi del capitolo — ECN, BEREC, ACER, ESFS o EDPB — e completa la griglia. Non usare fonti generiche: inserisci il riferimento puntuale alla fonte ufficiale verificata.

Campo	Risposta da costruire
Settore e problema regolatorio	
Fonte UE di base	
Autorità italiana potenzialmente coinvolta	
Rete o meccanismo di cooperazione	
Attività che la rete consente o organizza	
Limite procedurale o di riservatezza da verificare	
Atto finale e soggetto competente	

L'esercizio è completo solo se distingue chiaramente chi coordina, chi istruisce e chi decide. Se una riga resta generica, occorre tornare alla fonte: è il segnale che stai ricordando un acronimo ma non il sistema di competenze.

3.5 Consolidamento e verifica

DALLA SIGLA ALL'ATTO

Un documento EBA reca «consultation paper» e propone uno standard tecnico. Nella risposta non lo presenti come regolamento già applicabile: identifichi il progetto, la consultazione e il successivo atto della Commissione eventualmente adottato. Se invece la traccia contiene una decisione vincolante EDPB su una controversia fra autorità, ne spieghi presupposto ed effetti nel meccanismo GDPR. Entrambi i documenti provengono dal livello europeo, ma fonte, destinatari e forza giuridica sono diversi. Questa distinzione deve restare visibile anche in una risposta orale di novanta secondi.

VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Una decisione UE individua la società Alfa quale destinataria. È soltanto un consiglio perché non è un regolamento?

Risposta corretta: no. L'art. 288 rende la decisione vincolante in tutti i suoi elementi; se designa destinatari, vincola questi. L'assenza di portata generale non equivale ad assenza di obbligatorietà.

Quesito 2. Un testo EBA reca «draft regulatory technical standards». È già un regolamento delegato applicabile alla banca?

Risposta corretta: no. Si tratta di un progetto. Occorre verificare l'adozione da parte della Commissione e l'applicazione dell'atto finale. RTS, ITS e orientamenti seguono procedimenti ed effetti differenti.

Quesito 3. AGCM e Commissione scambiano elementi su un'intesa transfrontaliera. Chi sanziona: ECN o l'autorità competente?

Risposta corretta: il soggetto competente secondo il regolamento e il procedimento. ECN è la rete di cooperazione, non un ulteriore collegio che adotta una sanzione propria. Lo scambio deve rispettare base legale e limiti d'uso.

Quesito 4. ACER rileva una possibile manipolazione REMIT transfrontaliera. Può soltanto inoltrare un messaggio ad ARERA?

Risposta corretta: no. Nei presupposti della disciplina riformata ha poteri investigativi propri. Il rapporto investigativo non coincide con la sanzione nazionale per la violazione sostanziale. Non vanno confuse con questa le penalità per mancata cooperazione previste a livello europeo.

Quesito 5. Un dissenso rilevante fra autorità privacy può essere risolto da una decisione EDPB obbligatoria?

Risposta corretta: sì, nei casi dell'art. 65 GDPR. L'autorità capofila o quella competente adotta poi la decisione definitiva conforme. EDPB non produce soltanto pareri facoltativi e non sostituisce sempre il provvedimento nazionale.

Quesito 6. Un ente pubblico italiano utilizza un fornitore cloud stabilito in un altro Stato UE. Lo sportello unico si applica automaticamente al trattamento dell'ente?

Risposta corretta: no. L'art. 55, paragrafo 2, esclude l'art. 56 per i trattamenti indicati. Si distingue il ruolo del fornitore dalla responsabilità dell'ente e si individua la competenza per ciascun trattamento.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Traccia. Una nota d'ufficio conclude: «BEREC sanziona l'operatore italiano; il progetto RTS EBA vincola già tutte le banche; EDPB può solo consigliare; ACER non ha poteri istruttori». Correggi le quattro proposizioni senza aggiungere dati non presenti.

Soluzione. BEREC favorisce convergenza, ma la sanzione richiede il potere dell'autorità competente e la sua procedura; la rete non lo attribuisce. Il progetto RTS deve completare il processo di adozione e applicazione dell'atto della Commissione. EDPB adotta anche decisioni vincolanti nei casi dell'art. 65. ACER dispone dei poteri investigativi REMIT previsti per i casi transfrontalieri; occorre ancora verificare i presupposti del caso concreto. Per ciascun atto si annotano fonte, titolare, destinatari e rimedio; una sigla europea da sola non risolve il fascicolo.

Autovalutazione: quattro punti, uno per correzione accompagnata da potere e limite; nessun punto per sostituire semplicemente una sigla con un'altra.

Riferimenti normativi e professionali. TFUE, artt. 288–291; reg. CE 1/2003, artt. 11–12; reg. UE 2018/1971; reg. UE 2019/942; REMIT, reg. UE 1227/2011 come modificato da 2024/1106; GDPR, artt. 55–56, 65 e 68; regolamenti istitutivi EBA 1093/2010, EIOPA 1094/2010 ed ESMA 1095/2010. Pagine istituzionali: ECN (competition-policy.ec.europa.eu), indagini REMIT ACER (acer.europa.eu), conformità agli orientamenti EBA (www.eba.europa.eu). Verifica mirata del 3 ottobre 2026.

Ciclo regolatorio, consultazione, AIR e VIR

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

4.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Trasformare il ciclo regolatorio in una sequenza di lavoro: problema, evidenze, opzioni, consultazione, decisione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli effetti.

Domanda guida. Come dimostra un'Autorità che una misura regolatoria è necessaria, proporzionata, comprensibile e verificabile nel tempo?

Output operativo. Mini-AIR, matrice degli stakeholder, traccia di documento di consultazione e checklist per distinguere monitoraggio e VIR.

NOTA

Regola di metodo. Una delibera finale non è il punto di partenza del ragionamento regolatorio: è l'esito di un percorso che deve restare leggibile, motivato e controllabile.

APERTURA EDITORIALE

Una misura regolatoria non è soltanto una regola da pubblicare. Può incidere sui prezzi, sulla qualità di un servizio, sulle informazioni offerte agli utenti, sugli obblighi degli operatori, sulle condizioni di accesso a un mercato e sugli investimenti necessari per rispettare nuovi standard. Per questo la decisione dell'Autorità deve essere preceduta da una domanda più esigente della semplice formula «quale testo adottiamo?»: qual è il problema, quali evidenze lo dimostrano, quali soluzioni sono realistiche e come si potrà verificare se la scelta ha funzionato?

Il ciclo regolatorio organizza queste domande in un percorso. Non è una formula rigida uguale per tutte le Autorità, né una successione di adempimenti da compilare meccanicamente. È il metodo che collega potere attribuito, istruttoria, partecipazione, motivazione, attuazione e valutazione. In termini professionali, serve a trasformare una decisione potenzialmente discrezionale in una scelta ragionata, trasparente e verificabile.

Consultazione, AIR e VIR sono tre strumenti diversi ma collegati. La consultazione acquisisce contributi e dati; l'AIR analizza ex ante problema, opzioni e impatti; la VIR osserva ex post utilità, efficacia, efficienza ed effetti della regolazione. Nessuno dei tre sostituisce gli altri. Una consultazione senza analisi può raccogliere opinioni senza costruire un confronto tra alternative; un'AIR senza interlocuzione può ignorare informazioni rilevanti; una decisione priva di monitoraggio e verifica rischia di restare immune dall'esperienza applicativa.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve essere in grado di:

- 1. ricostruire le fasi essenziali del ciclo regolatorio;
- 2. distinguere consultazione, AIR, monitoraggio e VIR;
- 3. spiegare perché la partecipazione non coincide con un referendum sulla misura;
- 4. impostare una mini-AIR proporzionata, senza inventare dati o risultati;
- 5. verificare la fonte procedimentale della singola Autorità prima di applicare un modello generale.

SCHEMA 4.1 — ALLENARE IL CICLO REGOLATORIO

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Individua se la prova chiede AIR, consultazione o valutazione.
A — Aree	Economia, procedimento e qualità della regolazione.
N — Nuclei	Problema, alternative, impatti e monitoraggio.
D — Diario	Registra confusione fra beneficio lordo e netto.
O — Output	Mini-AIR e motivazione della scelta.

IL CICLO REGOLATORIO: UNA SEQUENZA, NON UNA FORMALITÀ

La rappresentazione più utile del ciclo regolatorio è circolare. L'Autorità individua un problema, raccoglie elementi, confronta opzioni e consulta gli interessati; adotta poi una decisione motivata, ne segue l'attuazione e verifica gli effetti. Da questa verifica può nascere una manutenzione della regola, una correzione, una semplificazione o, se necessario, un nuovo procedimento.

Fase	Domanda da porre	Prodotto di lavoro atteso
Individuazione del problema	Quale disfunzione, rischio o fallimento di mercato/servizio richiede intervento?	Nota di inquadramento e base di competenza
Evidenze	Quali dati, segnalazioni, analisi e fonti rendono il problema verificabile?	Fascicolo istruttorio e quadro informativo

Fase	Domanda da porre	Prodotto di lavoro atteso
Opzioni	Quali alternative regolatorie e non regolatorie sono possibili?	Opzioni comparate, inclusa l'ipotesi di non intervento quando pertinente
Consultazione	Quali informazioni o osservazioni occorre acquisire dagli interessati?	Documento di consultazione, contributi e sintesi istruttoria
Decisione	Perché l'opzione scelta è coerente con competenza, obiettivi e proporzionalità?	Atto motivato e pubblicato secondo la disciplina applicabile
Attuazione e monitoraggio	La regola è applicabile? I dati mostrano criticità o scostamenti?	Indicatori, flussi informativi, attività di vigilanza o follow-up
VIR e revisione	Gli effetti corrispondono agli obiettivi? Resta utile ed efficiente la misura?	Valutazione ex post e proposta di mantenimento, modifica o superamento

La sequenza deve essere adattata alla natura del potere. Un atto generale di regolazione, un provvedimento individuale, un atto urgente, una misura tecnica attuativa o un parere non richiedono necessariamente lo stesso percorso. L'errore non sta nell'adattare il metodo; sta nel non motivare l'adattamento o nell'ignorare il regolamento che disciplina il procedimento dell'ente.

È importante, inoltre, non trasferire automaticamente alle Autorità indipendenti la disciplina prevista per le amministrazioni statali. Il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 disciplina AIR, VIR e consultazioni per le amministrazioni statali e ne esclude espressamente le Autorità amministrative indipendenti. Il suo valore, in questo modulo, è soprattutto metodologico: aiuta a comprendere la logica ex ante ed ex post della qualità della regolazione. Per applicare la procedura concreta occorre invece consultare la legge istitutiva, il regolamento procedimentale e gli atti organizzativi dell'Autorità competente.

4.2 Istituti e distinzioni

SCHEMA 4.2 — CONSULTAZIONE, AIR E VIR

Elemento	Lettura operativa
Consultazione	Raccoglie dati e argomenti degli interessati.
AIR	Confronta opzioni e impatti prima della decisione.
VIR	Valuta effetti e adeguatezza dopo l'attuazione.

Sono strumenti coordinati; la consultazione non è un voto sull’opzione più popolare.

CONSULTAZIONE: ASCOLTARE PER DECIDERE MEGLIO

La consultazione pubblica è un passaggio istruttorio orientato alla qualità della decisione. Consente all'Autorità di acquisire informazioni su costi di adeguamento, effetti sugli utenti, criticità tecniche, condizioni di mercato, alternative praticabili e possibili conseguenze non previste. Operatori, associazioni dei consumatori, professionisti, altre amministrazioni, esperti e soggetti interessati possono offrire dati ed esperienze che l'ufficio non possiede o che meritano verifica.

La consultazione non è, tuttavia, una delega della decisione. L'Autorità non è tenuta a seguire la posizione più numerosa o più influente; deve valutare i contributi rilevanti secondo competenza, istruttoria, interesse pubblico e criteri stabiliti dalla disciplina applicabile. Per questa ragione la consultazione non è un referendum. Il suo risultato è un patrimonio informativo e argomentativo che deve essere trattato con trasparenza, non un voto che sostituisce la motivazione dell'atto.

Un documento di consultazione efficace non deve essere lungo per apparire autorevole. Deve rendere comprensibile il problema, indicare la base del procedimento, presentare gli orientamenti o le opzioni, formulare quesiti pertinenti, specificare le modalità di invio dei contributi e delimitare correttamente il perimetro della discussione. L'Autorità deve rendere possibile una partecipazione informata; i partecipanti devono comprendere su quali questioni sono chiamati a intervenire.

Elemento	Funzione pratica	Controllo del funzionario
Oggetto e presupposti	Delimitano il problema regolatorio	Il problema è formulato in modo verificabile?
Base di competenza	Collega l'iniziativa al potere dell'Autorità	Sono indicate le fonti rilevanti?

Elemento	Funzione pratica	Controllo del funzionario
Evidenze disponibili	Rendono controllabile il ragionamento	Dati e limiti conoscitivi sono distinguibili?
Opzioni o orientamenti	Consentono contributi mirati	È chiaro che cosa può cambiare?
Quesiti	Trasformano la consultazione in istruttoria	Le domande raccolgono informazioni utili?
Modalità e termini	Garantiscono ordine e parità di accesso	Canale, scadenza e formato sono indicati?
Trattamento dei contributi	Protegge trasparenza e riservatezza	È previsto come acquisire, classificare e valutare le osservazioni?

L'esempio ARERA mostra la concretezza di questo impianto. Nei suoi procedimenti di regolazione, la documentazione di consultazione è utilizzata per sottoporre orientamenti e questioni agli interessati; l'Autorità ha adottato il regolamento AIR con deliberazione 18 giugno 2025, 255/2025/A, dopo consultazione, abrogando la precedente guida GOP 46/08. L'analisi riguarda gli atti individuati dall'Autorità secondo rilevanza, discrezionalità e proporzionalità; metodo quantitativo, qualitativo o misto dipendono dal caso, dai dati e dalle risorse. Questo dato non autorizza a estendere contenuti, termini o moduli ARERA a ogni Autorità. Conferma però una regola generale: consultazione e analisi di impatto sono strumenti di istruttoria e accountability, non ornamenti della decisione.

SCHEMA 4.3 — UN CICLO CON RIESAME

Elemento	Lettura operativa
Problema e baseline	Definisci scostamento, dati e situazione senza intervento.
Opzioni	Confronta alternative realistiche, inclusa l'assenza di nuova misura.
Decisione	Motiva costi, benefici, distribuzione e incertezza.
Attuazione e monitoraggio	Misura risultati; la valutazione può richiedere una modifica.

Il riesame può riportare alla formulazione del problema: non è una sequenza irreversibile.

AIR: VALUTARE PRIMA DI REGOLARE

L'Analisi di impatto della regolazione (AIR) è una metodologia ex ante. Serve a capire se e come intervenire, mettendo a confronto alternative e ricadute attese in termini qualitativi e, quando possibile e proporzionato, quantitativi. Un'AIR seria non parte dalla soluzione già scelta per cercare argomenti a sostegno; parte dal problema e rende confrontabili le possibili risposte.

La forma dell'AIR dipende dalla rilevanza, dalla complessità e dal quadro regolamentare dell'ente. Non ogni provvedimento richiede la stessa profondità di analisi. Ma anche un'AIR semplificata deve conservare un nucleo logico: problema, obiettivi, opzioni, destinatari, impatti, criteri di confronto e ragioni della scelta. Se mancano questi passaggi, il documento rischia di essere una relazione descrittiva anziché uno strumento decisionale.

Una mini-AIR può essere costruita con otto campi:

- 1. Problema: quale comportamento, ostacolo o rischio giustifica l'intervento?
- 2. Obiettivo: quale risultato concreto, compatibile con il potere attribuito, si intende raggiungere?
- 3. Destinatari: chi sostiene obblighi, costi, benefici o rischi della misura?
- 4. Opzioni: quali alternative sono disponibili, compresa la conferma della disciplina vigente se ragionevole?
- 5. Impatti: quali effetti attesi si producono su utenti, operatori, concorrenza, organizzazione e controlli?
- 6. Evidenze e limiti: da quali dati o fonti derivano le valutazioni e quali incertezze restano?
- 7. Consultazione: quali informazioni mancanti devono essere richieste agli interessati?
- 8. Scelta e monitoraggio: quale opzione è preferibile e con quali indicatori sarà seguita?

4.3 Poteri, procedura e conseguenze

Questo schema chiarisce anche il rapporto tra AIR e proporzionalità. Proporzionalità non significa scegliere sempre la misura meno onerosa in astratto. Significa verificare che la misura sia adeguata all'obiettivo, necessaria rispetto alle alternative disponibili e non eccessiva rispetto agli effetti che produce. L'AIR fornisce la struttura informativa per compiere e motivare questa valutazione; la decisione resta dell'Autorità competente.

SCHEMA 4.4 — LEGGERE UNA MINI-AIR

Elemento	Lettura operativa
Costo	Risorse richieste, soggetto che le sostiene e periodo.
Beneficio	Effetto stimato rispetto alla baseline.

Elemento	Lettura operativa
Saldo netto	Beneficio meno costo, senza nascondere la distribuzione.
Scenario avverso	Verifica se la preferenza cambia quando mutano le ipotesi.

MONITORAGGIO E VIR: CIÒ CHE ACCADE DOPO LA DECISIONE

Una regolazione può essere ben progettata e produrre effetti diversi da quelli attesi. Gli operatori possono adeguarsi in modi imprevisi, i costi possono rivelarsi superiori, un'innovazione può rendere la misura inadeguata o un obiettivo può essere raggiunto con strumenti più semplici. Per questo il ciclo non termina con la pubblicazione dell'atto.

Il monitoraggio raccoglie e interpreta, nel tempo, dati sull'attuazione: adesione alle regole, tempi, reclami, qualità del servizio, effetti economici, andamento del mercato o altri indicatori pertinenti. Non è ancora, da solo, una VIR. Produce la base conoscitiva necessaria per valutare la regolazione e per intercettare precocemente criticità applicative.

La Verifica di impatto della regolazione (VIR) è una valutazione ex post. Domanda se la regolazione sia ancora utile, efficace ed efficiente e quali effetti, anche inattesi, abbia prodotto. La VIR può condurre a confermare una misura, modificarla, semplificarla, coordinarla con nuove fonti o superarla. Non ha come scopo dimostrare che la decisione originaria era corretta; ha lo scopo di apprendere dall'applicazione della regola.

Strumento	Tempo	Domanda centrale	Rischio da evitare
AIR	Prima della decisione	Quale opzione produce l'effetto atteso con impatti ragionevoli?	Giustificare una scelta già decisa
Monitoraggio	Durante l'attuazione	Che cosa sta accadendo dopo l'entrata in vigore?	Raccogliere dati senza usarli
VIR	Dopo un periodo significativo	La misura è ancora utile, efficace ed efficiente?	Limitarsi a riepilogare l'attività svolta

La distinzione è particolarmente importante nelle risposte d'esame. Dire che «la VIR misura gli impatti prima di adottare l'atto» significa invertire il ciclo. Dire che «l'AIR verifica a posteriori se la regolazione funziona» è ugualmente errato. La risposta essenziale è: AIR ex ante; monitoraggio durante l'attuazione; VIR ex post.

TRASPARENZA, MOTIVAZIONE E TRACCIABILITÀ

Consultazione, AIR e VIR sono anche strumenti di accountability. Rendono più chiaro perché l'Autorità abbia scelto una certa misura, quali informazioni abbia considerato, quali osservazioni abbia accolto o superato e come intenda controllare l'attuazione. Questo non impone di pubblicare indiscriminatamente ogni documento o ogni dato: pubblicità, accesso, riservatezza e protezione delle informazioni sensibili restano disciplinati dalle fonti applicabili.

Per il funzionario, tracciabilità significa distinguere sempre quattro piani nel fascicolo: i fatti e i dati disponibili; le osservazioni ricevute; le valutazioni tecniche dell'ufficio; la proposta e la decisione dell'organo competente. Confondere questi piani genera opacità. Tenerli separati consente invece di motivare, rispondere alle osservazioni rilevanti e difendere la coerenza della decisione nelle sedi previste.

SCHEMA 4.5 — CONCLUSIONE MOTIVATA

Elemento	Lettura operativa
Scelta	Indica l'opzione e la ragione determinante.
Limite	Dichiara dato mancante e sensibilità del risultato.
Indicatore	Misura l'obiettivo effettivo, non solo l'attività svolta.
Riesame	Definisci quando verificare gli effetti.

Usa le regole procedurali dell'autorità: il DPCM 169/2017 non si estende automaticamente alle authority.

MAPPA BANDO

Quando il programma di concorso richiama «regolazione», «consultazione», «qualità della regolazione», «analisi di impatto» o «accountability», prepara una risposta che unisca metodo e fonte.

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Procedimenti regolatori	Fasi, competenza, partecipazione e decisione	Schema del ciclo in sette passaggi
Consultazione	Funzione istruttoria, quesiti, contributi e motivazione	Matrice stakeholder–informazione richiesta

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
AIR	Problema, opzioni, impatti, proporzionalità e scelta	Mini-AIR in una pagina
VIR e monitoraggio	Effetti ex post, indicatori, revisione della misura	Tabella obiettivi–indicatori–esiti
Ordinamento dell'Autorità	Regolamento interno e atti applicabili	Checklist delle fonti dell'ente target

NOTA

Da sapere in cinque righe. Il ciclo regolatorio parte dal problema e termina con la verifica degli effetti, non con la sola adozione della delibera. La consultazione acquisisce contributi utili ma non sostituisce la decisione motivata dell'Autorità. L'AIR valuta ex ante opzioni e impatti; il monitoraggio segue l'attuazione; la VIR valuta ex post utilità, efficacia ed efficienza. Il D.P.C.M. n. 169/2017 è un riferimento metodologico, ma esclude le Autorità indipendenti dal proprio ambito soggettivo. Per la procedura concreta occorre sempre leggere le regole dell'ente competente.

4.4 Applicazione alla prova

CASO GUIDATO: NUOVA QUALITÀ MINIMA DEL SERVIZIO REGOLATO

L'Autorità valuta l'introduzione di un nuovo standard minimo di qualità per un servizio regolato. Alcune segnalazioni degli utenti evidenziano ritardi e informazioni poco comprensibili; gli operatori sostengono che un obbligo uniforme avrebbe costi elevati e non terrebbe conto delle differenze territoriali.

L'ufficio non deve partire dalla formula «introduciamo il nuovo standard» né limitarsi a raccogliere le lettere ricevute. La prima attività consiste nel definire il problema con evidenze: frequenza dei ritardi, tipologia delle segnalazioni, utenti coinvolti, andamento per categoria di servizio e limiti dei dati disponibili. Occorre poi individuare l'obiettivo: ridurre i ritardi, migliorare l'informazione o entrambi?

La mini-AIR confronta almeno tre opzioni: mantenere la disciplina vigente con maggiore vigilanza; introdurre obblighi informativi graduati; fissare uno standard minimo accompagnato da misure di monitoraggio e da eventuali correttivi. La consultazione domanda agli interessati dati sui costi, sulle modalità tecniche di adeguamento, sugli effetti per gli utenti vulnerabili e sugli indicatori concretamente misurabili. Non chiede semplicemente: «Siete favorevoli?». Una domanda binaria produrrebbe una risposta povera e poco utilizzabile.

Terminata l'istruttoria, l'Autorità sceglie e motiva l'opzione ritenuta proporzionata secondo la propria disciplina. Nell'atto o nella documentazione collegata stabilisce come seguirne l'attuazione: ad esempio, indicatori sui tempi, reclami, correttezza delle informazioni e costi dichiarati. Dopo un periodo idoneo, il monitoraggio alimenta una VIR: la misura ha migliorato il servizio? Ha prodotto oneri non giustificati? Occorre modificarla? Il caso mostra che consultazione, AIR e VIR non sono tre documenti separati, ma tre momenti di una stessa responsabilità regolatoria.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Distingua consultazione, AIR e VIR e ne spieghi il ruolo nel ciclo regolatorio di un'Autorità indipendente.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«Il ciclo regolatorio è il percorso che collega individuazione del problema, raccolta delle evidenze, confronto tra opzioni, consultazione, decisione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli effetti. La consultazione ha funzione istruttoria: consente di acquisire dati, criticità e proposte dagli interessati, ma non sostituisce la decisione motivata dell'Autorità. L'AIR è uno strumento ex ante che analizza problema, alternative e impatti attesi, anche in chiave di proporzionalità. Il monitoraggio segue l'applicazione della misura; la VIR è invece ex post e verifica utilità, efficacia, efficienza ed effetti della regolazione. La procedura concreta non va presunta: per le Autorità indipendenti occorre leggere la fonte istitutiva e i regolamenti dell'ente.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Se la maggioranza dei partecipanti alla consultazione respinge l'opzione proposta, l'Autorità non può più adottarla?

No. La consultazione non è un voto. L'Autorità deve valutare seriamente i contributi pertinenti, acquisire le informazioni utili e motivare la scelta secondo competenza, evidenze, interesse pubblico e disciplina applicabile. L'eventuale dissenso maggioritario è un elemento istruttorio rilevante, non un potere sostitutivo della decisione.

ERRORE TIPICO

Errore: «AIR e VIR sono due nomi per la stessa analisi di impatto.»

Correzione: l'AIR è ex ante e confronta opzioni e impatti attesi; la VIR è ex post e valuta risultati ed effetti della regolazione già applicata. Fra le due si colloca il monitoraggio dell'attuazione.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Redigi una mini-AIR di dieci righe sul seguente problema: «Gli utenti segnalano difficoltà nel comprendere le informazioni contrattuali di un servizio regolato». Usa questa traccia:

Campo	Appunto da completare
Problema ed evidenze da acquisire	
Obiettivo regolatorio	
Destinatari e stakeholder	
Opzione 1: mantenere la disciplina vigente	
Opzione 2: obblighi informativi semplificati	
Opzione 3: standard minimi + monitoraggio	
Impatti e dati mancanti	
Quesiti per la consultazione	
Indicatore per il monitoraggio	
Domanda per la VIR	

Controlla il risultato con una domanda finale: «Ho spiegato perché una certa opzione potrebbe essere preferibile, oppure ho soltanto descritto la mia soluzione?». Nel secondo caso, torna alle alternative e agli impatti.

MINI-AIR COMPILATA: CONTRATTI COMPENSIBILI

Dati esclusivamente didattici. In un anno vengono sottoscritti 10.000 contratti; un'indagine campionaria stima 2.000 errori di comprensione. Si assume, da validare in consultazione, un costo sociale medio di 30 euro per errore, espresso in tempo perso e risorse impiegate. Non si sommano automaticamente indennizzi o rimborsi: il trasferimento di denaro fra soggetti non equivale di per sé a un ulteriore costo sociale. L'obiettivo è ridurre gli errori mantenendo accessibile il servizio agli utenti vulnerabili.

L'opzione zero conserva le condizioni attuali. A introduce una scheda sintetica; B aggiunge una verifica assistita della comprensione. I costi sono incrementalmente annui complessivi, inclusi adeguamento, personale e monitoraggio per il periodo considerato; nessun costo viene nascosto in un esercizio successivo. Il valore di 30 euro e gli effetti attesi sono ipotesi del caso, non risultati accertati.

Opzione	Errori residui / evitati rispetto a zero	Costi, benefici e saldo annui
Zero: disciplina attuale	2.000 / 0	Costi incrementalmente 0; benefici incrementalmente 0; saldo 0 euro
A: scheda sintetica	1.400 / 600	Costo 12.000; beneficio $600 \times 30 = 18.000$; saldo +6.000 euro
B: scheda e verifica assistita	600 / 1.400	Costo 35.000; beneficio $1.400 \times 30 = 42.000$; saldo +7.000 euro

B ha il saldo monetario maggiore nello scenario centrale, ma supera A di appena 1.000 euro. La maggiore riduzione degli errori costa 23.000 euro e produce 800 errori evitati in più: 28,75 euro per errore aggiuntivo evitato. Occorre quindi sostenere con dati l'ipotesi di un beneficio di 30 euro; il margine è piccolo. Se B lascia 1.000 errori anziché 600, evita 1.000 errori, produce 30.000 euro di beneficio e un saldo di -5.000 euro: A diventerebbe preferibile sul solo criterio monetario.

Consultazione mirata. Chiedere agli operatori tempi e costi di assistenza separati per canale; alle associazioni dei consumatori evidenze sugli errori e sulle barriere per utenti fragili. Specificare campione, periodo, definizione di errore e trattamento dei dati. La numerosità dei contributi favorevoli non sostituisce la qualità delle evidenze.

Scelta provvisoria e verifica. B è candidata soltanto se l'effetto atteso regge alle verifiche e non esclude gli utenti fragili. In caso contrario si può scegliere A, motivando efficacia e oneri. Registrare prima dell'avvio il tasso di errore, con campioni confrontabili, costi effettivi e differenze fra gruppi. Dopo dodici mesi, una VIR confronterà risultati, costi ed effetti inattesi con le alternative. Un semplice confronto prima/dopo non prova causalità: possono incidere campagne informative o cambiamenti nella clientela. Un progetto pilota con gruppo comparabile rafforza la valutazione.

4.5 Consolidamento e verifica

VERIFICA DELLA SCELTA NELLA MINI-AIR

Riprendi la soluzione numerica del capitolo e controlla separatamente tre operazioni: sottrazione dei costi dai benefici, confronto incrementale delle alternative e analisi dello scenario avverso. Una misura con beneficio lordo maggiore può avere un beneficio netto appena superiore e un rischio più alto. Nella motivazione indica quali gruppi sostengono i costi e quali ricevono i benefici: il saldo aggregato non mostra da solo la distribuzione. Infine associa l'obiettivo a un indicatore osservabile e a una fonte dati, senza usare il numero di consultazioni svolte come prova automatica del miglioramento del servizio.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Il DPCM 169/2017 obbliga direttamente ogni autorità indipendente a seguire la procedura AIR governativa?

Risposta corretta: no. Il suo ambito soggettivo esclude le autorità indipendenti. Per ARERA si consulta la disciplina dell'ente, inclusa la deliberazione 255/2025/A; la somiglianza metodologica non estende la competenza di una fonte.

Quesito 2. Nell'esempio, qual è il beneficio incrementale di A e quale il suo saldo netto?

Risposta corretta: A evita 600 errori; $600 \times 30 = 18.000$ euro di beneficio. Sottraendo 12.000 euro di costo, il saldo è +6.000. Usare 1.400×30 monetizzerebbe gli errori residui, non quelli evitati.

Quesito 3. Se B lascia 1.000 errori, quale opzione ha il maggiore saldo monetario fra zero, A e B?

Risposta corretta: A, con +6.000 euro. B vale $(2.000 - 1.000) \times 30 - 35.000 = -5.000$ euro; zero vale zero. Il risultato dipende dalle ipotesi e non chiude la valutazione sugli effetti non monetizzati.

Quesito 4. Ottanta contributi contrari e venti favorevoli impediscono di adottare B?

Risposta corretta: no. La consultazione raccoglie evidenze e argomenti; non decide a maggioranza. L'autorità deve affrontare costi documentati, alternative e barriere segnalate, motivando secondo la propria disciplina.

Quesito 5. Un rapporto mensile registra errori e reclami: è già una VIR completa?

Risposta corretta: no. È monitoraggio. La VIR valuta efficacia, efficienza, utilità ed effetti inattesi, anche confrontando risultati con obiettivi e alternative. Una serie di conteggi costituisce la base della valutazione, non la sua conclusione.

Quesito 6. La disciplina ARERA del 2025 rende sempre obbligatoria l'analisi costi-benefici monetaria?

Risposta corretta: no. La scelta metodologica deve essere proporzionata e adeguata al caso. Se mancano dati attendibili, si espongono limiti e criteri qualitativi, senza inventare valori per completare una tabella.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Traccia. Un collega propone B perché «42.000 è maggiore di 18.000» e sostiene che dopo un anno basterà contare i reclami per dimostrare il successo. Correggi il ragionamento con due calcoli e due verifiche.

Soluzione. Confrontare i saldi: $B \ 42.000 - 35.000 = 7.000$; $A \ 18.000 - 12.000 = 6.000$ euro. Il vantaggio di B è soltanto 1.000 euro ed è sensibile all'effetto stimato: con 1.000 errori residui il saldo B diventa -5.000 . Verificare sia i costi e l'efficacia dichiarati sia accessibilità e distribuzione degli effetti. Il numero di reclami può cambiare anche perché gli utenti conoscono meglio il canale: occorrono tasso di errore misurato in modo confrontabile, costi effettivi e analisi di fattori esterni. Non si confonde correlazione temporale con effetto causale.

Autovalutazione: un punto per saldi corretti, sensibilità, effetti distributivi e limite causale; quattro punti su quattro richiedono tutti i passaggi, non solo l'opzione scelta.

Riferimenti normativi e professionali. DPCM 15 settembre 2017, n. 169, art. 1; ARERA, deliberazione 18 giugno 2025, 255/2025/A (www.arera.it), regolamento AIR e motivazione sulla selezione degli atti e sulle metodologie. Verifica mirata del 3 ottobre 2026. Tutti i dati della mini-AIR sono convenzionali e didattici.

Vigilanza, istruttoria, ispezioni, dati e prova

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

5.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Ricostruire un fascicolo di vigilanza dalla segnalazione alla valutazione dell'evidenza, preservando competenza, riservatezza, contraddittorio e tracciabilità.

Domanda guida. Come si trasforma un'informazione iniziale — una segnalazione, un dato anomalo o un esposto — in un accertamento che possa sostenere una decisione dell'Autorità?

Output operativo. Piano istruttorio, richiesta di informazioni, indice ragionato del fascicolo e griglia per valutare la qualità di un dato o documento.

NOTA

Regola di metodo. Non chiederti prima «quale sanzione applicare?». Chiediti: quale potere è attribuito, quale fatto deve essere accertato e quali elementi sono necessari per provarlo secondo il procedimento applicabile?

APERTURA EDITORIALE

Nelle Autorità indipendenti, la qualità della decisione dipende dalla qualità dell'istruttoria. Un provvedimento può essere tecnicamente sofisticato e giuridicamente ben formulato, ma resta fragile se i fatti non sono stati ricostruiti con metodo, se i dati non sono pertinenti o se le osservazioni dei soggetti coinvolti non sono state considerate secondo le garanzie previste.

Vigilanza, istruttoria, richiesta di informazioni, audizione, analisi economica, acquisizione documentale e ispezione sono strumenti diversi. Hanno funzioni differenti e non possono essere usati come se fossero equivalenti. La vigilanza consente di osservare il rispetto delle regole e di individuare aree di rischio; l'istruttoria ordina gli elementi utili a una decisione; l'ispezione è una forma di accertamento che può essere esercitata soltanto nei casi, con le modalità e dalle persone indicate dalla fonte applicabile.

Il candidato deve evitare due semplificazioni. La prima è pensare che ogni segnalazione provi una violazione. Una segnalazione può essere un impulso conoscitivo, non una conclusione. La seconda è immaginare che il funzionario possa acquisire qualsiasi informazione ritenuta potenzialmente utile. Anche quando l'Autorità dispone di poteri informativi e ispettivi incisivi, questi devono essere esercitati entro oggetto, competenza, proporzionalità, riservatezza e garanzie procedurali.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

- 1. distinguere vigilanza, istruttoria e ispezione;
- 2. definire il perimetro di un accertamento prima di acquisire dati o documenti;
- 3. valutare pertinenza, provenienza, integrità, riservatezza e utilizzabilità dell'evidenza;
- 4. spiegare il ruolo del contraddittorio nella qualità della prova amministrativa;
- 5. impostare un fascicolo leggibile per chi istruisce, decide, controlla o riesamina l'atto.

SCHEMA 5.1 — COSTRUIRE UN'ISTRUTTORIA

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Riconosci richiesta di nota, atto o caso.
A — Aree	Vigilanza, prova e garanzie.
N — Nuclei	Segnale, acquisizioni, ispezioni e valutazione.
D — Diario	Annota conclusioni anticipate e richieste eccessive.
O — Output	Piano istruttorio e richiesta dati motivata.

VIGILANZA E ISTRUTTORIA: DALLA NOTIZIA AL FATTO ACCERTATO

La vigilanza è l'attività con cui l'Autorità osserva e controlla, nel proprio perimetro, il rispetto delle regole, l'andamento del mercato o del servizio e l'emersione di rischi. Può essere alimentata da segnalazioni, reclami, flussi informativi, controlli periodici, analisi di dati, cooperazione con altre Autorità o notizie provenienti da fonti attendibili. La sua funzione non è anticipare il giudizio finale: è mettere l'ente nella condizione di comprendere se occorra approfondire un fatto.

In senso generale, l'istruttoria è il percorso ordinato con cui si raccolgono, verificano e valutano gli elementi necessari per l'esercizio di un potere. Inizia solo dopo che l'ufficio abbia chiarito, nei limiti della disciplina applicabile, quale problema debba essere esaminato, quale norma o regola possa rilevare, quale soggetto sia coinvolto e quale Autorità sia competente. In questo senso, l'istruttoria non è un deposito di documenti: è una costruzione razionale del fascicolo.

Nella disciplina antitrust, l'articolo 14 della legge n. 287/1990 offre un esempio concreto di questa logica: l'apertura dell'istruttoria è notificata alle imprese e agli enti interessati; sono previste possibilità di essere sentiti e di presentare deduzioni; le richieste di informazioni devono essere proporzionate; possono essere disposte audizioni, perizie e analisi economiche o statistiche. L'esempio non va trapiantato negli altri settori, ma chiarisce un principio generale: poteri di acquisizione e garanzie di partecipazione concorrono alla formazione di una decisione affidabile.

Preistruttoria e istruttoria formale. La valutazione iniziale di una segnalazione verifica attendibilità, competenza e necessità di approfondire; non equivale già all'accertamento di un illecito. Per l'antitrust AGCM l'avvio formale è deliberato dal Collegio e notificato, con elementi essenziali dell'ipotesi, responsabile, accesso agli atti e termini, secondo art. 6 DPR 217/1998. Le acquisizioni preliminari richiedono la propria base giuridica: non si usa una telefonata informale per anticipare senza garanzie i poteri dell'art. 14 L. 287 esercitati nell'istruttoria. Il titolo della nota non determina la fase; contano attività effettiva e fonte.

Per impostare bene un'attività istruttoria è utile redigere una scheda iniziale.

Campo	Domanda operativa	Errore da evitare
Oggetto	Quale fatto, condotta o situazione deve essere verificata?	Indagini esplorative senza perimetro
Fonte di competenza	Quale norma o regolamento attribuisce il potere?	Usare un potere per una finalità estranea
Soggetti e mercato/servizio	Chi è coinvolto e quale ambito è interessato?	Confondere segnalante, destinatario e terzo informato
Ipotesi da verificare	Quali elementi confermerebbero o smentirebbero l'ipotesi?	Trattare l'ipotesi come fatto provato
Fonti di evidenza	Quali documenti, dati, dichiarazioni o analisi sono necessari?	Acquisire tutto «per sicurezza»
Garanzie	Quali comunicazioni, termini e forme di contraddittorio sono previste?	Rinviare le garanzie alla fase finale

5.2 Istituti e distinzioni

Questo schema aiuta il funzionario a mantenere una distinzione decisiva: tra notizia, ipotesi, evidenza e valutazione. La notizia segnala un possibile problema; l'ipotesi orienta la ricerca; l'evidenza è un elemento acquisito e verificato nel fascicolo; la valutazione collega gli elementi alle conclusioni. Quando questi piani sono confusi, la motivazione rischia di presentare una supposizione come prova o un dato grezzo come conclusione.

SCHEMA 5.2 — QUATTRO LIVELLI DELL'EVIDENZA

Elemento	Lettura operativa
Notizia	Segnala un possibile problema.
Ipotesi	Propone una qualificazione da controllare.
Evidenza	Elemento acquisito, verificabile e pertinente.
Valutazione	Collega gli elementi alla regola e alle alternative.

Una segnalazione circostanziata non coincide con l'avvio formale antitrust.

IL PIANO ISTRUTTORIO: CHIEDERE CIÒ CHE SERVE

Un piano istruttorio è una mappa di lavoro, non un atto conclusivo. Serve a stabilire quali informazioni acquisire, da chi, con quale finalità e in quale ordine. La sua qualità si misura dalla capacità di essere selettivo: chiede gli elementi necessari, evita duplicazioni e rende visibile il rapporto fra fatto da accertare e fonte probatoria.

Una richiesta di informazioni ben impostata contiene normalmente l'oggetto del procedimento o dell'approfondimento, il fondamento del potere, l'elenco dei dati o documenti richiesti, il periodo di riferimento, il formato di trasmissione, il termine e le indicazioni sulla riservatezza o sulle modalità di interlocuzione previste dall'ente. Il contenuto concreto non può essere standardizzato al di fuori della disciplina settoriale, ma una regola è costante: il destinatario deve poter comprendere che cosa viene richiesto e perché.

La proporzionalità svolge qui una funzione pratica. Non impone all'Autorità di rinunciare a dati rilevanti, né richiede che l'ufficio possieda già la prova prima di chiedere informazioni. Impone, invece, di collegare ogni richiesta a un oggetto istruttorio e di evitare acquisizioni indifferenziate, ridondanti o non giustificate. Nel procedimento AGCM, la legge n. 287/1990 qualifica espressamente come proporzionate le richieste informative e richiede che siano utili ai fini dell'istruttoria. Questo criterio è un buon orientamento metodologico anche quando la fonte dell'ente prevede regole differenti.

Domanda da porre prima della richiesta	Utilità
Il dato serve a verificare un fatto o soltanto a completare il fascicolo?	Distingue necessità da curiosità istruttoria
Il periodo richiesto è coerente con la condotta esaminata?	Riduce eccedenze e costi di acquisizione
Esiste una fonte meno invasiva o già disponibile?	Evita duplicazioni e ritardi
Il formato consente controllo e riuso corretto del dato?	Favorisce integrità e confrontabilità
Occorrono cautele su segreto, dati personali o informazioni riservate?	Protegge la legittima circolazione delle informazioni

Il piano deve poter cambiare quando emergono nuovi elementi. Modificarlo non è un difetto se la modifica è motivata e tracciata. È invece un problema quando l'istruttoria cambia oggetto in modo implicito, senza aggiornare competenza, garanzie e necessità delle acquisizioni successive.

SCHEMA 5.3 — RICHIESTA DATI DELIMITATA

Elemento	Lettura operativa
Fonte e oggetto	Indica potere, fattispecie e finalità.
Periodo e campione	Seleziona dati pertinenti e proporzionati.
Formato e termine	Rendi la risposta utilizzabile e tracciabile.
Garanzie	Specifica riservatezza, interlocuzione e regole procedurali.

Acquisire tutto non significa provare meglio.

ISPEZIONI: POTERE INCISIVO, PERIMETRO RIGOROSO

L'ispezione è un accertamento svolto secondo i presupposti e le regole fissate dalla fonte di settore. Può servire a verificare luoghi, documenti, archivi, processi o informazioni che non risultano adeguatamente acquisibili con strumenti collaborativi. Proprio per la sua incisività, non è corretto descriverla come un potere uniforme di tutte le Autorità.

AGCM E GARANTE: AUTORIZZAZIONI DIFFERENTI

Tipo di accesso	AGCM antitrust	Garante privacy
Locali d'impresa / luoghi del trattamento	Art. 14, comma 2-quater, L. 287: locali, terreni e mezzi aziendali; libri e dati anche digitali, copie, sigilli e spiegazioni nei limiti di legge	Art. 158 Codice privacy: luoghi del trattamento o delle rilevazioni utili, banche dati e archivi

Tipo di accesso	AGCM antitrust	Garante privacy
Altri luoghi, inclusa abitazione	Ragionevoli motivi di sospettare la presenza di documenti aziendali pertinenti; decreto motivato del procuratore della Repubblica del luogo, commi 2-quinquies e 2-sexies	Privata dimora e pertinenze: assenso informato del titolare o responsabile, oppure autorizzazione del presidente del tribunale territoriale
Documentazione e collaborazione	Provvedimento ispettivo notificato e, quando occorre, decreto autorizzativo; possibile collaborazione GdF; verbale delle attività	Personale dell'Ufficio e collaborazione di altri organi; garanzie dell'art. 158, incluso verbale in contraddittorio nell'acquisizione online presso il titolare

Per il Garante, in caso di indifferibilità documentata, il presidente del tribunale provvede senza ritardo e al più tardi entro tre giorni dalla richiesta. Questo termine non è una licenza ad accedere senza assenso o decreto, né il termine generale di durata dell'ispezione. Per AGCM il decreto per luoghi non aziendali proviene dal procuratore: non si trasferisce il regime privacy all'antitrust.

Assistenza e verbale. Nell'ispezione AGCM i soggetti possono farsi assistere da consulenti di fiducia; l'esercizio della facoltà non sospende l'ispezione (art. 10 DPR 217). Si identificano funzionari, oggetto, documenti acquisiti e dichiarazioni; richieste, riserve e osservazioni vanno verbalizzate. Una prescrizione aziendale di riservatezza non impedisce l'acquisizione legittima. L'impresa può invece formulare richieste motivate di tutela dei segreti e proporre versioni non confidenziali ai fini dell'accesso, secondo art. 13.

Difesa e non autoincriminazione. La richiesta AGCM deve essere proporzionata e non può obbligare ad ammettere l'infrazione. Ciò non attribuisce all'impresa un rifiuto generale di produrre dati accessibili. Per la persona fisica, l'art. 14, commi 7–8, prevede il rifiuto motivato delle informazioni che potrebbero far emergere una propria responsabilità penale o per un illecito amministrativo punitivo. Non si nascondono documenti né si forniscono risposte false invocando genericamente il diritto di difesa.

Il segreto delle comunicazioni difensive va distinto dal segreto commerciale. Nel quadro delle indagini della Commissione UE, la sentenza *Akzo Nobel*, C-550/07 P, richiede l'indipendenza dell'avvocato ed esclude dalla corrispondente tutela la comunicazione con il legale dipendente dell'impresa. È una regola riferita a quel contesto: non va estesa senza verifica a ogni controllo nazionale. Operativamente, la pretesa difensiva si solleva in modo specifico, identificando documento, interlocutore e ragione della tutela, chiedendone verbalizzazione e trattamento secondo la procedura applicabile; l'etichetta «legale» nella cartella non basta.

5.3 Poteri, procedura e conseguenze

Per il funzionario, la check-list essenziale prima di un'attività ispettiva è questa:

1. qual è la fonte del potere e quale ufficio o soggetto è competente?
2. qual è l'oggetto dell'accertamento e quali elementi si cercano?
3. quali atti di avvio, ordini, deleghe o autorizzazioni sono richiesti?
4. quali limiti valgono per luoghi, documenti, dati personali, segreti e informazioni riservate?
5. come vengono verbalizzate le attività, le acquisizioni, le dichiarazioni e le eventuali osservazioni del soggetto controllato?
6. come sono custoditi, indicizzati e resi disponibili gli elementi acquisiti nel fascicolo?

Questa lista non sostituisce la procedura dell'ente. Serve a ricordare che un'ispezione corretta non è solo efficace nel trovare informazioni: deve essere anche leggibile e controllabile a posteriori.

SCHEMA 5.4 — ISPEZIONI: VERIFICARE IL LUOGO

Elemento	Lettura operativa
AGCM	Poteri antitrust e garanzie propri; locali non aziendali richiedono i presupposti e l'autorizzazione previsti.
Garante	Accertamenti ex articoli 157–158; per domicilio verificare assenso o autorizzazione giudiziaria pertinente.
Assistenza e tutela difensiva	Documentare le eccezioni nel rispettivo ambito, senza immunità generiche.

Non trasferire l'autorizzazione prevista per un'autorità al procedimento di un'altra.

DATI E DOCUMENTI: DALLA RACCOLTA ALLA QUALITÀ DELL'EVIDENZA

Nei procedimenti delle Autorità, il dato può essere economico, tecnico, contabile, contrattuale, digitale, personale o proveniente da un sistema informativo. Un documento può essere una comunicazione, un registro, un verbale, una relazione tecnica, una dichiarazione, una serie storica o l'esito di un'analisi. La varietà delle fonti non riduce l'esigenza di metodo; la aumenta.

Prima di utilizzare un elemento nel ragionamento istruttorio, occorre porre almeno cinque domande:

Criterio	Domanda di controllo
Pertinenza	Il dato è collegato al fatto e al potere oggetto dell'istruttoria?
Provenienza	Si può ricostruire da chi, quando e con quale modalità è stato acquisito?
Integrità	Il documento o dataset è completo, leggibile e non alterato nel percorso di acquisizione?
Affidabilità	Quali limiti, errori, definizioni o distorsioni possono incidere sull'interpretazione?
Riservatezza e utilizzabilità	Esistono limiti di segreto, tutela di dati personali, finalità o circolazione?

La protezione dei dati personali entra nel fascicolo non come ostacolo generico alla vigilanza, ma come criterio di corretta gestione. I principi di liceità, minimizzazione, esattezza, integrità, riservatezza e responsabilizzazione orientano il trattamento dei dati anche quando l'Autorità esercita compiti di interesse pubblico o pubblici poteri. Il dato necessario all'istruttoria non diventa per questo pubblicabile senza limiti, né utilizzabile per finalità ulteriori non compatibili con la base giuridica e con il procedimento.

È altrettanto importante distinguere il dato grezzo dall'elaborazione. Una tabella di valori, un log informatico o un elenco di contratti possono essere elementi istruttori; l'affermazione che essi dimostrino una violazione è una conclusione che richiede metodo, confronto con la regola applicabile, eventuale analisi tecnica e motivazione. L'ufficio deve poter spiegare il passaggio dai dati alla valutazione, indicando assunzioni, limiti e alternative interpretative rilevanti.

PROVA, CONTRADDITTORIO E FASCICOLO

Nel linguaggio del capitolo, «prova» indica l'insieme degli elementi che sostengono l'accertamento di un fatto o una conclusione tecnica all'interno del procedimento. Non è una parola magica: un documento acquisito non è automaticamente decisivo, una dichiarazione non è automaticamente inattendibile, un modello economico non è automaticamente neutrale. Ogni elemento deve essere collocato nel suo contesto e valutato insieme agli altri.

Il contraddittorio migliora questa valutazione. Consentire, nelle forme previste, deduzioni, chiarimenti, produzione di documenti, audizioni o osservazioni non significa indebolire l'istruttoria. Significa sottoporre i suoi elementi a controllo, far emergere errori materiali, verificare spiegazioni alternative e rafforzare la motivazione della decisione. La disciplina AGCM dell'istruttoria riconosce espressamente la possibilità per i soggetti interessati di essere sentiti e di presentare deduzioni; altre Autorità possono prevedere modalità e tempi diversi, che devono essere verificati nella relativa fonte.

Un fascicolo di qualità consente di ricostruire il percorso senza affidarsi alla memoria dei singoli. Un indice essenziale può contenere:

1. atto o nota di avvio, oggetto e fonte di competenza;
2. segnalazioni, reclami o evidenze iniziali, con indicazione del loro valore informativo;
3. richieste di informazioni, risposte e documenti acquisiti;
4. verbali, atti ispettivi, deleghe o autorizzazioni quando previste;
5. dati grezzi, metadati, elaborazioni, perizie e note tecniche;
6. comunicazioni e contributi dei soggetti interessati;
7. nota di valutazione dei fatti e proposta di decisione;
8. atto conclusivo, pubblicità, comunicazioni e attività successive.

Questo ordine rende visibile la catena fatto → fonte → analisi → valutazione → decisione. È la migliore difesa contro due rischi opposti: il fascicolo opaco, in cui non si capisce come si sia arrivati alla conclusione, e il fascicolo sovraccarico, in cui l'accumulo di materiali sostituisce il ragionamento.

SCHEMA 5.5 — QUALITÀ DEL FASCICOLO

Elemento	Lettura operativa
Autenticità	Il documento è ciò che dichiara di essere?
Tempo	Riguarda il periodo contestato?
Pertinenza	Dimostra il fatto rilevante o un dato diverso?
Contraddittorio	Le difese e gli elementi contrari sono valutati?

Una schermata autentica ma successiva alla campagna non prova da sola la versione precedente.

5.4 Applicazione alla prova

MAPPA BANDO

Nei bandi delle Autorità, le parole «vigilanza», «istruttoria», «poteri informativi», «ispezioni», «dati», «analisi economica» e «procedimenti» richiedono di collegare sempre potere e garanzia.

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Vigilanza	Rischio, controllo, segnalazione e perimetro del potere	Scheda da segnalazione a piano istruttorio
Istruttoria	Fatti, fonti, richieste, analisi e proposta	Indice ragionato del fascicolo
Ispezioni	Fonte, oggetto, atti, limiti e verbalizzazione	Check-list «prima dell'accesso»
Dati e prova	Pertinenza, integrità, affidabilità e riservatezza	Griglia di valutazione di un dataset
Contraddittorio	Deduzioni, audizioni e valutazione delle osservazioni	Risposta orale in dieci righe

NOTA

Da sapere in cinque righe. La vigilanza individua rischi e possibili criticità; l'istruttoria verifica fatti e costruisce il materiale per decidere. Le richieste di informazioni devono essere pertinenti e proporzionate. L'ispezione è un potere settoriale, non un modello valido per ogni Autorità. Dati e documenti richiedono provenienza, integrità, riservatezza e interpretazione motivata. Il contraddittorio non rallenta automaticamente il procedimento: migliora la qualità dell'accertamento e della decisione.

CASO GUIDATO: IL DATO ANOMALO NON È ANCORA UNA VIOLAZIONE

Durante il monitoraggio di un servizio regolato, l'ufficio rileva che un operatore presenta per tre trimestri consecutivi tempi di risposta molto superiori alla media degli altri operatori. Un'associazione di utenti invia inoltre alcune segnalazioni su mancati riscontri. Il dirigente chiede di predisporre subito una proposta sanzionatoria.

La richiesta non può trasformare il dato anomalo in una violazione già accertata. Il funzionario deve prima ricostruire il perimetro: quale regola fissa, se la fissa, uno standard o un obbligo rilevante? I dati confrontano popolazioni omogenee? Esistono periodi eccezionali, modifiche nei criteri di rilevazione o errori di trasmissione? Le segnalazioni si riferiscono allo stesso fenomeno? Solo dopo queste verifiche si può definire un piano istruttorio proporzionato.

La prima richiesta può riguardare dati disaggregati, metodologia di calcolo, documentazione sulle procedure interne e spiegazioni su eventuali scostamenti. Se la disciplina dell'Autorità lo consente e l'acquisizione documentale non è sufficiente, potranno essere valutati ulteriori strumenti istruttori; non è corretto anticiparne l'uso senza aver verificato la fonte, i presupposti e le garanzie. I contributi dell'operatore, le osservazioni dell'associazione e gli elementi tecnici vanno mantenuti distinti nel fascicolo.

All'esito, la nota istruttoria deve indicare ciò che è accertato, ciò che resta incerto, le fonti utilizzate e la ragione per cui la condotta rientra o non rientra nella fattispecie applicabile. Se viene proposta una misura, la proposta segue l'accertamento; non lo precede. Il caso dimostra che la qualità della prova non dipende dalla quantità dei dati, ma dalla loro relazione trasparente con il fatto da dimostrare.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Spieghi il rapporto tra poteri istruttori, dati e contraddittorio in un procedimento di vigilanza di un'Autorità indipendente.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«Nel procedimento di vigilanza l'Autorità deve prima individuare il fatto da verificare e la fonte che le attribuisce il potere. L'istruttoria raccoglie e valuta dati, documenti, dichiarazioni e analisi in modo pertinente e proporzionato; l'ispezione è uno strumento eventuale, esercitabile solo nei presupposti e con le garanzie della disciplina settoriale. I dati devono essere tracciabili, integri, affidabili e gestiti nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali. Il contraddittorio consente ai soggetti interessati di fornire deduzioni e chiarimenti nelle forme previste, migliorando l'accertamento e la motivazione. La decisione deve rendere comprensibile il percorso dai fatti alle conclusioni.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Poiché un'Autorità svolge funzioni di vigilanza, può acquisire qualsiasi dato disponibile e trattarlo come prova della violazione?

No. Ogni acquisizione deve essere collegata alla fonte del potere, all'oggetto dell'istruttoria e ai criteri di pertinenza e proporzionalità. Il dato deve inoltre essere valutato per provenienza, integrità, affidabilità, riservatezza e relazione con il fatto da accertare. La disponibilità tecnica di un'informazione non sostituisce la sua legittima e corretta utilizzazione.

ERRORE TIPICO

Errore: «L'ispezione serve a trovare prove, quindi può essere disposta ogni volta che l'ufficio ha un sospetto.»

Correzione: l'ispezione è un potere incisivo soggetto a fonte, presupposti, oggetto, competenza e garanzie specifiche. Il sospetto può orientare l'istruttoria, ma non sostituisce la verifica della disciplina che consente l'accesso.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPILATA

Facsimile esclusivamente didattico, privo di valore di atto. Procedimento antitrust I-ALFA; destinataria Alfa S.p.A.; richiesta del 6 ottobre 2026. L'avvio formale è stato notificato il 1° ottobre. Si verificano possibili condizioni discriminatorie di accesso a un servizio nel trimestre luglio–settembre 2026.

Fondamento e scopo: art. 14, comma 2, L. 287/1990 e art. 9 DPR 217/1998; ricostruire condizioni praticate a categorie omogenee di clienti, senza chiedere al destinatario di ammettere un abuso. Documenti: elenco dei contratti del trimestre, tariffa, sconti e criteri di ammissione; motivazione documentata delle deroghe. Dataset CSV con dizionario dei campi e identificativi pseudonimizzati; contratti campione in PDF, con collegamento al codice del dataset. Nessuna richiesta di dati sanitari o familiari estranei allo scopo.

Termine e canale: risposta entro il 20 ottobre 2026 tramite il canale indicato nel provvedimento; referente del procedimento per chiarimenti. I quattordici giorni sono una scelta motivata del caso, non un termine universale. Se preparare i dati richiede più tempo, presentare prima della scadenza un'istanza scritta e motivata di proroga; il nuovo termine dipende dall'accoglimento, non dalla sola domanda.

Completezza e riservatezza: specificare origine, periodo, eventuali lacune e criterio di estrazione; segnalare precisamente le parti riservate, le ragioni e la versione non confidenziale. Conservare gli originali e la traccia della trasmissione. L'accesso di altri partecipanti richiede il bilanciamento previsto dall'art. 13 DPR 217.

Avvertenza settoriale: per imprese e associazioni, risposte colposamente o dolosamente inesatte, incomplete o fuorvianti e mancato rispetto del termine possono ricadere nell'art. 14, comma 5, con sanzione fino all'1% del fatturato mondiale dell'esercizio precedente; il comma 6 consente penalità sino al 5% del fatturato medio giornaliero precedente per ogni giorno di ritardo nelle fattispecie previste. Le misure richiedono il provvedimento dell'Autorità; non sono una multa automatica calcolata dal funzionario. Persone fisiche e altre autorità hanno regimi differenti.

5.5 Consolidamento e verifica

UN DOCUMENTO CHE NON BASTA

Una schermata mostra una condizione contrattuale, ma non indica la data. Prima di trattarla come prova della campagna contestata, acquisisci URL, versione, periodo di pubblicazione e percorso seguito dall'utente. Confrontala con contratto effettivamente concluso e comunicazioni conservate. Il file può essere autentico e tuttavia riferirsi a una versione successiva: autenticità e pertinenza temporale sono controlli distinti. Nella richiesta non domandare indistintamente tutti i dati di ogni cliente; delimita periodo e campione pertinenti, motiva l'utilità e proteggi i dati personali e i segreti secondo il procedimento applicabile. La quantità di documenti non sostituisce la qualità dell'evidenza.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Una segnalazione dettagliata coincide con l'apertura dell'istruttoria antitrust?

Risposta corretta: no. Può giustificare approfondimenti; l'avvio formale richiede la deliberazione e le comunicazioni previste. Il sospetto deve ancora essere verificato e il segnalante non decide la misura finale.

Quesito 2. AGCM intende ispezionare l'abitazione di un dirigente dove si sospetta ragionevolmente siano custoditi documenti aziendali pertinenti. Quale autorizzazione occorre?

Risposta corretta: il decreto motivato del procuratore della Repubblica del luogo, ai sensi dell'art. 14, commi 2-quinquies e 2-sexies. Il provvedimento ispettivo del Collegio da solo non sostituisce questo requisito.

Quesito 3. Il Garante controlla una privata dimora senza assenso informato: basta il decreto del procuratore usato nell'antitrust?

Risposta corretta: no. L'art. 158 richiede l'autorizzazione del presidente del tribunale competente. Sono diversi fonte, autorità giudiziaria e presupposti; non esiste un'autorizzazione ispettiva unica per tutte le autorità.

Quesito 4. Nell'ispezione AGCM l'impresa chiama il proprio consulente. L'accesso deve restare sospeso fino al suo arrivo?

Risposta corretta: no. L'assistenza è consentita, ma l'art. 10 DPR 217 esclude la sospensione per il solo esercizio della facoltà. Restano da rispettare oggetto, poteri, verbalizzazione e le garanzie applicabili.

Quesito 5. La richiesta impone di produrre contratti pertinenti oppure, in alternativa, ammettere di avere commesso l'abuso. Le due richieste sono equivalenti?

Risposta corretta: no. Dati e documenti accessibili possono essere richiesti proporzionalmente; non si può obbligare il destinatario ad ammettere l'infrazione. Il diritto di difesa non autorizza falsità o occultamento di documenti.

Quesito 6. Alfa chiede proroga il 19 ottobre ma non riceve ancora risposta. Può considerare automaticamente spostata la scadenza del 20?

Risposta corretta: no. L'istanza deve essere motivata e anteriore alla scadenza; il nuovo termine è fissato dagli uffici se la accolgono. La sola presentazione non vale come accoglimento.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Traccia. Una tabella mostra 100 contratti con tariffa media di 20 euro per il gruppo A e 30 per B. Il dirigente chiede una sanzione immediata per discriminazione e l'accesso all'abitazione dell'amministratore senza altri atti. Quale nota predisponi?

Soluzione. La differenza di media è un indizio, non dimostra identità delle prestazioni o abuso. Acquisire durata, volumi, qualità, sconti e criteri di ammissione, verificando la base della competenza e dell'eventuale posizione dominante. Formulare richiesta proporzionata sul periodo utile e consentire difesa. Un accesso domestico antitrust richiede ragionevoli motivi sulla presenza di documenti pertinenti, provvedimento ispettivo e decreto del procuratore; la volontà del dirigente non li sostituisce. Una spiegazione economica documentata può mutare l'ipotesi: la nota separa fatti, inferenze e prove ancora da acquisire.

Autovalutazione: quattro punti per indizio distinto da prova, dati comparabili, richiesta proporzionata e garanzia dell'accesso; una conclusione affrettata sulla multa non completa nessuno dei passaggi mancanti.

Riferimenti normativi e professionali. L. 287/1990, art. 14; DPR 217/1998, artt. 6–7, 9–10 e 12–14, come aggiornato dal DPR 214/2024; D.Lgs. 196/2003, artt. 157–158; GDPR, art. 58. Testi vigenti in Normattiva (www.normattiva.it). CGUE, Akzo Nobel, C-550/07 P, 14 settembre 2010, sul segreto difensivo nel contesto UE. Verifica mirata del 3 ottobre 2026.

Sanzioni, impegni, rimedi e controllo giurisdizionale

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

6.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Riconoscere garanzie, strumenti alternativi alla sanzione, rimedi correttivi e controllo della decisione, evitando di sovrapporre regimi settoriali diversi.

Domanda guida. Dopo un'istruttoria, quale risposta può adottare l'Autorità e con quali garanzie per il destinatario, il mercato e gli utenti?

Output operativo. Schema di decisione, tabella «garanzia–fase», caso sugli impegni e mappa della tutela contro un provvedimento.

NOTA

Regola di metodo. Non partire dall'etichetta della misura. Parti da norma violata, fatto accertato, finalità del potere e disciplina dell'Autorità: soltanto allora puoi stabilire se si tratta di sanzione, impegno, misura correttiva o altro rimedio.

APERTURA EDITORIALE

La fase finale di un procedimento di vigilanza non coincide sempre con una sanzione. A seconda del settore, l'Autorità può accertare una violazione e applicare una misura afflittiva; può ordinare una conformazione, una cessazione o una correzione; può valutare impegni proposti dal destinatario; può adottare, quando la legge lo consente, misure provvisorie o altri rimedi funzionali alla tutela dell'interesse regolato. Ogni strumento ha presupposti, finalità e conseguenze proprie.

Il candidato deve quindi abbandonare l'idea di una sequenza automatica «controllo → multa». La scelta della risposta amministrativa è il punto di arrivo di una catena: competenza, norma applicabile, istruttoria, difesa, valutazione dei fatti, misura proporzionata, motivazione, comunicazione e controllo. Se un solo anello è ignorato, il provvedimento rischia di essere incompleto o di non rispondere efficacemente al problema che lo ha generato.

La materia richiede prudenza terminologica. Un impegno non è una sanzione ridotta; una misura correttiva non coincide necessariamente con una sanzione pecuniaria; l'impugnazione non è una nuova fase istruttoria interna; il controllo del giudice non autorizza l'Autorità a trascurare motivazione e garanzie. La parola corretta dipende dalla fonte, dal settore e dall'atto effettivamente adottato.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

- 1. ricostruire i passaggi che rendono legittima e motivata una misura sanzionatoria o correttiva;
- 2. distinguere sanzione, impegno, rimedio correttivo e misura cautelare;
- 3. spiegare la funzione delle garanzie difensive e della proporzionalità;
- 4. impostare una verifica preliminare della tutela giurisdizionale senza presumere giudice, rito o termini;
- 5. leggere un caso settoriale senza esportarne automaticamente gli istituti ad altre Autorità.

SCHEMA 6.1 — SCEGLIERE IL RIMEDIO CORRETTO

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Identifica atto, autorità e data.
A — Aree	Sanzioni, garanzie e giurisdizione.
N — Nuclei	Impegni, cautela, ottemperanza e ricorso.
D — Diario	Registra scambi fra riti e termini.
O — Output	Tabella atto–giudice e caso motivato.

DALL'ACCERTAMENTO ALLA DECISIONE: LA CATENA DELLE GARANZIE

Una misura sanzionatoria o correttiva deve poggiare su un percorso leggibile. Il primo elemento è la base legale: occorre individuare il potere attribuito all'Autorità e la disposizione che definisce la condotta, l'obbligo o la situazione rilevante. Il secondo è l'accertamento del fatto: la decisione non può limitarsi a richiamare un sospetto, una segnalazione o un dato isolato. Il terzo è l'imputazione: va individuato il destinatario della misura e verificato il collegamento richiesto dalla disciplina tra soggetto, condotta e conseguenza.

Seguono le garanzie del procedimento: conoscenza dell'addebito o dell'oggetto dell'istruttoria nelle forme previste, possibilità di presentare elementi e deduzioni, valutazione delle osservazioni rilevanti, accesso o conoscibilità degli atti nei limiti applicabili, decisione dell'organo competente e motivazione. La struttura concreta cambia tra i settori, ma la funzione resta la stessa: impedire che una conseguenza afflittiva o incisiva derivi da un procedimento opaco o da un ragionamento non verificabile.

La legge n. 689/1981 offre il quadro generale delle sanzioni amministrative, ma la sua disciplina non sostituisce le norme speciali delle Autorità. In un concorso è corretto dire che legalità, garanzie procedurali, difesa e motivazione orientano il potere sanzionatorio; è improprio applicare automaticamente a ogni Autorità le stesse fasi, gli stessi importi o gli stessi rimedi previsti in altri ordinamenti. Prima si legge la disciplina settoriale, poi si usa il quadro generale per interpretare la funzione delle garanzie.

Passaggio	Domanda da porre	Documento o controllo utile
Base del potere	Quale norma attribuisce la competenza e prevede la risposta possibile?	Nota sulla fonte attributiva
Fattispecie	Quale obbligo o divieto è stato violato?	Ricostruzione norma–condotta
Istruttoria	Quali fatti sono provati e con quali elementi?	Fascicolo e nota di valutazione
Difesa	Quali forme di contraddittorio sono previste?	Comunicazioni, deduzioni, audizioni
Scelta della misura	Perché questa risposta è adeguata al caso?	Analisi di finalità e proporzionalità
Motivazione	Il percorso dai fatti alla misura è comprensibile?	Schema logico del provvedimento
Attuazione e controllo	Come si verifica il rispetto della decisione?	Monitoraggio, comunicazioni, eventuali attività successive

6.2 Istituti e distinzioni

La proporzionalità non è una formula decorativa. Chiede di collegare la misura al problema accertato e agli obiettivi della disciplina, evitando sia risposte inadeguate sia conseguenze eccessive rispetto al caso. Non significa che l'Autorità debba scegliere sempre l'opzione meno onerosa; significa che deve poter spiegare perché la misura scelta è idonea, necessaria nel contesto considerato e non sproporzionata rispetto agli effetti e alla finalità pubblica perseguita.

SCHEMA 6.2 — STRUMENTI CON PRESUPPOSTI DIVERSI

Elemento	Lettura operativa
Sanzione	Reagisce alla violazione accertata secondo fattispecie e garanzie.
Impegni	Misure rese obbligatorie nei presupposti, senza necessario accertamento dell'infrazione.
Rimedio correttivo	Rimuove o limita la criticità secondo il potere attribuito.
Cautela	Intervento provvisorio nei presupposti specifici.

Non ogni authority dispone di ogni strumento.

SANZIONI: FUNZIONE AFFLITTIVA E DECISIONE MOTIVATA

La sanzione amministrativa è la conseguenza prevista dalla legge per una violazione accertata. La sua funzione non è soltanto patrimoniale: può prevenire la reiterazione, rafforzare la credibilità della disciplina, riequilibrare gli incentivi e segnalare al mercato o agli utenti che un obbligo è effettivamente presidiato. Tuttavia la finalità preventiva non permette scorciatoie nell'accertamento. Quanto più incisiva è la misura, tanto più importante è che il provvedimento renda intelligibili condotta, norma, prove, difese, criteri di scelta e dispositivo.

LE GARANZIE DELLE SANZIONI PUNITIVE

Legalità e tipicità richiedono di individuare condotta, destinatari e conseguenze consentite prima di applicare la misura. Le sanzioni sostanzialmente punitive, anche se chiamate amministrative, richiamano garanzie costituzionali e convenzionali: determinatezza, divieto di retroattività sfavorevole, difesa, presunzione d'innocenza e proporzionalità. La disciplina più favorevole richiede l'esame della natura della sanzione, delle norme di successione e delle eventuali deroghe, secondo la giurisprudenza costituzionale; non si applica automaticamente a ogni misura amministrativa.

Ne bis in idem. Se la stessa persona è già stata oggetto di decisione definitiva per i medesimi fatti in un procedimento di natura penale in senso sostanziale, una seconda risposta punitiva richiede il controllo del divieto. Cambiare nome all'illecito o autorità competente non rende diversi i fatti. Nel diritto UE, un eventuale cumulo ammesso deve rispettare condizioni rigorose: base prevedibile, obiettivi complementari, coordinamento effettivo, vicinanza temporale e onere complessivo proporzionato. La sentenza bpost, C-117/20, mostra perché non basta rispondere «due autorità, due multe»; neppure ogni misura correttiva e sanzione costituisce automaticamente un bis punitivo.

Distinzione delle funzioni. L'ufficio che raccoglie e valuta gli elementi formula la proposta; l'organo competente decide secondo la disciplina dell'ente, considerando le difese. Il modello deve rendere effettivo il confronto, senza trasformare la contestazione in decisione già presa. L'accesso necessario alla difesa si coordina con segretezza e riservatezza, non viene sostituito dalla pubblicazione del solo dispositivo.

Il candidato deve distinguere almeno quattro elementi:

- violazione: quale fatto integra la fattispecie prevista dalla fonte;
- destinatario: a chi è riferita la responsabilità secondo la disciplina applicabile;
- misura: quale conseguenza, pecuniaria o di altra natura, la legge consente;
- motivazione: perché il fatto e la misura sono correttamente collegati nel caso concreto.

Non è corretto aggiungere a memoria soglie, percentuali, minimi o termini se non sono richiesti dalla traccia e verificati sul testo vigente. In un bando sulle Autorità, una risposta che ricostruisce correttamente struttura e garanzie vale più di una lista di importi estratta da una disciplina diversa.

La sanzione va inoltre distinta dai provvedimenti diretti a far cessare o correggere una situazione. Nel settore privacy, ad esempio, il GDPR attribuisce alle autorità di controllo poteri correttivi che includono, nei casi previsti, ingiunzioni di conformare il trattamento, rettificare o cancellare dati, limitarne il trattamento e infliggere sanzioni pecuniarie. Il modello mostra che una misura di conformazione e una sanzione possono avere finalità complementari: la prima mira a rendere lecito il comportamento futuro o a rimuovere l'effetto non conforme; la seconda reagisce alla violazione accertata secondo la disciplina applicabile. Non è un modello da trasferire automaticamente ad AGCM, ARERA, CONSOB, IVASS o ANAC.

SCHEMA 6.3 — ESITI ALTERNATIVI DEL PROCEDIMENTO

Elemento	Lettura operativa
Accertamenti	Valuta fatti, regola e difese.
Nessuna violazione provata	Esito di chiusura nei termini della disciplina.
Violazione accertata	Misura o sanzione proporzionata, se prevista.
Percorso impegni	Solo nei presupposti, con obbligatorietà e monitoraggio.

La vigilanza non conduce necessariamente a una multa.

IMPEGNI E RIMEDI: NON TUTTE LE RISPOSTE ACCERTANO UN'INFRAZIONE

Gli impegni sono un istituto settoriale. Devono essere riconosciuti dalla fonte e non possono essere inventati come soluzione negoziale generica. Nel procedimento antitrust AGCM, l'articolo 14-ter della legge n. 287/1990 consente alle imprese, entro tre mesi dalla notifica dell'apertura dell'istruttoria, di presentare impegni idonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto del procedimento. L'Autorità ne valuta l'idoneità, consulta gli operatori del mercato nei casi stabiliti e può renderli obbligatori. La decisione chiude il procedimento senza accertare l'infrazione.

Questa ultima precisazione è essenziale. L'impegno antitrust non equivale a una dichiarazione di colpevolezza, né a una sanzione semplicemente ridotta. È uno strumento volto a rimuovere criticità concorrenziali senza arrivare a una decisione di accertamento dell'infrazione, quando ricorrano i presupposti della norma. La disciplina prevede poi monitoraggio dell'attuazione e casi di riapertura, ad esempio se mutano in modo determinante le circostanze di fatto, se gli impegni non sono rispettati o se la decisione si fonda su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

Sequenza degli impegni AGCM. Avvio e notifica → proposta dell'impresa nel termine → valutazione d'idoneità e consultazione del mercato → eventuale decisione che li rende obbligatori → monitoraggio. La decisione può avere durata determinata. L'inadempimento può comportare sanzione fino al 10% del fatturato mondiale dell'esercizio precedente e riapertura nei casi previsti: «senza accertare l'infrazione» non significa «senza obblighi». Non si assume che l'offerta debba essere accettata.

La transazione antitrust, art. 14-quater, è diversa: discussioni con l'Autorità, eventuale proposta che riconosce partecipazione e responsabilità, conclusione del procedimento con accertamento e sanzione ridotta. Nella comunicazione AGCM del 16 maggio 2023, n. 30629, la riduzione è del 10% nei cartelli segreti e del 20% negli altri casi contemplati. Non è una trattativa libera sull'esistenza dell'illecito; l'Autorità può interrompere le discussioni. La clemenza per chi collabora alla scoperta di un cartello segue ancora un'altra disciplina, ripresa nel capitolo 8.

Tempi della difesa antitrust. Nel DPR 217/1998, aggiornato dal DPR 214/2024, le risultanze istruttorie sono comunicate almeno 45 giorni prima della chiusura. Memorie e documenti possono essere presentati sino a 10 giorni prima; la richiesta di audizione al Collegio va proposta entro 10 giorni dal ricevimento delle risultanze. Sono tre decorrenze differenti, non tre termini da sommare. La sequenza riguarda questo procedimento: non la si trapianta nel Codice privacy o nel TUF.

Il candidato deve usare questa distinzione per ordinare gli istituti:

Strumento	Funzione	Presupposto da verificare	Esito da non confondere
Sanzione	Reagire a una violazione accertata	Fattispecie, responsabilità, procedimento e misura	Non è automaticamente un rimedio conformativo
Impegno	Rimuovere criticità nel settore che lo prevede	Norma speciale, idoneità, valutazione dell'Autorità	Non equivale a un accertamento dell'infrazione nel modello AGCM art. 14-ter
Rimedio correttivo	Conformare, cessare o correggere una situazione	Potere correttivo e obiettivo di tutela	Può coesistere con una sanzione, se la fonte lo consente
Misura cautelare o provvisoria	Prevenire un pregiudizio nella fase prevista dalla legge	Urgenza e altri presupposti settoriali	Non anticipa automaticamente la decisione finale

6.3 Poteri, procedura e conseguenze

La tabella non afferma che ogni Autorità dispone di tutti questi strumenti. Serve proprio a evitare quell'errore. Prima di scegliere la colonna, il funzionario deve trovare la norma che la rende applicabile.

SCHEMA 6.4 — DUE OTTEMPERANZE

Elemento	Lettura operativa
Alla decisione amministrativa	Rispetto dell'ordine o degli impegni e relativo controllo.
Alla decisione giudiziaria	Esecuzione del giudicato o dell'atto giudiziale nel rito pertinente.

Violazione di impegni e inosservanza di una sentenza hanno fonti e rimedi distinti.

MISURE CORRETTIVE E ADEMPIMENTO DEL PROVVEDIMENTO

Una decisione efficace non termina con il dispositivo. Se l'atto impone una conformazione, un divieto, un obbligo informativo, un comportamento correttivo o il rispetto di impegni, l'Autorità deve poter verificare nei modi stabiliti che l'effetto richiesto sia realmente prodotto. Monitoraggio e vigilanza successiva non sono accessori: collegano la misura al risultato pubblico che giustifica il potere esercitato.

Il funzionario deve distinguere tre domande. La prima è che cosa deve fare o cessare di fare il destinatario. La seconda è entro quali modalità e indicatori, se previsti, si controlla l'adempimento. La terza è quale conseguenza deriva dall'eventuale inottemperanza secondo la fonte. Senza questa distinzione, la decisione correttiva rischia di essere indeterminata e il controllo successivo di trasformarsi in un nuovo procedimento privo di perimetro.

In materia di protezione dei dati, l'articolo 58 del GDPR, nella lettura applicata dal Garante, esemplifica la pluralità di strumenti: l'autorità può ingiungere di conformare il trattamento e, nei casi previsti, infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria. Il punto metodologico è la complementarietà, non la sovrapposizione: l'ufficio deve individuare finalità, base legale, destinatario e criteri di verifica della misura concretamente adottata.

Il controllo dell'adempimento da parte dell'Autorità non è il giudizio di ottemperanza degli artt. 112 e seguenti CPA. Quest'ultimo serve a dare attuazione a pronunce giurisdizionali e titoli previsti dalla legge, davanti al giudice competente. Se un'impresa disobbedisce a un ordine AGCM si applica il regime amministrativo dell'inottemperanza; se l'amministrazione non esegue una sentenza, può aprirsi il diverso problema dell'ottemperanza giudiziale.

IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE: UNA TUTELA DA MAPPARE

Il controllo giurisdizionale non è una prosecuzione dell'istruttoria all'interno dell'Autorità. È la tutela prevista dall'ordinamento contro l'atto o l'inerzia, esercitata davanti al giudice competente con domanda, rito, termini ed eventuale tutela cautelare definiti dalla legge. Il Codice del processo amministrativo costituisce il quadro generale della giustizia amministrativa, ma il candidato non deve dedurre che ogni provvedimento di ogni Autorità segua lo stesso percorso processuale.

Per orientarsi, è utile usare una mappa in sei passaggi:

1. Atto o inerzia: qual è il provvedimento, la misura o il comportamento da contestare?
2. Posizione lesa: quale interesse o diritto il ricorrente afferma di vedere pregiudicato?
3. Disciplina speciale: la legge dell'Autorità indica giudice, rito o regole particolari?
4. Domanda e giudice: quale azione e quale organo giurisdizionale sono previsti?
5. Tutela durante il giudizio: esiste una domanda cautelare o altra tutela interinale applicabile?
6. Esito ed esecuzione: quale effetto produce la decisione e quale rimedio è previsto per l'eventuale mancata esecuzione?

Il controllo può riguardare, secondo la domanda e il quadro applicabile, competenza, procedimento, istruttoria, uso dei dati, motivazione, qualificazione dei fatti, proporzionalità e conformità dell'atto alla fonte. Non basta però elencare questi possibili profili: in un caso concreto occorre collegare il vizio dedotto all'atto e alla tutela invocata.

MAPPA COMPILATA DEI RICORSI AL 3 OTTOBRE 2026

La tabella riguarda i provvedimenti indicati, non qualsiasi lite che coinvolga l'ente. Il rito abbreviato dell'art. 119 CPA non dimezza in primo grado il termine per notificare il ricorso introduttivo: per l'azione di annullamento ordinaria resta il termine di 60 giorni dell'art. 29. Altri termini sono dimezzati secondo le eccezioni della disposizione; controversie sugli appalti, lavoro e altre azioni richiedono il proprio regime.

Atto e perimetro	Giudice	Rito e termine introduttivo essenziale
Provvedimenti AGCM e AGCOM devoluti al giudice amministrativo	TAR Lazio, Roma; CPA art. 135	Art. 119; annullamento: notifica entro 60 giorni
Provvedimenti ARERA nell'esercizio dei suoi poteri	TAR Lombardia, Milano; CPA art. 14, comma 2	Art. 119; annullamento: notifica entro 60 giorni
Provvedimenti autoritativi e sanzionatori ANAC e IVASS nel perimetro CPA	TAR Lazio, Roma; artt. 133 e 135	Art. 119; annullamento: notifica entro 60 giorni, salvi specifici regimi di altra controversia
Sanzioni previste dal TUF, art. 195, comma 7, nel nuovo regime temporale descritto sotto	TAR Lombardia, Milano; giurisdizione esclusiva	Art. 119; annullamento: notifica entro 60 giorni; ricorso non sospensivo da solo
Sanzioni CONSOB/Banca d'Italia per disposizioni esterne al TUF che richiamano art. 195, nel regime del comma 8	Corte d'appello della sede della società/ente; se criterio inapplicabile, luogo della violazione	Notifica all'Autorità entro 30 giorni dalla comunicazione, 60 per ricorrente all'estero; deposito entro 30 giorni dalla notifica
Sanzioni Banca d'Italia ex art. 145 TUB	Corte d'appello di Roma	Notifica entro 30 giorni dalla comunicazione, 60 all'estero; deposito entro 30 giorni dalla notifica
Provvedimenti Garante, art. 10 D.Lgs. 150/2011	Tribunale ordinario: alternativamente sede/residenza del titolare o residenza dell'interessato	Rito del lavoro con regole speciali; ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione, 60 per residente all'estero; sentenza non appellabile

La riforma TUF richiede una linea del tempo. Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, è entrato in vigore il 7 agosto 2026. L'art. 10 differisce di nove mesi varie disposizioni procedurali, ma esclude da quel differimento i commi 7–8 dell'art. 195 sul giudice. Il comma 4 collega le nuove disposizioni ai procedimenti sanzionatori avviati dopo la rispettiva data di applicazione, anche se riguardano fatti anteriori. Al 3 ottobre 2026 non è quindi corretto dire né «CONSOB sempre corte d'appello» né «ogni vecchio procedimento passa al TAR».

Si annotano fonte della violazione, data di avvio, regime applicabile e data di comunicazione del provvedimento. Per i procedimenti anteriori si ricostruisce la disciplina precedente; gli altri istituti differiti non si anticipano.

Sindacato e cautela. Il giudice verifica fatti, diritto, ragionamento tecnico e proporzionalità nei limiti della domanda e del rito; l'art. 134, comma 1, lettera c), estende al merito la cognizione sulle sanzioni pecuniarie devolute al giudice amministrativo. Questa previsione non gli attribuisce tutte le sanzioni del sistema. Il ricorso non equivale da solo a sospensione dell'efficacia: occorre la misura cautelare secondo i presupposti della disciplina applicabile.

SCHEMA 6.5 — PRIMA DEL RICORSO

Elemento	Lettura operativa
Oggetto	Distingui atto regolatorio, sanzione e misura individuale.
Giudice e sede	Applica CPA o disciplina speciale.
Termine e decorrenza	Verifica comunicazione, residenza e transitorio.
Cautela	Valuta presupposti; il ricorso non sospende sempre l'atto.

Privacy, TUB e TUF non seguono una formula processuale unica: usa la tabella aggiornata del capitolo.

MAPPA BANDO

Le espressioni «poteri sanzionatori», «impegni», «rimedi», «tutela», «giurisdizione» e «contenzioso» richiedono una risposta strutturata, non un elenco di sanzioni.

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Procedimento sanzionatorio	Base legale, fatto, difesa, motivazione e misura	Schema in sette passaggi
Impegni	Fonte speciale, idoneità, monitoraggio e assenza/presenza di accertamento	Tabella impegno–sanzione

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Rimedi correttivi	Finalità conformativa, destinatario e verifica	Mini-dispositivo motivato
Controllo giurisdizionale	Atto, giudice, rito, cautela ed esecuzione	Mappa di atto, giudice, rito, decorrenza e termine
Settore dell'Autorità	Norme e regolamenti effettivamente applicabili	Checklist delle fonti del bando target

NOTA

Da sapere in cinque righe. La sanzione richiede norma, fatto accertato, destinatario, garanzie e motivazione. Impegno, rimedio correttivo e misura cautelare non sono sinonimi e non sono disponibili in ogni settore. Nell'antitrust AGCM, gli impegni ex art. 14-ter possono chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. Nella protezione dei dati, poteri correttivi e sanzione pecuniaria possono essere strumenti complementari. Contro l'atto occorre verificare disciplina speciale, giudice, rito, termini e tutela cautelare: non esiste una formula processuale unica per tutte le Authority.

6.4 Applicazione alla prova

Verifica della variante. Se l'impresa viola successivamente gli impegni resi obbligatori, non si conclude che quegli impegni fossero una semplice promessa privata. Si applica la specifica disciplina di controllo e delle conseguenze dell'inottemperanza, distinguendola dall'esecuzione di una sentenza.

CASO GUIDATO: GLI IMPEGNI NEL PROCEDIMENTO ANTITRUST

L'AGCM avvia un'istruttoria per verificare possibili criticità concorrenziali in un mercato di servizi digitali. L'impresa interessata presenta un piano con modifiche contrattuali, obblighi di trasparenza e una procedura di monitoraggio. Un candidato sostiene che, poiché l'impresa ha presentato gli impegni, l'Autorità deve applicare una sanzione più bassa.

La conclusione è errata. Il primo passaggio è verificare se il caso rientri nel perimetro dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990. Se gli impegni sono presentati nei termini e sono idonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, l'Autorità può valutarli, svolgere la consultazione prevista e, nei limiti della norma, renderli obbligatori. La decisione chiude il procedimento senza accertare l'infrazione.

L'ufficio non deve quindi trattare gli impegni come una confessione o come una richiesta di sconto sulla sanzione. Deve verificare contenuto, idoneità rispetto alle criticità, misurabilità, tempi di attuazione, modalità di monitoraggio e osservazioni che emergano nella procedura. Se l'Autorità li rende obbligatori, la fase successiva riguarda il loro rispetto; la legge prevede conseguenze e possibilità di riapertura nei casi stabiliti.

Il caso insegna a distinguere finalità e forma della decisione. Un provvedimento di impegni non risponde alla domanda «quanto sanzionare?», ma alla domanda «le misure proposte rimuovono efficacemente i profili anticoncorrenziali secondo la disciplina applicabile?». Confondere le due domande significa perdere il nucleo dell'istituto.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Distingua sanzioni, impegni e rimedi correttivi nel procedimento di un'Autorità indipendente e illustri il ruolo del controllo giurisdizionale.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«La sanzione è la conseguenza prevista dalla legge per una violazione accertata e richiede base legale, istruttoria, garanzie difensive, motivazione e proporzionalità. Gli impegni sono invece un istituto settoriale: nell'antitrust AGCM l'articolo 14-ter della legge n. 287/1990 consente, se ricorrono i presupposti, di renderli obbligatori e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. I rimedi correttivi mirano a conformare o cessare una situazione non conforme e possono avere una funzione diversa o complementare rispetto alla sanzione, come mostra il GDPR.

Il controllo giurisdizionale tutela contro l'atto o l'inerzia secondo giudice, rito, termini e rimedi previsti dalla disciplina applicabile; il Codice del processo amministrativo è il quadro generale ma non sostituisce le regole speciali.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Un impegno accettato dall'Autorità dimostra che il destinatario ha commesso l'infrazione?

Non necessariamente. Nel modello antitrust dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, gli impegni idonei possono rendere obbligatorie misure che rimuovono i profili anticoncorrenziali e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. Occorre sempre verificare l'istituto previsto dalla fonte di settore.

ERRORE TIPICO

Errore: «Dopo una sanzione dell'Autorità il ricorso segue sempre lo stesso giudice, lo stesso rito e gli stessi termini.»

Correzione: la tutela dipende da atto, fonte istitutiva, disciplina speciale e regole processuali applicabili. Il CPA offre il quadro generale della giustizia amministrativa, ma non autorizza a presumere una soluzione processuale uniforme.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Leggi questa situazione: «Un soggetto regolato non rispetta un obbligo previsto da un provvedimento dell'Autorità». Prima di proporre una risposta, completa la matrice.

Campo	Appunto da completare
Fonte dell'obbligo e del potere	
Fatto da accertare e prove necessarie	
Garanzie di partecipazione/difesa da verificare	
Strumenti astrattamente previsti dalla fonte	
Criteri di scelta e proporzionalità	
Contenuto della motivazione	
Modalità di monitoraggio dell'adempimento	
Atto potenzialmente impugnabile e tutela da verificare	

L'esercizio è svolto correttamente se non scegli la sanzione prima di aver individuato obbligo, fatto, potere e garanzie. Se la fonte prevede un rimedio diverso, la scelta deve cambiare con la fonte, non con l'intuizione del compilatore.

6.5 Consolidamento e verifica

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. AGCM rende obbligatori impegni idonei ex art. 14-ter. Ha necessariamente accertato l'infrazione e concesso uno sconto?

Risposta corretta: no. La decisione può chiudere senza accertamento; lo sconto legato al riconoscimento della responsabilità appartiene alla diversa transazione dell'art. 14-quater. Gli impegni restano vincolanti e controllabili.

Quesito 2. Il rito abbreviato contro una delibera ARERA riduce automaticamente a 30 giorni la notifica del ricorso introduttivo di annullamento?

Risposta corretta: no. L'art. 119 esclude dal dimezzamento quel termine in primo grado: resta 60 giorni. Il foro funzionale è TAR Lombardia, Milano. Non va confuso con il diverso rito degli appalti.

Quesito 3. Un provvedimento Garante è comunicato a un destinatario residente in Italia. La mappa corretta è TAR Lazio e 60 giorni?

Risposta corretta: no. Tribunale ordinario, rito del lavoro con regole speciali, ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione; la competenza territoriale segue le alternative dell'art. 10 D.Lgs. 150/2011.

Quesito 4. Una sanzione TUF deriva da un procedimento avviato il 1° settembre 2026. Basta ricordare Corte cost. 162/2012 per scegliere la corte d'appello?

Risposta corretta: no. Per il procedimento nuovo si applica l'art. 195, comma 7, come riformato dal D.Lgs. 128/2026: TAR Lombardia, Milano, rito art. 119. Il controllo della data di avvio e della fonte distingue questo caso dai procedimenti anteriori e dalle violazioni esterne al TUF.

Quesito 5. Due autorità applicano sanzioni punitive alla stessa persona per gli stessi fatti; il diverso nome delle norme elimina il problema del ne bis in idem?

Risposta corretta: no. Occorre verificare identità materiale dei fatti, soggetto, natura delle misure e definitività, oltre alle condizioni rigorose di un eventuale cumulo previsto dal diritto applicabile. La diversità delle autorità non è una giustificazione sufficiente.

Quesito 6. Un'impresa non rispetta gli impegni AGCM. Il funzionario può chiamare il proprio controllo «giudizio di ottemperanza»?

Risposta corretta: no. Verifica l'adempimento e applica il procedimento di inottemperanza previsto dalla norma. Il giudizio di ottemperanza è una tutela giurisdizionale per dare esecuzione ai titoli contemplati dall'art. 112 CPA.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Traccia. Arrivano tre provvedimenti: sanzione AGCM antitrust; sanzione Banca d'Italia ex art. 145 TUB; sanzione CONSOB per violazione del TUF in procedimento avviato il 15 settembre 2026. Il destinatario, residente in Italia, propone per tutti «ricorso al TAR Lazio entro 30 giorni, con sospensione automatica». Correggi la nota.

Soluzione. AGCM: TAR Lazio, Roma, rito art. 119 e termine di notifica dell'annullamento di 60 giorni. TUB: corte d'appello di Roma, notifica entro 30 giorni dalla comunicazione e deposito entro 30 dalla notifica. TUF nel procedimento nuovo: TAR Lombardia, Milano, art. 195, comma 7, rito art. 119 e termine introduttivo di 60 giorni. In nessuno dei tre casi la mera proposizione del ricorso equivale alla sospensione: si verifica e, se giustificata, si chiede la tutela cautelare. Le date esatte di scadenza richiedono conoscenza delle comunicazioni e applicazione delle regole di computo; non si inventano dal nome dell'Autorità.

Autovalutazione: quattro punti, uno per ciascuna mappa corretta e uno per la distinzione fra ricorso e cautela. Per il TUF è necessario citare anche il criterio temporale della riforma.

Riferimenti normativi e professionali. L. 287/1990, artt. 14-ter e 14-quater; DPR 217/1998, art. 14; AGCM, delibera 30629/2023; CPA artt. 14, 29, 112, 119, 133–135; TUF artt. 187-septies e 195, coordinati con D.Lgs. 128/2026 (www.gazzettaufficiale.it), art. 10; TUB art. 145; D.Lgs. 150/2011 art. 10. Corte cost. 63/2019, 169/2023 e 73/2026; CGUE, bpost, C-117/20, 22 marzo 2022. Quadro e transitorio verificati il 3 ottobre 2026.

Economia industriale, regolazione, econometria e contabilità regolatoria

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

7.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Usare i concetti economici come strumenti per leggere e motivare una decisione regolatoria, senza ridurli a formule isolate dal mercato, dalla fonte e dall'interesse pubblico tutelato.

Domanda guida. Quale problema di mercato o di servizio giustifica l'intervento, quali dati lo rendono verificabile e come si controllano effetti, costi e incentivi della misura?

Output operativo. Mappa mercato–problema–strumento, checklist per una nota economica, lettura di un indicatore e caso sulla contabilità regolatoria.

NOTA

Regola di metodo. Non partire da un indice, da un prezzo o da una formula. Parti dal potere attribuito all'Autorità e dal problema da risolvere; poi verifica mercato, dati, assunzioni, effetti e limiti del metodo usato.

APERTURA EDITORIALE

L'economia della regolazione non è una materia separata dal diritto amministrativo. È il linguaggio che consente di spiegare perché, in un determinato mercato o servizio, una misura possa essere necessaria, adeguata e controllabile nei suoi effetti. Un'Autorità che analizza un prezzo di accesso, una qualità del servizio, una barriera all'entrata o una struttura dei costi non sostituisce la legge con l'economia: usa evidenze economiche per esercitare un potere che deve restare fondato, istruito e motivato.

Per il candidato, il punto decisivo è evitare due errori opposti. Il primo è trattare la regolazione come un elenco di formule: price cap, benchmark, costo medio, elasticità, indice di concentrazione. Il secondo è trattarla come un atto puramente formale, privo di effetti su incentivi, investimenti, utenti e concorrenti. La risposta efficace tiene insieme le due dimensioni: fonte e procedimento da un lato; struttura del mercato, dati e conseguenze dall'altro.

Economia industriale, econometria e contabilità regolatoria servono dunque a rendere il ragionamento dell'Autorità leggibile. L'economia industriale chiarisce come è organizzato il mercato; l'econometria aiuta a misurare e, quando possibile, a valutare relazioni causali; la contabilità regolatoria rende confrontabili costi, ricavi e trasferimenti rilevanti nei settori in cui la disciplina la prevede. Nessuno di questi strumenti decide da sé: tutti devono essere rapportati al caso e alla norma applicabile.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

1. ricostruire il passaggio da struttura del mercato o del servizio a domanda regolatoria;
2. distinguere concentrazione, potere di mercato, fallimento del mercato e interesse pubblico tutelato;
3. leggere un indicatore senza trasformare una correlazione in una prova causale;
4. spiegare la funzione della contabilità regolatoria e distinguerla dal bilancio civilistico;
5. esaminare una nota economica attraverso dati, assunzioni, metodo, limiti ed effetti attesi della decisione.

SCHEMA 7.1 — USARE I NUMERI NELLA PROVA

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Leggi il peso della parte quantitativa.
A — Aree	Mercato, incentivi, dati e contabilità.
N — Nuclei	Elasticità, regressione, controfattuale e costi.
D — Diario	Registra unità, segni e attribuzioni causali errate.
O — Output	Calcolo con interpretazione e limiti.

DALLA STRUTTURA DEL MERCATO ALLA DOMANDA REGOLATORIA

Il primo compito dell'analisi economica è delimitare il problema. Non basta dire che un settore è «concentrato» o che un'impresa è «grande». Occorre capire quali beni o servizi sono in gioco, quali alternative sono realisticamente disponibili per utenti e operatori, qual è la dimensione geografica pertinente e quali condizioni limitano o rafforzano il comportamento dell'impresa esaminata. La definizione del mercato rilevante è precisamente un esercizio di questo tipo: individua i vincoli concorrenziali da valutare, non una casella amministrativa da compilare.

Anche una quota elevata, da sola, non conclude ogni ragionamento. Può essere un indizio da approfondire insieme a barriere all'entrata, controllo di infrastrutture essenziali, potere contrattuale della domanda, capacità dei concorrenti, innovazione, sostituibilità e dinamica temporale. Allo stesso modo, un mercato poco concentrato può presentare problemi di trasparenza, qualità o accesso che richiedono un'azione pubblica fondata su presupposti diversi dal potere di mercato.

Nei servizi a rete, ad esempio, le economie di scala e la rilevanza dell'infrastruttura possono rendere inefficiente duplicare integralmente gli impianti. In altri contesti l'intervento può rispondere ad asimmetrie informative, esternalità, continuità del servizio, tutela di utenti vulnerabili o interoperabilità. Il funzionario deve quindi separare sempre tre domande: qual è il mercato o servizio osservato; qual è il problema da dimostrare; quale potere e quale obiettivo permettono di intervenire.

Concetto	Domanda utile	Rischio da evitare
Mercato rilevante	Quali prodotti, servizi e aree esprimono i vincoli concorrenziali pertinenti?	Farlo coincidere automaticamente con il settore amministrativo
Concentrazione	Quanti operatori incidono in modo significativo e con quali posizioni?	Trattarla come prova definitiva di potere di mercato
Potere di mercato	L'impresa può agire in modo apprezzabilmente indipendente da vincoli competitivi effettivi?	Dedurlo da un solo dato o da una sola quota
Fallimento del mercato	Quale meccanismo non produce un esito soddisfacente per concorrenza, utenti o servizio?	Invocarlo senza descrivere il difetto concreto
Interesse regolato	Quale risultato pubblico deve essere protetto?	Confondere obiettivo pubblico e vantaggio di un operatore

La qualità del ragionamento dipende da questa catena. Una misura che incide sui prezzi all'ingrosso, per esempio, deve spiegare quale problema di accesso o di incentivo intende affrontare e perché il mercato non lo corregga in modo sufficiente. Una decisione sulla qualità deve chiarire quale livello o quale modalità di servizio è rilevante per utenti e concorrenza. Il criterio non è trovare il termine economico più tecnico, ma rendere verificabile il nesso tra problema, intervento ed effetto atteso.

STRUTTURE DI MERCATO: QUATTRO CONFRONTI

Struttura	Meccanismo essenziale	Domanda per il regolatore
Concorrenza perfetta, modello limite	Molti operatori, prodotto omogeneo, ciascuno prende il prezzo come dato	Quali ipotesi del modello sono assenti nel mercato concreto?
Monopolio	Un solo fornitore; con potere di mercato può restringere la quantità rispetto all'esito competitivo	Esistono sostituti, ingresso credibile o potere degli acquirenti?

Struttura	Meccanismo essenziale	Domanda per il regolatore
Oligopolio	Pochi operatori interdipendenti; ogni scelta dipende dalla risposta attesa degli altri	Il parallelismo deriva da vincoli comuni o da una condotta coordinata da provare?
Monopolio naturale	Un unico produttore può servire la domanda a costo complessivo inferiore a più produttori	Come conciliare accesso, efficienza, qualità e investimenti senza presumere la necessità di duplicare la rete?

Con costo didattico $C(Q) = 1.000 + 10Q$, servire 100 unità con una sola impresa costa 2.000; due imprese che ne servono 50 ciascuna costano complessivamente 3.000. È un esempio di vantaggio della produzione unificata per quel volume. Non dimostra che ogni filiera del settore debba essere monopolistica: rete e vendita possono avere assetti differenti. Un costo fisso alto, da solo, non prova ogni presupposto della regolazione.

7.2 Istituti e distinzioni

SCHEMA 7.2 — CONCENTRAZIONE E POTERE DI MERCATO

Elemento	Lettura operativa
Quote e HHI	Descrivono struttura e concentrazione.
Sostituibilità	Contribuisce a definire il mercato pertinente.
Barriere ed entrata	Aiutano a valutare la pressione competitiva.
Condotta	Richiede una distinta qualificazione.

HHI elevato non dimostra da solo un abuso di posizione dominante.

REGOLARE INCENTIVI, COSTI, PREZZI E QUALITÀ

La regolazione economica agisce spesso su variabili che si condizionano reciprocamente. Un prezzo più basso può migliorare l'accessibilità nel breve periodo, ma una disciplina mal costruita può anche ridurre risorse o incentivi per manutenzione e investimenti; una remunerazione eccessiva può trasferire costi non giustificati a utenti o concorrenti; un obiettivo di efficienza privo di indicatori di qualità può premiare il risparmio a scapito del servizio. Non esiste, perciò, un parametro astrattamente «giusto» senza contesto.

Il price cap limita il prezzo unitario o un indice/paniere di prezzi; il revenue cap limita i ricavi riconosciuti. Il volume venduto li distingue: con un tetto al prezzo, un aumento dei volumi può aumentare i ricavi; con un tetto ai ricavi, il prezzo medio deve essere ricalibrato o i ricavi riconciliati secondo la disciplina. I metodi reali possono prevedere conguagli, qualità e altri correttivi.

Esempio didattico senza correttivi. La formula del price cap è $P1 = P0 \times (1 + \text{inflazione} - X)$, dove X è il recupero di produttività. Con $P0 = 100$ euro, inflazione 3% e $X = 1\%$, $P1 = 102$ euro. Non si sottrae «1 euro» al tasso d'inflazione: entrambi sono percentuali della base.

Un revenue cap con $R0 = 1.000$ euro e gli stessi fattori dà $R1 = 1.020$ euro. Se i volumi passano da 10 a 11 unità, il prezzo medio coerente con quel ricavo è $1.020 / 11 = 92,73$ euro circa. Con il price cap di 102 euro, invece, 11 unità producono 1.122 euro. Per questo «tetto di prezzo» e «tetto di ricavo» non sono sinonimi.

Il benchmark confronta costi o prestazioni con operatori omogenei: un'impresa di montagna non è confrontabile con una rete urbana senza considerare densità e condizioni del servizio. Gli obiettivi di qualità evitano che il recupero di efficienza premi soltanto tagli alla manutenzione. Formule e coefficienti effettivi dipendono dalla disciplina del settore: quelli qui usati servono a risolvere l'esercizio.

L'esempio ARERA mostra bene questo limite metodologico. Il TIROSS 2024-2031 collega, nel proprio ambito, regolazione della spesa e obiettivi di servizio per infrastrutture regolate. Non ne deriva che ogni Autorità debba usare lo stesso schema, né che il candidato possa trasferirne parametri in materia di comunicazioni, concorrenza o finanza. L'esempio serve a comprendere che la tariffa può essere parte di un disegno più ampio: costi riconoscibili, qualità, investimenti, controllo e trasparenza.

In una nota istruttoria è utile rendere esplicito il compromesso considerato:

Variabile	Interesse da verificare	Domanda di controllo
Prezzo o corrispettivo	Accessibilità e correttezza del trasferimento di costi	Il dato è comparabile e collegato al perimetro regolato?
Costi	Efficienza e recupero di costi pertinenti	Quali costi sono inclusi, con quale criterio e con quali evidenze?

Variabile	Interesse da verificare	Domanda di controllo
Qualità	Tutela di utenti e concorrenza sul servizio	L'indicatore misura realmente l'esito promesso?
Investimenti	Sostenibilità e sviluppo dell'infrastruttura	La misura modifica incentivi o tempi di investimento?
Concorrenza	Accesso, non discriminazione e innovazione	La soluzione riduce una barriera o crea una nuova distorsione?

La proporzionalità economica non coincide con il minor costo immediato. Richiede di confrontare opzioni, di motivare le assunzioni e di non attribuire a un indicatore un significato che non può sostenere. È qui che il capitolo sul ciclo regolatorio si collega a questo: dati e analisi entrano nella decisione, nel monitoraggio e nella verifica degli effetti, non soltanto nell'allegato tecnico.

SCHEMA 7.3 — DAL DATO ALLA SCELTA

Elemento	Lettura operativa
Descrizione	Indica unità, periodo, fonte e popolazione.
Stima	Esplicita modello, coefficiente e incertezza.
Causalità	Motiva il controfattuale e le ipotesi.
Decisione	Collega risultato, competenza e obiettivo.

Un coefficiente statisticamente significativo non prova automaticamente causalità o rilevanza regolatoria.

ECONOMETRIA: DESCRIVERE, STIMARE, ATTRIBUIRE

L'econometria consente di organizzare dati e valutare relazioni tra fenomeni. Nel lavoro regolatorio, però, la prima distinzione da fare è tra descrizione e causalità. Dire che, dopo una misura, i reclami sono diminuiti descrive un andamento; non dimostra automaticamente che la misura sia stata la causa della diminuzione. Nello stesso periodo possono essere cambiati domanda, tecnologie, condizioni macroeconomiche, comportamenti delle imprese, criteri di rilevazione o composizione degli utenti.

Una valutazione causale pone una domanda più esigente: che cosa sarebbe ragionevolmente accaduto senza l'intervento? Questa situazione alternativa è il controfattuale. Non è sempre osservabile direttamente; per questo metodo e dati devono essere scelti in modo coerente con il disegno dell'intervento e con le informazioni disponibili. Il JRC della Commissione europea richiama proprio l'importanza di analisi data-driven e di confronti credibili nelle valutazioni microeconomiche ex post.

Non occorre trasformare il candidato in un econometrista per rispondere bene. Occorre mostrare disciplina nel ragionamento: definire la variabile, controllare il perimetro, distinguere un cambiamento nel dato da un effetto dimostrato, dichiarare limiti e assunzioni. Anche un modello sofisticato resta debole se parte da dati incompleti, da un campione selezionato senza giustificazione o da una domanda mal formulata.

Domanda	Risposta metodologicamente debole	Controllo minimo necessario
Il servizio è migliorato?	«L'indice è salito»	Definizione dell'indice, periodo, popolazione osservata e fonte
La misura ha prodotto il miglioramento?	«È avvenuto dopo la misura»	Confronto, fattori alternativi e limite dell'attribuzione causale
I costi sono aumentati?	«Il totale è maggiore»	Perimetro, quantità servite, classificazione dei costi e comparabilità
Un operatore discrimina?	«Il prezzo appare diverso»	Termini di confronto, condizioni equivalenti e disciplina applicabile

Un indicatore affidabile richiede almeno sei informazioni: oggetto misurato, unità di misura, numeratore e denominatore quando pertinenti, periodo, fonte dei dati e criteri di raccolta. Se una di queste informazioni manca, il dato può ancora essere un segnale per approfondire, ma difficilmente è sufficiente per fondare una conclusione incisiva. La prudenza non paralizza l'azione: consente di calibrare la decisione e di motivare perché, nonostante i limiti, l'evidenza disponibile sia o non sia adeguata al passo successivo.

SCHEMA 7.4 — TETTO AI PREZZI E AI RICAVI

Elemento	Lettura operativa
Price cap	Limita il prezzo; i ricavi variano anche con i volumi.
Revenue cap	Limita il ricavo; il prezzo medio dipende dalla quantità.

Elemento	Lettura operativa
Esempio didattico	Prezzo 102 e volume 11: ricavi 1.122; ricavo vincolato 1.020 su 11: prezzo medio 92,73.

Controlla sempre il metodo settoriale effettivo e gli aggiustamenti previsti.

7.3 Poteri, procedura e conseguenze

CONTABILITÀ REGOLATORIA: RENDERE LEGGIBILI COSTI E TRASFERIMENTI

La contabilità regolatoria va distinta dalla contabilità civilistica. Il bilancio rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa secondo la disciplina applicabile; la contabilità regolatoria, quando è prevista, organizza informazioni utili a un preciso controllo di settore. Può rendere comparabili costi, ricavi, attività e trasferimenti interni riferiti a servizi, segmenti o componenti sottoposti a regolazione.

La sua funzione non è produrre una contabilità «parallela» per ragioni formali. In mercati nei quali un'impresa integrata opera a livelli diversi della filiera, informazioni aggregate possono rendere opachi prezzi interni, imputazioni di costo o rapporti tra attività regolate e non regolate. La separazione contabile e la contabilità dei costi possono allora sostenere trasparenza, non discriminazione e verifica dell'assenza di sussidi incrociati, nei limiti e per i soggetti indicati dalla fonte.

AGCOM offre un esempio circoscritto ma istruttivo: per le reti fisse e mobili, la disciplina richiamata riguarda obblighi di separazione contabile e di contabilità dei costi per operatori designati con significativo potere di mercato; sono previste finalità di trasparenza e controlli di conformità esterna. Il dato essenziale è proprio la delimitazione: non è un obbligo automatico per ogni impresa né una metodologia da applicare fuori dal mercato e dall'atto che la prevedono. Anche la raccolta ARERA dei conti annuali separati deve essere letta nel proprio quadro regolatorio.

Per leggere correttamente un documento contabile-regolatorio, il funzionario deve verificare:

1. perimetro soggettivo: quale operatore o attività è assoggettato all'obbligo;
2. perimetro oggettivo: quali servizi, reti o componenti sono inclusi;
3. criteri di attribuzione: come sono imputati costi e ricavi diretti e come sono ripartiti quelli comuni;
4. coerenza e riconciliazione: se i dati possono essere ricondotti alle fonti contabili e ai prospetti richiesti;

- 5. verifica: quali controlli, attestazioni o revisioni indipendenti impone la disciplina;
- 6. uso decisionale: quale conclusione regolatoria può essere tratta e quale, invece, richiede ulteriori elementi.

L'ultimo punto evita un equivoco frequente: un costo imputato non dimostra automaticamente che sia recuperabile in tariffa, efficiente o non discriminatorio. Occorre ancora applicare il criterio previsto, confrontarlo con altri dati disponibili e motivare la conseguenza. La contabilità regolatoria rende l'analisi possibile; non dispensa l'Autorità dall'analisi.

COME LEGGERE UNA NOTA ECONOMICA PRIMA DELLA DECISIONE

Una buona nota economica deve poter essere ricostruita da chi non ha prodotto il calcolo. Il lettore non deve limitarsi al risultato finale, ma controllare il percorso che lo sostiene. Questa checklist è utile in istruttoria, in una prova scritta e nella preparazione di una risposta orale.

Verifica	Domanda da porre
Quesito	Quale scelta dell'Autorità deve essere informata dall'analisi?
Fonte	Da dove provengono i dati e quali controlli di qualità sono stati svolti?
Perimetro	Quali soggetti, servizi, territori e periodi sono inclusi o esclusi?
Misura	Come è definito l'indicatore o la variabile usata?
Metodo	Il metodo risponde a una descrizione, a una previsione o a una domanda causale?
Assunzioni	Quali ipotesi incidono sul risultato e come sono motivate?
Robustezza	Il risultato cambia se si modificano ipotesi ragionevoli o si usano confronti alternativi?
Decisione	Quale conseguenza è giustificata dai dati e quale resta solo possibile?

La trasparenza metodologica protegge sia l'interesse pubblico sia il destinatario della decisione. Permette di discutere dati e criteri nel contraddittorio, riduce il rischio di motivazioni apparenti e rende monitorabile l'effetto della misura. In termini concorsuali, la formula da ricordare è semplice: dato non significa prova conclusiva; modello non significa decisione; contabilità non significa tariffa.

SCHEMA 7.5 — RAB, WACC E IMPUTAZIONE

Elemento	Lettura operativa
RAB	Base patrimoniale ammessa dal metodo, non ricavo annuo.
WACC	Tasso applicato alla base pertinente per la remunerazione.
Ammortamento	Componente distinta dalla remunerazione.
Costi comuni	Riparto con driver verificabile; riconciliazione fra attività.

Un calcolo corretto non sana un driver non causale.

STRUMENTI QUANTITATIVI: LEGGERE IL NUMERO SENZA SUBIRLO

La quota di mercato è un indizio, non una conclusione autosufficiente. Un indice di concentrazione come l'HHI, ottenuto sommando i quadrati delle quote degli operatori, rende confrontabili strutture diverse e segnala dove approfondire; non dimostra da solo potere di mercato né effetti anticoncorrenziali. La lettura richiede almeno definizione del mercato, barriere all'entrata, sostituibilità, potere degli acquirenti e dinamica temporale. Anche l'elasticità va interpretata: misura quanto una quantità reagisce alla variazione di un prezzo o di un'altra variabile, ma la stima dipende da dati, periodo, modello e comportamento osservato.

Un'analisi econometrica credibile separa correlazione e attribuzione causale. La specificazione esplicita variabile dipendente, regressori, unità di osservazione e periodo; l'omissione di una variabile rilevante può trasferire sul coefficiente stimato un effetto che appartiene ad altro fattore. Per esempio, se dopo un aumento tariffario cresce la morosità, non basta correlare le due serie: reddito, stagione, inflazione, composizione dell'utenza e modifiche del servizio possono influenzare entrambe. Robustezza, intervalli di confidenza e analisi di sensibilità rendono visibile l'incertezza invece di nasconderla dietro una cifra decimale.

Il controfattuale risponde alla domanda decisiva: che cosa sarebbe accaduto senza la misura o la condotta osservata? Può essere costruito con un gruppo di confronto, una serie storica coerente o un modello, purché le assunzioni siano dichiarate. In un esercizio didattico, un mercato passa da quattro operatori con quote 40, 30, 20 e 10 a tre operatori con quote 50, 30 e 20. L'HHI sale da 3.000 a 3.800 punti: il dato indica un aumento della concentrazione, ma la valutazione richiede ancora di sapere perché le quote sono cambiate, quali barriere esistono e se i clienti dispongono di alternative effettive.

ELASTICITÀ E REGRESSIONE: UN CALCOLO PER VOLTA

L'elasticità della domanda al prezzo è il rapporto fra variazioni percentuali; quella puntuale si scrive $\epsilon = (dQ/dP) \times P/Q$. Per $Q = 200 - 2P$, a $P = 50$ si ha $Q = 100$ ed $\epsilon = -2 \times 50 / 100 = -1$. Vicino al punto, +1% di prezzo corrisponde circa a -1% di quantità, a parità degli altri fattori. Il coefficiente -2 della retta misura unità per euro, non è direttamente un'elasticità. A prezzi diversi cambia il rapporto P/Q e quindi l'elasticità puntuale.

Per un modello lineare $y = \alpha + \beta x + u$, y è la variabile da spiegare, x il regressore, u raccoglie fattori non osservati e disturbi. In un risultato interamente didattico, y è il tempo medio di attesa in minuti e x il carico in centinaia di richieste giornaliere; la stima è $y = 2 + 0,5x$. Un aumento di 100 richieste è associato a 0,5 minuti, non a 0,5%, di attesa in più; con $x = 10$ la previsione è 7 minuti.

Se l'errore standard di β è 0,2, un intervallo al 95% con approssimazione normale è $0,5 \pm 1,96 \times 0,2$, cioè $[0,108; 0,892]$. L'intervallo descrive l'incertezza della procedura sotto le ipotesi del modello; non attribuisce una probabilità del 95% al singolo parametro fisso. Né l'esclusione dello zero dimostra causalità o grande rilevanza pratica. Personale, complessità delle pratiche e stagionalità possono confondere la relazione: una variabile omessa correlata con x può distorcere β . Servono specificazione, controlli, qualità del campione e un disegno adeguato alla domanda.

CONTROFATTUALE CON UNA DIFFERENZA DELLE DIFFERENZE

Un programma sperimentale interessa il gruppo T; il gruppo C è un confronto non coinvolto. Sono percentuali di pratiche oltre lo standard, su popolazioni comparabili e con la stessa definizione:

Gruppo	Prima	Dopo
T: interessato dalla misura	20%	12%
C: confronto	15%	13%

La variazione T è -8 punti percentuali; C migliora di -2 punti. La differenza delle differenze è $(12 - 20) - (13 - 15) = -6$ punti percentuali. Il controfattuale T, se avesse seguito l'andamento C, sarebbe 18%; la distanza da 12% è sei punti. Non sono -6% relativi e non sono automaticamente tutti gli otto punti prima/dopo.

Per leggerlo causalmente occorre che, senza intervento, i gruppi avrebbero seguito andamenti paralleli; vanno considerate composizione stabile, assenza di anticipazione, altri interventi e ricadute sul controllo. Serie precedenti aiutano a discutere l'ipotesi, senza dimostrarla definitivamente. Con i soli quattro numeri il risultato è un esercizio di calcolo, non una prova empirica conclusiva.

RAB, WACC E COSTI COMUNI

La RAB è la base patrimoniale riconosciuta ai fini regolatori: dipende da investimenti ammissibili, ammortamenti, dismissioni e criteri della disciplina; non coincide necessariamente con capitale sociale o valore di borsa. Il WACC è il costo medio ponderato del capitale. In una formula didattica nominale dopo imposte: $WACC = [E/(D+E)] \times K_e + [D/(D+E)] \times K_d \times (1 - t)$. E e D indicano capitale proprio e debito secondo i pesi adottati; K_e e K_d i relativi costi; t l'aliquota convenzionale.

Con $E = 60$, $D = 40$, $K_e = 8\%$, $K_d = 4\%$ e $t = 25\%$, $WACC = 0,6 \times 8\% + 0,4 \times 4\% \times 0,75 = 6\%$. È un esempio, non il tasso ARERA corrente. Non si combina un tasso nominale con flussi reali senza conversione né un tasso dopo imposte con una base fiscale incompatibile.

Per mostrare le componenti, si assuma una disciplina didattica coerente con questi valori: RAB 1.000.000 euro, costi operativi riconosciuti 200.000 e ammortamenti 50.000. Ricavo riconosciuto semplificato = $200.000 + 50.000 + 6\% \times 1.000.000 = 310.000$ euro. La remunerazione di 60.000 non è il ricavo totale; gli ammortamenti e gli interessi non si sommano una seconda volta se già considerati secondo il metodo. Con 10.000 unità il corrispettivo medio illustrativo è 31 euro, prima degli ulteriori elementi eventualmente previsti da un metodo reale.

Allocazione verificabile. Un centro di assistenza costa 300.000 euro e serve attività regolata R e commerciale C. Le ore documentate sono 6.000 per R e 4.000 per C: il driver attribuisce 60% a R, quindi 180.000, e 40% a C, quindi 120.000. I due importi si riconciliano al totale. Imputare tutti i 300.000 a R sovraccaricherebbe il settore regolato di 120.000, a beneficio di C. Prima del riparto si attribuiscono direttamente i costi identificabili; per quelli comuni si dimostra che le ore esprimano davvero l'uso del servizio e che il criterio sia consentito e stabile. Il caso non autorizza a recuperare in tariffa ogni costo contabilmente allocato.

7.4 Applicazione alla prova

La contabilità regolatoria aggiunge un altro livello di cautela. Costi comuni, costi direttamente attribuibili e trasferimenti infragruppo devono essere separati con criteri coerenti e verificabili. Una base di costo gonfiata può trasferire inefficienze sugli utenti; una base troppo stretta può compromettere qualità e investimenti. Il funzionario ricostruisce perimetro, metodo di allocazione, driver, riconciliazione con la contabilità generale e controlli. Solo dopo collega i numeri alla decisione, motivando benefici, oneri distributivi e margine di incertezza.

MAPPA BANDO

Le espressioni «economia industriale», «regolazione tariffaria», «analisi dei dati», «contabilità regolatoria» o «valutazione d'impatto» richiedono un collegamento tra concetto, fonte e decisione.

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Mercato e concorrenza	Mercato rilevante, vincoli competitivi, barriere e potere	Mappa problema–evidenza–intervento
Regolazione economica	Prezzi, costi, qualità, investimenti e incentivi	Tabella dei compromessi regolatori
Econometria	Indicatore, correlazione, causalità e controfattuale	Nota metodologica di cinque righe
Contabilità regolatoria	Separazione, costi, trasferimenti, trasparenza e verifica	Checklist del perimetro contabile
Decisione dell'Autorità	Fonte, dati, motivazione, proporzionalità e monitoraggio	Schema di provvedimento economicamente motivato

NOTA

Da sapere in cinque righe. Il mercato rilevante individua i vincoli concorrenziali e non coincide automaticamente con un settore amministrativo. Concentrazione e quota di mercato sono elementi istruttori, non prove autosufficienti. La regolazione deve leggere insieme prezzi, costi, qualità e investimenti, secondo la fonte settoriale. Un dato che cambia dopo una misura non dimostra da solo un rapporto causale: occorre valutare confronto e controfattuale. La contabilità regolatoria, ove prevista, rende più trasparenti costi e trasferimenti ma non sostituisce il giudizio dell'Autorità su efficienza, non discriminazione o tariffa.

CASO GUIDATO: COSTO DI ACCESSO E OPERATORE INTEGRATO

Un operatore che gestisce una rete essenziale fornisce anche servizi al dettaglio in concorrenza con altre imprese. Dopo la presentazione dei prospetti contabili regolatori, l'ufficio rileva un aumento dei costi attribuiti al servizio di accesso all'ingrosso e una differenza tra il corrispettivo interno applicato alla divisione commerciale del gruppo e le condizioni offerte ai concorrenti. Un candidato propone di ridurre immediatamente il prezzo di accesso perché «i costi sono sicuramente gonfiati».

La conclusione è prematura. Il primo passaggio consiste nel verificare se l'operatore, il servizio e il periodo rientrano nell'obbligo contabile e nella disciplina di accesso applicabili. Occorre poi ricostruire criteri di imputazione dei costi, separazione delle attività, perimetro dei dati, eventuale verifica di conformità e comparabilità delle condizioni interne ed esterne. Il dato contabile può essere un elemento rilevante, ma non dice ancora se un costo sia inefficiente, se una differenza sia discriminatoria o quale rimedio sia consentito.

L'istruttoria deve quindi collegare contabilità, analisi del mercato e finalità della misura. Se il problema è la non discriminazione, il confronto deve riguardare servizi e condizioni equivalenti; se il problema è il recupero dei costi, deve essere applicato il criterio previsto dalla regolazione; se la misura incide sul prezzo, vanno considerati anche qualità e incentivi agli investimenti. Solo alla fine l'Autorità potrà motivare una scelta proporzionata e definire come monitorarne l'effetto.

Il caso non richiede di inventare un coefficiente o una tariffa. Chiede di dimostrare il metodo: fonte dell'obbligo → affidabilità e perimetro del dato → confronto pertinente → criterio settoriale → decisione motivata → verifica successiva.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Spieghi il ruolo dell'economia industriale, dell'econometria e della contabilità regolatoria nell'attività di un'Autorità indipendente.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«L'economia industriale consente di leggere struttura del mercato, vincoli concorrenziali, potere di mercato, barriere e possibili fallimenti, così da collegare il problema allo strumento regolatorio previsto dalla legge. L'econometria organizza e valuta i dati: occorre distinguere un indicatore descrittivo da un giudizio causale, che richiede una domanda esplicita e un confronto o controfattuale credibile. La contabilità regolatoria, nei settori e per i soggetti previsti, rende leggibili costi, ricavi e trasferimenti interni, favorendo trasparenza, non discriminazione e controllo di eventuali sussidi incrociati. Questi strumenti non sostituiscono la fonte né la motivazione: servono a rendere la decisione istruita, proporzionata e verificabile nei suoi effetti.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un indicatore di qualità migliora dopo l'entrata in vigore di una misura, è dimostrato che la misura ha prodotto il miglioramento?

No. L'andamento temporale prova una successione, non necessariamente un nesso causale. Occorre verificare definizione dell'indicatore, dati, fattori alternativi e, se la domanda è causale, un confronto o controfattuale adeguato alla situazione osservata.

ERRORE TIPICO

Errore: «La contabilità regolatoria dimostra automaticamente quale tariffa l'Autorità deve approvare.»

Correzione: i prospetti contabili sono una base informativa prevista dalla disciplina di settore. Prima della decisione occorre verificarne perimetro, criteri di imputazione, attendibilità e rapporto con il criterio tariffario o di non discriminazione applicabile.

7.5 Consolidamento e verifica

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Un regolatore osserva che, dopo una nuova misura, il costo totale dichiarato per un servizio passa da 100 a 108 e l'indice di qualità passa da 80 a 78. Completa la lettura preliminare senza attribuire cause non dimostrate.

Campo	Risposta da impostare
Variazione del costo totale	Aumento di 8 unità, pari all'8% rispetto alla base 100
Variazione dell'indice di qualità	Riduzione di 2 punti; verificare scala e significato dell'indice
Informazioni mancanti	Volumi serviti, perimetro dei costi, periodo, metodo di rilevazione, eventi intervenuti
Conclusione non consentita	Che la misura abbia causato l'aumento dei costi o il calo della qualità
Passo successivo	Verificare dati e comparabilità, formulare l'ipotesi e scegliere il confronto pertinente

L'esercizio è corretto se distingue calcolo, descrizione e interpretazione. La variazione percentuale è un'informazione; la decisione richiede ancora fonte, dati affidabili, criterio settoriale e motivazione.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. $P_0 = 100$ euro, inflazione 3%, $X = 1\%$. Qual è il price cap didattico e quanti ricavi consente a 11 unità?

Risposta corretta: prezzo 102 euro; ricavi 1.122. Un revenue cap di 1.020 euro darebbe invece prezzo medio 92,73 circa: il vincolo agisce su una variabile diversa.

Quesito 2. Nella domanda $Q = 200 - 2P$, con $P = 50$, l'elasticità è -2 ?

Risposta corretta: no. -2 è la pendenza in unità per euro. Q è 100 e l'elasticità puntuale è $-2 \times 50/100 = -1$, rapporto privo di unità fra variazioni percentuali.

Quesito 3. $\beta = 0,5$ e $SE = 0,2$: che cosa dice l'intervallo normale approssimativo e che cosa non dimostra?

Risposta corretta: $0,5 \pm 0,392$, quindi $[0,108; 0,892]$. Esclude zero sotto le ipotesi del modello, ma non elimina variabili omesse, selezione del campione o altre ragioni per cui il coefficiente non sia causale.

Quesito 4. Nel caso $T 20\% \rightarrow 12\%$ e $C 15\% \rightarrow 13\%$, qual è la differenza delle differenze?

Risposta corretta: $-8 - (-2) = -6$ punti percentuali. Interpretarla come effetto richiede, fra l'altro, andamenti paralleli in assenza di trattamento e assenza di fattori differenziali non considerati.

Quesito 5. Con RAB di un milione e WACC 6%, il ricavo complessivo riconosciuto è sempre 60.000 euro?

Risposta corretta: no. 60.000 è la componente di remunerazione nel modello. Nell'esempio si aggiungono costi operativi riconosciuti 200.000 e ammortamenti 50.000: totale 310.000, senza doppi conteggi.

Quesito 6. Costi comuni 300.000 e ore R/C 6.000/4.000. Quale riparto segue il driver e quale controllo resta?

Risposta corretta: R 180.000, C 120.000. Occorre verificare ore, causalità del driver, ammissibilità del costo e riconciliazione; il risultato aritmetico non autorizza da solo il recupero tariffario.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Traccia. Il regolatore riceve questa nota: «Il prezzo massimo sale da 100 a 102, quindi anche i ricavi restano 1.020 qualunque sia il volume. Il gruppo trattato migliora di otto punti, tutti causati dalla misura. I costi comuni di 300.000 vanno tutti sulla rete regolata perché il gruppo è proprietario della rete». Usa i dati del capitolo per correggerla.

Soluzione. A 11 unità e prezzo 102 i ricavi sono 1.122: 1.020 sarebbe un diverso tetto ai ricavi. Il confronto disponibile suggerisce una differenza delle differenze di -6 punti, condizionata alle ipotesi: non prova da solo un effetto causale di otto punti. Il driver documentato 60/40 attribuisce 180.000 alla rete regolata e 120.000 all'altra attività; la proprietà non sostituisce il criterio di uso e i requisiti regolatori. La proposta deve esporre separatamente calcolo, ipotesi e conclusione consentita.

Autovalutazione: un punto per ciascuno dei tre risultati corretti e un punto per aver dichiarato i limiti del confronto causale e dell'ammissibilità tariffaria.

Riferimenti metodologici e professionali. Commissione europea, comunicazione sul mercato rilevante C/2024/1645; JRC, metodi di valutazione microeconomica (knowledge4policy.ec.europa.eu); ARERA, TIROSS 2024–2031 e disciplina settoriale dei conti separati; AGCOM, contabilità regolatoria delle reti fisse e mobili. Tutti i parametri e dataset numerici del capitolo sono didattici: i coefficienti effettivi richiedono il metodo settoriale applicabile. Calcoli verificati il 3 ottobre 2026.

AGCM: concorrenza, consumatore e pratiche scorrette

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

8.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Ricostruire le competenze dell'AGCM distinguendo tutela del processo concorrenziale, tutela del consumatore e strumenti procedurali applicabili ai diversi casi.

Domanda guida. Il fatto riguarda un coordinamento o un potere di mercato tra imprese, oppure una condotta del professionista capace di orientare scorrettamente la scelta del consumatore?

Output operativo. Griglia di qualificazione, caso antitrust, caso consumer, schema di provvedimento e risposta orale.

NOTA

Regola di metodo. Non scegliere il rimedio prima della fattispecie. Identifica rapporto, soggetti, fonte e fatto rilevante; soltanto dopo puoi valutare istruttoria, poteri e decisione dell'AGCM.

APERTURA EDITORIALE

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è spesso ricordata con un'unica formula: «l'Autorità antitrust». La formula è utile, ma incompleta. L'AGCM applica la disciplina della concorrenza e svolge, al tempo stesso, rilevanti competenze di tutela del consumatore. Le due aree condividono l'esigenza di un mercato corretto e trasparente, ma non coincidono per presupposti, soggetti, prova, procedimento o risultato della decisione.

Un'intesa restrittiva, ad esempio, riguarda il coordinamento tra imprese e può compromettere il libero gioco concorrenziale. Una pratica commerciale scorretta riguarda invece la condotta di un professionista nella promozione, vendita o fornitura di beni e servizi verso i consumatori e può alterarne la scelta economica. Il medesimo operatore, lo stesso prodotto e perfino la stessa campagna commerciale possono far emergere profili diversi; questo non autorizza però a sovrapporre automaticamente le discipline.

Per il candidato, la competenza da allenare è una competenza di qualificazione. Occorre saper dire: quale interesse è protetto; quale norma può essere applicata; quali fatti vanno provati; chi partecipa al procedimento; quale esito è possibile. Una risposta che parte da questa mappa è più solida di un elenco di sanzioni o di casi di cronaca.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

- 1. distinguere intese, abuso di posizione dominante e concentrazioni;
- 2. distinguere tutela del processo concorrenziale e tutela della decisione economica del consumatore;
- 3. qualificare una pratica commerciale come possibile ingannevole o aggressiva senza anticipare l'accertamento;
- 4. ricostruire in modo essenziale segnalazione, istruttoria, garanzie, decisione e controllo;
- 5. riconoscere i limiti dei poteri AGCM rispetto al risarcimento individuale e agli strumenti attribuiti ad altre autorità o al giudice.

SCHEMA 8.1 — QUALIFICARE IL CASO AGCM

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Separa programma antitrust e consumer.
A — Aree	Concorrenza, consumatore, rating e conflitti.
N — Nuclei	Intese, abuso, concentrazioni e pratiche.
D — Diario	Annota la fattispecie scambiata.
O — Output	Nota istruttoria e risposta sul rimedio.

LA DOPPIA PROSPETTIVA: CONCORRENZA NEL MERCATO E CORRETTEZZA VERSO IL CONSUMATORE

La tutela antitrust protegge il processo concorrenziale. L'attenzione è rivolta al modo in cui le imprese competono, ai vincoli che ne limitano l'autonomia, all'eventuale uso illecito del potere di mercato e agli effetti delle operazioni di crescita esterna. La legge n. 287/1990 attribuisce all'AGCM competenze su intese restrittive, abusi di posizione dominante e concentrazioni; nei casi che incidono sul commercio tra Stati membri entra in gioco anche il diritto dell'Unione e il raccordo nella rete ECN.

La tutela del consumatore guarda invece alla relazione tra professionista e destinatario dell'offerta. Il Codice del consumo attribuisce rilievo alla correttezza delle pratiche commerciali, ai diritti nei contratti, alle clausole vessatorie e ad altri ambiti stabiliti dalla legge. In questa sede il punto non è dimostrare che un mercato sia concentrato o che un'impresa sia dominante: è valutare una condotta, un'omissione o una comunicazione in rapporto alla diligenza professionale e alla sua idoneità a condizionare la scelta economica del consumatore medio.

Profilo	Tutela della concorrenza	Tutela del consumatore
Domanda iniziale	Il comportamento altera il processo competitivo?	Il professionista informa o agisce in modo scorretto verso il consumatore?
Relazione osservata	Tra imprese, mercato e struttura competitiva	Tra professionista e consumatore; nei casi previsti, anche microimpresa
Nuclei tipici	Intese, abuso, concentrazioni	Pratiche scorrette, diritti contrattuali, clausole vessatorie, pubblicità
Fatti da accertare	Coordinamento, potere, mercato, effetti o rischio concorrenziale	Condotta, messaggio, omissione, destinatario, diligenza e incidenza sulla scelta
Esito da non confondere	Decisione antitrust o controllo di una concentrazione	Accertamento consumer, diffida, sanzione o altro esito previsto

La tabella non crea compartimenti stagni. La tutela del consumatore può rafforzare la qualità complessiva del mercato; un illecito antitrust può avere conseguenze anche per gli utenti finali. Tuttavia l'ufficio deve evitare salti logici: il danno al consumatore non dimostra da solo un'intesa, così come una posizione di mercato elevata non dimostra da sola una pratica commerciale scorretta. Ogni conclusione richiede la fattispecie e la prova proprie del procedimento applicato.

8.2 Istituti e distinzioni

SCHEMA 8.2 — ANTITRUST E CONSUMATORE

Elemento	Lettura operativa
Intesa	Accordo o coordinamento da valutare ex articolo 101 e disciplina nazionale.
Abuso	Condotta di impresa dominante, non semplice dimensione.

Elemento	Lettura operativa
Concentrazione	Modifica strutturale soggetta ai presupposti di controllo.
Pratica commerciale	Condotta verso il consumatore che può alterarne la scelta.

Lo stesso mercato non rende equivalenti queste fattispecie.

INTESE, ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E CONCENTRAZIONI

Le intese restrittive sono forme di coordinamento tra imprese che possono impedire, restringere o falsare in misura consistente la concorrenza. Possono riguardare, per esempio, prezzi, sconti, quantità, ripartizione dei mercati, accesso o altre condizioni commerciali. Il candidato non deve cercare soltanto un contratto scritto: il punto è verificare, secondo la disciplina applicabile, se esista un coordinamento che sostituisca o limiti l'autonomia competitiva delle imprese e se ricorrano i presupposti della norma.

L'abuso di posizione dominante richiede una distinzione ancora più netta. La posizione dominante non è illecita in quanto tale: un'impresa può raggiungere grandi dimensioni o quote rilevanti anche grazie a efficienza, innovazione, qualità o preferenza degli utenti. L'analisi deve prima verificare mercato e potere dell'impresa; soltanto dopo valuta se quel potere sia stato esercitato in modo abusivo, a danno della concorrenza, dei concorrenti o dei consumatori nel senso rilevante per la norma. Trasformare «grande impresa» in «impresa illecita» è un errore concettuale.

Le concentrazioni riguardano un'operazione di crescita esterna, come una fusione o l'acquisizione del controllo, cioè della possibilità di esercitare un'influenza determinante su un'altra impresa. Il controllo è diverso dall'accertamento di una condotta già tenuta: è orientato a valutare, nel perimetro e secondo le soglie previste dalla legge vigente, se l'operazione incida sulla struttura concorrenziale. Per questo non vanno mai riportate a memoria soglie di fatturato o termini senza aver controllato l'aggiornamento applicabile.

Istituto	Che cosa va provato o verificato	Errore da evitare
Intesa	Coordinamento tra imprese e presupposti della restrizione rilevante	Cercare solo un accordo formalizzato
Abuso	Posizione dominante, condotta e carattere abusivo	Confondere dominanza e abuso
Concentrazione	Operazione, controllo, mercato e impatto concorrenziale nel quadro legale	Trattarla come sanzione per un illecito pregresso

In tutti e tre i casi, il mercato rilevante è una chiave analitica e non una formula. Aiuta a individuare prodotti, servizi, aree geografiche e vincoli concorrenziali pertinenti. Quote, barriere all'entrata, sostituibilità, integrazione verticale, capacità dei concorrenti e comportamento della domanda sono elementi che acquistano senso soltanto nel loro insieme. Il Capitolo 7 offre qui il metodo economico di base: l'AGCM lo applica entro la fattispecie e il potere definiti dalla fonte.

INTESE: OGGETTO, EFFETTI ED EFFICIENZE

L'articolo 101 TFUE riguarda accordi fra imprese, decisioni di associazioni e pratiche concordate che possano incidere sugli scambi fra Stati membri. L'articolo 2 della legge 287/1990 considera il mercato nazionale o una sua parte rilevante. Il coordinamento può essere orizzontale fra concorrenti oppure verticale fra livelli della filiera: non occorre un contratto scritto, ma il solo parallelismo dei prezzi non prova un'intesa.

La restrizione per oggetto rivela, nel contesto giuridico ed economico, un sufficiente grado di dannosità concorrenziale: un cartello di fissazione dei prezzi o ripartizione dei clienti è l'esempio tipico. Una volta dimostrato l'oggetto restrittivo, non è necessario provare anche effetti concreti. Se manca tale qualificazione si verificano gli effetti, considerando il funzionamento del mercato e il confronto con ciò che accadrebbe senza l'accordo. «Oggetto o effetto» non significa «oggetto ed effetto» e non autorizza a dedurre la restrizione dalla sola intenzione dichiarata delle parti.

L'articolo 101, paragrafo 3, richiede quattro condizioni cumulative per l'inapplicabilità del divieto: miglioramento della produzione/distribuzione o progresso tecnico/economico; congrua partecipazione degli utilizzatori ai benefici; restrizioni indispensabili; concorrenza non eliminata per una parte sostanziale dei prodotti. Un accordo che riduce i costi ma trasferisce ogni vantaggio alle imprese non soddisfa il secondo requisito. L'impresa deve dimostrare le condizioni: «produce efficienze» è l'inizio della valutazione, non una deroga automatica.

La clemenza, disciplinata dall'articolo 15-bis e seguenti e dalla comunicazione AGCM del 2025, incentiva chi rivela la propria partecipazione a un cartello segreto. L'immunità richiede priorità, elementi probatori qualificati e le ulteriori condizioni di cooperazione; chi ha costretto altre imprese a partecipare non può ottenerla. Una collaborazione successiva può consentire una riduzione secondo le condizioni previste. Non è l'impegno a cambiare condotta del capitolo 6 e non cancella automaticamente responsabilità o diritti risarcitori in altri ambiti.

ABUSO: IL POTERE DI MERCATO NON BASTA

L'articolo 102 TFUE e l'articolo 3 della legge 287/1990 vietano lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante. La dominanza è la capacità di comportarsi in misura apprezzabile indipendentemente da concorrenti, clienti e consumatori: quote e loro stabilità, barriere, ingresso, sostituibilità e potere contrattuale della domanda vanno letti insieme. Nessuna percentuale isolata sostituisce l'analisi.

Le fattispecie comprendono prezzi o condizioni inique, limitazioni di produzione o sviluppo tecnico a danno dei consumatori, condizioni discriminatorie per prestazioni equivalenti che producono svantaggi concorrenziali e vendite abbinate prive del nesso richiesto. In un caso di accesso alla rete, differenze di costo o rischio possono spiegare condizioni diverse: occorre verificare equivalenza delle prestazioni e giustificazioni obiettive, senza presumere che ogni differenza sia discriminazione. Non ogni tutela del concorrente coincide con tutela della concorrenza.

CONCENTRAZIONI: TEST SOSTANZIALE E COMPETENZA

Fusione e acquisizione di controllo modificano stabilmente la struttura del mercato. Il test SIEC domanda se l'operazione ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva: la creazione o il rafforzamento di dominanza è un caso importante, ma non esaurisce il test dell'articolo 6 della legge 287/1990. L'AGCM considera anche concorrenza potenziale, ingresso, scelta di fornitori e utenti, innovazione ed efficienze favorevoli ai consumatori. Può vietare o autorizzare con misure idonee; non deve dimostrare un illecito già commesso come in un procedimento per abuso.

Soglie nazionali verificate al 3 ottobre 2026. Dal 16 marzo 2026 la notifica ordinaria richiede entrambe le condizioni: fatturato complessivo italiano delle imprese interessate superiore a 595 milioni di euro e fatturato italiano individuale superiore a 36 milioni per almeno due imprese. Sono parametri aggiornabili annualmente, non soglie eterne. Nel caso didattico A = 570 milioni e B = 40 milioni, entrambi realizzati in Italia, il totale 610 supera 595 e ciascuna supera 36: salvo competenza UE o altre condizioni, le soglie nazionali sono soddisfatte.

Essere sotto soglia non garantisce l'assenza di controllo. L'articolo 16, comma 1-bis, consente la richiesta di notifica entro trenta giorni quando è superata una sola soglia nazionale oppure il fatturato mondiale complessivo supera 5 miliardi, vi sono concreti rischi per la concorrenza nazionale o una sua parte rilevante e non sono trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento. Vanno verificati insieme i presupposti, non soltanto il numero dei milioni.

La dimensione UE segue invece il regolamento 139/2004. La prima combinazione richiede oltre 5 miliardi di fatturato mondiale complessivo e oltre 250 milioni di fatturato UE per ciascuna di almeno due imprese. La combinazione alternativa richiede oltre 2,5 miliardi mondiali; oltre 100 milioni complessivi in ciascuno di almeno tre Stati membri; oltre 25 milioni per ciascuna di almeno due imprese in ciascuno di quei tre Stati; oltre 100 milioni UE per ciascuna di almeno due imprese.

In entrambi i casi opera l'eccezione se ogni impresa realizza oltre due terzi del proprio fatturato UE in un unico e medesimo Stato membro. La Commissione è il riferimento ordinario per la dimensione UE, salvi i meccanismi di rinvio: non si sommano automaticamente due notifiche nazionali e UE per lo stesso titolo.

SCHEMA 8.3 — IL CONTROLLO AGCM

Elemento	Lettura operativa
Competenza	Qualifica materia e dimensione nazionale/UE.
Istruttoria	Acquisisci elementi e garantisci difesa.
Valutazione	Applica la fattispecie, considerando elementi contrari.
Esito	Archiviazione, misura, impegni o sanzione nei rispettivi presupposti.

Il tipo di procedimento stabilisce scansioni e strumenti; non esiste un unico iter indistinto.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: INGANNEVOLI, AGGRESSIVE, VERIFICABILI

Per pratica commerciale si intende un insieme molto ampio di comportamenti del professionista: azioni, omissioni, dichiarazioni, comunicazioni e pubblicità, inclusi mezzi e modalità con cui un bene o servizio viene promosso, venduto o fornito. L'ampiezza della nozione evita che una condotta possa sottrarsi alla disciplina soltanto perché realizzata online, in un messaggio, in una pagina informativa o in una fase precedente alla conclusione del contratto.

Il criterio generale non è la semplice insoddisfazione dell'acquirente. Una pratica è scorretta quando contrasta con la diligenza professionale e falsa, o è idonea a falsare in misura apprezzabile, il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta. La verifica richiede quindi di ricostruire chi è il destinatario, quale messaggio o omissione è contestato, quale scelta può esserne influenzata e perché la condotta si discosti dallo standard richiesto.

Le pratiche ingannevoli possono veicolare informazioni non veritiere, parziali o presentate in modo tale da indurre in errore. Prezzo, caratteristiche, disponibilità, rischi, condizioni contrattuali e modalità dell'offerta sono esempi di elementi che devono essere esaminati nel loro contesto. Le pratiche aggressive si caratterizzano invece per molestie, coercizione o indebito condizionamento capaci di comprimere la libertà di scelta o di comportamento del consumatore. La classificazione aiuta l'istruttoria, ma non sostituisce il confronto puntuale con la fonte e con le prove disponibili.

Domanda di istruttoria	Verifica concreta
Chi è il soggetto attivo?	Il professionista rientra nel perimetro della disciplina?
Qual è la pratica?	Conservare messaggi, schermate, condizioni, flussi di acquisto e data di diffusione

Domanda di istruttoria	Verifica concreta
A chi è diretta?	Individuare consumatore medio, gruppo vulnerabile o altra categoria rilevante
Quale informazione manca o è fuorviante?	Confrontare promessa, prezzo, condizioni, limiti e informazioni effettivamente rese
Quale scelta può essere alterata?	Acquisto, adesione, rinnovo, recesso o altra decisione economica pertinente
Qual è l'esito possibile?	Applicare solo il potere consentito da Codice, regolamento e caso concreto

8.3 Poteri, procedura e conseguenze

LE LISTE NERE PRECEDONO IL TEST GENERALE

Gli articoli 23 e 26 del Codice del consumo elencano pratiche considerate in ogni caso rispettivamente ingannevoli e aggressive. Bisogna provarne gli elementi concreti, ma non ripetere ogni volta il test generale sull'alterazione del consumatore medio. Esempi: falsa disponibilità per un tempo molto limitato per forzare la scelta immediata; recensioni falsamente attribuite a consumatori; esortazioni pubblicitarie dirette ai bambini affinché comprino o convincano gli adulti. Le ultime rientrano nell'articolo 26, lettera e).

Per l'offerta «gratis» o «senza costi», la disposizione specifica è articolo 23, comma 1, lettera v): è vietato descrivere così il prodotto quando il consumatore deve pagare somme ulteriori rispetto al costo inevitabile per rispondere all'offerta e ritirare o ricevere il prodotto. Un canone mensile obbligatorio è diverso da quei costi. Se la gratuità riguarda davvero un periodo o una componente distinti, occorre ricostruire la promessa effettiva e le condizioni, senza scegliere una qualificazione dalla sola parola isolata. Restano possibili profili di azioni od omissioni ingannevoli degli articoli 21–22.

Dal 27 settembre 2026 si applicano le modifiche del D.Lgs. 30/2026 sulle informazioni ambientali e sulla durabilità. Fra le nuove pratiche vietate in ogni caso figurano asserzioni ambientali generiche non sostenute dalla dimostrazione della prestazione ambientale eccellente riconosciuta pertinente e affermazioni secondo cui un prodotto avrebbe impatto climatico neutro, ridotto o positivo sulla base della compensazione delle emissioni. Per giudicare una campagna bisogna acquisire messaggio, fondamento della dichiarazione e data: entrata in vigore del decreto e data di applicazione non coincidono.

In alcuni ambiti, la disciplina estende la tutela delle pratiche commerciali anche alle microimprese nei termini previsti dalla legge. Non è però corretto generalizzare l'estensione a ogni regola consumeristica o a ogni operatore economico. Nella risposta concorsuale è sufficiente dichiarare la regola metodologica: verificare destinatario e specifica disposizione, senza trasformare la categoria «microimpresa» in un sinonimo universale di consumatore.

SCHEMA 8.4 — PRATICHE SCORRETTE

Elemento	Lettura operativa
Clausola generale	Diligenza professionale e alterazione del comportamento economico.
Ingannevole	Informazione falsa o presentazione/omissione fuorviante.
Aggressiva	Molestia, coercizione o indebito condizionamento.
Liste	Pratiche sempre vietate quando ricorrono gli elementi descritti.

Per il prodotto presentato come gratis si controlla l'articolo 23, lettera v, non una lettera scelta per analogia.

DALLA SEGNALEAZIONE ALLA DECISIONE: PROCEDIMENTO, GARANZIE E LIMITI

Una segnalazione a un'Autorità è un elemento di attivazione o conoscenza, non la prova di un illecito. L'AGCM può avviare un procedimento d'ufficio o a seguito di segnalazione; se procede, deve applicare il quadro normativo e regolamentare pertinente. Nei procedimenti consumeristici il regolamento AGCM del 2024 disciplina, tra l'altro, ambito, avvio, partecipazione, accesso e decisione. Anche in questo settore valgono un'istruttoria leggibile, il contraddittorio nei limiti applicabili, la valutazione degli elementi raccolti e la motivazione dell'esito.

La decisione finale può avere contenuti diversi secondo la fonte e i fatti: non illiceità o chiusura per insufficienza degli elementi, accertamento con diffida e sanzione, accoglimento di impegni nei casi previsti senza accertare l'infrazione contestata, oppure non luogo a provvedere per venir meno dei presupposti. In situazioni di particolare urgenza, il quadro normativo può consentire misure provvisorie: anche queste richiedono i presupposti specifici e non anticipano automaticamente la decisione finale.

Il capitolo sui poteri sanzionatori offre il criterio generale: sanzione, impegno, misura correttiva e misura cautelare non sono sinonimi. Nel consumer, come nell'antitrust, è indispensabile individuare la norma che abilita lo strumento, il suo scopo e le garanzie che ne accompagnano l'uso. La presenza di impegni, per esempio, non trasforma il procedimento in una trattativa libera né costituisce automaticamente riconoscimento della violazione.

È altrettanto essenziale distinguere l'enforcement amministrativo dalla tutela individuale. L'AGCM può intervenire sui comportamenti e applicare i poteri attribuiti, ma non liquidare al singolo consumatore il risarcimento del danno. Chi studia il caso deve quindi separare la domanda «l'Autorità può accertare e vietare o sanzionare?» dalla domanda «quale rimedio individuale può essere richiesto davanti al giudice competente?». Sono domande compatibili, ma non intercambiabili.

PROCEDURA CONSUMER: TERMINI E RIMEDI DISTINTI

Il regolamento AGCM 31356 del 5 novembre 2024 prevede un termine ordinario di 180 giorni dal protocollo della comunicazione di avvio; diventano 240 nei casi dell'articolo 8, fra cui professionista con sede all'estero o infrazioni del regolamento UE sulla cooperazione consumeristica. Proroghe e sospensioni richiedono i presupposti previsti. Non sono i tre mesi per proporre impegni antitrust: nel consumer gli impegni si presentano entro 45 giorni dalla ricezione dell'avvio. L'Autorità può rifiutarli, fra l'altro, per grave e manifesta scorrettezza o per interesse all'accertamento. La contestazione conclusiva degli addebiti deve lasciare almeno 20 giorni per controdeduzioni.

L'articolo 27 prevede, nel regime ordinario, una sanzione da 5.000 a 10 milioni di euro; per le fattispecie coordinate UE indicate nel comma 9-bis il massimo è invece il 4% del fatturato annuo rilevante. Non si applica indistintamente il massimo antitrust del 10% mondiale. Nei settori regolati l'AGCM esercita la competenza sulle pratiche scorrette acquisendo il parere del regolatore competente, che conserva i propri poteri sulle violazioni della regolazione. Il consumatore può chiedere al giudice ordinario i rimedi individuali previsti, inclusi, quando applicabili, danni, riduzione del prezzo o risoluzione.

COMPETENZE VICINE: PUBBLICITÀ, CLAUSOLE E RATING DI LEGALITÀ

Il perimetro AGCM comprende anche competenze che non devono essere assorbite impropriamente nella sola nozione di pratica scorretta. La pubblicità ingannevole e comparativa illecita, disciplinata anche dal d.lgs. n. 145/2007, può riguardare i rapporti tra professionisti. Le clausole vessatorie sono valutate nel perimetro dell'articolo 37-bis del Codice del consumo: l'Autorità può accertare la vessatorietà di clausole inserite in condizioni generali, moduli o formulari e il relativo procedimento prevede regole proprie, inclusa la consultazione nel caso stabilito.

Il rating di legalità è ancora diverso. È un indicatore attribuito alle imprese che ne possiedono i requisiti secondo la relativa disciplina; non equivale né a una patente generale di correttezza né a una sanzione. Nel bando può comparire come competenza AGCM, ma deve essere trattato con la sua fonte specifica, senza confonderlo con l'accertamento di intese, abusi o pratiche commerciali scorrette.

L'articolo 37-bis non attribuisce soltanto un potere informativo: l'accertamento della vessatorietà comporta pubblicazione ed è assistito dalle sanzioni previste. La validità della clausola nel rapporto e il risarcimento individuale restano invece al giudice ordinario. L'interpello preventivo non elimina la responsabilità dell'impresa verso i consumatori.

Per il rating, il regolamento 31812 del 27 gennaio 2026, applicabile dal 16 marzo, richiede cumulativamente sede operativa in Italia, almeno due milioni di euro di fatturato nel periodo individuato dalla disciplina e iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni. Il punteggio va da una a tre stelle, secondo requisiti di legalità e premiali. I rating rilasciati dal 16 marzo 2026 durano tre anni e sono rinnovabili: non si estende automaticamente questa durata ai rating precedenti. Il riconoscimento può rilevare nell'accesso a credito e finanziamenti; non sostituisce requisiti di gara o controlli sull'impresa.

CONFLITTI DI INTERESSI DEI TITOLARI DI GOVERNO

La legge 215/2004 riguarda Presidente del Consiglio, ministri, viceministri, sottosegretari e i commissari straordinari del Governo indicati dalla legge. L'incompatibilità dell'articolo 2 attiene al cumulo con incarichi e attività vietati, per esempio compiti di gestione in società lucrative. La mera proprietà di una partecipazione non va equiparata a un incarico gestorio.

L'articolo 3 collega il conflitto alla partecipazione a un atto, anche alla proposta, o all'omissione di un atto dovuto: rileva la situazione di incompatibilità oppure l'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, coniuge, parenti entro il secondo grado o imprese controllate, con danno all'interesse pubblico. Perciò una misura generale vantaggiosa per un intero settore non prova da sola il secondo tipo di conflitto; servono i suoi elementi specifici.

L'AGCM accerta e vigila, promuove presso i soggetti competenti rimozione, decadenza o sospensione previste, e riferisce al Parlamento. Nei confronti dell'impresa che consapevolmente si avvantaggia dell'atto in conflitto può diffidare e, in caso di inottemperanza, sanzionare nei limiti dell'articolo 6. Non revoca direttamente la carica di Governo e non sostituisce il giudice penale. Questo procedimento non coincide con le incompatibilità dei componenti delle authority studiate nel capitolo 2.

Queste distinzioni consentono una risposta precisa: non «l'AGCM tutela sempre il consumatore», bensì «l'AGCM esercita poteri diversi in materie diverse, e l'istituto va ricostruito dalla relativa base legale e dal suo regolamento procedimentale».

SCHEMA 8.5 — PROMESSA E COSTO NASCOSTO

Elemento	Lettura operativa
Messaggio	Che cosa comprende il consumatore prima di acquistare?
Condizioni	Quando e come emerge il costo?
Prova	Versioni, schermate, percorso e contratti.
Tutela	Enforcement pubblico distinto da rimborso e danni individuali.

La presenza di una clausola remota non dimostra da sola informazione chiara e tempestiva.

MAPPA BANDO

Le parole «AGCM», «antitrust», «consumatore», «pratica scorretta», «pubblicità» e «concentrazione» richiedono prima una corretta classificazione del caso.

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Intese e abusi	Coordinamento, mercato, potere e condotta abusiva	Schema di qualificazione antitrust
Concentrazioni	Crescita esterna, controllo e verifica preventiva	Mappa operazione–mercato–effetto
Pratiche scorrette	Diligenza professionale, consumatore medio, ingannevolezza o aggressività	Analisi di un messaggio commerciale
Procedimento AGCM	Segnalazione, istruttoria, garanzie, esito e controllo	Sequenza fonte–fatto–prova–decisione
Competenze consumeristiche vicine	Pubblicità, clausole vessatorie, diritti contrattuali e rating	Tabella «istituto–fonte–potere»

NOTA

Da sapere in cinque righe. AGCM tutela concorrenza e consumatori con procedimenti e fattispecie distinti. Nell'antitrust bisogna distinguere intesa, abuso e concentrazione: la posizione dominante non è vietata in sé. Nelle pratiche commerciali scorrette occorre verificare diligenza professionale e idoneità a condizionare in misura apprezzabile il consumatore medio; le pratiche possono essere ingannevoli o aggressive. Una segnalazione non prova l'illecito: servono istruttoria, contraddittorio, evidenze e motivazione. L'AGCM non liquida il risarcimento individuale del danno, che segue le vie competenti.

8.4 Applicazione alla prova

CASO GUIDATO: L'OFFERTA «SENZA COSTI»

Una piattaforma pubblicizza un abbonamento con la formula «senza costi» in una comunicazione rivolta ai consumatori. Solo nelle schermate successive, con testo poco visibile, compaiono il prezzo mensile, il rinnovo automatico e le modalità per disdire. Un concorrente sostiene che la piattaforma è dominante e chiede all'AGCM di sanzionarla per abuso di posizione dominante; numerosi utenti segnalano di avere aderito senza comprendere le condizioni economiche.

La prima verifica riguarda la fattispecie specifica dell'articolo 23, lettera v): il canone obbligatorio contraddice la promessa di gratuità e non è un mero costo inevitabile di risposta, ritiro o consegna. Vanno provati contenuto e portata della promessa; si valutano inoltre gli articoli 21–22: occorre acquisire i messaggi, il percorso di acquisto, le condizioni contrattuali, le schermate e le informazioni rese al destinatario, valutando chiarezza, completezza, collocazione e idoneità a influenzare la decisione economica del consumatore medio. Se le clausole generali generano anche uno squilibrio significativo, può rendersi necessario verificare separatamente il perimetro della disciplina sulle clausole vessatorie.

L'abuso di posizione dominante non può invece essere dedotto dal solo fatto che l'offerta sia poco trasparente. Richiederebbe un'autonoma istruttoria su mercato rilevante, posizione dominante e condotta abusiva nel senso antitrust. I due profili possono, in astratto, coesistere ma richiedono norme, prove e motivazioni proprie. L'ufficio deve quindi evitare sia l'omissione del possibile illecito consumeristico sia l'accusa antitrust costruita senza i suoi presupposti.

La conclusione operativa è una nota in tre colonne: fatti documentati; qualificazione da verificare; poteri e procedimento applicabili. Soltanto dopo l'istruttoria l'Autorità potrà scegliere l'esito consentito dalla disciplina, senza promettere al segnalante un risarcimento che non rientra nei suoi poteri.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Illustri le principali competenze dell'AGCM in materia di concorrenza e tutela del consumatore, spiegando come si qualificano le pratiche commerciali scorrette.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«L'AGCM esercita, ai sensi della legge n. 287/1990, poteri in materia di intese restrittive, abusi di posizione dominante e concentrazioni. In questi casi tutela il processo concorrenziale e l'istruttoria deve ricostruire mercato, comportamento e presupposti della fattispecie; la posizione dominante, da sola, non è vietata. In base al Codice del consumo esercita inoltre competenze di tutela consumeristica. Una pratica commerciale è scorretta quando contrasta con la diligenza professionale e falsa, o è idonea a falsare apprezzabilmente, la decisione economica del consumatore medio; può essere ingannevole o aggressiva.

Una segnalazione può avviare l'attenzione dell'Autorità, ma la decisione richiede istruttoria, contraddittorio, prove e motivazione. I poteri amministrativi dell'AGCM restano distinti dal risarcimento individuale, che va chiesto nelle sedi competenti.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Un'impresa che detiene una quota molto elevata del mercato commette automaticamente un abuso di posizione dominante?

No. La quota può essere un elemento dell'analisi, ma occorre prima verificare la posizione dominante nel mercato rilevante e poi una condotta abusiva. La legge vieta l'abuso, non la posizione dominante in quanto tale.

ERRORE TIPICO

Errore: «Ogni pubblicità poco chiara prova anche un illecito antitrust.»

Correzione: una comunicazione poco trasparente può integrare un profilo consumeristico o pubblicitario, ma intesa e abuso richiedono presupposti propri relativi a imprese, mercato e processo concorrenziale. Le qualificazioni possono convivere solo se ciascuna è istruita e motivata autonomamente.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Classifica le tre situazioni, indicando l'ipotesi da verificare e la prima prova utile. Non decidere ancora la sanzione.

Situazione	Ipotesi da verificare	Prima prova o dato utile
Tre imprese concorrenti annunciano contemporaneamente le stesse condizioni di vendita	Possibile intesa o coordinamento restrittivo	Comunicazioni, contatti, documenti commerciali e struttura del mercato
Un operatore impone a un concorrente condizioni di accesso che appaiono discriminatorie	Possibile abuso, previa verifica della dominanza	Mercato rilevante, potere dell'operatore, condizioni applicate a soggetti equivalenti
Un sito omette nel primo messaggio costi essenziali di un abbonamento	Possibile pratica ingannevole	Screenshot datati, flusso di acquisto, condizioni e destinatari del messaggio

L'esercizio è svolto correttamente se ogni riga indica una fattispecie possibile e una prova da acquisire. La sicurezza della risposta non dipende dall'anticipare la decisione, ma dal selezionare la disciplina e l'istruttoria corrette.

8.5 Consolidamento e verifica

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. È dimostrato un cartello di ripartizione dei clienti restrittivo per oggetto. Per applicare l'articolo 101 occorre provare anche effetti concreti?

Risposta corretta: no: oggetto ed effetto sono alternativi, ferma la verifica degli altri presupposti, incluso l'incidenza potenziale sugli scambi UE. Un'intesa con efficienze non è automaticamente lecita: il paragrafo 3 richiede tutte e quattro le condizioni.

Quesito 2. A e B realizzano in Italia 570 e 40 milioni. Quali soglie nazionali del 2026 superano?

Risposta corretta: il totale è 610, superiore a 595; entrambe superano 36. Le due condizioni cumulative sono soddisfatte. Si controllano ancora natura di concentrazione, calcolo del fatturato e competenza UE: il dato non decide la compatibilità sostanziale.

Quesito 3. Un'impresa dominante applica prezzi differenti a due clienti. L'abuso è già provato?

Risposta corretta: no. Occorre verificare equivalenza delle prestazioni, svantaggio concorrenziale e possibili giustificazioni, come differenze effettive di costo. Dominanza e differenza di prezzo non sostituiscono la prova della condotta abusiva.

Quesito 4. Un servizio è definito «gratis», ma impone da subito un canone. Quale norma specifica si controlla per prima?

Risposta corretta: articolo 23, comma 1, lettera v), del Codice del consumo. Un canone non è il costo inevitabile per rispondere, ritirare o ricevere il prodotto. La fattispecie è nella lista delle pratiche in ogni caso ingannevoli; vanno provati i fatti che la integrano, senza limitarla al test generale dell'articolo 20.

Quesito 5. Un professionista propone impegni consumeristici dopo sessanta giorni dall'avvio, richiamando il termine antitrust di tre mesi. Il richiamo è corretto?

Risposta corretta: no. Nel regolamento consumer 31356/2024 il termine di presentazione è quarantacinque giorni dalla ricezione dell'avvio. Istituti simili mantengono termini e condizioni propri; l'Autorità non è comunque obbligata ad accettare la proposta.

Quesito 6. Il possesso di quote societarie da parte di un ministro equivale sempre a incompatibilità e autorizza AGCM a revocarlo?

Risposta corretta: no. Proprietà e gestione si distinguono; si verificano le attività vietate e gli elementi dell'atto od omissione in conflitto. L'AGCM esercita i poteri della legge 215/2004 e riferisce al Parlamento, senza un generale potere di revoca della carica di Governo.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Traccia. A acquisisce il controllo di B: fatturati italiani 570 e 40 milioni, nessun altro fatturato mondiale. Il nuovo gruppo annuncia «abbonamento gratis», imponendo da subito 12 euro mensili. Un concorrente chiede all'AGCM di vietare la concentrazione perché il messaggio prova la dominanza e di rimborsare personalmente tutti gli utenti. Redigi una nota in tre punti.

Soluzione. 1. Le soglie nazionali sono entrambe superate; quelle UE, dati i fatturati dichiarati, no. Si esamina l'operazione con il test SIEC: il messaggio pubblicitario non dimostra l'ostacolo significativo alla concorrenza. 2. La pubblicità richiede verifica specifica dell'articolo 23, lettera v), acquisendo campagna, condizioni e percorso di adesione; può integrare una pratica in ogni caso ingannevole. L'eventuale abuso richiederebbe un'analisi autonoma, non deducibile dalla gratuità fittizia. 3. L'AGCM può esercitare poteri consumeristici e sanzionatori, ma il risarcimento o gli altri rimedi individuali spettano alle sedi competenti; non si promette un rimborso liquidato dall'Autorità.

Autovalutazione: un punto per le soglie calcolate, uno per SIEC distinto dall'abuso, uno per articolo 23, lettera v), uno per la separazione dei rimedi.

Riferimenti normativi e professionali. Articoli 101–102 TFUE; legge 287/1990, articoli 2–6, 14–16; regolamento CE 139/2004; Codice del consumo, articoli 20–27 e 37-bis, come modificato dal D.Lgs. 30/2026; legge 215/2004; regolamenti AGCM 31356/2024 e 31812/2026; comunicazione clemenza 31467/2025; delibera soglie 31873/2026. AGCM, soglie vigenti (www.agcm.it). Verifica al 3 ottobre 2026.

ARERA: energia, gas, acqua, rifiuti e tariffe

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

9.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Leggere l'azione regolatoria ARERA come collegamento tra servizio, utenti, costi, qualità, investimenti, dati e tutela, senza ridurre la materia alla sola bolletta.

Domanda guida. Quale servizio è regolato, quale problema deve essere affrontato e con quali dati, criteri tariffari, standard di qualità e strumenti di tutela l'Autorità può orientare il comportamento dei gestori?

Output operativo. Mappa servizio–problema–strumento, analisi tariffaria, nota su qualità e dati, caso guidato e risposta orale.

NOTA

Regola di metodo. Non confondere la tariffa con un prezzo deciso liberamente né con il costo dichiarato dal gestore. Individua prima il servizio, il perimetro regolatorio, il testo vigente, i dati e gli obiettivi di qualità; soltanto dopo valuta la componente economica.

APERTURA EDITORIALE

ARERA opera in settori nei quali il cittadino incontra ogni giorno una prestazione essenziale: energia elettrica, gas, servizio idrico, rifiuti urbani e altri servizi ricompresi nel suo perimetro normativo. Proprio perché l'utente vede soprattutto la fattura, è frequente un equivoco: immaginare che l'Autorità abbia il solo compito di «decidere le tariffe». La tariffa è invece un punto di arrivo di una regolazione più ampia, che riguarda qualità, continuità, investimenti, trasparenza, informazione, dati, efficienza, vigilanza e tutela.

La legge n. 481/1995 costituisce il quadro istitutivo delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Nel settore dei rifiuti urbani, la legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA funzioni di regolazione e controllo secondo i principi e i poteri richiamati dalla legge n. 481/1995. La pluralità dei settori non cancella le differenze tra le filiere: acqua, energia e rifiuti hanno assetti istituzionali, infrastrutture, gestioni e discipline specifiche. Il buon funzionario riconosce il disegno comune, ma non esporta automaticamente una regola da un comparto all'altro.

Il perimetro include inoltre teleriscaldamento e teleraffrescamento, secondo il D.Lgs. 102/2014: reti che distribuiscono energia termica o frigorifera a più edifici. ARERA interviene, nei limiti attribuiti, su continuità, sicurezza, qualità, allacciamento e scollegamento, trasparenza dei prezzi, tariffe, contabilizzazione e fatturazione. Non si tratta della regolazione di ogni singolo impianto termico domestico.

In un concorso, il candidato deve dimostrare di saper ricostruire una catena: servizio e utenti interessati; problema regolatorio; dati disponibili; opzioni; regola tariffaria o di qualità; attuazione; monitoraggio; eventuale correzione. È la stessa logica del ciclo regolatorio, applicata ai servizi di pubblica utilità.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

- 1. individuare il perimetro di una domanda regolatoria nei settori energia, gas, acqua e rifiuti;
- 2. spiegare perché tariffa, qualità, investimenti e tutela dell'utente devono essere letti insieme;
- 3. distinguere metodo tariffario, applicazione territoriale e fattura dell'utente;
- 4. comprendere la funzione di dati, contabilità regolatoria e separazione contabile;
- 5. impostare un caso senza inventare formule, periodi, standard o competenze non verificati.

SCHEMA 9.1 — LEGGERE IL SERVIZIO REGOLATO

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Individua energia, acqua, rifiuti o teleriscaldamento.
A — Aree	Tariffe, qualità e tutela utente.
N — Nuclei	Costi, metodo, standard e competenze.
D — Diario	Segna scambi fra tariffa, imposta e rimborso.
O — Output	PEF didattico e percorso di tutela.

IL PERIMETRO ARERA: SERVIZI, UTENTI E REGOLAZIONE MULTILIVELLO

La regolazione di un servizio di pubblica utilità non elimina la pluralità delle istituzioni coinvolte. Il legislatore definisce l'assetto generale; ARERA adotta, nei limiti delle proprie attribuzioni, regolazioni e provvedimenti; gestori e operatori applicano le regole; enti territoriali, enti di governo d'ambito, amministrazioni competenti e soggetti di controllo esercitano le funzioni loro assegnate. Il cittadino, infine, è utente del servizio e titolare di posizioni di tutela che devono essere rese conoscibili e concretamente azionabili.

Nel servizio idrico, per esempio, la regolazione tariffaria è collegata a qualità contrattuale e tecnica, investimenti, validazione dei dati e specificità territoriali. Nel ciclo dei rifiuti urbani, il quadro ARERA si innesta su un'organizzazione territoriale articolata, su pianificazione, affidamenti e documenti economico-finanziari che non sono riducibili a un'unica decisione nazionale. Nei settori energetici occorre a sua volta distinguere attività, rete, vendita, clienti finali, qualità e assetti di mercato.

La domanda corretta non è quindi «di chi è la tariffa?», ma: quale norma attribuisce il potere; quale servizio o componente è regolato; quale soggetto predispone, applica o controlla il dato; quale decisione deve essere assunta e con quale procedimento?. Questa sequenza previene sia l'accentramento immaginario di tutte le funzioni in ARERA sia il contrario errore di considerare l'Autorità irrilevante perché sono presenti enti locali o gestori.

9.2 Istituti e distinzioni

Livello del problema	Domanda da porre	Esempio di output
Servizio	Quale filiera, attività e utente sono coinvolti?	Perimetro della prestazione regolata
Fonte	Quale legge, testo integrato o deliberazione è applicabile?	Nota sulle fonti vigenti
Dati	Quali costi, volumi, investimenti e indicatori sono rilevanti?	Checklist istruttoria
Qualità	Quale risultato deve essere garantito all'utente o al sistema?	Standard e sistema di rilevazione
Tariffa	Quale criterio collega costi efficienti, investimenti e tutela?	Schema delle componenti da verificare
Attuazione	Chi applica la misura e come si controlla l'effetto?	Piano di monitoraggio

SCHEMA 9.2 — TRE LIVELLI DEL PEF RIFIUTI

Elemento	Lettura operativa
Gestore	Predisporre dati e documentazione del piano.
ETC	Valida e assume le determinazioni di competenza.

Elemento	Lettura operativa
ARERA	Verifica coerenza e approva secondo il metodo.

Gli enti locali e il gestore non scompaiono dal procedimento; ARERA non determina ogni singola bolletta.

TARIFFE: UN CRITERIO REGOLATORIO, NON UN NUMERO ISOLATO

La tariffa svolge molte funzioni contemporaneamente. Deve contribuire alla sostenibilità del servizio; può riconoscere costi pertinenti e investimenti; può incentivare efficienza e qualità; deve essere comprensibile e applicata secondo regole trasparenti; deve inoltre evitare che l'utente sostenga costi non giustificati dal perimetro e dalla disciplina. È una costruzione regolatoria, non la semplice somma dei costi esposti in bilancio né un prezzo fissato per intuizione politica.

Per leggere una decisione tariffaria, il candidato può utilizzare cinque domande:

- 1. Quale servizio è incluso? Senza perimetro non è possibile confrontare costi o prestazioni.
- 2. Quali dati sono utilizzati? I dati devono indicare periodo, fonte, quantità, classificazione e verifiche svolte.
- 3. Quali costi sono pertinenti e con quale criterio? Il costo dichiarato dal gestore non coincide automaticamente con il costo riconosciuto dalla regolazione.
- 4. Come entrano qualità e investimenti? Un'impostazione che guardi solo al costo immediato può produrre disincentivi alla manutenzione, all'affidabilità o allo sviluppo.
- 5. Come si controlla l'applicazione? Servono raccolta dati, confronti, verifiche e, se necessari, correzioni secondo l'atto vigente.

Il Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 costituisce un esempio utile, non una formula da memorizzare fuori contesto: per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 definisce il quadro per le entrate tariffarie e per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento. L'esempio insegna che il regolatore può costruire una relazione tra costi, investimenti, accesso agli impianti e trasparenza; non autorizza a trasferire formule o periodi a servizi diversi senza controllare l'atto vigente. La stessa prudenza vale per la regolazione idrica, aggiornata nel tempo attraverso provvedimenti e raccolte istruttorie proprie.

Elemento	Funzione regolatoria	Errore da evitare
Costo	Rappresenta una base informativa da qualificare	Ritenerlo automaticamente riconoscibile
Investimento	Collega servizio presente e capacità futura	Trattarlo come beneficio certo senza verifica

Elemento	Funzione regolatoria	Errore da evitare
Qualità	Misura risultati per utenti e sistema	Ridurla alla sola rapidità di risposta
Tariffa	Trasforma criteri in corrispettivi secondo la fonte	Confonderla con l'intera bolletta o con una tassa
Dato	Rende controllabile la decisione	Usarlo senza periodo, perimetro o validazione

L'uso di espressioni come price cap, recupero dei costi o regolazione incentivante deve restare disciplinato. Sono strumenti concettuali utili per capire che una variazione economica può essere associata a obiettivi di efficienza e qualità; coefficienti, periodi, basi di calcolo e deroghe dipendono dal testo integrato e dal provvedimento applicabile. Nella prova scritta è preferibile dichiarare questo limite piuttosto che inserire un numero non aggiornato.

DAL PEF RIFIUTI ALLA DECISIONE: CHI FA CHE COSA

Il piano economico-finanziario (PEF) rappresenta costi, ricavi e fabbisogni del servizio per il periodo regolatorio; non è la fattura della singola famiglia. Nell'articolo 7 della delibera 397/2025/R/rif, che approva MTR-3 per il 2026–2029, la sequenza è precisa:

1. Il gestore predispone il PEF e i documenti a supporto: dati contabili, dichiarazione di veridicità e relazione di riconciliazione.
2. L'ente territorialmente competente (ETC) valida completezza, coerenza e congruità, con i necessari profili di terzietà rispetto al gestore; può integrare o modificare motivatamente dopo confronto con quest'ultimo. L'ETC è l'ente di governo d'ambito operativo oppure il diverso soggetto competente per legge, anche il Comune nei casi previsti: non una sigla attribuibile liberamente al gestore.
3. L'organismo competente assume le determinazioni tariffarie e trasmette la predisposizione ad ARERA; per gli impianti indicati dalla delibera opera il soggetto competente individuato, Regione o altro ente da essa designato.
4. ARERA verifica la coerenza regolatoria e approva, eventualmente con modifiche ed effetti conseguenti. Specifici parametri decisi dall'ETC nei limiti del metodo hanno l'efficacia prevista dal comma 7.11; fino all'approvazione si applicano i massimi determinati dagli organismi competenti secondo il comma 7.14.

Quindi è inesatto dire sia «ARERA non approva nulla» sia «ARERA delibera ogni aliquota TARI comunale». La predisposizione regolatoria e l'articolazione dei corrispettivi all'utenza sono passaggi distinti; il Comune conserva le competenze che la disciplina tributaria e tariffaria gli attribuisce. Né l'approvazione del PEF trasforma ogni costo di bilancio in costo riconoscibile.

UN CALCOLO TARIFFARIO TRASPARENTE

Esempio esclusivamente didattico: si usa un metodo semplificato, non la formula MTR-3. Le entrate precedenti sono 1.000.000 euro. Il gestore presenta 1.120.000 euro; la verifica esclude 80.000 di costi estranei o già conteggiati. Restano 1.040.000 euro giustificati nel modello. Un limite convenzionale del 3% dà 1.030.000 euro: il fabbisogno supera il tetto di 10.000. Non basta dichiarare «costi +12%» per applicare +12% agli utenti; la decisione deve risolvere lo scostamento secondo il metodo applicabile, senza inventare una deroga.

Assumendo 10.000 unità equivalenti, tutte identiche soltanto nell'esercizio, il ricavo medio coerente con 1.030.000 è 103 euro per unità, contro 100 precedenti. Nella realtà unità domestiche/non domestiche, quote fisse/variabili, categorie e criteri di riparto non sono uniformi: 103 euro non è la TARI di ogni utenza. Il calcolo verifica tre competenze separate: ammissibilità dei costi, limite alle entrate e articolazione all'utente.

Per l'acqua il riferimento è MTI-4, delibera 639/2023/R/idr, periodo 2024–2029. Non si applica MTR-3 al servizio idrico. Il metodo tariffario si coordina con RQSII, qualità contrattuale, e RQTI, qualità tecnica: una perdita di rete e un reclamo senza risposta richiedono indicatori e rimedi differenti. Il programma degli interventi collega risorse e obiettivi, mentre la validazione verifica che i dati permettano di misurarli.

SCHEMA 9.3 — COSTO, QUALITÀ E TARIFFA

Elemento	Lettura operativa
Perimetro	Identifica servizio, attività e periodo.
Costi	Verifica pertinenza, riconoscibilità e assenza di duplicazioni.
Qualità	Misura standard e scostamenti secondo metodo.
Tariffa	Applica componenti, limiti e procedimento pertinenti.

Un costo contabilizzato non è automaticamente un costo ammesso.

QUALITÀ CONTRATTUALE, QUALITÀ TECNICA E TUTELA DELL'UTENTE

La regolazione di qualità impedisce che l'efficienza economica sia ottenuta comprimendo il livello del servizio. La qualità contrattuale riguarda la relazione con l'utente: accessibilità, tempi e modalità delle prestazioni, informazioni, reclami, fatturazione o altre prestazioni individuate dalla disciplina. La qualità tecnica riguarda invece gli esiti operativi e infrastrutturali: continuità, sicurezza, affidabilità, perdite o altri parametri propri della filiera. Le categorie si intrecciano nell'esperienza dell'utente, ma devono essere tenute distinte nell'istruttoria.

Nel settore idrico, le fonti ARERA mostrano un disegno che combina livelli e obiettivi di qualità contrattuale, indicatori, registrazione e verifica dei dati; la regolazione tecnica considera le condizioni specifiche dei diversi contesti. Il dato metodologico è più importante del singolo standard: definire una prestazione, misurarla in modo uniforme, rendere il gestore responsabile del dato, verificare gli scostamenti e collegare, nei casi previsti, conseguenze o incentivi alla performance.

9.3 Poteri, procedura e conseguenze

Gli indennizzi automatici rappresentano, nei regimi che li prevedono, un collegamento concreto tra standard e utente. Non sono un risarcimento integrale di ogni danno e non vanno supposti per qualsiasi disservizio; operano alle condizioni, per le prestazioni e nelle misure indicate dalla disciplina vigente. Questa distinzione consente al candidato di evitare una risposta assoluta: può spiegare la funzione dell'indennizzo senza inventarne importo, presupposti o settore di applicazione.

La tutela dell'utente comprende anche informazione, reclami, segnalazioni e conciliazione. Lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, gestito per conto dell'Autorità da Acquirente Unico, offre informazione e assistenza nei settori indicati dalla fonte. Il Servizio Conciliazione aiuta le parti a trovare un accordo con l'intervento di un conciliatore: non emette una pronuncia né liquida un danno come un giudice. Il tentativo di conciliazione, la sua obbligatorietà e gli strumenti alternativi devono essere verificati nel singolo settore; per i rifiuti urbani, ad esempio, la disciplina conosce un assetto specifico.

RECLAMO E CONCILIAZIONE: SOGLIE TEMPORALI DIVERSE

Il reclamo scritto va prima all'operatore o gestore, identifica utenza, fatti, documenti e richiesta. Per esempio, nel servizio idrico la risposta motivata è dovuta entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento. Questo termine non va confuso con il periodo per accedere alla conciliazione in assenza di risposta.

Al Servizio Conciliazione si accede dopo una risposta scritta insoddisfacente oppure, senza risposta, dopo 40 giorni dall'invio del reclamo per energia e telecalore, 50 per l'idrico, 60 per i rifiuti urbani. La risposta insoddisfacente può consentire l'accesso prima della scadenza indicata. Si allegano reclamo, prova dell'invio, risposta se disponibile, fatture e documenti pertinenti. I termini qui riportati sono verificati al 3 ottobre 2026.

Il TICO prevede il tentativo obbligatorio come condizione per l'azione giudiziaria nelle controversie comprese nel suo ambito per energia, idrico e telecalore. Nei rifiuti urbani, nella disciplina transitoria verificata, è facoltativo e alternativo al reclamo di seconda istanza presso lo Sportello; anche la partecipazione del gestore è facoltativa. Non si trasferisce ai rifiuti l'obbligo di partecipazione degli altri operatori. Sono esclusi, fra l'altro, i soli profili tributari/fiscali e le controversie sulla qualità dell'acqua: una contestazione del tributo non diventa conciliabile soltanto perché compare sulla bolletta rifiuti.

La procedura dura ordinariamente al massimo 90 giorni solari dalla domanda completa, prorogabili fino a 60 nei casi previsti. Il conciliatore facilita l'accordo e può proporre una soluzione su richiesta concorde; le parti restano libere di accettare. L'accordo ha l'efficacia prevista dal settore: nel regime transitorio rifiuti è una transazione, mentre nei casi ordinari previsti dal TICO il verbale costituisce titolo esecutivo. Un indennizzo automatico per mancato standard, quando previsto, non presuppone la prova dell'intero danno e non ne coincide con il risarcimento: prima si identifica prestazione, ritardo, cause di esclusione e misura settoriale.

SCHEMA 9.4 — TRE SEPARAZIONI

Elemento	Lettura operativa
Contabile	Distingue conti e imputazioni delle attività.
Funzionale	Presidia indipendenza gestionale e comportamenti nei regimi previsti.
Proprietaria	Separa assetti proprietari nei casi disciplinati.

Unbundling non è sinonimo della sola separazione contabile.

DATI, UNBUNDLING E CONTABILITÀ REGOLATORIA

Nessuna regolazione tariffaria o di qualità può reggere senza dati comparabili. Per questo ARERA utilizza raccolte, sistemi informativi, verifiche e regole di separazione contabile. La separazione contabile o unbundling permette, nei casi previsti, di distinguere attività, servizi, costi, ricavi e transazioni che non sarebbero leggibili in una rappresentazione aggregata. Può così rendere più controllabile il rapporto tra informazioni contabili e determinazioni tariffarie.

La parola unbundling comprende però separazioni diverse:

Separazione	Oggetto e funzione
Contabile	Costi, ricavi, attività e transazioni riconoscibili separatamente; consente di controllare sussidi incrociati.
Funzionale	Autonomia delle decisioni e della gestione dell'attività regolata nei confronti delle altre attività del gruppo; tutela la neutralità della rete e delle informazioni.

Separazione	Oggetto e funzione
Proprietaria	Assetto del controllo e della proprietà separato secondo il modello richiesto dalla normativa; non si ottiene aprendo soltanto conti distinti.

Un gruppo che conserva la stessa direzione commerciale ma contabilizza separatamente rete e vendita ha introdotto una separazione contabile, non necessariamente quella funzionale o proprietaria. Obblighi, esenzioni e modelli consentiti dipendono da attività e settore: il TIUF 296/2015/R/com per energia e gas non si applica indistintamente a ogni gestore idrico o rifiuti. La contabilità separata serve comunque a controllare l'origine dei costi, non ad approvarne automaticamente il recupero tariffario.

Il Testo Integrato Unbundling Contabile (TIUC), i conti annuali separati e i manuali applicativi sono esempi di questa architettura. La pagina ARERA sulla separazione contabile e riconciliazione richiama, tra l'altro, la coerenza tra movimentazioni delle immobilizzazioni e dati utilizzati ai fini tariffari. Non è un dettaglio meramente tecnico: se il costo o l'investimento entra nella valutazione regolatoria, deve essere possibile ricostruirne l'origine, il perimetro e il trattamento applicato.

Controllo	Domanda operativa
Perimetro	L'attività o il servizio è incluso nella raccolta e nella regola applicabile?
Attribuzione	Costi e ricavi sono assegnati o ripartiti secondo criteri dichiarati?
Riconciliazione	I dati sono coerenti con le fonti contabili e con le raccolte previste?
Qualità del dato	Periodo, unità, fonti e limiti sono esplicitati?
Uso regolatorio	Il dato sostiene una decisione consentita o segnala solo un approfondimento?

La contabilità regolatoria non decide da sola la tariffa e non dimostra automaticamente una violazione. È una base di conoscenza per il regolatore, da leggere insieme a qualità, investimenti, efficienza e prescrizioni del settore. Il Capitolo 7 illustra il metodo generale; qui il candidato deve riconoscere che ARERA lo declina mediante testi integrati, raccolte e atti non trasferibili automaticamente ad altre Authority.

CONSULTAZIONE E DECISIONE REGOLATORIA APPLICATA

La consultazione rende più solida una regolazione quando consente di acquisire dati, criticità, proposte e conseguenze applicative da utenti, gestori, enti e altri interessati. Non è un voto sulla delibera né una delega della decisione. L'Autorità resta responsabile di selezionare le evidenze, confrontare opzioni, spiegare il criterio adottato e pubblicare l'atto nei modi previsti.

Nei settori tariffari, una buona consultazione deve rendere intelleggibili almeno problema, perimetro, dati, opzioni, effetti su utenti e operatori, tempi di applicazione e modalità di monitoraggio. Il percorso che ha condotto all'MTR-3 mostra una sequenza di avvio, documenti di consultazione e metodo; le evoluzioni recenti del settore idrico evidenziano il collegamento tra aggiornamenti tariffari, qualità e validazione delle informazioni. L'insegnamento non è memorizzare i numeri delle delibere, ma descrivere il ciclo regolatorio senza confondere consultazione, decisione e controllo successivo.

SCHEMA 9.5 — RECLAMO, INDENNIZZO E CONCILIAZIONE

Elemento	Lettura operativa
Reclamo	Chiede risposta all'operatore sul problema.
Indennizzo automatico	Conseguenza prevista per specifiche violazioni di standard.
Conciliazione	Ricerca un accordo alle condizioni e nei termini del settore.
Risarcimento	Segue i presupposti e la sede competente.

Usa la tabella settoriale: i tempi e gli effetti dell'accordo non sono identici per tutti i servizi.

REMIT E INTEGRITÀ DEI MERCATI ENERGETICI ALL'INGROSSO

La regolazione dei servizi e delle tariffe non esaurisce il perimetro energetico. Il regolamento REMIT vieta abuso di informazioni privilegiate e manipolazione nei mercati dell'energia all'ingrosso e costruisce un sistema di registrazione, raccolta dei dati, monitoraggio e cooperazione. Nel caso concreto occorre distinguere la condotta sul mercato all'ingrosso da una controversia tariffaria o da un disservizio dell'utente finale: oggetto, prova, autorità e rimedio non coincidono.

Il regolamento (UE) 2024/1106 ha rafforzato il ruolo di ACER. Quando una sospetta violazione presenta una chiara dimensione transfrontaliera, l'Agenzia può svolgere proprie indagini, chiedere informazioni, raccogliere dichiarazioni e compiere ispezioni alle condizioni previste. Il rapporto viene trasmesso alle autorità nazionali interessate; queste conservano la competenza esclusiva a stabilire se vi sia stata una violazione e ad adottare l'enforcement, comprese le sanzioni previste dal diritto applicabile. Le autorità nazionali mantengono inoltre poteri di monitoraggio e indagine nel proprio perimetro.

Per risolvere un quesito, il candidato deve quindi verificare: prodotto energetico coinvolto; mercato all'ingrosso o servizio finale; dimensione nazionale o transfrontaliera; dato o comunicazione potenzialmente rilevante; soggetto che può investigare; autorità che adotta la decisione finale. La formula corretta non è «decide ACER» né «interviene soltanto ARERA», ma una ricostruzione del riparto basata sul caso e sulla fonte vigente. Questo metodo evita di trasferire al procedimento REMIT categorie tariffarie che hanno funzione diversa.

MAPPA BANDO

Le voci «ARERA», «tariffe», «qualità del servizio», «servizio idrico», «rifiuti», «unbundling» e «tutela dell'utente» richiedono una risposta che colleghi economia e amministrazione.

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Competenze ARERA	Servizi regolati, fonti e regolazione multilivello	Mappa soggetti–poteri–atti
Tariffe	Costi pertinenti, investimenti, qualità, dati e controlli	Nota tariffaria senza formule non verificate
Qualità	Distinzione contrattuale/tecnica e indicatori	Tabella standard–dato–effetto
Rifiuti e idrico	Specificità territoriale e quadro regolatorio	Caso su PEF/servizio/utente
Dati e unbundling	Separazione, conti, riconciliazione e uso dei dati	Checklist contabile-regolatoria
Tutela utenti	Reclamo, segnalazione, Sportello e conciliazione	Percorso di tutela da verificare

9.4 Applicazione alla prova

NOTA

Da sapere in cinque righe. ARERA regola servizi di pubblica utilità attraverso strumenti che comprendono tariffe, qualità, dati, vigilanza e tutela degli utenti. La tariffa non coincide con il costo dichiarato dal gestore: dipende dal servizio, dai criteri vigenti, dai dati, dagli investimenti e dagli obiettivi di qualità. Qualità contrattuale e tecnica sono distinte ma complementari. Unbundling e conti annuali separati rendono i dati più leggibili ai fini regolatori, senza sostituire la decisione dell'Autorità. Reclami e conciliazione sono strumenti di tutela diversi dal giudizio e vanno verificati nel settore interessato.

CASO GUIDATO: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E QUALITÀ DEL SERVIZIO RIFIUTI

Un ente territoriale riceve dal gestore del servizio rifiuti un piano economico-finanziario che prevede un aumento delle entrate tariffarie. Il gestore giustifica la richiesta con maggiori costi di raccolta e con un programma di investimenti; le associazioni degli utenti segnalano, però, disservizi nella raccolta e informazioni poco chiare sulle modifiche del servizio. Un candidato afferma che ARERA deve approvare direttamente ogni singola tariffa comunale e che, se i costi aumentano, l'incremento è inevitabile.

L'affermazione è errata: confonde la deliberazione locale con l'approvazione regolatoria e presume il recupero di tutti i costi. Il gestore predispone, l'ETC valida e assume le determinazioni, ARERA verifica e approva secondo l'articolo 7. Occorre individuare il quadro normativo e regolatorio vigente, il ruolo dell'ente territorialmente competente, il perimetro del servizio, i dati utilizzati nel piano e i criteri di riconoscimento applicabili. Bisogna poi verificare se i costi siano pertinenti, documentati e coerenti con le informazioni richieste; se gli investimenti siano descritti e collegati a risultati misurabili; se gli indicatori di qualità e gli obblighi informativi siano rispettati; quale atto e quale soggetto assumano le determinazioni nel procedimento previsto.

L'aumento del costo dichiarato non chiude l'analisi, così come il disservizio non dimostra da solo l'illegittimità di ogni componente tariffaria. La nota istruttoria deve collegare dati → criterio → qualità → decisione → monitoraggio. Se emergono criticità verso utenti, occorre anche indicare il canale di reclamo, segnalazione o tutela applicabile, senza confondere l'intervento regolatorio con il risarcimento individuale.

Il caso mostra il valore della regolazione multilivello: ARERA definisce il quadro e gli strumenti di propria competenza; gli attori territoriali e i gestori operano nei rispettivi ruoli; la decisione deve restare tracciabile, motivata e verificabile.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Illustri il ruolo di ARERA nella regolazione tariffaria e nella tutela della qualità dei servizi pubblici regolati.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«ARERA esercita funzioni di regolazione nei servizi di pubblica utilità entro il quadro della legge n. 481/1995 e delle attribuzioni settoriali, comprendendo energia, gas, servizio idrico e rifiuti urbani secondo le rispettive fonti. La tariffa non è un numero isolato: la regolazione collega perimetro del servizio, costi pertinenti, investimenti, qualità, dati e controlli, evitando sia il recupero automatico di ogni costo sia la compressione della qualità. Occorre distinguere qualità contrattuale, riferita al rapporto con l'utente, e qualità tecnica, riferita agli esiti del servizio.

Raccolte dati, conti annuali separati e unbundling rendono le informazioni più confrontabili ai fini regolatori. La tutela dell'utente comprende informazione, reclami, segnalazioni e conciliazione, ma il relativo percorso e gli eventuali indennizzi dipendono dalla disciplina vigente del settore.»

DOMANDA-TRAPPOLA

La tariffa regolata coincide sempre con il costo esposto dal gestore nel proprio bilancio?

No. Il bilancio e le informazioni del gestore sono una base conoscitiva; la tariffa dipende da perimetro del servizio, criteri di riconoscimento, dati verificati, investimenti, qualità e atto regolatorio applicabile. La contabilità regolatoria rende l'analisi più controllabile, ma non sostituisce il giudizio previsto dalla fonte.

ERRORE TIPICO

Errore: «ARERA decide direttamente ogni componente della bolletta o della tariffa locale.»

Correzione: la regolazione opera in un sistema di fonti e competenze multilivello. Occorre distinguere metodo e criteri dell'Autorità, applicazione nel settore e nel territorio, ruolo di gestori ed enti competenti e contenuto dell'atto effettivamente adottato.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Leggi l'affermazione: «Il costo del servizio è aumentato del 12%, quindi la tariffa deve aumentare del 12%». Trasformala in una nota istruttoria corretta.

Verifica	Appunto da predisporre
Perimetro	Quale attività, utenti e periodo rappresenta il costo indicato?
Dati	Fonte, classificazione, volumi, evidenze e controlli svolti
Criterio	Quale disciplina vigente regola il riconoscimento del costo?
Qualità	Quali livelli e indicatori sono associati al servizio?
Investimenti	Sono distinti dai costi di esercizio e collegati a risultati?
Decisione	Quale soggetto e quale atto definiscono la determinazione applicabile?

Verifica	Appunto da predisporre
Monitoraggio	Come si controlleranno effetti su utenti, servizio e gestore?

L'esercizio è svolto correttamente se l'aumento dichiarato resta un dato da qualificare, non una conclusione tariffaria automatica. Il metodo evita risposte semplicistiche e rende la decisione difendibile nella sua motivazione.

9.5 Consolidamento e verifica

Variante numerica. Se, ferme le altre ipotesi del caso, il recupero fosse 60 anziché 80, la somma preliminare salirebbe a 1.060. Il limite ipotetico di 1.030 resterebbe però decisivo: non basta dividere automaticamente la nuova somma per le unità. Verifica prima il metodo, il limite e il procedimento di approvazione.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Chi predispone e chi valida il PEF nel procedimento MTR-3?

Risposta corretta: il gestore predispone e documenta; l'ETC valida con terzietà, assume le determinazioni e trasmette ad ARERA, che verifica coerenza e approva secondo il metodo. L'ETC non è automaticamente il gestore e ARERA non delibera ogni aliquota comunale.

Quesito 2. Nel modello del capitolo, richiesta 1.120.000, esclusioni 80.000 e tetto 1.030.000: quale importo supera il limite e di quanto?

Risposta corretta: il costo giustificato di 1.040.000 supera il tetto di 10.000. La crescita dichiarata del 12% non determina la tariffa; a 10.000 unità equivalenti il tetto darebbe 103 euro medi, nel solo modello didattico.

Quesito 3. MTI-4 e MTR-3 sono due nomi del medesimo metodo?

Risposta corretta: no. MTI-4 riguarda l'idrico 2024–2029; MTR-3 i rifiuti 2026–2029. Periodi e filiere restano diversi e i coefficienti non si trasferiscono.

Quesito 4. Conti separati rete/vendita provano separazione proprietaria?

Risposta corretta: no. Rendono leggibili le attività contabili; l'autonomia delle decisioni attiene alla separazione funzionale, mentre proprietà e controllo appartengono alla separazione proprietaria secondo il modello legale.

Quesito 5. Un reclamo idrico è senza risposta da 35 giorni solari. Basta applicare il termine energetico di 40 giorni per programmare l'accesso alla conciliazione?

Risposta corretta: no. Senza risposta la soglia idrica è 50 giorni dall'invio; una risposta insoddisfacente consente l'accesso prima. I 30 giorni lavorativi per rispondere al reclamo sono un termine diverso, con diversa unità di computo.

Quesito 6. Nel regime rifiuti verificato, conciliazione e partecipazione del gestore sono obbligatorie come nell'energia?

Risposta corretta: no, sono facoltative nella disciplina transitoria; l'accordo ha valore transattivo. La conciliazione non è una sentenza e non è il canale per soli profili tributari.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Traccia. Il gestore rifiuti propone un incremento del 12% sulla base dei dati del modello. L'ETC dichiara che non può modificare i costi. Un utente presenta un reclamo sul servizio, senza risposta da 65 giorni, e sostiene che il conciliatore debba condannare il gestore assente. Correggi le tre proposizioni.

Soluzione. Il controllo esclude 80.000: restano 1.040.000, contro il tetto convenzionale di 1.030.000; nessun aumento del 12% è automatico. L'ETC deve validare e può integrare o modificare motivatamente dopo procedura partecipata, poi trasmettere per la verifica ARERA. Il reclamo supera i 60 giorni richiesti per l'accesso senza risposta, purché ricorrano gli altri presupposti e non sia pendente il canale alternativo incompatibile. Nel regime transitorio la partecipazione del gestore è facoltativa: il conciliatore non pronuncia una condanna per contumacia, ma gestisce l'esito previsto dalla procedura.

Autovalutazione: un punto per ciascun ruolo corretto, uno per il calcolo di 10.000 euro, uno per accesso e natura della conciliazione.

Riferimenti normativi e professionali. Legge 481/1995; legge 205/2017, articolo 1, comma 527; D.Lgs. 102/2014; MTR-3, delibera 397/2025/R/rif, articolo 7; MTI-4, delibera 639/2023/R/idr; RQSII 655/2015/R/idr e RQTI 917/2017/R/idr, successive modifiche; TIUC 137/2016/R/com; TIUF 296/2015/R/com; TICO 209/2016/E/com, successive modifiche; ARERA, condizioni del Servizio Conciliazione (www.arera.it), verificate il 3 ottobre 2026. Per REMIT, regolamento UE 1227/2011 come modificato dal regolamento UE 2024/1106.

AGCOM: comunicazioni, media, utenti e piattaforme

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

10.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Collegare comunicazioni elettroniche, media, tutela degli utenti e piattaforme alla fonte e al procedimento effettivamente applicabili, evitando l'idea di un potere digitale indistinto.

Domanda guida. Il caso riguarda una rete o un servizio di comunicazione, un contenuto o fornitore media, un rapporto tra utente e operatore, oppure un obbligo europeo della piattaforma?

Output operativo. Griglia di qualificazione, caso piattaforma, percorso utente-operatore, schema di memo e risposta orale.

NOTA

Regola di metodo. Nel digitale non partire dal nome dell'app o della piattaforma. Parti dal servizio, dal fatto contestato, dall'utente interessato e dalla fonte; solo così individui il potere di AGCOM, di un Corecom, della Commissione europea o di altra autorità.

APERTURA EDITORIALE

AGCOM è un'Autorità di regolazione che opera in un ecosistema nel quale reti, contenuti, mercati, diritti degli utenti e piattaforme si incontrano continuamente. Proprio questa vicinanza genera sovrapposizioni apparenti: un problema di connessione può avere rilievo contrattuale e regolatorio; un contenuto audiovisivo può coinvolgere tutela dei minori e pluralismo; una decisione di moderazione di una piattaforma può richiedere l'applicazione del DSA; una violazione del diritto d'autore online segue un percorso diverso ancora.

Il candidato non deve ricavare da ciò che AGCOM sia competente su «tutto ciò che accade online». L'Autorità esercita attività regolatorie, di vigilanza, controllo, ispezione e sanzione nei limiti delle attribuzioni normative. La risposta professionale non somma le etichette, ma ricostruisce l'oggetto: rete, servizio, contratto, contenuto, operatore, piattaforma, utente e fonte applicabile.

La legge n. 249/1997 è la fonte istitutiva; il Codice delle comunicazioni elettroniche, il Testo unico dei servizi di media audiovisivi, le norme europee e i regolamenti dell'Autorità completano un quadro stratificato. Studiare AGCOM significa quindi imparare un metodo di ripartizione delle competenze, non memorizzare un elenco statico di delibere.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

1. distinguere reti e servizi di comunicazioni elettroniche, media audiovisivi e servizi digitali;
2. ricostruire la tutela degli utenti e il ruolo dei Corecom nelle funzioni delegate;
3. spiegare l'assetto multilivello del DSA e il ruolo di AGCOM quale Digital Services Coordinator italiano;
4. non confondere DSA, diritto d'autore online, privacy, concorrenza e rimedi contrattuali;
5. impostare un caso digitale attraverso fatti, fonte, autorità, procedimento e possibile esito.

SCHEMA 10.1 — SEPARARE COMUNICAZIONI E PIATTAFORME

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Leggi il settore e la forma della prova.
A — Aree	CCE, TUSMA, utenti e servizi digitali.
N — Nuclei	SMP, Corecom, DSA e DMA.
D — Diario	Registra lo scambio fra designazioni e competenze.
O — Output	Caso con percorso nazionale/UE motivato.

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE, MEDIA E PIATTAFORME: TRE DOMANDE DIVERSE

Le comunicazioni elettroniche riguardano reti, accesso, interconnessione, servizi e mercati connessi alla trasmissione di segnali e alla fruizione dei servizi. In questo spazio AGCOM può regolare, vigilare e risolvere le controversie nei limiti del Codice e dei propri regolamenti. Il problema tipico può riguardare condizioni di accesso, interconnessione, qualità, numerazione, trasparenza o diritti dell'utente: non è automaticamente un problema di contenuto.

I media audiovisivi e radiofonici richiedono invece di considerare il pluralismo, la tutela dei minori, i diritti fondamentali, le regole della comunicazione politica e gli obblighi previsti dal TUSMA. Il contenuto e il fornitore media diventano qui centrali. Anche quando il servizio è fruito online, non si può saltare dalla parola «video» alla disciplina del DSA o, al contrario, applicare il TUSMA a ogni post di una piattaforma.

Le piattaforme online sono soggette a una pluralità di fonti. Il DSA introduce obblighi sui servizi intermediari, tra cui trasparenza della moderazione, meccanismi di segnalazione e reclamo, pubblicità, sistemi di raccomandazione e, per alcuni soggetti, gestione dei rischi sistemici. Il DMA riguarda invece regole concorrenziali ex ante per determinati gatekeeper e non attribuisce a AGCOM una competenza generale su ogni profilo della concorrenza digitale. La prima operazione è dunque qualificare il servizio e il fatto, non scegliere l'acronimo più noto.

CODICE E TUSMA: LE BASI DA USARE NEL CASO

Il Codice delle comunicazioni elettroniche è il D.Lgs. 259/2003, profondamente riformato dal D.Lgs. 207/2021 in attuazione del Codice europeo. Il TUSMA è il D.Lgs. 208/2021. I due numeri consecutivi del 2021 non indicano lo stesso testo: reti e trasporto dei segnali si distinguono dalla responsabilità editoriale sui servizi media.

La regolazione dei mercati può richiedere l'individuazione di un operatore con significativo potere di mercato (SMP), posizione assimilabile alla dominanza. Dopo definizione e analisi del mercato, AGCOM può imporre rimedi proporzionati al problema: accesso alle risorse, trasparenza delle condizioni, non discriminazione, separazione contabile e controllo dei prezzi secondo i presupposti del Codice. Non è la sanzione per un abuso antitrust già provato: la regolazione ex ante affronta un problema strutturale. Altri obblighi sono orizzontali o simmetrici e non richiedono necessariamente un previo accertamento SMP.

Accesso significa poter usare risorse o servizi di un altro operatore alle condizioni consentite; interconnessione collega reti per permettere agli utenti di comunicare o accedere ai servizi. Se un concorrente chiede accesso a un'infrastruttura, occorrono mercato, titolo dell'obbligo, fattibilità e condizioni; non basta invocare il pluralismo televisivo. Il servizio universale, invece, assicura ai consumatori disponibilità e accessibilità economica di un accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazioni vocali in postazione fissa, secondo la disciplina: non promette gratuitamente qualsiasi velocità o tecnologia.

Lo spettro radio è una risorsa scarsa: gestione delle interferenze, uso efficiente e accesso richiedono pianificazione e diritti d'uso. Il MIMIT elabora il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, che attribuisce le bande ai servizi; AGCOM elabora i piani di assegnazione di competenza e le regole regolatorie. Non è corretto attribuire ad AGCOM da sola ogni attività ministeriale di rilascio o gestione dei diritti.

Nel TUSMA il pluralismo esterno riguarda la pluralità effettiva di fonti e operatori; quello interno la possibilità di esprimere differenti orientamenti nel servizio, secondo gli obblighi applicabili. L'articolo 51 considera posizioni di significativo potere lesive del pluralismo nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) e nei mercati che lo compongono. Non è sufficiente contare i canali: controllo comune, accesso alle risorse e incidenza sull'informazione possono ridurre la pluralità sostanziale. Tutela dei minori e comunicazioni commerciali richiedono poi regole proprie, anche per servizi a richiesta e piattaforme di condivisione video nei rispettivi ambiti.

10.2 Istituti e distinzioni

Oggetto del caso	Prima domanda	Fonte o percorso da verificare
Disservizio di telefonia o accesso internet	Quale diritto contrattuale o regolatorio dell'utente è coinvolto?	Codice, regolamento utenti-operatori, Conciliaweb/Corecom
Accesso o interconnessione tra imprese	Quali obblighi di rete o mercato sono in discussione?	Codice comunicazioni e regolamenti AGCOM
Programma audiovisivo	Quale obbligo media, pluralismo o tutela è rilevante?	TUSMA e disciplina di settore
Moderazione su piattaforma	Quale obbligo DSA è contestato e chi è competente?	DSA, DSC, Commissione e cooperazione
Opera digitale illecitamente diffusa	Rientra nella procedura di diritto d'autore online?	Fonti sul diritto d'autore e regolamento AGCOM

SCHEMA 10.2 — FONTI E INTERESSI

Elemento	Lettura operativa
CCE	Reti e servizi di comunicazione elettronica.
TUSMA	Servizi di media e interessi disciplinati, incluso pluralismo.
DSA	Servizi intermediari e obblighi graduati per categoria.
DMA	Gatekeeper designati e obblighi per contendibilità/equità.

Essere online non colloca ogni attività nella stessa disciplina.

UTENTI, CONTROVERSIE E CORECOM

La tutela dell'utente non consiste soltanto nella possibilità di inviare una lamentela. Richiede un percorso riconoscibile: contratto o servizio interessato, disservizio o violazione, reclamo all'operatore quando previsto, canale di conciliazione, eventuale definizione della controversia e rimedi giudiziari che restano distinti. AGCOM disciplina la soluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche; i Corecom svolgono, a livello regionale e su delega, importanti funzioni per avvicinare l'esercizio di tali tutele al territorio.

Il tentativo di conciliazione ha funzione extragiudiziale: cerca una soluzione amichevole con l'intervento di un soggetto terzo. Non è una sentenza e non equivale automaticamente a un risarcimento integrale. Quando la conciliazione non riesce, l'utente può seguire le procedure di definizione previste oppure rivolgersi alla giustizia ordinaria nei casi e nei modi consentiti. AGCOM segnala inoltre la possibilità di provvedimenti temporanei a tutela della continuità del servizio o contro forme di abuso, nel perimetro del regolamento applicabile.

I Corecom non sono semplici sportelli regionali privi di funzione. Sono organi funzionali dell'Autorità per le competenze delegate e operano secondo convenzioni, linee guida e regole che mirano all'uniformità. Oltre alle controversie, possono svolgere altre funzioni stabilite dalla delega, quali attività nel settore radiotelevisivo locale, rettifica, vigilanza e Registro degli operatori di comunicazione. In un caso concreto occorre verificare quale funzione sia effettivamente delegata al Corecom interessato.

Passaggio	Controllo necessario
Qualificazione	Il problema riguarda utente-operatore, operatori tra loro o contenuto?
Reclamo	È previsto o utile il previo reclamo e quali prove vanno conservate?
Conciliazione	Quale organismo e quale procedura sono applicabili?
Definizione	Ricorrono presupposti, termini e competenza per la procedura successiva?
Giudizio	Quale tutela resta davanti al giudice competente?

TRE MODULI, TRE FUNZIONI E TERMINI DA DISTINGUERE

Nel regolamento 203/18/CONS, aggiornato dalla 194/23/CONS, la procedura tramite Conciliaweb mantiene passaggi distinti:

Strumento	Funzione e limite
UG: conciliazione	Ricerca un accordo; nelle controversie di comunicazioni elettroniche comprese nel regolamento è condizione di procedibilità del giudizio.
GU5: misura temporanea	Chiede tutela della continuità del servizio o della numerazione durante conciliazione/definizione; non liquida il maggior danno.

Strumento	Funzione e limite
GU14: definizione	Dopo mancato accordo, o sui punti residui, chiede una decisione amministrativa nei limiti previsti.

Ai fini dell'azione giudiziale, la condizione si considera comunque avverata trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di conciliazione: non è un termine di prescrizione del diritto e non significa che ogni controversia sia già decisa. L'istanza di definizione deve essere proposta entro tre mesi dalla conclusione del tentativo; non è ammissibile se pende un giudizio di merito sullo stesso oggetto tra le stesse parti. Chi ha presentato la conciliazione senza parteciparvi non può poi chiedere la definizione, ferma la tutela giudiziaria. Ripetere il tentativo non fa ripartire il termine.

La definizione può ordinare cessazione della condotta lesiva, rimborso di somme non dovute e indennizzi previsti da contratto, carta dei servizi o disciplina. Il maggior danno resta al giudice: non si confonde l'indennizzo parametrato al disservizio con il risarcimento completo di una perdita d'impresa. L'ordine conclusivo è vincolante e la sua inosservanza è sanzionabile; non è una proposta conciliativa.

La competenza è del Corecom delegato nei casi ordinari; la definizione dei disservizi nel passaggio tra operatori è riservata ad AGCOM, come quella delle controversie con fornitori di servizi media audiovisivi. Per questi ultimi la conciliazione richiede un previo reclamo e risposta insoddisfacente oppure almeno 30 giorni dall'invio; l'istanza va presentata entro quattro mesi dal reclamo. Non si trasferiscono automaticamente ai servizi audiovisivi tutte le condizioni delle controversie telefoniche.

SCHEMA 10.3 — RECLAMO E CONTROVERSIA DELL'UTENTE

Elemento	Lettura operativa
Operatore	Riceve reclamo su fatturazione o disservizio.
Conciliazione	Tentativo nel sistema competente alle condizioni previste.
Definizione	Procedimento successivo nei casi e termini applicabili.
Giudice	Domande risarcitorie e tutela secondo disciplina.

Corecom esercita funzioni delegate; non gli si attribuisce ogni controversia digitale.

PIATTAFORME E DSA: UNA GOVERNANCE COOPERATIVA

Il DSA non trasferisce ogni potere sulle piattaforme a un solo soggetto nazionale. Costruisce una governance europea e nazionale: la Commissione europea esercita competenze esclusive sulle piattaforme online e sui motori di ricerca di dimensioni molto grandi per gli obblighi supplementari loro imposti; il Digital Services Coordinator vigila e coordina a livello nazionale; il Comitato europeo per i servizi digitali sostiene applicazione coerente e cooperazione. AGCOM svolge il ruolo di DSC per l'Italia.

Il riparto completo dell'articolo 56 del regolamento UE 2022/2065 aggiunge una precisazione decisiva: la Commissione può vigilare sulle VLOP e VLOSE anche per gli altri obblighi DSA, oltre alla sua esclusiva sul capo III, sezione 5. Per questi altri obblighi conserva competenza lo Stato dello stabilimento principale finché non interviene l'avvio del procedimento della Commissione per la medesima violazione; l'articolo 66 evita duplicazioni. Un servizio accessibile in Italia non diventa per questo stabilito in Italia. Il reclamo del destinatario ad AGCOM ai sensi dell'articolo 53 può quindi richiedere trasmissione e cooperazione con il DSC competente.

GLI OBBLIGHI DSA CRESCONO CON IL SERVIZIO

Categoria	Esempi di obblighi da distinguere
Servizi intermediari	Punti di contatto, condizioni d'uso trasparenti e obblighi di rendicontazione nei termini previsti. Comprendono semplice trasporto, memorizzazione temporanea e hosting.
Hosting	Meccanismi per segnalare contenuti illegali e motivazione di determinate restrizioni; memorizzano informazioni fornite dall'utente.
Piattaforme online	Hosting che diffondono informazioni al pubblico; sistemi interni di reclamo, ADR, trasparenza di pubblicità e raccomandazioni, protezione dei minori secondo l'ambito.
Marketplace	Per quelli che consentono contratti a distanza consumatore–professionista, anche tracciabilità degli operatori commerciali e progettazione conforme.

Categoria	Esempi di obblighi da distinguere
VLOP e VLOSE designate	Valutazione e attenuazione dei rischi sistemici, revisione indipendente e ulteriori obblighi del capo III, sezione 5.

Gli articoli 19 e 29 prevedono specifiche esenzioni per microimprese e piccole imprese: non una generale immunità dal DSA. La qualifica di VLOP/VLOSE richiede la designazione della Commissione, sulla base della soglia e delle condizioni regolamentari; non coincide con la designazione di gatekeeper DMA. Il divieto di imporre un obbligo generale di sorveglianza non esonera dagli obblighi specifici di gestione delle segnalazioni.

Il candidato deve ricordare soprattutto tre conseguenze. Primo: gli obblighi DSA non sono una generica richiesta di «censura dei contenuti», ma comprendono trasparenza, procedure, segnalazioni, reclami, pubblicità, tracciabilità e, nei casi previsti, rischi sistemici. Secondo: una segnalazione di contenuto non determina automaticamente la rimozione; il DSA disciplina meccanismi e garanzie, inclusi sistemi interni di reclamo e risoluzione extragiudiziale. Terzo: AGCOM deve cooperare con Commissione, altri DSC e autorità nazionali competenti; il caso può quindi richiedere un coordinamento, non una decisione isolata.

AGCOM ha adottato procedure, tra l'altro, per certificare organismi di risoluzione extragiudiziale e riconoscere segnalatori attendibili nei presupposti del DSA. Il segnalatore attendibile non è un'autorità che ordina la rimozione: è un soggetto riconosciuto per capacità, competenza, indipendenza e diligenza, le cui segnalazioni devono ricevere il trattamento prioritario previsto dal regolamento. Anche qui la parola corretta evita l'errore di attribuire a un privato il potere decisorio dell'Autorità o della piattaforma.

SCHEMA 10.4 — SMP, VLOP E GATEKEEPER

Elemento	Lettura operativa
SMP	Posizione nel mercato rilevante e regolazione ex ante delle comunicazioni.
VLOP/VLOSE	Designazione DSA e obblighi supplementari pertinenti.
Gatekeeper	Designazione DMA; criteri e obblighi distinti.

Una qualifica non implica automaticamente le altre.

10.3 Poteri, procedura e conseguenze

CONTENUTI, PLURALISMO E DIRITTO D'AUTORE ONLINE

Pluralismo, tutela dei minori, diritti fondamentali, comunicazione politica e correttezza della programmazione sono temi propri del settore media e devono essere ricondotti al TUSMA e alle ulteriori fonti applicabili. L'uso di un mezzo digitale non sostituisce questa verifica. In sede concorsuale, è corretto descrivere AGCOM come autorità che svolge regolazione, vigilanza e, nei casi previsti, attività sanzionatoria nel settore audiovisivo; è improprio assegnarle una competenza illimitata su ogni informazione diffusa in rete.

Il diritto d'autore online segue un'altra base. AGCOM è autorità amministrativa competente nel perimetro definito dalle fonti sul diritto d'autore, sul commercio elettronico e sul regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il procedimento può riguardare violazioni online e prevede forme e garanzie proprie. Non va confuso con la disciplina del DSA: contenuto illegale, diritto d'autore, moderazione della piattaforma e tutela della privacy possono sovrapporsi sul piano dei fatti, ma ciascuno richiede la propria norma, autorità e procedura.

SCHEMA 10.5 — CHI DECIDE NEL DSA

Elemento	Lettura operativa
Capo III, sezione 5, VLOP/VLOSE	Commissione: competenza esclusiva ex articolo 56.
Altri obblighi VLOP/VLOSE	Poteri Commissione e coordinatore secondo il riparto, evitando duplicazioni.
Coordinatore nazionale	Vigilanza e cooperazione nei compiti attribuiti.

La cooperazione non attribuisce a un'autorità nazionale la decisione riservata alla Commissione.

DMA, DSA E COMPETENZE CHE NON COINCIDONO

Il DSA disciplina responsabilità e obblighi dei servizi intermediari, con un sistema di vigilanza che coinvolge Commissione europea e coordinatori nazionali dei servizi digitali. Il DMA segue una logica diversa: individua obblighi e divieti per i gatekeeper designati, con un ruolo centrale della Commissione europea nell'enforcement. AGCOM può essere coinvolta nelle funzioni nazionali attribuite e nella cooperazione, ma non diventa per questo l'autorità che applica indistintamente ogni regola europea alle piattaforme. In una prova scritta la prima frase deve quindi qualificare atto, soggetto e condotta: moderazione di contenuti, contendibilità del mercato e controversia dell'utente sono problemi diversi.

Nel regolamento UE 2022/1925 (DMA) il gatekeeper è un'impresa designata dalla Commissione perché ha un impatto significativo sul mercato interno, offre un servizio di piattaforma di base che è un punto di accesso importante per gli utenti commerciali e possiede una posizione consolidata e duratura, o destinata a diventarlo. I servizi possono comprendere ricerca, intermediazione, social network, sistemi operativi e altri servizi elencati: non ogni sito commerciale.

L'articolo 3 pone presunzioni quantitative, da applicare correttamente:

1. Impatto: fatturato UE di almeno 7,5 miliardi in ciascuno degli ultimi tre esercizi oppure capitalizzazione media o valore equo equivalente di almeno 75 miliardi nell'ultimo; inoltre lo stesso servizio di piattaforma di base è offerto in almeno tre Stati membri.
2. Accesso: per il servizio, nell'ultimo esercizio almeno 45 milioni di utenti finali attivi mensili nell'UE e 10.000 utenti commerciali attivi annui stabiliti nell'UE.
3. Durata: le soglie del secondo punto sono raggiunte in ciascuno degli ultimi tre esercizi.

Sono presunzioni nel procedimento di designazione, non una sanzione automatica; è possibile anche l'accertamento qualitativo previsto dal regolamento. La sola capitalizzazione elevata non completa la verifica. Una volta designati, i gatekeeper devono rispettare obblighi su equità e contendibilità, per esempio accesso ai dati generati dagli utenti commerciali, divieti di trattamenti preferenziali e condizioni per combinare dati, secondo lo specifico articolo. Il DMA integra, senza sostituire, gli articoli 101–102 TFUE: non occorre dimostrare un abuso antitrust per ogni obbligo ex ante.

Un'impresa segnala che una piattaforma combina dati provenienti da servizi differenti e limita l'interoperabilità. Prima di concludere che vi sia una violazione del DMA, occorre verificare se l'impresa interessata sia un gatekeeper designato, quale servizio di piattaforma di base sia coinvolto e quale obbligo specifico venga in rilievo. Se invece un utente contesta la rimozione di un contenuto, il problema può riguardare motivazione, sistemi interni di reclamo e obblighi DSA. Se la controversia nasce da fatturazione e connettività, il percorso nazionale di tutela nelle comunicazioni elettroniche resta distinto.

MEMO BREVE IN INGLESE

Una prova può chiedere di sintetizzare il caso in inglese senza trasformarlo in un esercizio letterario. Una struttura affidabile è: Issue – Rule – Assessment – Next step. Esempio: Issue: a business user alleges that a designated platform restricts access to data generated through its service. Rule: the applicable duties depend on the platform's designation, the relevant core platform service and the specific DMA obligation. Assessment: the available facts are insufficient to establish a breach; the authority should identify the service, preserve the evidence and verify the competent enforcement channel. Next step: request the contract, technical logs and the platform's statement, then refer or cooperate with the competent authority where required.

Il memo funziona perché non inventa la competenza né anticipa l'accertamento. Usa verbi controllati — alleges, may apply, verify, request, assess — e separa fatti, regola e attività istruttoria. Lo stesso metodo migliora la risposta italiana: riduce formule enfatiche, espone ciò che manca e rende verificabile il passaggio dalla segnalazione alla decisione.

MAPPA BANDO

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Comunicazioni elettroniche	Reti, servizi, mercati, accesso e utenti	Mappa servizio-obbligo-autorità
Media	TUSMA, pluralismo, minori e regole di contenuto	Qualificazione di un caso audiovisivo
Utenti e Corecom	Reclamo, conciliazione, definizione e tutele	Percorso utente-operatore
Piattaforme	DSA, Commissione, DSC e cooperazione	Memo «fatto-obbligo-competenza»
Diritto d'autore online	Fonte speciale e procedimento dedicato	Distinzione DSA-DDA-privacy

NOTA

Da sapere in cinque righe. AGCOM opera su comunicazioni elettroniche, media, utenti e piattaforme con poteri che dipendono dalla fonte e dal servizio. I Corecom esercitano funzioni delegate, in particolare nella tutela territoriale e nelle controversie utenti-operatori. La conciliazione è una tutela extragiudiziale e non una sentenza. Nel DSA AGCOM è il DSC italiano, ma la Commissione mantiene competenze esclusive sulle VLOP e VLOSE per gli obblighi supplementari. DSA, TUSMA, diritto d'autore, privacy e concorrenza possono interagire ma non sono sinonimi.

10.4 Applicazione alla prova

Controllo del destinatario. Nella doppia fatturazione il reclamo è rivolto all'operatore; la conciliazione segue il sistema competente. Nella sospensione dell'account occorre prima qualificare il servizio digitale. La stessa persona può presentare due problemi senza che esista un unico procedimento risolutivo.

CASO GUIDATO: SOSPENSIONE DI UN ACCOUNT E DOPPIA FATTURAZIONE

Un utente segnala che una piattaforma ha sospeso il suo account senza una motivazione comprensibile; nello stesso periodo, il suo operatore di accesso a internet gli addebita due fatture dopo il passaggio a un nuovo contratto. L'utente chiede al Corecom di ordinare alla piattaforma il ripristino dell'account e di ottenere il risarcimento completo dei danni.

Il caso contiene due piani. La doppia fatturazione e il passaggio di operatore richiedono di verificare contratto, reclamo, normativa sulle comunicazioni elettroniche e percorso di conciliazione o definizione applicabile. Il Corecom può svolgere la conciliazione nelle funzioni delegate; se il disservizio riguarda il passaggio tra operatori, la successiva definizione è invece di competenza AGCOM ai sensi dell'articolo 22. La sospensione dell'account, invece, va prima qualificata: occorre capire se si tratta di un servizio intermediario e quale obbligo DSA o altra fonte sia concretamente invocato.

Per una presunta violazione DSA, il destinatario del servizio può presentare reclamo al DSC secondo l'articolo 53 e le modalità indicate; ciò non equivale automaticamente a un ordine immediato di ripristino.

Il candidato deve inoltre evitare di promettere un risarcimento integrale nel procedimento amministrativo. La tutela extragiudiziale, la definizione e l'eventuale azione giudiziaria hanno funzioni diverse. La risposta corretta separa i fatti, identifica due fonti e due canali possibili, raccoglie documenti e non attribuisce al Corecom competenze DSA non previste.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Illustri le competenze di AGCOM in materia di comunicazioni, tutela degli utenti e piattaforme online.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«AGCOM esercita attività di regolazione, vigilanza, controllo e sanzione nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei media e delle piattaforme nei limiti delle fonti attributive. Nelle comunicazioni elettroniche tutela reti, mercati e utenti; per le controversie utenti-operatori è previsto un percorso che comprende reclamo, conciliazione e, se del caso, definizione, anche tramite Corecom nelle funzioni delegate. Nel settore media rilevano, tra l'altro, pluralismo, minori e TUSMA. Nel DSA AGCOM è il Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia e coopera con Commissione, altri DSC e autorità nazionali; la Commissione ha competenze esclusive sulle VLOP e VLOSE per gli obblighi supplementari. Un caso digitale deve quindi essere qualificato per servizio, fatto e fonte, senza sovrapporre DSA, diritto d'autore, privacy e tutela contrattuale.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Ogni reclamo contro una piattaforma online deve essere presentato al Corecom?

No. Il Corecom opera nelle funzioni delegate, soprattutto nel sistema delle controversie utenti-operatori di comunicazioni elettroniche. Per una presunta violazione del DSA occorre verificare il canale previsto dal regolamento e il ruolo di AGCOM quale DSC; per diritto d'autore, privacy o concorrenza valgono ancora fonti e autorità diverse.

ERRORE TIPICO

Errore: «Il DSA impone ad AGCOM di decidere direttamente ogni rimozione di contenuto.»

Correzione: il DSA stabilisce obblighi, procedure e una governance cooperativa. Segnalazioni, decisioni delle piattaforme, reclami, organismi ADR, DSC e Commissione hanno ruoli distinti; la competenza va ricostruita dal tipo di servizio e dall'obbligo contestato.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Per ciascun fatto, indica la prima verifica senza scegliere subito il rimedio.

Fatto	Prima verifica
Operatore non risponde a un reclamo su cessazione della linea	Contratto, reclamo, regolamento utenti-operatori e canale Corecom/Conciliaweb
Emittente locale diffonde un contenuto che potrebbe violare obblighi di programmazione	TUSMA, soggetto interessato e funzione di vigilanza competente
Piattaforma non spiega una decisione di moderazione	Tipo di servizio, obbligo DSA e canale di reclamo applicabile
Sito diffonde senza autorizzazione un'opera audiovisiva	Perimetro della procedura sul diritto d'autore online e prove dell'istanza

L'esercizio è corretto se la prima risposta è sempre una fonte e un perimetro, non una sanzione presunta.

10.5 Consolidamento e verifica

Controllo finale: SMP, VLOP e gatekeeper sono qualificazioni diverse. Non trasferire la designazione, la fonte o il rimedio da una colonna all'altra della tua scheda.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Un operatore è individuato come SMP. Ogni rimedio di accesso è una sanzione per abuso già accertato?

Risposta corretta: no. Il Codice delle comunicazioni elettroniche consente regolazione ex ante proporzionata al problema concorrenziale; la sanzione antitrust richiede una distinta fattispecie. TUSMA 208/2021 e Codice 259/2003 riformato dal 207/2021 non coincidono.

Quesito 2. Mancata conciliazione conclusa il 10 febbraio; GU14 proposto il 20 giugno. La definizione è tempestiva perché l'utente ha ripetuto il tentativo a maggio?

Risposta corretta: no. Il termine è tre mesi dalla prima conclusione; il tentativo successivo sulla stessa controversia non lo riapre. Resta da valutare la tutela giudiziaria, senza confondere la decadenza dalla procedura con l'estinzione del diritto sostanziale.

Quesito 3. Dopo un disservizio di migrazione, il Corecom può sempre decidere il GU14 e liquidare il maggior danno?

Risposta corretta: no. La definizione dei disservizi nel passaggio tra operatori compete ad AGCOM. Rimborsi e indennizzi regolatori si distinguono dal maggior danno riservato al giudice.

Quesito 4. Per una VLOP la Commissione può intervenire soltanto sui rischi sistemici?

Risposta corretta: no. Ha esclusiva sul capo III, sezione 5, e poteri anche sugli altri obblighi DSA. L'avvio del suo procedimento esclude la duplicazione dell'azione nazionale sulla medesima violazione, secondo gli articoli 56 e 66.

Quesito 5. Un servizio di cloud hosting, senza diffusione al pubblico, è automaticamente una piattaforma online soggetta a tutti gli obblighi delle VLOP?

Risposta corretta: no. Hosting, piattaforma e VLOP sono livelli distinti; diffusione al pubblico e designazione contano. All'hosting si applicano gli obblighi pertinenti, inclusi meccanismi di segnalazione e motivazione nei casi previsti, senza attribuirgli ogni obbligo supplementare.

Quesito 6. Un'impresa vale 80 miliardi, ma offre il servizio in un solo Stato e ha 2.000 utenti commerciali annui. Soddisfa tutte le presunzioni quantitative DMA?

Risposta corretta: no. Mancano almeno tre Stati e 10.000 utenti commerciali, oltre agli altri controlli richiesti. Non si esclude per ciò solo ogni possibile designazione qualitativa; si esclude la conclusione automatica fondata sul valore di mercato.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Traccia. Una VLOP con stabilimento principale in un altro Stato UE sospende un account italiano. Lo stesso utente contesta un doppio addebito durante la migrazione telefonica. Chiede al Corecom una decisione unica su entrambe le vicende e 20.000 euro per perdita di affari. Quali documenti e percorsi servono?

Soluzione. Per l'account: decisione e motivazione, condizioni d'uso, eventuale reclamo interno e identificazione del servizio; si valutano gli obblighi DSA e il reclamo ad AGCOM quale DSC del destinatario, con cooperazione verso lo Stato di stabilimento e verifica dell'eventuale procedimento Commissione. Per gli addebiti: contratti, fatture, data di migrazione e reclamo; conciliazione e, nei termini, definizione AGCOM per il disservizio nel passaggio tra operatori. La richiesta di 20.000 euro di maggior danno richiede tutela giudiziaria e prova, mentre rimborsi/indennizzi seguono il loro regime. Il Corecom non acquisisce una competenza generale DSA per il fatto di avere ricevuto il reclamo telefonico.

Autovalutazione: un punto per la separazione dei fascicoli, uno per stabilimento/Commissione, uno per definizione AGCOM, uno per danno distinto dall'indennizzo.

Riferimenti normativi e professionali. Legge 249/1997; D.Lgs. 259/2003, riformato dal D.Lgs. 207/2021; TUSMA, D.Lgs. 208/2021, articolo 51; regolamento controversie 203/18/CONS aggiornato dalla 194/23/CONS, articoli 2–6, 14, 20 e 22; DSA, regolamento UE 2022/2065, articoli 19, 29, 53, 56 e 66; DMA, regolamento UE 2022/1925, articoli 3, 5–7. AGCOM, regolamento e aggiornamenti (www.agcom.it). Verifica al 3 ottobre 2026.

CONSOB: mercati, intermediari e tutela dell'investitore

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

11.1 Quadro e criterio di lettura

Prima distinzione pratica. Una società che pubblica il prospetto agisce come emittente; la banca che raccomanda quel titolo presta un servizio al cliente. L'approvazione del prospetto non risolve la verifica di adeguatezza della raccomandazione.

Obiettivo. Comprendere come CONSOB presidi trasparenza, correttezza e integrità dei mercati, distinguendo emittenti, intermediari, sedi di negoziazione e tutela individuale dell'investitore.

Domanda guida. Il problema riguarda l'informazione dell'emittente, la condotta dell'intermediario, il funzionamento del mercato o un possibile abuso? Quale autorità e quale procedura sono realmente competenti?

Output operativo. Mappa soggetti-obblighi, caso di market abuse, nota sull'investitore retail e risposta orale.

NOTA

Regola di metodo. Non dedurre un illecito dalla perdita subita dall'investitore. Ricostruisci prodotto, servizio, informazione disponibile, comportamento dell'intermediario o dell'emittente, mercato coinvolto e fonte applicabile.

APERTURA EDITORIALE

La vigilanza CONSOB si colloca nel punto in cui il risparmio incontra il mercato. La tutela dell'investitore non promette che ogni investimento sia redditizio o privo di rischio; mira a rendere il processo informativo e negoziale trasparente, corretto e vigilato, così da consentire decisioni consapevoli e da preservare l'integrità del mercato. Per questo la Commissione vigila su soggetti e fenomeni diversi: emittenti, intermediari, sedi di negoziazione, offerte, informazione societaria e abusi di mercato.

Il candidato deve evitare una semplificazione frequente: «CONSOB tutela il risparmiatore, Banca d'Italia tutela le banche». La realtà è più articolata. Consob e Banca d'Italia operano in aree talvolta distinte, talvolta coordinate, secondo riparti fissati da fonti nazionali ed europee. La vigilanza prudenziale riguarda, in sintesi, solidità, rischi e sana gestione; la vigilanza su mercato e condotta riguarda trasparenza, correttezza, informazioni, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori. Il caso concreto richiede sempre la fonte che distribuisce i poteri.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

- 1. distinguere emittente, intermediario, investitore e sede di negoziazione;
- 2. spiegare la funzione di trasparenza, correttezza e integrità del mercato;
- 3. distinguere le regole di condotta nei servizi di investimento dalla disciplina degli abusi di mercato;
- 4. impostare il riparto di competenze con Banca d'Italia senza formule assolute;
- 5. riconoscere il ruolo dell'ACF come tutela stragiudiziale nel suo perimetro.

SCHEMA 11.1 — STUDIARE LA TUTELA DELL'INVESTITORE

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Individua emittenti, mercati o servizi richiesti.
A — Aree	TUF, MiFID, MAR e MiCAR.
N — Nuclei	Informazione, condotta e competenze.
D — Diario	Annota errori fra adeguatezza e appropriatezza.
O — Output	Caso di investimento e scelta del rimedio.

QUATTRO SOGGETTI, QUATTRO DOMANDE

Un caso finanziario diventa leggibile se si separano i soggetti. L'emittente diffonde informazioni e può rivolgersi al mercato per raccogliere risorse; l'intermediario presta servizi o attività di investimento e deve operare secondo le regole applicabili; la sede di negoziazione organizza lo scambio secondo un quadro regolato; l'investitore compie scelte assumendo il rischio economico dell'operazione. CONSOB vigila attraverso strumenti differenziati proprio perché le obbligazioni non sono le stesse.

Soggetto	Domanda essenziale	Rischio da evitare
Emittente	Le informazioni rilevanti sono complete, corrette e tempestive nei casi previsti?	Confondere informazione al mercato con consiglio personalizzato
Intermediario	Il servizio è prestato con diligenza, correttezza, trasparenza e nel rispetto delle regole applicabili?	Considerare la vendita sempre lecita perché il cliente ha firmato

Soggetto	Domanda essenziale	Rischio da evitare
Sede di negoziazione	Le negoziazioni sono trasparenti e ordinate?	Trattare il mercato come semplice luogo tecnico privo di regole
Investitore	Quale prodotto, obiettivo, conoscenza e rischio rilevano nel caso?	Trasformare la perdita in prova automatica di illecito

La vigilanza sui mercati persegue trasparenza, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori. Questo non significa che CONSOB sostituisca il giudizio economico dell'investitore; significa che il mercato deve funzionare secondo regole che contrastano opacità, informazione distorta, condotte scorrette e abusi. Una decisione ben motivata collega sempre potere, fatto, prova e interesse protetto.

SCHEMA 11.2 — TRE SOGGETTI DEL MERCATO

Elemento	Lettura operativa
Emittente	Offre o emette strumenti e adempie gli obblighi pertinenti.
Intermediario	Presta servizi nel proprio perimetro autorizzato.
Investitore	Riceve informazioni e tutele in base a servizio e categoria.

L'approvazione del prospetto non garantisce rendimento o adeguatezza per il singolo cliente.

11.2 Istituti e distinzioni

INTERMEDIARI E TUTELA DELL'INVESTITORE: CORRETTEZZA NON SIGNIFICA RENDIMENTO GARANTITO

La direttiva MiFID II, 2014/65/UE, e il regolamento MiFIR, 600/2014, hanno funzioni collegate: servizi, organizzazione e condotta da un lato; regole direttamente applicabili su mercati, trasparenza e negoziazione dall'altro. Il TUF, D.Lgs. 58/1998, e il regolamento intermediari CONSOB 20307/2018 completano il quadro nazionale. L'articolo 5 TUF attribuisce a Banca d'Italia contenimento del rischio, stabilità e sana e prudente gestione; alla CONSOB trasparenza e correttezza. La stessa banca può quindi essere vigilata per differenti finalità.

Test	Servizio e informazioni	Conseguenza operativa
Adeguatezza	Consulenza e gestione di portafogli: conoscenza/esperienza, situazione finanziaria e capacità di sostenere perdite, obiettivi e tolleranza al rischio; anche preferenze di sostenibilità nel quadro applicabile.	Senza informazioni necessarie non si raccomanda il servizio/strumento; non si raccomanda o esegue in gestione un investimento inadeguato. Nella consulenza retail si documenta perché la raccomandazione è adeguata.
Appropriatezza	Altri servizi: conoscenza ed esperienza sullo specifico prodotto/servizio. Non è una completa valutazione patrimoniale degli obiettivi.	Esito negativo: avvertire il cliente. Dati mancanti: avvertire dell'impossibilità di valutare. L'avvertenza non equivale al divieto automatico proprio della raccomandazione inadeguata.
Mera esecuzione, o execution only	Esecuzione/ricezione di ordini nelle condizioni cumulative dell'articolo 43: strumenti non complessi ammessi, iniziativa del cliente, chiara avvertenza sulla mancata valutazione, rispetto dei conflitti.	È possibile non svolgere il test di appropriatezza; restano gli altri obblighi. Un derivato complesso non diventa execution only perché comprato autonomamente online.

Conflitti, incentivi e miglior risultato. L'intermediario deve identificare, prevenire e gestire i conflitti; una generica firma del cliente non sostituisce i presidi organizzativi. Per incentivi da terzi, fuori dai regimi più restrittivi, occorrono miglioramento della qualità, rispetto del migliore interesse e informativa: non basta dichiarare la commissione. Nella consulenza indipendente e nella gestione di portafogli i compensi monetari di terzi non possono essere trattenuti; vanno trasferiti integralmente al cliente. Restano ammissibili soltanto i benefici non monetari minori alle condizioni previste.

La best execution considera prezzo, costi, rapidità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensione e natura dell'ordine. Per il retail il riferimento è il corrispettivo totale, prezzo più costi, con le precisazioni della disciplina. Se due sedi offrono un titolo a 100 e 99,90 ma costi rispettivamente di 0,10 e 0,40, a parità degli altri fattori la prima costa 100,10 e la seconda 100,30: il prezzo nominale più basso non basta. La verifica riguarda misure e strategia efficaci; non garantisce il rendimento né il miglior prezzo osservabile a posteriori in ogni istante.

La firma di un documento non dimostra da sola che l'investitore sia stato informato in modo effettivo, né un risultato negativo dimostra da solo che l'intermediario abbia violato i propri obblighi. L'istruttoria deve confrontare contratto, prodotto, comunicazioni, profilatura o valutazioni previste, informazioni sui rischi e sui costi, ordini, tempi e comportamento del soggetto vigilato. La domanda operativa è: quale obbligo era applicabile, quale prova ne documenta l'adempimento e quale pregiudizio o rischio ha generato l'eventuale violazione?

La tutela dell'investitore è collegata, ma non identica, alla tutela bancaria della clientela esercitata dalla Banca d'Italia. Quest'ultima vigila, secondo le fonti applicabili, su trasparenza e correttezza nei rapporti bancari e finanziari e sulla stabilità degli intermediari; Consob presidia il mercato mobiliare, l'informazione, i servizi di investimento e i comportamenti rilevanti per investitori e mercati. Il confine non può essere risolto con una frase generica: prodotto, intermediario e servizio determinano il riparto.

SCHEMA 11.3 — CONTROLLO E POSSIBILI ESITI

Elemento	Lettura operativa
Informazioni e fatti	Acquisisci documenti, condotta e contesto.
Valutazione	Verifica obblighi, difese e competenza.
Esito senza violazione	Chiusura nei presupposti.
Esito con criticità	Misura correttiva o sanzione, soltanto se prevista e motivata.

La sanzione è eventuale; il controllo non la rende inevitabile.

PROSPETTO E OPA: INFORMARE E PROTEGGERE IL DISINVESTIMENTO

Il prospetto, nel regolamento UE 2017/1129 e nell'articolo 94 TUF, consente di valutare emittente, titoli e rischi nelle offerte/ammissioni soggette all'obbligo. L'approvazione CONSOB verifica completezza, coerenza e comprensibilità; non certifica la convenienza o l'assenza di rischio. Occorre distinguere obbligo, esenzioni e pubblicità: un messaggio commerciale non sostituisce il prospetto quando dovuto.

L'OPA obbligatoria tutela i titolari dei titoli quando si supera una soglia rilevante: non è un'offerta di nuova sottoscrizione. Nel testo dell'articolo 106 TUF modificato dal D.Lgs. 47/2026, vigente dal 29 aprile 2026, la regola generale considera una partecipazione superiore al 30%, o diritti di voto superiori al 30% a seguito di acquisti o maggiorazione, secondo la disciplina. L'offerta totalitaria è promossa entro 20 giorni e, per ciascuna categoria, a un prezzo non inferiore al massimo pagato nei sei mesi precedenti dall'offerente o da chi agisce di concerto; in assenza di acquisti onerosi si applica il criterio della media ponderata previsto dalla norma. Eccezioni e fattispecie particolari richiedono verifica specifica. I vecchi riferimenti al 25% per determinate società e ai dodici mesi non descrivono questa versione dell'articolo.

Esempio. Un soggetto passa dal 28% al 31% dei diritti rilevanti di una quotata italiana e non emerge alcuna esenzione. Va verificata l'OPA, non semplicemente un'informativa di marketing; per determinare il prezzo servono acquisti propri e di concerto nel periodo pertinente. Il prospetto di un'altra operazione non assolve l'obbligo di offerta.

MERCATI INTEGRATI: MAR E ABUSI DI MERCATO

Il Regolamento (UE) n. 596/2014, MAR, costruisce un quadro europeo per l'integrità dei mercati. Gli abusi di mercato includono, in termini generali, l'uso abusivo di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di tali informazioni e la manipolazione del mercato. La funzione della disciplina non è punire una scelta di investimento sbagliata: è impedire che alcuni soggetti sfruttino informazioni o pratiche capaci di falsare la parità informativa e la formazione dei prezzi.

L'informazione privilegiata, ai sensi dell'articolo 7 MAR, è precisa, non pubblica, riguarda direttamente o indirettamente uno o più emittenti o strumenti e, se resa pubblica, potrebbe incidere in modo significativo sui prezzi: conta l'informazione che un investitore ragionevole userebbe nelle proprie decisioni. Una vaga indiscrezione non è automaticamente precisa; anche una tappa intermedia può però soddisfare i requisiti. La manipolazione richiede invece di verificare operazioni, ordini o informazioni capaci di produrre segnali falsi o fuorvianti o un prezzo artificiale, secondo le fattispecie applicabili.

Dal 5 giugno 2026, dopo il regolamento UE 2024/2809, l'articolo 17 distingue la qualifica dell'informazione dall'obbligo di comunicarla: nei processi prolungati le tappe intermedie collegate all'evento finale non sono di per sé soggette a pubblicazione; vanno comunicate quanto prima le circostanze o l'evento finali. Restano riservatezza e divieti di abuso: non pubblicare ancora non significa poter negoziare sfruttando l'informazione. Se la riservatezza viene meno, anche attraverso voci sufficientemente accurate, la comunicazione va effettuata quanto prima ai sensi del paragrafo 7.

Il ritardo della comunicazione di un'informazione altrimenti da pubblicare è distinto: richiede cumulativamente probabile pregiudizio ai legittimi interessi, assenza di contrasto con le ultime informazioni o altre comunicazioni dell'emittente sulla stessa questione e capacità di mantenere la riservatezza. Richiede inoltre gli adempimenti verso l'autorità competente. Il vecchio richiamo al solo «non fuorviare il pubblico» non riproduce il testo vigente; la mancata pubblicazione della tappa intermedia non è, da sola, una decisione di ritardo del paragrafo 4.

Ipotesi	Domanda istruttoria	Prova da preservare
Informazione privilegiata	La notizia soddisfa i requisiti MAR ed era disponibile al soggetto?	Flussi informativi, date, ruoli, comunicazioni e operazioni
Uso o comunicazione illecita	È stata utilizzata o divulgata fuori dai casi consentiti?	Tracce temporali, ordini, messaggi e procedure interne

Ipotesi	Domanda istruttoria	Prova da preservare
Manipolazione	Operazioni o informazioni hanno prodotto segnali falsi o artificiosi?	Dati di mercato, ordini, controparti, comunicazioni e contesto

Il linguaggio prudente è decisivo: non basta dire «il prezzo è salito, quindi c'è manipolazione». Prezzo, volume o volatilità sono segnali da esaminare con dati, contesto, operatività e fattispecie. ESMA richiama che il MAR mira a integrità dei mercati e fiducia degli investitori: la conclusione sanzionatoria richiede quindi un procedimento e una prova proporzionati alla gravità della contestazione.

SCHEMA 11.4 — TRE VALUTAZIONI DEL SERVIZIO

Elemento	Lettura operativa
Adeguatezza	Consulenza/gestione: esperienza, situazione finanziaria e obiettivi.
Appropriatezza	Altri servizi: conoscenza/esperienza; avvertenza nei casi pertinenti.
Execution only	Esenzione dalla verifica soltanto alle condizioni previste.

L'avvertenza non autorizza una raccomandazione senza informazioni necessarie all'adeguatezza.

11.3 Poteri, procedura e conseguenze

POTERI, COOPERAZIONE E TUTELA STRAGIUDIZIALE

CONSOB dispone di poteri di regolazione secondaria, controllo, richiesta di informazioni, ispezione, intervento e sanzione nei limiti della legge e dei regolamenti applicabili. Come per ogni Authority, potere e garanzie procedurali restano inseparabili: base legale, contestazione, acquisizione delle prove, partecipazione e difesa, valutazione, motivazione e controllo dell'atto. Anche gli impegni, quando previsti dalla disciplina, sono strumenti specifici e non un'alternativa disponibile liberamente in ogni caso.

La dimensione europea richiede cooperazione con ESMA e con le altre autorità competenti. Le fonti UE armonizzano parti rilevanti del mercato finanziario, ma l'applicazione può prevedere competenze nazionali, cooperazione e riparti funzionali. Il MiCAR offre un esempio attuale: il documento Banca d'Italia–Consob distingue, per le crypto-attività, competenze prudenziali e di gestione delle crisi da competenze CONSOB su trasparenza, correttezza, ordinato svolgimento delle negoziazioni, tutela e abusi di mercato nei rispettivi perimetri.

L'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori retail e intermediari, per violazioni degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione di servizi di investimento o gestione collettiva del risparmio. Non è una sezione sanzionatoria CONSOB e non tratta automaticamente ogni controversia finanziaria. Nel caso pratico, occorre verificarne soggetto, materia, ammissibilità e rapporto con la tutela giudiziaria.

SCHEMA 11.5 — CONDOTTA E RIMEDI

Elemento	Lettura operativa
Documenti	Profilatura, raccomandazione, costi, conflitti e registrazioni.
Vigilanza Consob	Controlla obblighi e adotta gli atti attribuiti.
ACF	Controversia retail nei requisiti, entro il valore previsto.
Giudice	Tutela individuale con presupposti propri.

La perdita non prova da sola l'illecito e la sanzione non è il risarcimento del cliente.

MICAR: TOKEN, SOGGETTO E ATTIVITÀ PRIMA DELLA COMPETENZA

Il regolamento UE 2023/1114 (MiCAR) si applica integralmente dal 30 dicembre 2024, con avvio anticipato delle disposizioni sui token stabili. Il D.Lgs. 129/2024 attua il riparto nazionale. Uno strumento finanziario rappresentato digitalmente non esce dal TUF solo perché chiamato token.

Oggetto	Regola e autorità da distinguere
ART, token collegato ad attività	Mira a mantenere valore stabile riferendosi ad altri valori/diritti o loro combinazioni. Autorizzazione dell'emittente specializzato da Banca d'Italia d'intesa con CONSOB; vigilanza prudenziale BI e condotta CONSOB. Restano i regimi per intermediari già vigilati e ART significativi sotto EBA.
EMT, token di moneta elettronica	Stabilità riferita a una sola valuta ufficiale; emissione riservata a banche e IMEL. Notifica alla BI, senza approvazione preventiva del white paper; BI vigila anche sulla condotta dell'emittente verso i possessori, ferme competenze EBA sui significativi.
Altre cripto-attività	Nei casi soggetti al regime, notifica del white paper alla CONSOB, senza formale approvazione. Non è un'autorizzazione generale dell'investimento né una garanzia sul valore.
CASP specializzato	Autorizzazione CONSOB sentita Banca d'Italia; condotta, mercati e clienti alla CONSOB, profili prudenziali alla BI. Per intermediari già vigilati l'articolo 60 permette servizi notificabili secondo soggetto e attività.

La differenza tra intesa e parere non è terminologica: l'autorizzazione dell'emittente ART e quella del CASP specializzato non seguono lo stesso riparto. Anche la custodia di EMT da parte di un CASP è un servizio distinto dall'emissione di EMT: non si trasferisce alla BI ogni controllo di condotta sul servizio solo per il tipo di token custodito.

Al 3 ottobre 2026 il periodo transitorio dei precedenti operatori è concluso: dal 1° luglio 2026 la sola iscrizione OAM non abilita a continuare i servizi MiCAR. Occorre il titolo del regime europeo, mantenendo la distinzione fra autorizzazione CASP e notifica ammessa per specifici intermediari. La promessa «siamo iscritti, quindi ogni servizio è autorizzato» va verificata su registro, attività e titolo effettivo.

ACF: DALLA CONDOTTA AL RIMEDIO INDIVIDUALE

L'ACF riguarda controversie fra investitori retail e intermediari sugli obblighi nei servizi di investimento o nella gestione collettiva, entro il suo ambito. La richiesta non può superare 500.000 euro. Occorre un previo reclamo sui medesimi fatti, con risposta insoddisfacente oppure senza risposta nei 60 giorni; il ricorso va presentato entro un anno dal reclamo. Le operazioni o condotte devono rientrare nel decennio precedente il ricorso e non deve pendere altra procedura stragiudiziale sugli stessi fatti. Non si applica il perimetro ACF a qualsiasi controversia denominata finanziaria: conto corrente e mutuo appartengono ordinariamente all'ABF.

Il ricorso ACF è gratuito; non occorre presumere un risarcimento dalla sola perdita di borsa. Servono obbligo violato, documenti, danno e nesso pertinenti alla domanda. La decisione non è un titolo esecutivo giudiziale; l'inadempimento viene reso pubblico secondo la disciplina e resta accessibile il giudice. Vigilanza CONSOB, sanzione, ACF e azione civile perseguono funzioni diverse. Il capitolo 12 confronta questo percorso con ABF e Arbitro Assicurativo.

MAPPA BANDO

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Emittenti e mercato	Informazione, trasparenza, negoziazioni e integrità	Mappa soggetto-obbligo-dato
Intermediari	Regole di condotta, informazione, conflitti e investitore	Checklist di una raccomandazione/ordine
MAR	Informazione privilegiata, comunicazione illecita e manipolazione	Schema fatto-prova-fattispecie
Riparto autorità	CONSOB, Banca d'Italia, ESMA e fonti UE	Tabella funzione-autorità-limite
Tutela individuale	Reclamo, ACF e giudice nei rispettivi ambiti	Percorso di tutela senza promesse improprie

11.4 Applicazione alla prova

NOTA

Da sapere in cinque righe. CONSOB tutela investitori, trasparenza, correttezza e buon funzionamento dei mercati attraverso poteri previsti da fonti nazionali ed europee. Emittente, intermediario, mercato e investitore hanno obblighi e posizioni diverse. Le regole MiFID riguardano la prestazione dei servizi di investimento; MAR presidia l'integrità dei mercati contro insider dealing, comunicazione illecita e manipolazione. Una perdita non prova da sola una violazione. Il riparto con Banca d'Italia dipende dal settore e dalla fonte: prudenza e tutela del mercato non sono sinonimi.

CASO GUIDATO: RACCOMANDAZIONE ONLINE E NOTIZIA RISERVATA

Un intermediario pubblica una raccomandazione online su un titolo quotato; il giorno successivo il prezzo aumenta sensibilmente. Un dipendente dell'emittente aveva avuto accesso a una notizia non ancora diffusa e aveva acquistato titoli poco prima della pubblicazione. Alcuni investitori che hanno comprato al rialzo chiedono a CONSOB di rimborsare le perdite, sostenendo che ogni raccomandazione online costituisca manipolazione.

Il caso contiene due piani distinti. La raccomandazione va analizzata con riguardo a fonte, autore, contenuto, trasparenza, conflitti e regole applicabili; l'aumento del prezzo non basta a qualificarla come manipolazione. L'operatività del dipendente richiede invece la verifica rigorosa dell'informazione, del ruolo, della disponibilità della notizia, della sequenza temporale e dell'uso eventualmente abusivo secondo MAR. Le prove devono essere raccolte e valutate prima di qualsiasi conclusione.

CONSOB non trasforma automaticamente ogni perdita in rimborso. Gli investitori possono avere strumenti di tutela individuale, inclusi ACF o giudice nel perimetro previsto, ma l'enforcement sull'integrità del mercato e il rimedio del singolo sono piani differenti. La risposta efficace separa vigilanza sul mercato, condotta dell'intermediario e tutela dell'investitore.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Illustri il ruolo della CONSOB nella tutela dell'investitore e nel contrasto agli abusi di mercato.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«CONSOB vigila sui mercati finanziari per la tutela degli investitori, la trasparenza delle informazioni, la correttezza degli operatori e il buon funzionamento del sistema. Occorre distinguere emittenti, intermediari, sedi di negoziazione e investitori: ciascuno è sottoposto a obblighi diversi. Nella prestazione di servizi di investimento, le regole di condotta mirano a informazione, correttezza e gestione dei conflitti nel perimetro MiFID e TUF. Il MAR presidia invece l'integrità del mercato contro abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita e manipolazione.

Una perdita non prova da sola l'illecito: servono fonte, fatto, prove e motivazione. Il riparto con Banca d'Italia va ricostruito caso per caso, distinguendo vigilanza prudenziale da trasparenza, condotta, mercato e tutela dell'investitore.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un investimento perde valore, l'intermediario ha certamente violato le regole di condotta?

No. L'investimento comporta rischio. Occorre verificare quale servizio è stato prestato, quali obblighi erano applicabili, quali informazioni e valutazioni erano dovute e quale prova documenta la condotta dell'intermediario.

ERRORE TIPICO

Errore: «Ogni informazione non pubblica è informazione privilegiata e ogni operazione successiva è insider dealing.»

Correzione: l'informazione privilegiata deve possedere i requisiti previsti dal MAR; occorre poi verificare soggetto, disponibilità, uso e fattispecie applicabile. Riservatezza generica e successione temporale non bastano.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Completa la griglia per una segnalazione di investimento ritenuto non corretto.

Campo	Appunto da raccogliere
Prodotto e servizio	Strumento finanziario, ordine, consulenza o gestione coinvolti
Soggetti	Investitore, intermediario, emittente e sede di negoziazione
Fonte	TUF, MiFID/MiFIR, MAR o altra disciplina da verificare
Fatti	Comunicazioni, profilo, documenti, ordini, tempi e costi
Rischio/violazione	Distinguere perdita economica da possibile violazione
Autorità e tutela	CONSOB, Banca d'Italia, ACF, giudice o cooperazione UE da qualificare

L'esercizio è corretto se non conclude dalla perdita alla sanzione e se separa il profilo individuale da quello di integrità del mercato.

PROVA DI TRASFERIMENTO

Immagina che la stessa questione su emittenti compaia prima in un quiz, poi all'orale e infine in un caso. Nel quiz cerca la distinzione decisiva fra intermediari e mercati; all'orale enuncia criterio, limite ed esempio; nel caso individua fatti, fonte, competenza e passo istruttorio. Il contenuto di base non cambia, ma cambia la forma della prestazione: una risposta lunga non è automaticamente più completa e una risposta breve non può omettere il presupposto.

11.5 Consolidamento e verifica

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Un cliente non comunica reddito, patrimonio e obiettivi. Il consulente può raccomandargli un derivato complesso purché firmi un'avvertenza?

Risposta corretta: no. Mancano informazioni necessarie all'adeguatezza nella consulenza. L'avvertenza prevista quando non si può valutare l'appropriatezza in un altro servizio non sostituisce il test richiesto; neppure il canale online rende il derivato execution only.

Quesito 2. Nell'esecuzione non consigliata, un prodotto risulta non appropriato. La conseguenza è identica a una raccomandazione inadeguata?

Risposta corretta: no. L'appropriatezza negativa comporta l'avvertenza al cliente; la raccomandazione inadeguata non può essere resa. Restano da rispettare le altre regole applicabili, senza inventare una generale libertà da obblighi dopo la firma.

Quesito 3. Nell'ottobre 2026 una partecipazione rilevante passa dal 28% al 31%, senza esenzioni. Quali numeri base dell'OPA vanno ricordati?

Risposta corretta: soglia generale superiore al 30%, promozione entro 20 giorni, confronto del prezzo con il massimo pagato nei sei mesi precedenti secondo l'articolo 106. Non si applicano automaticamente il vecchio 25% o i dodici mesi; vanno verificati diritti di voto, concerto e disciplina del caso.

Quesito 4. Una tappa intermedia di una negoziazione complessa soddisfa l'articolo 7 MAR. Dal 5 giugno 2026 l'assenza di pubblicazione consente di negoziare sfruttandola?

Risposta corretta: no. La deroga all'obbligo di comunicare la tappa intermedia non elimina la natura privilegiata né i divieti di abuso. Occorre mantenerne la riservatezza; se viene meno, si applica la comunicazione tempestiva dell'articolo 17, paragrafo 7.

Quesito 5. Un CASP specializzato sostiene che l'iscrizione OAM gli consenta ancora di operare in ottobre 2026 senza titolo MiCAR. È sufficiente?

Risposta corretta: no. Il transitorio è terminato; per il CASP specializzato serve l'autorizzazione CONSOB sentita BI. La notifica dell'articolo 60 riguarda specifici intermediari già vigilati e servizi consentiti, non ogni operatore OAM.

Quesito 6. Un investitore retail chiede 600.000 euro all'ACF dopo un reclamo insoddisfacente. Il reclamo rende ammissibile la domanda?

Risposta corretta: no. Oltre al reclamo occorrono gli altri presupposti, incluso il limite di 500.000 euro. Il superamento del limite ACF non estingue l'eventuale diritto da far valere in giudizio.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Traccia. A ottobre 2026 una banca consiglia a una cliente un titolo subordinato destinandovi il 70% del patrimonio. Il dossier contiene solo un questionario sulle conoscenze, senza capacità di perdita e obiettivi; è presente una firma «operazione non appropriata». La cliente perde 40.000 euro, presenta reclamo e riceve risposta negativa. Chiede alla CONSOB di sanzionare la banca e ordinarle il rimborso tramite ACF. Quali passaggi sono corretti?

Soluzione. La raccomandazione impone adeguatezza, non il solo test di conoscenze/esperienza. Si acquisiscono contratto, profilatura, dichiarazione di adeguatezza, caratteristiche e rischi del titolo, costi/incentivi, comunicazioni e ordine. La firma sull'appropriatezza non sana la carenza. La concentrazione è un elemento rilevante ma non sostituisce l'analisi del cliente e del prodotto. Per la domanda ACF, 40.000 euro rientrano nel limite; risposta negativa permette di procedere senza attendere inutilmente 60 giorni, verificando termine annuale, perimetro e assenza di altra ADR.

Vanno argomentati violazione, danno e nesso, non soltanto la perdita. La segnalazione alla CONSOB può alimentare vigilanza e procedimento sanzionatorio; l'ACF decide la distinta controversia individuale e non irroga la sanzione amministrativa. La banca resta inoltre soggetta ai controlli prudenziali BI per le rispettive finalità.

Autovalutazione: un punto per il test corretto, uno per i documenti, uno per l'accesso ACF, uno per la separazione fra sanzione e rimedio individuale.

Riferimenti normativi e professionali. TUF, D.Lgs. 58/1998, articoli 5, 21, 94 e 106, aggiornato dal D.Lgs. 47/2026; MiFID II, direttiva 2014/65/UE; MiFIR, regolamento UE 600/2014; regolamento delegato UE 2017/565, articoli 54–55; regolamento intermediari CONSOB 20307/2018, articoli 40–54; MAR, regolamento UE 596/2014, articoli 7 e 17, modificato dal regolamento UE 2024/2809; MiCAR, regolamento UE 2023/1114 e D.Lgs. 129/2024; regolamento ACF 19602/2016, modificato dalla delibera 21867/2021. ACF, condizioni del ricorso (www.acf.consob.it). Verifica al 3 ottobre 2026.

Banca d'Italia e IVASS: vigilanza prudenziale, bancaria e assicurativa

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

12.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Distinguere la vigilanza prudenziale dalla tutela della clientela e dalla soluzione delle controversie, applicando la distinzione al sistema bancario e a quello assicurativo.

Domanda guida. Il fatto segnala un rischio per la solidità dell'intermediario, una violazione di trasparenza o correttezza, oppure una pretesa contrattuale individuale? Quale fonte e quale soggetto sono competenti?

Output operativo. Schema Banca d'Italia–IVASS, griglia rischio–potere–prova e caso guidato su una controversia assicurativa.

NOTA

Regola di metodo. Non usare “vigilanza” come parola-ombrello. Prima individua il settore e il soggetto; poi separa prudenza, condotta, stabilità, rimedio individuale e autorità effettivamente competente.

APERTURA EDITORIALE

Banche e imprese di assicurazione raccolgono risorse, assumono rischi e instaurano rapporti durevoli con una pluralità di clienti. Per questa ragione la loro vigilanza non si limita a reprimere un illecito già verificato: cerca di prevenire fragilità organizzative, patrimoniali e finanziarie che potrebbero compromettere la continuità del servizio, l'affidamento del pubblico e, in ultima analisi, la stabilità del sistema. Banca d'Italia e IVASS presidiano questi interessi con poteri e perimetri diversi, inseriti in un quadro nazionale ed europeo.

Il punto da fissare è però altrettanto importante: la vigilanza prudenziale non è un giudizio sul singolo contratto. La solidità di una banca o di un'assicurazione e la correttezza di una specifica relazione con il cliente sono questioni collegate, ma non coincidenti. Un reclamo può rivelare una criticità sistemica e indurre l'autorità a controlli o interventi; non si trasforma, per ciò solo, in un ordine di pagamento né sostituisce i rimedi contrattuali, stragiudiziali o giurisdizionali previsti dall'ordinamento.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

1. definire la funzione prudenziale distinguendola da vigilanza di condotta e tutela individuale;
2. descrivere il ruolo della Banca d'Italia nel sistema bancario e finanziario, senza sovrapporlo a quello della BCE o di CONSOB;
3. ricostruire il ruolo di IVASS rispetto a imprese, gruppi, intermediari e assicurati;
4. impostare un caso concreto attraverso fatti, documenti, rischio, fonte, autorità e rimedio;
5. spiegare perché reclami e segnalazioni sono anche dati di vigilanza, senza attribuire loro effetti automatici.

SCHEMA 12.1 — LEGGERE LA PRUDENZA E LE TUTELE

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Verifica il peso di banca, assicurazione e diritto privato.
A — Aree	Capitale, liquidità, governance e clientela.
N — Nuclei	SSM, SREP, SCR/MCR/ORSA e ADR.
D — Diario	Registra scambi fra stock, flussi e requisiti.
O — Output	Rapporti numerici e canale di tutela motivato.

VIGILANZA PRUDENZIALE: LA TENUTA DELL'INTERMEDIARIO

La vigilanza prudenziale verifica se l'intermediario è organizzato e gestito in modo da affrontare i rischi insiti nella sua attività. In una banca assumono rilievo, fra gli altri, i rischi di credito, di liquidità, di mercato e operativi; in un'impresa di assicurazione rilevano la capacità di far fronte agli impegni assunti, la valutazione dei rischi tecnici e finanziari, la qualità della governance e l'affidabilità delle scelte gestionali. Le categorie tecniche non sono formule da elencare meccanicamente: servono a comprendere perché l'autorità richiede dati, valuta assetti, effettua controlli e può intervenire.

La finalità è la sana e prudente gestione dell'intermediario e, su scala più ampia, la stabilità e l'efficienza del sistema. La prospettiva microprudenziale guarda alla condizione e ai rischi di ciascun soggetto vigilato; quella macroprudenziale considera le vulnerabilità che possono propagarsi nel sistema nel suo complesso. Le due prospettive si integrano: la crisi di un operatore rilevante o l'esposizione a uno stesso rischio da parte di molti operatori possono produrre conseguenze che superano il rapporto bilaterale con il cliente.

Piano di analisi	Domanda essenziale	Errore da evitare
Prudenziale	L'intermediario dispone di risorse, governo e controlli adeguati ai rischi?	Ridurre la vigilanza al solo patrimonio
Condotta	Il cliente ha ricevuto informazioni chiare e un comportamento corretto?	Confondere trasparenza con garanzia di solvibilità
Stabilità sistemica	Il rischio può diffondersi o compromettere la fiducia nel sistema?	Studiare ogni intermediario come se fosse isolato
Tutela individuale	Quale rimedio spetta per la concreta pretesa contrattuale?	Credere che l'autorità decida sempre il merito della lite

Questa distinzione non separa compartimenti impermeabili. Un sistema organizzativo debole può generare, oltre a rischi prudenziali, pratiche commerciali scorrette; reclami ripetuti possono segnalare un problema di prodotto, distribuzione, procedure o controlli interni. Tuttavia, in un'analisi corretta, ciascun effetto deve essere ricondotto alla relativa fonte, al potere previsto e al procedimento applicabile.

SCHEMA 12.2 — VIGILANZA E CONTROVERSIA

Elemento	Lettura operativa
Prudenza	Tenuta dell'intermediario, rischi, capitale e liquidità.
Condotta	Obblighi verso cliente o assicurato.
ADR	Controversia individuale nel perimetro ABF/ACF/AAS.

Una banca può distribuire una polizza: il nome del venditore non decide da solo l'ADR.

12.2 Istituti e distinzioni

BANCA D'ITALIA: BANCHE, INTERMEDIARI, STABILITÀ E CLIENTELA

La Banca d'Italia esercita funzioni di vigilanza nel settore bancario e finanziario nei limiti stabiliti dalle fonti nazionali ed europee. L'attenzione prudenziale riguarda banche, gruppi e altri intermediari rientranti nei rispettivi perimetri, con l'obiettivo di verificare condizioni di sana e prudente gestione e di concorrere alla stabilità del sistema. La funzione non è soltanto reattiva: analizza informazioni, bilanci, assetti organizzativi, controlli interni, profili di rischio e piani dell'intermediario, ricorrendo quando necessario a verifiche ispettive e ad altri strumenti previsti dalla disciplina.

Nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca centrale europea e le autorità nazionali operano secondo compiti ripartiti e coordinati. Per il candidato la regola utile è evitare due scorciatoie opposte: non è corretto dire che la Banca d'Italia sia estranea alla vigilanza bancaria perché esiste la BCE, né che ogni decisione prudenziale sia nazionale. Il soggetto vigilato, la natura dell'atto e la disciplina applicabile consentono di individuare la competenza concreta.

Accanto alla dimensione prudenziale, la Banca d'Italia svolge funzioni di tutela della clientela nei rapporti bancari e finanziari, in particolare con riguardo a trasparenza e correttezza, entro il perimetro normativo attribuito. Controlli documentali, ispezioni, analisi di siti e comunicazioni commerciali permettono di verificare se regole e procedure siano effettivamente osservate. Il cliente non è quindi protetto soltanto dalla stabilità dell'intermediario: è protetto anche dalla qualità delle informazioni, dalla comprensibilità delle condizioni e dalla correttezza del rapporto.

Funzione	Oggetto principale	Quesito operativo
Vigilanza prudenziale	Rischi, organizzazione, risorse e sana gestione	L'intermediario è in grado di operare in modo solido e controllato?
Stabilità finanziaria	Vulnerabilità e possibili propagazioni sistemiche	Il rischio supera la dimensione della singola impresa?
Tutela della clientela	Trasparenza e correttezza nei rapporti	Informazioni, condizioni e comportamenti rispettano le regole?
Educazione finanziaria	Consapevolezza di cittadini e clienti	Il destinatario comprende strumenti, rischi e tutele disponibili?

È opportuno ricordare anche il limite della formula generale. Antiriciclaggio, gestione delle crisi, servizi di investimento, pagamenti, cripto-attività e prodotti finanziari possono coinvolgere fonti, autorità e riparti ulteriori. La guida della Banca d'Italia alla vigilanza prudenziale segnala espressamente che tutela della clientela, antiriciclaggio e risoluzione non ne costituiscono una semplice appendice: sono funzioni da qualificare autonomamente. Perciò, la risposta di concorso deve iniziare dal fatto e non dal nome dell'autorità.

SCHEMA 12.3 — DALLA SEGNALEAZIONE ALL'INTERVENTO

Elemento	Lettura operativa
Dati	Bilanci, flussi prudenziali, reclami e controlli.
Analisi	Qualifica rischio, qualità del dato e responsabilità.
Misura	Scegli potere e garanzie del regime.
Monitoraggio	Verifica l'attuazione e gli effetti.

Redditività in calo non equivale automaticamente a dissesto o risoluzione.

IVASS: IMPRESA ASSICURATIVA, DISTRIBUZIONE E ASSICURATI

IVASS vigila sul mercato assicurativo e riassicurativo, su imprese e gruppi, sugli intermediari e sugli altri soggetti compresi nel proprio perimetro. La vigilanza prudenziale assicurativa considera la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnica dell'impresa, la governance, gli assetti proprietari, i rischi e la capacità di adempiere agli impegni verso assicurati e beneficiari. Il riferimento europeo della disciplina di solvibilità richiede un approccio basato sul rischio: il dato contabile, da solo, non esaurisce la valutazione dell'autorità.

La funzione IVASS ha anche una chiara dimensione di condotta di mercato. Nel rapporto assicurativo rilevano chiarezza delle informazioni precontrattuali e contrattuali, correttezza della distribuzione, gestione dei reclami e rispetto delle regole applicabili al rapporto con contraenti, assicurati e beneficiari. Qui l'obiettivo non è stabilire che ogni sinistro debba essere liquidato, ma assicurare che l'offerta, la vendita e la gestione del rapporto non eludano gli obblighi di trasparenza, correttezza e protezione previsti dalla legge.

Soggetto o fenomeno	Profilo di vigilanza	Documenti e dati utili nel caso
Impresa assicurativa	Solidità, riserve, rischi, governance e continuità	Bilanci, relazioni sui rischi, procedure, assetti e flussi informativi
Gruppo assicurativo	Esposizioni e controlli su base di gruppo	Struttura del gruppo, partecipazioni, concentrazioni e governo
Intermediario o distributore	Condotta, informazioni, correttezza della distribuzione	Preventivi, informativa, bisogni del cliente, comunicazioni e reclami
Contraente o assicurato	Tutela nel rapporto e rimedi disponibili	Polizza, condizioni, denuncia di sinistro, corrispondenza e risposta al reclamo

La distinzione è decisiva in sede d'esame. La solvibilità dell'impresa serve a proteggere, anche, la collettività degli assicurati; non decide automaticamente se una particolare garanzia sia operante nel singolo sinistro. Questa seconda domanda dipende da contratto, fatto denunciato, clausole, documenti, regole di trasparenza e rimedi applicabili. L'autorità può acquisire e usare le segnalazioni per la vigilanza, mentre la controversia individuale segue il percorso previsto: reclamo alla compagnia, eventuale strumento di risoluzione stragiudiziale nel suo ambito e tutela davanti al giudice, ove necessaria.

SCHEMA 12.4 — CAPITALE E LIQUIDITÀ

Elemento	Lettura operativa
Capitale	Capacità di assorbire perdite con fondi ammissibili.
Liquidità	Capacità di sostenere deflussi e scadenze.
LCR	Resistenza a stress di breve periodo.
NSFR	Struttura stabile di finanziamento.

Patrimonio positivo non garantisce disponibilità di cassa per ogni scadenza.

12.3 Poteri, procedura e conseguenze

DATI, RECLAMI E POTERI: DAL SEGNALE ALL'INTERVENTO

La vigilanza è informata dai dati. Segnalazioni prudenziali, informazioni periodiche, bilanci, comunicazioni di vigilanza, esiti delle ispezioni, reclami e dati sulla distribuzione consentono alle autorità di individuare anomalie e tendenze. Il reclamo è, in questa prospettiva, una doppia fonte: per il cittadino è un modo di esporre una criticità; per l'autorità può essere un indicatore di disfunzioni ripetute, pratiche scorrette o carenze organizzative.

Il passaggio dal segnale alla decisione richiede però istruttoria e proporzionalità. Occorre delimitare il fatto, acquisire dati affidabili, verificare la fonte attributiva, ascoltare o contestare quanto previsto, motivare l'atto e scegliere uno strumento coerente con il rischio individuato. Ispezione, richiesta di informazioni, prescrizione, intervento organizzativo o sanzione non sono passaggi automatici di una scala rigida: dipendono dal potere conferito, dalla gravità, dall'urgenza, dalla prova disponibile e dalle garanzie procedurali.

NOTA

Punto fermo. Un reclamo individuale può essere rilevante per la vigilanza, ma la vigilanza non è un servizio di liquidazione dei sinistri o di ricalcolo automatico del contratto. La separazione dei piani rende più forte, non più debole, la tutela.

COOPERAZIONE E CONFINI TRA AUTORITÀ

L'intermediazione finanziaria e assicurativa è attraversata da attività ibride, gruppi, prodotti complessi e fonti europee. Perciò la competenza non si ricava solo dall'etichetta commerciale di un prodotto. Banca d'Italia, IVASS, CONSOB, BCE e le autorità europee possono operare in perimetri distinti o coordinati; il candidato deve ricostruire il rapporto tra soggetto, attività, rischio e disciplina applicabile.

Una polizza collegata a un investimento, un prodotto distribuito da un intermediario bancario o un gruppo con attività finanziarie e assicurative possono porre problemi di riparto. La risposta corretta non sceglie un'autorità “per intuizione”: formula un'ipotesi, identifica la fonte vigente e chiarisce quale profilo — prudenziale, di mercato, di condotta o di tutela individuale — richieda l'intervento. Coordinamento non significa sovrapposizione indistinta; significa scambio di informazioni e azione coerente nei limiti delle competenze.

SCHEMA 12.5 — TRE ADR, TRE OGGETTI

Elemento	Lettura operativa
ABF	Servizi bancari e finanziari, inclusi pagamenti nel perimetro.
ACF	Obblighi nei servizi di investimento verso retail.

Elemento	Lettura operativa
AAS	Controversie da contratto assicurativo concluso.

Reclamo, valori e termini sono nella tabella aggiornata; nel primo anno AAS opera il transitorio indicato.

SSM: CHI VIGILA DIRETTAMENTE

Nel Meccanismo di vigilanza unico la BCE esercita la vigilanza diretta sugli enti significativi. Gli enti meno significativi sono vigilati direttamente dalle autorità nazionali competenti, sotto la supervisione della BCE, che garantisce il funzionamento coerente del sistema e può assumere la vigilanza diretta quando ricorrono i presupposti. La distinzione non colloca gli enti meno significativi fuori dall'SSM: indica chi svolge ordinariamente l'attività diretta e come opera la supervisione europea.

Il riferimento è il regolamento UE 1024/2013, con il quadro 468/2014. Fra i criteri di significatività rientrano attivi oltre 30 miliardi di euro, importanza per l'economia nazionale o dell'Unione, rilevanza transfrontaliera e assistenza finanziaria diretta ESM/EFSF. Il criterio attivi/PIL nazionale considera un rapporto oltre il 20%, salvo attivi inferiori a 5 miliardi; il criterio transfrontaliero considera attivi oltre 5 miliardi e rapporti transfrontalieri oltre il 20% secondo le regole del quadro. Sono inoltre vigilate direttamente almeno le tre banche più significative di ciascuno Stato partecipante, salve le condizioni previste. Non occorre cumulare tutti i criteri, e resta possibile l'assunzione della vigilanza diretta per garantire standard coerenti. Nel caso concreto si controlla l'elenco BCE aggiornato.

Le procedure comuni non seguono la semplice distinzione SI/LSI. Rilascio e revoca dell'autorizzazione bancaria e acquisizione di partecipazioni qualificate coinvolgono BCE e autorità nazionale anche per enti meno significativi. La domanda entra presso l'autorità nazionale; la decisione conclusiva di competenza è BCE secondo la procedura. «Banca piccola, quindi ogni decisione è della Banca d'Italia» è una risposta errata. La vigilanza prudenziale europea non assorbe automaticamente la tutela contrattuale del cliente né la funzione antiriciclaggio.

TUB, CRR E CRD: CHE COSA SI MISURA

Il TUB è il D.Lgs. 385/1993; l'articolo 5 collega i poteri a sana e prudente gestione, stabilità, efficienza, competitività e osservanza delle regole. Il CRR, regolamento UE 575/2013, stabilisce requisiti prudenziali direttamente applicabili; la CRD, direttiva 2013/36/UE, disciplina fra l'altro accesso, governance e supervisione, con attuazione nazionale. Si studiano nelle versioni aggiornate, senza ridurre il sistema alla sola etichetta «Basilea».

Concetto	Significato operativo
Fondi propri	Risorse ammissibili ad assorbire perdite; CET1, capitale primario di classe 1, è la componente di qualità più elevata. Non coincide con il saldo di cassa.
Attività/esposizioni ponderate per il rischio	Base regolamentare che riflette il rischio; non coincide con l'attivo contabile totale.
Minimi dell'articolo 92 CRR	CET1 4,5%, Tier 1 6%, fondi propri totali 8% sull'esposizione complessiva al rischio; sono minimi di primo pilastro, cui si aggiungono riserve e requisiti pertinenti. La leva usa invece una diversa base di esposizione.
LCR	Attività liquide di qualità elevata rispetto ai deflussi netti in uno scenario di stress di 30 giorni. Misura resistenza di breve periodo.
NSFR	Finanziamento stabile disponibile rispetto a quello richiesto su orizzonte di un anno. Affronta la sostenibilità della struttura di raccolta.

Calcolo didattico. CET1 di 9 milioni ed esposizioni ponderate di 100 milioni danno un CET1 ratio del 9%. Superare il 4,5% non dimostra il rispetto di ogni requisito complessivo: servono riserve, secondo pilastro e gli altri vincoli. Se attività liquide ammissibili e deflussi netti già calcolati secondo il metodo sono 12 e 10 milioni, LCR = 120%; dopo una riduzione delle attività a 9 milioni, a parità di deflussi, è 90%. Non si conclude che capitale e liquidità siano intercambiabili né si inventano i coefficienti con cui i deflussi sono stati determinati.

Lo SREP valuta quattro aree: sostenibilità del modello di attività, governance/gestione dei rischi, rischi per il capitale, rischi di liquidità e raccolta. Considera anche le valutazioni interne ICAAP e ILAAP e può condurre a misure quantitative o qualitative. Un incremento patrimoniale non elimina da solo una carenza grave nei controlli; una banca con patrimonio positivo può non disporre di cassa sufficiente per le scadenze imminenti.

CRISI: RISOLUZIONE E LIQUIDAZIONE

La risoluzione non scatta a ogni perdita trimestrale. Richiede dissesto o rischio di dissesto, assenza di alternative ragionevoli capaci di evitarlo nei tempi pertinenti e interesse pubblico secondo la disciplina. Gli strumenti comprendono cessione, ente ponte, separazione di attività e bail-in alle condizioni previste. Il Meccanismo di risoluzione unico e Banca d'Italia quale autorità nazionale operano secondo i rispettivi compiti: vigilanza corrente e gestione della crisi restano funzioni distinte.

Se manca l'interesse pubblico alla risoluzione e ricorrono gli altri presupposti, opera la liquidazione coatta amministrativa del TUB, che conduce all'uscita dal mercato anche attraverso cessioni di attività/passività. Il bail-in assorbe perdite e ricapitalizza secondo gerarchia ed esclusioni; non è un prelievo indiscriminato su tutti i conti. I depositi protetti fino a 100.000 euro per depositante e banca, e i maggiori importi nei casi speciali previsti, seguono la tutela di legge; titoli azionari o obbligazionari della banca non sono depositi garantiti.

PAGAMENTI, ABF E TUTELA DELLA CLIENTELA

Nei servizi di pagamento e nei rapporti bancari, vigilanza e rimedio individuale restano separati. La Banca d'Italia può usare reclami, esposti e dati aggregati per individuare carenze di trasparenza, correttezza o organizzazione. L'Arbitro Bancario Finanziario decide controversie nei limiti della propria competenza e delle condizioni di ricorso; non irroga la sanzione di vigilanza. Il candidato deve verificare previo reclamo, materia, soggetti, valore e termini vigenti, evitando di trasformare una regola operativa mobile in una nozione senza data.

SOLVENCY II E DORA: DUE RISCHI, UNA GOVERNANCE RESPONSABILE

Solvency II, direttiva 2009/138/CE attuata nel Codice delle assicurazioni private, D.Lgs. 209/2005, articola tre pilastri: requisiti quantitativi; governance e gestione dei rischi; informativa al supervisore e al pubblico. Il secondo include l'ORSA, valutazione interna prospettica di rischio e solvibilità integrata nelle decisioni dell'impresa; il terzo rende conoscibile la posizione attraverso reporting e disclosure. Non si riduce tutto al primo rapporto patrimoniale disponibile.

Il SCR (Solvency Capital Requirement) è il requisito patrimoniale di solvibilità sensibile ai rischi, calcolato con formula standard o modello interno autorizzato; il MCR (Minimum Capital Requirement) è il requisito minimo, la cui violazione attiva un livello più urgente di intervento. L'ORSA non è un terzo requisito fisso né una relazione con cui l'impresa si esonera dal controllo IVASS. Le riserve tecniche rappresentano invece obbligazioni assicurative valutate secondo le regole: non sono sinonimo di fondi propri.

Esempio. Fondi propri ammissibili per SCR pari a 150 milioni e SCR pari a 100 danno copertura 150%. Se, dopo uno shock, i fondi scendono a 90 e il requisito resta 100, la copertura è 90%: emerge un deficit SCR. Anche se il distinto MCR di 40 fosse coperto da fondi ammissibili sufficienti, ciò non cancellerebbe il deficit SCR. Nell'ORSA si valutano anche evoluzione del portafoglio, rischi e fabbisogno futuro; la verifica di un numero a una sola data non basta. I valori sono didattici, non coefficienti normativi.

DORA, applicabile dal 17 gennaio 2025, riguarda la resilienza operativa digitale del settore finanziario. Impone presidi su governance del rischio ICT, gestione e segnalazione degli incidenti, test di resilienza e fornitori terzi. Il d.lgs. n. 23/2025 adegua il quadro nazionale e distribuisce le competenze fra le autorità settoriali nei rispettivi perimetri. DORA non è una certificazione informatica che l'ufficio acquista all'esterno: l'organo di gestione conserva responsabilità, il rischio del fornitore va governato e gli incidenti devono essere classificati e trattati secondo la disciplina applicabile.

12.4 Applicazione alla prova

ABF, ACF E ARBITRO ASSICURATIVO: SCEGLIERE IL PERCORSO

Il soggetto commerciale «banca» non decide da solo l'ADR: un conto, una raccomandazione di investimento e una polizza distribuita allo sportello sollevano materie differenti. Il confronto è verificato al 3 ottobre 2026.

Sistema	Materia e limiti economici	Reclamo e accesso
ABF	Operazioni e servizi bancari/finanziari, inclusi pagamenti; fino a 200.000 euro per richieste pecuniarie, senza tetto per mero accertamento.	Reclamo: risposta insoddisfacente o decorso del termine, ordinariamente 60 giorni; pagamenti 15 lavorativi, salve le disposizioni speciali. Ricorso entro 12 mesi, possibile nuovo reclamo; fatti non anteriori a sei anni dal ricorso.
ACF	Investitori retail: obblighi nei servizi di investimento/gestione collettiva; fino a 500.000 euro.	Reclamo insoddisfacente o senza risposta in 60 giorni; ricorso entro un anno, operazioni/condotte entro il decennio precedente. Si controlla anche l'assenza di altra ADR sugli stessi fatti.
AAS	Controversie da contratto assicurativo concluso: 300.000 euro per prestazioni esclusivamente in caso di decesso, 150.000 per altre vite, 25.000 danni; 2.500 per danneggiato con azione diretta. Nessun tetto per mero accertamento.	Reclamo a impresa/intermediario insoddisfacente o senza risposta in 45 giorni; regola ordinaria entro 12 mesi dal primo reclamo, non riattivabile ripetendolo. Fatti o loro conoscenza nei tre anni prima del reclamo.

Attenzione al primo anno AAS. L'operatività è iniziata il 15 gennaio 2026. Nel primo anno, sino al 15 gennaio 2027, la disciplina transitoria ammette reclami presentati dal 15 gennaio 2025: il termine ordinario non va applicato cancellando questa previsione. La segnalazione inviata solo a IVASS non sostituisce il reclamo all'impresa o all'intermediario.

ABF e AAS richiedono un contributo di 20 euro, restituito nei casi di accoglimento previsti; ACF è gratuito. I tre sistemi decidono controversie, non sanzioni di vigilanza, e le loro decisioni non hanno la forza esecutiva di una sentenza; resta il giudice, mentre l'inadempimento è pubblicizzato. Ulteriori condizioni, incluse pendenze e categorie escluse, vanno controllate sul sistema pertinente.

Per AAS, l'istruttoria dura fino a 90 giorni, seguita dalla decisione nei successivi 90, prorogabili fino a ulteriori 90 per particolare complessità: il dato sintetico «180 + 90» va letto con questa scansione. Si decide su documenti; non si dispongono nuove perizie tecniche d'ufficio né testimonianze. Polizza, reclamo, risposta e documenti del sinistro sono quindi decisivi.

BASI DI DIRITTO PRIVATO, COMMERCIALE E ANTIRICICLAGGIO

Quando il bando comprende queste materie, il punto di partenza è distinguere validità del contratto, inadempimento e vigilanza. Il contratto richiede accordo, causa, oggetto e la forma prescritta a pena di nullità (articolo 1325 c.c.). La nullità riguarda i presupposti dell'articolo 1418, inclusa la contrarietà a norme imperative salvo diversa previsione; annullabilità per incapacità o vizi del consenso segue gli articoli 1425–1427 e le condizioni successive. Un investimento in perdita non dimostra da solo né nullità né annullabilità.

L'inadempimento riguarda invece la mancata esatta prestazione: l'articolo 1218 pone la responsabilità risarcitoria salvo prova dell'impossibilità derivante da causa non imputabile. La sanzione dell'autorità non sostituisce l'accertamento della domanda civile.

Nella società per azioni, patrimonio sociale e patrimonio dei soci sono distinti: per le obbligazioni risponde la società, salve le specifiche eccezioni dell'articolo 2325, anche per il socio unico. Lo statuto sceglie fra i sistemi di amministrazione e controllo dell'articolo 2380: amministratori e collegio sindacale; consiglio di gestione e sorveglianza; consiglio di amministrazione e comitato interno per il controllo sulla gestione. Gli amministratori devono la diligenza dell'incarico e delle proprie competenze; deleghe e controlli non eliminano ogni responsabilità per fatti pregiudizievoli conosciuti (articolo 2392). Nelle imprese vigilate si aggiungono requisiti settoriali: il solo schema civilistico non esaurisce governance e idoneità degli esponenti.

L'antiriciclaggio, D.Lgs. 231/2007, impone un processo distinto dalla profilatura MiFID: identificazione e verifica di cliente, esecutore e titolare effettivo; scopo e natura del rapporto; controllo costante proporzionato al rischio. Una società cliente può avere un rappresentante firmatario diverso dalla persona fisica titolare effettiva: registrare soltanto il primo non risolve la verifica. La documentazione si conserva per dieci anni dalla cessazione del rapporto/prestazione o dall'operazione occasionale secondo l'articolo 31.

Se emergono conoscenza, sospetto o ragionevoli motivi di sospetto nei termini dell'articolo 35, il soggetto obbligato invia una SOS alla UIF senza ritardo, di regola prima dell'operazione, ferme le eccezioni previste. Non occorre già provare il reato; non basta però un automatismo privo di elementi. La SOS non coincide con la denuncia penale e non la sostituisce. L'articolo 39 vieta di informare cliente o terzi della segnalazione fuori dalle eccezioni: non si chiede al cliente di «autorizzare» la SOS. Banca d'Italia esercita i propri controlli AML, la UIF analizza i flussi segnaletici e coopera con gli organi competenti.

Queste basi permettono di risolvere i casi qui proposti. Se il bando richiede diritto societario o civile esteso, il percorso va completato sugli istituti elencati dal programma: fusioni, procedure concorsuali e singoli contratti non si esauriscono in questa sintesi.

MAPPA BANDO

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Vigilanza prudenziale	Rischio, sana gestione, micro e macroprudenziale	Mappa rischio–dato–potere
Banca d'Italia e BCE	Unione bancaria, riparto e coordinamento	Risposta orale senza attribuzioni assolute
Tutela bancaria	Trasparenza, correttezza, controlli e clientela	Checklist di un rapporto banca–cliente
IVASS	Imprese, gruppi, intermediari, solvibilità e condotta	Confronto banca–assicurazione
Reclami e rimedi	Segnalazione, vigilanza, ADR e giudice	Percorso di tutela separato dal potere sanzionatorio

NOTA

Da sapere in cinque righe. La vigilanza prudenziale verifica la capacità dell'intermediario di operare in modo sano e solido, controllando rischi, organizzazione e risorse. La Banca d'Italia concorre alla vigilanza bancaria e finanziaria e tutela la clientela nei rispettivi perimetri; nell'Unione bancaria opera in coordinamento con la BCE. IVASS vigila su imprese, gruppi e intermediari assicurativi, unendo profili di solvibilità e condotta. Trasparenza e correttezza non coincidono con la stabilità patrimoniale. Reclamo, vigilanza e soluzione della controversia individuale sono strumenti diversi, da collegare senza confonderli.

CASO GUIDATO: SINISTRO NEGATO E SEGNALI DI FRAGILITÀ

Un contraente denuncia un sinistro. La compagnia nega la liquidazione richiamando una clausola di esclusione; il cliente sostiene che la clausola non gli sia stata spiegata in fase di vendita. Nel frattempo numerosi reclami riguardano la medesima polizza e alcuni articoli di stampa riferiscono difficoltà finanziarie dell'impresa. Il cliente chiede a IVASS di ordinare il pagamento e di chiudere l'impresa.

Il caso va scomposto. La pretesa individuale richiede l'esame della polizza, della clausola, delle informazioni rese, della distribuzione, della denuncia e della risposta della compagnia. Il reclamo può essere presentato e gli strumenti di tutela stragiudiziale o giudiziale vanno verificati nel perimetro previsto. Il fatto che il cliente ritenga ingiusto il diniego non dimostra ancora una carenza prudenziale, né consente di presumere l'operatività della garanzia.

I reclami ripetuti possono però essere un segnale di condotta: IVASS può valutarne la serialità, il prodotto, la rete distributiva, le procedure e il rispetto degli obblighi applicabili. Le notizie sulla situazione finanziaria dell'impresa aprono un ulteriore piano, quello prudenziale, da valutare con dati affidabili su patrimonio, rischi, liquidità, assetti e capacità di far fronte agli impegni. La risposta completa distingue dunque: contratto e rimedio del cliente; condotta e vigilanza di mercato; solidità dell'impresa e vigilanza prudenziale. Solo dopo la ricostruzione della fonte e dei fatti possono essere ipotizzati interventi.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Illustri le funzioni di Banca d'Italia e IVASS, distinguendo vigilanza prudenziale e tutela della clientela.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«La vigilanza prudenziale mira a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari, attraverso la valutazione di rischi, organizzazione, risorse e controlli; contribuisce così alla stabilità del sistema e alla protezione indiretta di clienti e assicurati. La Banca d'Italia esercita funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria e di tutela della clientela nei perimetri fissati dalle fonti, operando nell'Unione bancaria in coordinamento con la BCE. IVASS vigila su imprese e gruppi assicurativi, riassicurativi e intermediari, sia sotto il profilo di solvibilità e governance sia sotto quello della trasparenza e correttezza della condotta.

Non bisogna confondere questi piani con la soluzione della singola lite: reclamo, vigilanza, ADR e giudice hanno funzioni e presupposti diversi. In ogni caso occorre individuare soggetto, attività, rischio, fonte, potere e rimedio.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Se una compagnia è solvibile, il diniego di un sinistro non può essere scorretto?

No. Solvibilità e correttezza della gestione di una pratica di sinistro sono profili diversi. La prima riguarda la capacità dell'impresa di far fronte complessivamente ai propri impegni; il secondo richiede di verificare contratto, fatti, informazioni, procedura e regole applicabili.

ERRORE TIPICO

Errore: «Banca d'Italia e IVASS proteggono il cliente soltanto controllando il patrimonio dell'intermediario.»

Correzione: la stabilità patrimoniale è essenziale ma non esaurisce la tutela. Trasparenza, correttezza, organizzazione, gestione dei reclami e rimedi individuali operano secondo discipline e procedure proprie.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Compila la scheda per una segnalazione relativa a una polizza distribuita da una banca.

Campo	Appunto da raccogliere
Soggetti	Cliente, banca distributrice, impresa assicurativa, eventuale intermediario
Prodotto e fatto	Polizza, garanzia, vendita, sinistro o reclamo specifico
Piano di analisi	Prudenziale, condotta, trasparenza, contratto o stabilità sistemica
Documenti	Polizza, preventivo, informativa, comunicazioni, denuncia e risposta
Fonte e autorità	Disciplina da verificare, IVASS, Banca d'Italia, CONSOB o altra autorità competente
Tutela	Reclamo, ADR o giudice nel perimetro concretamente applicabile

L'esercizio è corretto se separa il rischio dell'impresa dalla questione contrattuale del cliente e non attribuisce un potere senza averne verificato la fonte.

12.5 Consolidamento e verifica

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Una banca è meno significativa. La BCE è estranea alla sua autorizzazione?

Risposta corretta: no. L'autorizzazione bancaria è una procedura comune anche per le LSI: autorità nazionale e BCE cooperano, con decisione conclusiva BCE. La vigilanza diretta ordinaria nazionale non equivale a competenza esclusiva su ogni atto.

Quesito 2. CET1 di 8 milioni su esposizioni ponderate di 100 milioni prova che ogni requisito prudenziale è rispettato?

Risposta corretta: il rapporto è 8%, ma la conclusione è prematura. Vanno verificati riserve, secondo pilastro, qualità degli altri fondi e vincoli di liquidità/leva. Il minimo CET1 di primo pilastro non è il requisito complessivo di ogni banca.

Quesito 3. Fondi ammissibili SCR pari a 90 e SCR pari a 100: la copertura di un MCR di 40 cancella la criticità?

Risposta corretta: no. La copertura SCR è 90%, dunque insufficiente. SCR e MCR hanno funzioni e conseguenze distinte; verificare anche l'ammissibilità dei fondi per ciascun requisito.

Quesito 4. A ottobre 2026 un beneficiario di polizza temporanea esclusivamente caso morte chiede 200.000 euro, dopo reclamo insoddisfacente del febbraio 2025. Valore e data escludono senz'altro l'AAS?

Risposta corretta: no. Per questa polizza il limite è 300.000 euro e nel primo anno il transitorio ammette reclami dal 15 gennaio 2025. Restano tutti gli altri presupposti, inclusi materia, fatti, documentazione e pendenze; non si applica meccanicamente il termine annuale ordinario.

Quesito 5. Un danneggiato con azione diretta chiede ancora 4.000 euro all'assicurazione: basta invocare il limite generale danni di 25.000 euro?

Risposta corretta: no. Per il danneggiato con azione diretta il limite AAS è 2.500 euro; la categoria specifica prevale sul richiamo generico al ramo danni. Si valutano gli altri percorsi di tutela.

Quesito 6. L'operazione non supera una soglia monetaria e non c'è già una prova penale. È esclusa una SOS?

Risposta corretta: no. L'articolo 35 guarda agli elementi del sospetto, indipendentemente dall'entità dei fondi. Occorre una valutazione motivata, non la prova completa del reato; la comunicazione al cliente della SOS è vietata fuori dalle eccezioni normative.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Traccia. Una banca meno significativa registra un CET1 ratio dell'8% e un LCR dell'85%; distribuisce inoltre una polizza danni per la quale il cliente contesta un diniego di 12.000 euro. Il reclamo alla compagnia è del 1° settembre 2026 e il diniego definitivo del 20 settembre. Il 3 ottobre chiede all'ABF di sanzionare la compagnia e alla BCE di garantire il capitale investito. Imposta i percorsi.

Soluzione. La LSI è vigilata direttamente dall'autorità nazionale nel quadro SSM; capitale e liquidità sono distinti e l'8% CET1 non chiude la valutazione prudenziale. LCR all'85% richiede analisi e interventi secondo la disciplina, senza dedurre automaticamente risoluzione o insolvenza. Per la polizza danni, si esaminano garanzia, esclusioni, documenti della distribuzione e sinistro. La domanda di 12.000 euro è entro la soglia AAS danni, salvo che si tratti della diversa azione diretta del danneggiato: il caso riguarda il contraente.

Il diniego consente il ricorso senza attendere inutilmente 45 giorni, verificati gli altri presupposti. ABF non diventa competente per la sola distribuzione bancaria della polizza e non sanziona la compagnia. Un esposto IVASS può alimentare vigilanza sulla condotta; l'AAS tratta la controversia documentale. Nessuna vigilanza BCE garantisce il rendimento di un investimento.

Autovalutazione: un punto per SSM, uno per capitale/liquidità, uno per scelta e accesso AAS, uno per separazione vigilanza/rimedio.

Riferimenti normativi e professionali. TUB, D.Lgs. 385/1993, articoli 5, 53, 67, 80 e 128-bis; regolamenti UE 1024/2013, 468/2014 e CRR 575/2013, articolo 92; CRD 2013/36/UE; BRRD 2014/59/UE, D.Lgs. 180–181/2015; Codice delle assicurazioni, D.Lgs. 209/2005, e Solvency II 2009/138/CE; DORA 2022/2554 e D.Lgs. 23/2025; DM 215/2024 sull'AAS; codice civile, articoli 1218, 1325, 1418, 1425–1427, 2325, 2380, 2392; D.Lgs. 231/2007, articoli 18, 31, 35, 39. ABF, verifiche preliminari (www.arbitrobancariofinanziario.it); AAS, FAQ (www.arbitroassicurativo.org). Verifica al 3 ottobre 2026.

Garante privacy: poteri, procedimenti e cooperazione europea

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

13.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Applicare i fondamenti GDPR al ruolo dell'autorità di controllo, distinguendo reclamo, segnalazione, istruttoria, misure correttive, sanzioni e cooperazione europea.

Domanda guida. Quale trattamento è contestato, chi ne determina finalità e mezzi, quale diritto o obbligo è in gioco, quali prove sono disponibili e quale potere può essere esercitato nel procedimento corretto?

Output operativo. Schema reclamo–istruttoria–misura, mappa dei poteri del Garante, caso di trattamento digitale transfrontaliero e risposta orale.

NOTA

Regola di metodo. Non partire dalla parola “privacy” né dalla sanzione. Parti dal trattamento concreto: dati, soggetti, finalità, base giuridica, rischio, documenti e rimedio. Solo allora individua il Garante, il procedimento e l'eventuale cooperazione europea.

APERTURA EDITORIALE

La protezione dei dati personali non consiste nel tenere nascosta qualunque informazione. È un sistema di regole che disciplina il potere di raccogliere, usare, conservare, comunicare e rendere accessibili dati riferibili a persone fisiche. Nella pubblica amministrazione, come nel settore privato, questo sistema incide su servizi digitali, lavoro, sanità, istruzione, controlli, pubblicazioni online, accessi e rapporti con cittadini e dipendenti. Il Garante per la protezione dei dati personali è l'autorità chiamata a sorvegliarne l'applicazione nei limiti attribuiti dal GDPR, dal Codice privacy e dalle altre fonti rilevanti.

Il candidato deve però evitare due riduzioni opposte. La prima: il Garante sarebbe un semplice sportello a cui chiedere la soluzione di ogni disaccordo con un ente o un'impresa. La seconda: il Garante sarebbe soltanto l'autorità delle multe. Il suo ruolo comprende compiti di controllo, indirizzo, consultazione, cooperazione e intervento; i poteri correttivi e sanzionatori si collocano in un procedimento che deve collegare fatto, norma, prova, contraddittorio e misura proporzionata.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

1. collocare il Garante nel sistema europeo e nazionale di protezione dei dati;
2. distinguere poteri di indagine, correttivi, autorizzatori e consultivi;
3. distinguere reclamo, segnalazione, istruttoria e ricorso giurisdizionale;
4. spiegare perché un provvedimento correttivo e una sanzione non sono esiti automatici;
5. ricostruire la cooperazione tra autorità nel trattamento transfrontaliero senza invocare impropriamente lo sportello unico.

SCHEMA 13.1 — APPLICARE I POTERI DEL GARANTE

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Individua GDPR, procedimenti e cooperazione nel programma.
A — Aree	Dati personali e tutela amministrativa/giudiziale.
N — Nuclei	Ruoli, poteri, reclamo e competenza.
D — Diario	Registra automatismi sullo sportello unico.
O — Output	Istruttoria e misura proporzionata.

IL GARANTE NEL SISTEMA GDPR: UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO, NON IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il GDPR affida a ciascuno Stato membro un'autorità di controllo indipendente. In Italia tale funzione è svolta dal Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante non sostituisce il titolare del trattamento nelle scelte quotidiane, non assume su di sé la responsabilità organizzativa dell'ente o dell'impresa e non redige l'informativa al posto di chi tratta i dati. Verifica invece il rispetto del quadro normativo, interviene nei casi previsti, promuove consapevolezza e contribuisce alla coerenza dell'applicazione del diritto europeo.

Il punto di partenza resta l'accountability del titolare: chi determina finalità e mezzi del trattamento deve dimostrare che le proprie scelte sono conformi. Il responsabile tratta dati per conto del titolare secondo l'incarico e le istruzioni applicabili; il RPD/DPO svolge funzioni di consulenza, sorveglianza e punto di contatto, ma non trasferisce su di sé le decisioni o le responsabilità del titolare. Il Garante verifica queste posizioni quando sono rilevanti per il caso, senza confonderle.

Soggetto	Funzione nel trattamento	Domanda da porre
Titolare	Determina finalità e mezzi	Perché e come vengono trattati i dati?
Responsabile	Tratta per conto del titolare	Quale istruzione, contratto o atto disciplina il trattamento?
RPD/DPO	Consiglia, sorveglia e coopera con l'autorità	Ha potuto operare con autonomia e risorse adeguate?
Interessato	Esercita diritti e può attivare tutele	Quale dato o diritto è concretamente coinvolto?
Garante	Controlla e interviene nei limiti normativi	Quale potere è pertinente e quale procedimento lo sorregge?

Il riferimento al GDPR non rende irrilevante la disciplina nazionale. Il Codice privacy, come adeguato al Regolamento europeo, completa il quadro negli spazi lasciati agli ordinamenti degli Stati membri; il regolamento del Garante sui procedimenti con rilevanza esterna organizza inoltre il percorso interno dell'autorità. Perciò una risposta adeguata non oppone “GDPR europeo” e “Codice nazionale”: individua il rapporto tra la fonte europea direttamente applicabile, le norme nazionali integrative e l'atto procedimentale pertinente.

SCHEMA 13.2 — POTERI E ISTANZE NON SONO SINONIMI

Elemento	Lettura operativa
Indagine	Acquisisce dati e documenti per accertare.
Correzione	Avvertimenti, ammonimenti, ordini e limiti nei presupposti.
Reclamo	Istanza dell'interessato circostanziata.
Segnalazione	Chiunque può sollecitare un controllo.

Reclamo e segnalazione non sono tipi di sanzione.

13.2 Istituti e distinzioni

POTERI: INDAGARE, CORREGGERE, AUTORIZZARE, INDIRIZZARE

I poteri del Garante non sono tutti della stessa natura. I poteri di indagine consentono di acquisire le informazioni necessarie per comprendere il trattamento, verificarne la liceità e accertare i fatti. I poteri correttivi permettono, quando ne ricorrano i presupposti, di intervenire sul trattamento: ad esempio con avvertimenti e ammonimenti, ingiunzioni di conformazione, ordini relativi all'esercizio dei diritti, limitazioni o divieti, rettifica o cancellazione dei dati e, nei casi previsti, sanzioni amministrative pecuniarie. Il GDPR attribuisce anche poteri autorizzatori e consultivi, che operano nei rispettivi ambiti.

La distinzione fra avvertimento e ammonimento dipende dal fatto: il primo riguarda un trattamento previsto che può violare il GDPR; il secondo una violazione già commessa (articolo 58, paragrafo 2, lettere a e b). Un progetto non ancora avviato e una pubblicazione illecita già avvenuta non sono quindi la stessa situazione.

Le sanzioni dell'articolo 83 hanno due principali fasce massime: 10 milioni di euro o 2% del fatturato mondiale annuo precedente per l'impresa, e 20 milioni o 4%, applicando il maggiore importo, per le categorie rispettivamente indicate. Non sono importi fissi: gravità, durata, dolo/colpa, misure di attenuazione, precedenti, cooperazione e altri criteri guidano la decisione. Per esempio, violazioni degli obblighi di sicurezza e violazioni dei principi fondamentali ricadono in categorie differenti. Anche le autorità pubbliche possono essere destinatarie del procedimento e delle sanzioni in Italia, secondo l'articolo 166 del Codice; la natura pubblica non è un'immunità generale.

L'elenco non va studiato come una graduatoria inevitabile. L'ammonimento non precede sempre una sanzione e la sanzione non è necessariamente la misura più adatta. La scelta richiede una valutazione del trattamento, della violazione, del rischio per le persone, del comportamento del soggetto destinatario, della cooperazione prestata, delle misure adottate e di tutti gli elementi richiesti dalla fonte applicabile. Le sanzioni, quando previste, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; la loro quantificazione non può essere dedotta da uno schema astratto o dalla sola risonanza del caso.

Famiglia di poteri	Finalità	Esempio di domanda istruttoria
Indagine	Acquisire fatti, documenti e dati	Quali sistemi, log, informative e procedure descrivono il trattamento?
Correttivi	Far cessare o correggere una non conformità	È necessario ordinare la conformazione, limitare il trattamento o soddisfare un diritto?

Famiglia di poteri	Finalità	Esempio di domanda istruttoria
Sanzionatori	Reagire alla violazione nei casi e nei limiti previsti	Quali circostanze rendono la misura proporzionata ed effettiva?
Autorizzatori/consultivi	Prevenire criticità e orientare l'applicazione	Il caso richiede un parere, una consultazione o un atto previsto dalla disciplina?

La logica è comune alle altre autorità indipendenti: il potere non è libero perché l'interesse protetto è rilevante. Base legale, istruttoria, partecipazione, motivazione e controllo dell'atto sono garanzie che rendono legittimo l'intervento. In materia di dati questa regola è particolarmente importante, poiché un ordine di limitazione o cancellazione può incidere su servizi, obblighi organizzativi, rapporti di lavoro e libertà economiche; allo stesso modo, l'inerzia può lasciare esposti gli interessati a rischi significativi.

SCHEMA 13.3 — IL PERCORSO DEL RECLAMO

Elemento	Lettura operativa
Ricezione	Verifica regolarità, contenuto e competenza.
Istruttoria preliminare	Valuta elementi e possibile chiusura.
Procedimento eventuale	Contestazione e difesa per gli atti previsti.
Esito	Archiviazione o misura motivata; non multa automatica.

Tre mesi per informare non coincidono con il termine di decisione del reclamo.

RECLAMO E SEGNALEZIONE: STRUMENTI DIVERSI, EFFETTI DIVERSI

Il reclamo dell'articolo 77 GDPR è la tutela dell'interessato che ritiene violata la disciplina nel trattamento dei dati che lo riguardano. Può rivolgersi in particolare all'autorità dello Stato della residenza abituale, del lavoro o della presunta violazione. Il reclamo è sottoscritto dall'interessato, anche con rappresentanza debitamente documentata; è possibile il mandato a un ente del terzo settore attivo nella tutela dei dati secondo l'articolo 142. Non è un'azione popolare indistinta.

L'atto indica fatti, date, trattamento, titolare/responsabile se conosciuto, disposizioni asseritamente violate, misure richieste e recapito; si allegano documenti utili e l'eventuale mandato. È gratuito, salve le eccezioni per richieste manifestamente infondate o eccessive. Per reclami esclusivamente relativi ai diritti degli articoli 15–22, il regolamento Garante 1/2019 disciplina il previo esercizio verso il titolare e le fondate ragioni che ne giustifichino l'omissione: non si trasforma questo percorso particolare in un obbligo identico per ogni reclamo.

La segnalazione, articolo 144 del Codice, può invece essere presentata da chiunque per sollecitare un controllo. Deve offrire elementi comprensibili; non comporta necessariamente un provvedimento individuale. Il Garante può inoltre agire d'ufficio. Una segnalazione di un'associazione non mandataria non diventa automaticamente il reclamo personale di tutti gli utenti.

LE FASI E I TERMINI: NON ESISTE UN UNICO OROLOGIO

Passaggio	Regola e funzione
Verifica preliminare	Si controllano regolarità, materia, elementi e misure richieste; può seguire archiviazione motivata o apertura del procedimento.
Informazione al reclamante	Entro tre mesi, informazione sullo stato o sull'esito. Non è il termine universale per irrogare una sanzione.
Decisione del reclamo	Articolo 143: entro nove mesi; fino a dodici per esigenze istruttorie motivate e comunicate. Il termine è sospeso durante la cooperazione dell'articolo 60.
Contestazione e difesa	Le presunte violazioni vengono comunicate nei termini e con le eccezioni di legge. Entro trenta giorni dal ricevimento si possono presentare difese/documenti e chiedere audizione (articolo 166).
Esito	Archiviazione o misura fondata su fatto e potere: conformazione, limitazione, ordine o sanzione secondo i presupposti; nessun automatismo.

Giudice e danni. L'articolo 78 GDPR garantisce ricorso contro una decisione vincolante dell'autorità e quando questa non tratti il reclamo o non informi entro tre mesi. In Italia la controversia spetta al Tribunale ordinario, nel rito disciplinato dall'articolo 10 del D.Lgs. 150/2011: contro il provvedimento, trenta giorni dalla comunicazione, sessanta per il ricorrente residente all'estero. Non si applica il generico ricorso al TAR perché il Garante è un'autorità amministrativa. Per il mancato riscontro opera la specifica previsione del comma 4, distinta dall'impugnazione di un atto ricevuto.

L'articolo 140-bis del Codice pone l'alternatività fra reclamo e domanda giudiziaria tra le stesse parti e sul medesimo oggetto, salve le tutele espressamente previste. Non va letto come rinuncia a ogni tutela giudiziaria: restano impugnazione dell'atto e rimedi GDPR. Il risarcimento dell'articolo 82 è richiesto al giudice, dimostrando i presupposti; il Garante non liquida il danno al reclamante. Nell'esame si tengono distinti ordine di cancellazione, sanzione pubblica e risarcimento individuale.

13.3 Poteri, procedura e conseguenze

ISTRUTTORIA, ISPEZIONE E MISURA: DALLA CRITICITÀ AL PROVVEDIMENTO

Il procedimento serve a trasformare una possibile violazione in una decisione verificabile. Inizia dalla delimitazione del trattamento: non basta affermare che “sono stati violati dati personali”. Occorre capire quali dati sono coinvolti, chi li ha trattati, con quale finalità, su quale base giuridica, per quanto tempo, con quali destinatari e con quali misure di sicurezza. Una violazione di sicurezza, ad esempio, non si esaurisce nel fatto tecnico: impone di ricostruire l'evento, le misure preventive, l'impatto sugli interessati e gli adempimenti applicabili.

Richieste di informazioni, acquisizioni documentali e accertamenti ispettivi servono a colmare la distanza tra allegazione e prova. Il Garante può valutare informative, registro dei trattamenti, valutazioni d'impatto, contratti con responsabili, policy, misure tecniche e organizzative, log e comunicazioni agli interessati. Il destinatario dell'attività istruttoria deve poter far valere osservazioni e documenti secondo le garanzie previste. La motivazione conclusiva deve rendere leggibile il passaggio da fatti provati a norma applicata, e da norma applicata a misura adottata.

NOTA

BANDO in pratica. Scrivi sempre la catena: trattamento → regola → fatto → prova → potere → misura → tutela. Se salta una freccia, la risposta è incompleta o rischia di attribuire al Garante un potere non verificato.

COOPERAZIONE EUROPEA: AUTORITÀ CAPOFILA, AUTORITÀ INTERESSATE ED EDPB

Il GDPR costruisce un sistema europeo per evitare che trattamenti con effetti in più Stati ricevano risposte incoerenti. Quando ricorrono i presupposti del trattamento transfrontaliero, opera il meccanismo di cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le autorità interessate. L'autorità capofila conduce il processo di cooperazione, svolge l'istruttoria e predispone un progetto di decisione, confrontandosi con le altre autorità interessate per raggiungere il consenso. Queste ultime non sono spettatrici: partecipano alla procedura e restano un riferimento per gli interessati nei rispettivi territori.

Lo sportello unico non significa che esista una sola autorità per ogni piattaforma digitale né che un cittadino debba rinunciare alla propria autorità nazionale. È un meccanismo procedurale per specifici trattamenti transfrontalieri. Occorre verificare se il trattamento avviene in più Stati membri oppure incide, o può incidere in modo sostanziale, su interessati in più Stati; occorre inoltre identificare lo stabilimento principale e la competenza alla luce dei fatti. Per attività locali o per ipotesi sottratte al meccanismo, resta necessario applicare la disciplina di competenza ordinaria.

Se le autorità non raggiungono un accordo, interviene il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) nei casi e con gli strumenti previsti. L'EDPB non conduce ordinariamente l'istruttoria nazionale al posto delle autorità: promuove cooperazione e applicazione coerente, adotta linee guida e pareri e può emanare decisioni vincolanti per risolvere controversie tra autorità. Il meccanismo di coerenza svolge una funzione più ampia di armonizzazione: impedisce che decisioni o strumenti con rilievo europeo siano valutati isolatamente.

Livello	Funzione	Cosa non confondere
Garante nazionale	Istruttoria, poteri e decisione nel proprio perimetro	Non è automaticamente capofila in ogni caso digitale
Autorità capofila	Coordina un caso transfrontaliero nel meccanismo GDPR	Non cancella il ruolo delle autorità interessate
Autorità interessate	Cooperano e rappresentano interessi connessi ai rispettivi territori	Non sono semplici destinatarie della decisione
EDPB	Coerenza, linee guida, pareri e decisioni vincolanti nei casi previsti	Non è il giudice di ogni reclamo individuale

L'eccezione decisiva per le autorità pubbliche. L'articolo 55, paragrafo 2, attribuisce i trattamenti delle autorità pubbliche, e quelli dei privati fondati sull'articolo 6(1)(c) o (e), all'autorità dello Stato membro interessato: l'articolo 56 sullo sportello unico non si applica. Un Comune italiano che gestisce un concorso resta soggetto al Garante per tale trattamento anche se usa un responsabile stabilito in un altro Stato. Se il fornitore riusa i dati per proprie autonome finalità commerciali, si analizza separatamente quel trattamento e si verificano gli eventuali presupposti transfrontalieri. Non si trasferisce al fornitore l'intera responsabilità dell'ente con una clausola contrattuale.

SCHEMA 13.4 — AVVERTIMENTO, AMMONIMENTO E DANNI

Elemento	Lettura operativa
Avvertimento	Trattamento previsto che può violare il GDPR.
Ammonimento	Violazione già commessa.
Sanzione	Importo determinato con criteri e categorie, non massimo automatico.
Risarcimento	Domanda al giudice, non liquidazione del Garante.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PRIVACY: UN BILANCIAMENTO, NON UN CONFLITTO ASTRATTO

Nella PA, molte questioni sottoposte al Garante nascono dal rapporto tra obblighi di pubblicità, richieste di accesso e protezione dei dati. La soluzione non è scegliere in astratto “trasparenza” o “riservatezza”. È necessario identificare la norma che impone o consente la pubblicazione, verificare quali dati siano necessari rispetto alla finalità, limitare l'esposizione di dati non pertinenti e applicare le cautele previste. La minimizzazione è una regola operativa: pubblicare un atto non implica diffondere ogni dato contenuto nell'atto.

Questo bilanciamento mostra anche la differenza tra consulenza preventiva e controllo. L'ufficio che gestisce un procedimento deve progettare il trattamento in modo conforme, coinvolgendo le figure interne previste e documentando le scelte; non può attendere un reclamo per decidere se una pubblicazione è lecita. L'intervento del Garante può correggere una non conformità o orientare l'applicazione, ma non sostituisce l'organizzazione responsabile dell'ente.

SCHEMA 13.5 — CONCORSO PUBBLICO E FORNITORE ESTERO

Elemento	Lettura operativa
Trattamento dell'ente italiano	Articolo 55(2): Garante; non si applica articolo 56.
Responsabile estero	Il luogo del fornitore non sposta da solo la competenza sull'ente.
Riuso autonomo del fornitore	Qualificazione separata, con eventuale riparto transfrontaliero.

La stessa piattaforma può ospitare trattamenti giuridicamente diversi.

MAPPA BANDO

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Autorità di controllo	Garante, GDPR, Codice privacy e accountability	Mappa soggetto–funzione–responsabilità
Poteri	Indagine, correzione, sanzione, autorizzazione e consultazione	Griglia fatto–potere–limite
Procedimenti	Reclamo, segnalazione, istruttoria, provvedimento e ricorso	Schema reclamo–prova–misura
Cooperazione UE	Autorità capofila, interessate, EDPB e coerenza	Flow chart di un caso transfrontaliero
PA e pubblicazione	Necessità, proporzionalità, minimizzazione e documentazione	Checklist prima della pubblicazione online

13.4 Applicazione alla prova

NOTA

Da sapere in cinque righe. Il Garante controlla l'applicazione della disciplina sui dati personali, ma non sostituisce titolare, DPO o giudice. I suoi poteri includono indagine, correzione, sanzione, autorizzazione e consultazione nei rispettivi limiti. Reclamo e segnalazione sono strumenti diversi: il primo è circostanziato e può avviare un percorso di tutela, la seconda può far emergere una criticità da valutare. Ogni misura richiede fatto, fonte, istruttoria, garanzie e motivazione. Nei casi transfrontalieri il GDPR coordina autorità capofila e interessate; l'EDPB assicura coerenza e può risolvere conflitti tra autorità nei casi previsti.

CASO GUIDATO: PIATTAFORMA PER CANDIDATURE E PUBBLICAZIONE ECCESSIVA

Un ente pubblico utilizza una piattaforma per gestire una procedura concorsuale. Il fornitore conserva documenti di identità e curriculum oltre la fase necessaria; una sezione pubblica del sito rende scaricabili elenchi con informazioni ulteriori rispetto a quelle richieste per la pubblicità della graduatoria. Alcuni candidati presentano reclamo al Garante. Il fornitore afferma che ogni scelta dipende dall'ente; l'ente replica che la piattaforma è gestita dal fornitore. Poiché il servizio è usato anche da amministrazioni di altri Stati membri, si invoca immediatamente lo sportello unico.

La prima attività è qualificare i soggetti e i trattamenti. Occorre verificare chi determina finalità e mezzi per gestione della procedura e pubblicazione, quale ruolo contrattuale ha il fornitore, quali dati sono esposti, per quali finalità, per quanto tempo e con quale base giuridica. Il contratto, il registro dei trattamenti, le istruzioni al fornitore, le impostazioni della piattaforma, le pagine pubbliche e i log sono elementi istruttori essenziali. Non è sufficiente che ciascun soggetto attribuisca all'altro la responsabilità.

Seguono due profili distinti. Per la pubblicazione, va verificata la base normativa, la necessità dei dati diffusi e la minimizzazione; per la conservazione, vanno esaminati finalità, tempi, misure organizzative e informazioni rese. Il Garante può acquisire chiarimenti e valutare i poteri correttivi appropriati. Per il trattamento del concorso da parte dell'ente italiano opera l'articolo 55(2): è competente il Garante e non si applica lo sportello unico dell'articolo 56. Il fornitore estero non sposta questa competenza. Un suo eventuale riuso autonomo per finalità commerciali costituisce invece un trattamento distinto, da qualificare e valutare separatamente anche ai fini della cooperazione europea.

La soluzione ragionata non è “multa certa” né “privacy contro trasparenza”. È una sequenza: trattamento e ruoli → regola sulla pubblicazione e sulla conservazione → documenti e prova → procedimento → misura proporzionata → eventuale cooperazione UE. È questa sequenza che il candidato deve saper esporre.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Illustri i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e il funzionamento della cooperazione europea nel GDPR.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«Il Garante è l'autorità di controllo italiana in materia di protezione dei dati personali. Opera nel quadro del GDPR, del Codice privacy e delle altre fonti applicabili; non sostituisce il titolare del trattamento, che resta responsabile delle finalità, dei mezzi e della conformità. Il Garante esercita poteri di indagine, correttivi, sanzionatori, autorizzatori e consultivi nei limiti di legge. Il reclamo dell'interessato è un atto circostanziato che può condurre a istruttoria e procedimento, mentre la segnalazione è uno strumento distinto per far emergere possibili violazioni.

Ogni provvedimento deve essere fondato su fatti, prove, contraddittorio e motivazione. Per trattamenti transfrontalieri, il GDPR prevede cooperazione tra autorità capofila e autorità interessate; l'EDPB promuove coerenza, adotta linee guida e può assumere decisioni vincolanti nelle controversie tra autorità.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Ogni reclamo al Garante deve concludersi con una sanzione amministrativa?

No. Il reclamo apre un percorso di valutazione e, se necessario, di istruttoria e procedimento. L'esito dipende da competenza, fatti, prova, fonte applicabile e potere proporzionato; possono rilevare anche archiviazione, misure correttive o altri esiti previsti.

ERRORE TIPICO

Errore: «Se un servizio è online ed è usato in più Paesi, decide sempre e soltanto l'autorità del Paese in cui ha sede il fornitore.»

Correzione: lo sportello unico opera solo quando ricorrono i presupposti del GDPR per il trattamento transfrontaliero. Vanno verificati trattamento, stabilimenti, effetti sugli interessati, autorità capofila e autorità interessate; le questioni locali o sottratte al meccanismo seguono il riparto ordinario.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Compila la griglia per una possibile diffusione indebita di dati in una pagina istituzionale.

Campo	Appunto da raccogliere
Trattamento	Pubblicazione, consultazione o indicizzazione coinvolta
Soggetti	Ente titolare, fornitore/responsabile, DPO e interessati
Dati e finalità	Dati esposti, scopo della pubblicazione, necessità e proporzionalità
Fonti	GDPR, Codice privacy, norma di pubblicità/accesso e atto interno da verificare
Prove	URL, schermate datate, atto pubblicato, informative, log e comunicazioni
Percorso	Istanza al titolare, reclamo/segnalazione, Garante, giudice o cooperazione UE se pertinente

L'esercizio è corretto se non identifica la sanzione prima di aver ricostruito trattamento, regola, prova e competenza.

13.5 Consolidamento e verifica

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Un Comune italiano gestisce candidature tramite un responsabile francese. Lo sportello unico trasferisce automaticamente il reclamo contro il trattamento comunale alla Francia?

Risposta corretta: no. Il trattamento dell'autorità pubblica ricade nell'articolo 55(2); l'articolo 56 non si applica. Si esamina separatamente un eventuale autonomo riuso commerciale del fornitore.

Quesito 2. Un progetto non ancora avviato presenta una probabile violazione. Avvertimento e ammonimento sono sinonimi?

Risposta corretta: no. L'avvertimento riguarda il trattamento previsto che può violare il GDPR; l'ammonimento riguarda una violazione già avvenuta. Nessuno dei due è una tappa obbligatoria prima di ogni sanzione.

Quesito 3. Una persona estranea al trattamento segnala una pubblicazione illecita. Il Garante deve ignorarla perché non è interessata?

Risposta corretta: no. Chiunque può segnalare ai sensi dell'articolo 144. La segnalazione può alimentare il controllo; non equivale al reclamo dell'interessato e non impone un esito individuale favorevole.

Quesito 4. Dopo tre mesi il Garante comunica che il reclamo è ancora in istruttoria. È già violato per questo il termine per decidere?

Risposta corretta: no. Tre mesi riguardano l'informazione; il termine dell'articolo 143 è nove mesi, estendibile a dodici per esigenze motivate comunicate, con la sospensione prevista per cooperazione. La durata di una distinta fase sanzionatoria non si deduce da questo solo dato.

Quesito 5. La contestazione ricevuta ieri concede trenta giorni per difese. È corretto inviare documenti e chiedere audizione?

Risposta corretta: sì. Sono garanzie dell'articolo 166(6) e del regolamento 1/2019. Non presentare difese non impedisce di proseguire il procedimento; una contestazione non è ancora una condanna.

Quesito 6. Il Garante irroga una sanzione a una società. Il reclamo dell'utente gli attribuisce automaticamente un risarcimento pari alla sanzione?

Risposta corretta: no. Sanzione e risarcimento hanno destinatari e presupposti diversi. Il danno si fa valere davanti al giudice; contro il provvedimento del Garante il rimedio nazionale è davanti al Tribunale ordinario, non al TAR.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Traccia. Il 3 ottobre 2026 una candidata scopre che il Comune pubblica, insieme alla graduatoria, il suo documento di identità. Il portale è gestito da un fornitore spagnolo, che dichiara di riutilizzare i curriculum per una propria banca dati commerciale. La candidata chiede al Garante cancellazione, multa fissa di 20 milioni e risarcimento; un vicino, non candidato, invia una segnalazione. Qualifica competenze e richieste.

Soluzione. Si conservano URL, schermate datate, informativa, contratto e istruzioni al fornitore. Per la pubblicazione comunale il Garante è competente ex articolo 55(2), senza sportello unico; si verifica la base normativa e la necessità dei singoli dati. Il documento di identità non diventa pubblicabile per la sola esigenza di trasparenza della graduatoria. Il riuso commerciale del fornitore richiede una separata analisi di finalità, base, ruoli e presupposti transfrontalieri; non è automaticamente coperto dalle istruzioni comunali.

La candidata presenta un reclamo circostanziato; il vicino può segnalare. Il Garante valuta ordini o limitazioni pertinenti e, se ricorrono i presupposti, una sanzione proporzionata, anche verso il soggetto pubblico. Venti milioni sono un massimo di una categoria, non un importo fisso. La domanda risarcitoria va al giudice con i relativi presupposti. Tre mesi segnano l'obbligo informativo, non la promessa di una multa già definitiva.

Autovalutazione: un punto per articolo 55(2), uno per separazione dei trattamenti, uno per reclamo/segnalazione, uno per ordine–sanzione–danni.

Riferimenti normativi e professionali. GDPR, articoli 55–58, 60–65, 77–83; Codice privacy, D.Lgs. 196/2003, articoli 140-bis, 142–144, 152, 157–158 e 166; D.Lgs. 150/2011, articolo 10; regolamento Garante 1/2019 nel testo aggiornato al 15 aprile 2026. Garante, come presentare reclamo (www.garanteprivacy.it). Verifica al 3 ottobre 2026.

ANAC: prevenzione, vigilanza e whistleblowing

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

14.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Leggere ANAC come autorità di prevenzione e vigilanza, collegando PNA, trasparenza, contratti e whistleblowing senza duplicare la teoria generale già studiata nel VOL-01.

Domanda guida. Quale processo dell'amministrazione è esposto a rischio, quale misura organizzativa o obbligo di trasparenza è pertinente, chi deve attuarlo e quando può intervenire ANAC?

Output operativo. Mappa processo–rischio–misura, schema di vigilanza ANAC, caso whistleblowing e risposta orale.

NOTA

Regola di metodo. Non chiamare “anticorruzione” ogni irregolarità. Individua processo, rischio, soggetti, misura preventiva, prova e canale di tutela. La qualificazione corretta viene prima dell'eventuale vigilanza o sanzione.

APERTURA EDITORIALE

La prevenzione della corruzione non è una cartella di documenti da aggiornare una volta l'anno. È un metodo di governo dell'amministrazione: conoscere i processi, individuare i punti in cui una decisione può essere deviata da interessi impropri, adottare misure ragionevoli, controllarne l'effettiva applicazione e correggere gli scostamenti. In questa prospettiva, trasparenza, tracciabilità, separazione dei compiti, gestione dei conflitti di interesse, rotazione ove pertinente, controlli e canali di segnalazione sono strumenti che rendono verificabile l'azione pubblica.

ANAC opera nel sistema come autorità indipendente di promozione, regolazione e vigilanza nei perimetri stabiliti dalla legge. La sua funzione non si esaurisce nelle sanzioni, né trasforma l'Autorità nel responsabile diretto dei processi interni di ogni ente. L'amministrazione resta responsabile della qualità del proprio assetto organizzativo; ANAC orienta, vigila e interviene attraverso i poteri attribuiti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

1. spiegare la funzione preventiva di ANAC e il rapporto con le responsabilità dell'ente;
2. collegare PNA, programmazione anticorruzione, RPCT, misure e monitoraggio;
3. distinguere vigilanza, indirizzo, controllo, trasparenza e poteri sanzionatori;
4. qualificare correttamente una segnalazione whistleblowing, i canali e le tutele;

5. separare il procedimento ANAC da responsabilità disciplinare, penale, contabile o civile.

SCHEMA 14.1 — QUALIFICARE PREVENZIONE E WHISTLEBLOWING

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Leggi materie e prova ANAC.
A — Aree	Prevenzione, trasparenza, contratti e canali.
N — Nuclei	RPCT, misure, tutele e competenze.
D — Diario	Annota errori fra motivi personali e oggetto.
O — Output	Mapa del rischio e caso di ritorsione.

ANAC E LA PREVENZIONE: DALL'ADEMPIMENTO AL GOVERNO DEL RISCHIO

La corruzione amministrativa non coincide soltanto con il reato. In chiave preventiva, comprende il rischio che una funzione pubblica sia esercitata in modo non imparziale, opaco o orientato a interessi diversi da quelli istituzionali. Per questo la legge n. 190/2012 e le discipline collegate puntano su una strategia che non attende necessariamente l'illecito concluso: interviene sull'organizzazione, sui processi e sulle condizioni che possono favorire deviazioni.

ANAC promuove trasparenza e buona gestione e svolge compiti di regolazione, vigilanza, consulenza, ispezione e sanzione nei settori attribuiti. Il candidato deve però collocare ciascuna funzione nel suo oggetto. In prevenzione della corruzione, il punto centrale è la capacità dell'ente di passare da un rischio astratto a misure effettive; in trasparenza, la questione è il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e il relativo controllo; nei contratti pubblici, l'Autorità esercita funzioni specifiche sul mercato e sulle stazioni appaltanti. Dire che «ANAC controlla tutto» è quindi inesatto.

Livello	Domanda essenziale	Output corretto
Processo	Dove si forma la decisione o si usa una risorsa pubblica?	Mapa del processo e dei passaggi sensibili
Rischio	Quale condotta o vulnerabilità può deviare l'interesse pubblico?	Descrizione concreta, non formula generica

Livello	Domanda essenziale	Output corretto
Misura	Quale presidio è adeguato e sostenibile?	Controllo, tracciabilità, trasparenza, separazione o altra misura motivata
Monitoraggio	Come si verifica che la misura funzioni?	Indicatore, responsabilità, evidenza e riesame
Vigilanza	Quale potere può esercitare ANAC se emergono criticità?	Fonte, procedimento e misura da verificare

Il metodo è più importante dell'elenco. Un ente non previene il rischio copiando una tabella standard: deve conoscere struttura, attività, relazioni esterne, risorse gestite e vulnerabilità specifiche. Una misura utile per una gara complessa può essere irrilevante per un procedimento di autorizzazione; un obbligo di pubblicazione può migliorare il controllo diffuso, ma non sostituisce la verifica interna della legittimità della decisione.

SCHEMA 14.2 — INDIRIZZO E ATTUAZIONE

Elemento	Lettura operativa
PNA	Strategia e indirizzi nazionali.
PIAO/PTPCT	Collocano la programmazione interna secondo il regime dell'ente.
RPCT	Propone, coordina e monitora; gestisce il canale interno nei soggetti obbligati.
Dirigenti e uffici	Attuano le misure nei processi e ne rendono conto.

Il RPCT non assorbe ogni responsabilità organizzativa.

PNA, PROGRAMMAZIONE E RPCT: UNA CATENA DI RESPONSABILITÀ

Il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce il riferimento per la strategia nazionale di prevenzione e per gli indirizzi rivolti alle amministrazioni. Il PNA 2025, approvato da ANAC con delibera n. 19 del 28 gennaio 2026, va letto come strumento di orientamento: aiuta a costruire misure proporzionate ai processi e ai rischi, ma non autorizza la trasposizione meccanica di modelli uguali per enti diversi. La pianificazione interna deve essere coerente con dimensione, funzioni, risorse, contesto e disciplina applicabile, anche nel raccordo con gli strumenti di programmazione dell'ente.

Per le amministrazioni soggette al PIAO, rischi corruttivi e trasparenza confluiscono nella relativa sottosezione della programmazione integrata, coordinata con valore pubblico, obiettivi e organizzazione. Dove il PIAO non si applica, resta lo strumento anticorruzione prescritto, come il PTPCT o le misure integrative pertinenti. PNA, PIAO e PTPCT non sono tre piani da copiare in parallelo: il primo indirizza, gli altri collocano l'attuazione nel quadro dell'ente.

Esempio compilato. Processo: acquisti informatici ripetuti. Rischio: specifiche orientate a un fornitore. Misura: motivazione del fabbisogno e verifica indipendente delle specifiche prima della richiesta di offerta. Responsabile operativo: dirigente dell'ufficio acquisti; monitoraggio RPCT su campione trimestrale. Indicatore: fascicoli con verifica documentata/fascicoli campionati; obiettivo didattico 100%. Un indicatore raggiunto prova l'esistenza del presidio documentale, non l'assenza assoluta di corruzione.

14.2 Istituti e distinzioni

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha una funzione di impulso, coordinamento e presidio del sistema interno secondo le attribuzioni normative e organizzative. Non sostituisce organi di indirizzo, dirigenti, responsabili di procedimento e uffici di controllo nei loro compiti. Ha però una specifica attribuzione sul whistleblowing: nei soggetti pubblici tenuti a prevedere il RPCT, a lui è affidata la gestione del canale interno (articolo 4, comma 5, D.Lgs. 24/2023).

La struttura lo supporta con personale formato e cautele di riservatezza; distinguere ruoli non significa escludere questa competenza. Se tutti gli obblighi sono scaricati sull'RPCT, l'ente costruisce un sistema apparente: il responsabile raccoglie dati e redige documenti, ma chi gestisce i processi non modifica comportamenti, controlli o flussi informativi.

Attore	Responsabilità principale	Errore da evitare
Organo di indirizzo	Definisce indirizzi e assicura risorse e responsabilità organizzative	Considerare la prevenzione un compito solo tecnico
RPCT	Coordina, propone, monitora e segnala criticità nel proprio ruolo	Farne il responsabile esclusivo di ogni rischio
Dirigenti e responsabili	Applicano misure nei processi, organizzano controlli e rendicontano	Limitarsi a dichiarazioni formali di conformità
Personale	Rispetta regole, segnala criticità e collabora ai controlli	Pensare che integrità e prevenzione riguardino solo i vertici

Attore	Responsabilità principale	Errore da evitare
ANAC	Indirizza, vigila e interviene nei limiti attribuiti	Attribuirle la gestione ordinaria dell'ente

La programmazione preventiva è efficace quando collega un rischio a un comportamento osservabile. «Rafforzare la legalità» è una finalità; non è ancora una misura. Più utile è stabilire, ad esempio, chi verifica determinate incompatibilità, con quali dati, in quale momento del procedimento, come documenta l'esito e chi riceve il risultato. In questo modo il monitoraggio non verifica se il documento esiste, ma se il presidio ha operato.

SCHEMA 14.3 — PROTEZIONE LUNGO IL PERCORSO

Elemento	Lettura operativa
Segnalazione qualificata	Contesto, oggetto, fondati motivi e canale nei presupposti.
Gestione	Riservatezza e diligente seguito accompagnano l'esame.
Ritorsione eventuale	Comunicazione ad ANAC ex articolo 19, distinta dal canale esterno della violazione.
Tutela	Presunzioni nei limiti soggettivi; giudice per nullità, ripristino e danni.

La protezione non nasce soltanto dopo la conclusione dell'istruttoria.

VIGILANZA ANAC, TRASPARENZA E CONTRATTI: DISTINGUERE GLI OGGETTI

ANAC esercita vigilanza in ambiti diversi. In materia di anticorruzione e trasparenza, può verificare l'adozione e l'effettività di misure, gli obblighi di pubblicazione, le segnalazioni e le condizioni che rendono il sistema prevenzione credibile. Nell'area dei contratti pubblici esercita funzioni specifiche di regolazione e vigilanza, che richiedono di considerare il Codice dei contratti, gli atti dell'Autorità e i dati della procedura. Il capitolo non sostituisce la disciplina specialistica degli appalti: insegna a non confondere il controllo preventivo sul rischio con la ricostruzione completa della gara.

CONTRATTI PUBBLICI: ATTRIBUZIONI DA RICONOSCERE

L'articolo 222 del D.Lgs. 36/2023 comprende vigilanza su affidamento ed esecuzione, atti generali come bandi-tipo, qualificazione delle stazioni appaltanti, funzioni sulla Banca dati nazionale, ispezioni e sanzioni nelle fattispecie attribuite. La vigilanza collaborativa si fonda su protocolli e supporta la procedura: non trasferisce ad ANAC la gestione della gara o la responsabilità del RUP.

L'articolo 220 distingue il precontenzioso, attivato dalle parti su questioni di gara e concluso con parere previo contraddittorio entro trenta giorni, dai poteri processuali dell'Autorità. La stazione appaltante che non intende conformarsi al parere motiva il dissenso entro quindici giorni e lo comunica alle parti e ad ANAC. Per gravi violazioni ANAC può adottare un parere motivato e, persistendo le condizioni, ricorrere al giudice amministrativo; è inoltre legittimata a impugnare gli atti dei contratti di rilevante impatto nei casi previsti. Non si risponde che ANAC «annulla la gara» come un giudice. Le scansioni e i soggetti dei diversi commi vanno tenuti distinti.

La trasparenza serve a rendere conoscibili informazioni rilevanti e a consentire responsabilità e controllo; non rende automaticamente lecito pubblicare ogni documento o dato. Gli obblighi di pubblicazione devono essere verificati insieme alla disciplina sulla protezione dei dati personali, alla pertinenza, alla necessità e alle regole di accesso. ANAC non decide in astratto che la pubblicità prevalga sempre: il corretto bilanciamento nasce dalla fonte che regola quel dato, quell'atto e quel procedimento.

La vigilanza non è sinonimo di colpevolezza. Una segnalazione, un'anomalia nei dati o l'assenza di una pubblicazione possono avviare una verifica; la conclusione richiede competenza, istruttoria, acquisizione di elementi, contraddittorio nei casi previsti e motivazione. Anche gli atti di indirizzo, i pareri e i provvedimenti d'ordine hanno natura e presupposti diversi. Il candidato deve quindi formulare la domanda giusta: quale potere attribuisce la fonte, per quale oggetto, con quale procedura e con quale possibile effetto?

NOTA

BANDO in pratica. Per ogni episodio di possibile irregolarità, scrivi una riga per ciascun piano: organizzativo-preventivo, trasparenza, contratti, disciplinare, penale/contabile. Un fatto può toccarne più di uno, ma nessun piano assorbe automaticamente gli altri.

SCHEMA 14.4 — QUATTRO DISTINZIONI DEL CASO

Elemento	Lettura operativa
Oggetto/movente	Violazione pertinente; i motivi personali sono irrilevanti.
Articoli 6/19	Segnalazione esterna della violazione e comunicazione di ritorsione.
Segnalante/facilitatore	Tutele estese, presunzioni non automaticamente identiche.
ANAC/giudice	Accertamento e sanzioni amministrative distinti dai rimedi giudiziari.

WHISTLEBLOWING: EMERSIONE DELLE VIOLAZIONI E PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE

Il whistleblowing, disciplinato dal d.lgs. n. 24/2023, protegge le persone che segnalano informazioni sulle violazioni acquisite nel contesto lavorativo, quando ricorrono le condizioni previste. La sua funzione è favorire l'emersione tempestiva di condotte o omissioni rilevanti nell'interesse pubblico o nell'integrità dell'amministrazione o dell'ente. Perciò non coincide con una contestazione personale sul proprio rapporto di lavoro, con una richiesta di riesame di un provvedimento, con una doglianza generica o con la diffusione indiscriminata di informazioni.

Oggetto e motivazione personale sono distinti. L'articolo 16, comma 2, rende irrilevanti i motivi che hanno spinto a segnalare. Un dipendente in conflitto con il dirigente può essere protetto se segnala, con fondati motivi e canale corretto, una violazione rientrante nel decreto. È esclusa invece la rivendicazione che attiene esclusivamente al suo rapporto individuale. Non si pretende la prova di un movente altruistico e non basta chiamare «interesse pubblico» una vertenza personale.

Contesto	Violazioni e canali da distinguere
Settore pubblico	Perimetro dell'articolo 2(1)(a), con canali interni/esterni, denuncia o divulgazione alle rispettive condizioni; non soltanto reati di corruzione.
Privato con almeno 50 lavoratori medi, o settori UE indicati anche sotto soglia	Violazioni UE dei numeri 3–6: canali e tutele del decreto alle condizioni previste. Vanno verificati anche i regimi speciali esclusi dall'articolo 1.
Ente privato con modello 231	Per condotte 231/violazioni del modello, canale interno; se raggiunge 50 lavoratori, anche i percorsi per le distinte violazioni UE nei termini dell'articolo 3. Non ogni illecito privato entra in ogni canale.

Sono protetti, nei presupposti di legge, anche consulenti, autonomi, tirocinanti, volontari e altre categorie, non solo dipendenti. Le informazioni possono essere acquisite prima dell'inizio del rapporto, durante la prova o nel rapporto poi cessato. Ai soggetti collegati dell'articolo 3(5) si estendono misure protettive, ma non automaticamente le presunzioni riservate al segnalante.

Il sistema prevede canali e tutele differenziati. Il canale interno è un presidio centrale nel contesto di lavoro; l'ente deve assicurare modalità idonee, riservatezza e gestione corretta secondo la disciplina applicabile. Il canale esterno presso ANAC non è un'alternativa liberamente scegliibile per convenienza: è utilizzabile nelle condizioni stabilite dalla legge, tra le quali rientrano, in sintesi, mancata previsione dell'obbligo di canale interno, oppure canale obbligatorio non attivo o non conforme, mancato seguito alla segnalazione interna, rischio ragionevole di inefficacia o ritorsione, oppure pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Divulgazione pubblica e denuncia alle autorità competenti costituiscono ulteriori percorsi, con presupposti propri.

14.3 Poteri, procedura e conseguenze

Elemento	Domanda di qualificazione	Errore frequente
Contesto	L'informazione è stata acquisita nel contesto lavorativo?	Trattare ogni notizia esterna come whistleblowing
Contenuto	Riguarda una violazione rientrante nel perimetro normativo?	Usare il canale per un dissenso organizzativo generico
Oggetto	La violazione lede interesse pubblico o integrità dell'ente?	Valutare l'altruismo personale al posto dell'oggetto
Canale	Interno, esterno ANAC, divulgazione o denuncia: quali presupposti ricorrono?	Scegliere il canale esterno senza verificare le condizioni
Tutela	Esistono riservatezza, ragionevolezza e protezione da ritorsioni?	Credere che ogni segnalazione anonima o infondata riceva le stesse tutele

TERMINI E GESTIONE DEI CANALI

Il gestore interno dà avviso di ricevimento entro sette giorni e riscontro entro tre mesi dall'avviso, oppure, se manca, dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione. Mantiene interlocuzioni, può chiedere integrazioni e dà diligente seguito. Se la segnalazione arriva al soggetto interno sbagliato, questi la trasmette al competente entro sette giorni dando notizia al segnalante. Riscontro significa informazione sul seguito dato o previsto, non promessa di processo già concluso.

Per il canale esterno ANAC, avviso entro sette giorni, con le eccezioni previste a protezione del segnalante; riscontro entro tre mesi, o sei per giustificate e motivate ragioni, con analoghe decorrenze. L'esito finale è comunicato separatamente e può essere archiviazione, trasmissione all'autorità competente, raccomandazione o sanzione nei casi attribuiti. Le linee guida interne sono state approvate con delibera 478/2025; quelle esterne 311/2023 sono state aggiornate dalla 479/2025.

La riservatezza protegge identità e informazioni nei limiti della legge e del procedimento; il divieto di ritorsione protegge la persona segnalante dalle conseguenze pregiudizievoli collegate alla segnalazione. Entrambe le tutele sono essenziali per rendere affidabile il sistema, ma non autorizzano segnalazioni consapevolmente false né eliminano la necessità di agire con ragionevole convinzione sulla veridicità delle informazioni. L'amministrazione deve quindi organizzare un canale sicuro e imparziale, senza trasformarlo in un canale informale di gestione del personale.

L'articolo 12 esclude la segnalazione dall'accesso documentale e civico e protegge anche le informazioni che identificano indirettamente il segnalante. Nel procedimento disciplinare fondato su accertamenti autonomi, l'identità resta riservata; se la contestazione poggia sulla segnalazione e conoscere l'identità è indispensabile alla difesa, l'utilizzo richiede il consenso espresso del segnalante, con comunicazione motivata delle ragioni della rivelazione. Procedimento penale e contabile hanno le proprie regole: non si promette segretezza assoluta in qualunque sede. Una segnalazione anonima può beneficiare delle tutele se il segnalante viene poi identificato e subisce ritorsioni, alle condizioni dell'articolo 16.

ANAC E LE SEGNALAZIONI ESTERNE: PROCEDIMENTO, NON AUTOMATISMO

ANAC gestisce le segnalazioni esterne e le comunicazioni relative a possibili ritorsioni nel quadro stabilito dal d.lgs. n. 24/2023, dalle linee guida e dal regolamento dell'Autorità. Il procedimento serve anzitutto a verificare la ricevibilità e la pertinenza della comunicazione, a preservare la riservatezza e a individuare eventuali misure o interlocuzioni necessarie. Non decide automaticamente ogni vicenda lavorativa né sostituisce il datore di lavoro, il giudice del lavoro, l'autorità giudiziaria o la Corte dei conti.

La comunicazione di una ritorsione ad ANAC, articolo 19, è distinta dalla segnalazione esterna della violazione, articolo 6. Chi ha segnalato internamente ed è poi trasferito per ritorsione può comunicarlo ad ANAC: non deve prima ripresentare la violazione all'esterno e dimostrare nuovamente una delle condizioni dell'articolo 6 per quella comunicazione. Restano da verificare i presupposti sostanziali di protezione e la condotta denunciata.

Quando si allega una ritorsione, occorre distinguere l'atto sfavorevole dalla sua possibile connessione con la segnalazione. Trasferimento, mancato rinnovo, valutazione negativa o esclusione da un incarico non sono automaticamente ritorsivi: vanno ricostruiti contesto, cronologia, motivazioni, soggetti coinvolti, criteri applicati e documenti. Allo stesso modo, la protezione non può essere negata soltanto perché la segnalazione non ha condotto all'accertamento definitivo della violazione, se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina. Il ragionamento deve essere probatorio e non intuitivo.

Fase	Verifica indispensabile	Documento o prova utile
Ricezione	Canale, soggetto e contenuto rientrano nel perimetro?	Segnalazione, allegati e dati di contesto
Qualificazione	Violazione, informazione lavorativa e interesse protetto sono individuabili?	Cronologia, atti, comunicazioni e regolamenti
Riservatezza	Identità e informazioni sono trattate secondo le cautele applicabili?	Accessi al fascicolo, ruoli autorizzati e tracciate
Istruttoria	Quali verifiche sono necessarie e quale autorità è competente?	Richieste di chiarimenti, documenti e riscontri
Esito	Occorre tutela, invio, vigilanza o altra azione prevista?	Motivazione e collegamento fatto–potere–misura

La correttezza del procedimento protegge tutte le persone coinvolte: chi segnala, chi è menzionato, l'ente e i terzi. Per questo il candidato deve evitare formule come «il segnalante ha sempre ragione» o «la segnalazione è segreta in assoluto». Riservatezza, difesa, accesso e circolazione delle informazioni sono disciplinati da fonti e limiti da verificare nel caso concreto.

SCHEMA 14.5 — PROVA DELLA RITORSIONE

Elemento	Lettura operativa
Presupposti	Verifica segnalazione protetta e misura lamentata.
Presunzione	Per il segnalante nel perimetro dell'articolo 17.

Elemento	Lettura operativa
Prova contraria	Chi adotta la misura dimostra ragioni estranee.
Soggetti collegati	Valuta la categoria; non estendere automaticamente l'inversione.

Una motivazione generica di servizio non sostituisce documenti e criteri verificabili.

LA PROVA DELLA RITORSIONE

La protezione non richiede al segnalante di dimostrare direttamente il movente interiore di chi ha adottato la misura. Nei procedimenti giudiziari o amministrativi e nelle controversie stragiudiziali, quando il segnalante prova di avere effettuato una segnalazione, denuncia o divulgazione conforme e di avere subito una condotta ritenuta ritorsiva, si presume il collegamento: chi ha adottato la misura deve dimostrare che essa è fondata su ragioni estranee. La presunzione opera anche nella valutazione ANAC, nel contraddittorio con il presunto responsabile.

La regola non autorizza automatismi. Occorre verificare che ricorrano ambito soggettivo e oggettivo del d.lgs. n. 24/2023, condizioni della tutela e sequenza temporale; meri sospetti o voci non bastano. Inoltre l'inversione dell'onere della prova non si estende automaticamente ai soggetti collegati indicati dall'art. 3, comma 5 — come facilitatori, taluni colleghi ed enti — se sono essi a lamentare la ritorsione. La protezione può riguardarli, ma il regime probatorio resta distinto.

Nel caso di un trasferimento successivo alla segnalazione, il funzionario non conclude subito che vi sia ritorsione. Registra segnalazione e misura, conserva date e atti, verifica le condizioni di tutela e chiede al soggetto che ha disposto il trasferimento le ragioni organizzative e la documentazione contemporanea alla decisione. ANAC accerta la ritorsione nei limiti delle proprie attribuzioni; la dichiarazione di nullità dell'atto spetta all'autorità giudiziaria. Questa distinzione fra presunzione, prova contraria, competenza amministrativa ed effetto civilistico rende la risposta precisa e impedisce di promettere rimedi automatici.

14.4 Applicazione alla prova

MAPPA BANDO

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Prevenzione della corruzione	Processo, rischio, misura, monitoraggio e responsabilità	Mappa processo–rischio–presidio
PNA e RPCT	Indirizzo nazionale, programmazione interna e ruoli	Tabella attore–compito–evidenza

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Vigilanza ANAC	Indirizzo, controllo, trasparenza, contratti e poteri	Schema oggetto–fonte–procedimento
Whistleblowing	Contenuto, canali, riservatezza e ritorsioni	Checklist di qualificazione della segnalazione
Responsabilità	Distinzione fra piani preventivo, disciplinare, contabile e penale	Caso con più percorsi possibili

NOTA

Da sapere in cinque righe. ANAC promuove trasparenza e buona gestione e svolge funzioni di prevenzione, vigilanza, regolazione, consulenza e intervento nei limiti attribuiti. La prevenzione si basa su processi, rischi, misure e monitoraggio; PNA e RPCT non sostituiscono la responsabilità dei vertici e degli uffici. Trasparenza e contratti pubblici sono ambiti collegati ma dotati di regole proprie. Il whistleblowing riguarda segnalazioni qualificate nel contesto lavorativo e richiede canali e presupposti corretti. La segnalazione non accerta da sola un illecito e non sostituisce procedimenti disciplinari, penali, contabili o civili.

CASO GUIDATO: AFFIDAMENTO RICORRENTE, CANALE INTERNO E PRESUNTA RITORSIONE

Un dipendente di un ente segnala attraverso il canale interno che piccoli affidamenti relativi a un servizio informatico sono ripetutamente assegnati agli stessi operatori, con motivazioni simili e documentazione incompleta. Dopo alcune settimane viene escluso da un gruppo di lavoro. L'ente sostiene che l'esclusione dipenda da esigenze organizzative; il dipendente ritiene di aver subito una ritorsione e invia direttamente la segnalazione ad ANAC, allegando soltanto alcuni messaggi di posta elettronica.

Il caso richiede quattro piani. Primo: processo e prevenzione. Occorre ricostruire affidamenti, responsabilità, programmazione, controlli, conflitti di interesse e tracciabilità; la ricorrenza degli affidamenti è un segnale da verificare, non la prova automatica di un illecito. Secondo: contratti e trasparenza. Vanno individuati gli obblighi e i dati rilevanti, senza supporre che ogni irregolarità documentale abbia la stessa conseguenza. Terzo: whistleblowing. Bisogna verificare contenuto della segnalazione, canale interno, riscontro ricevuto e condizioni per l'eventuale canale esterno.

Quarto: ritorsione. La comunicazione dell'esclusione ad ANAC segue l'articolo 19 e non richiede una previa nuova segnalazione esterna ex articolo 6. Verificati i presupposti di protezione e allegata la misura ritorsiva, opera la presunzione dell'articolo 17 per il segnalante: chi ha deciso l'esclusione deve provare ragioni estranee. Si acquisiscono date, motivazioni, prassi, criteri e atti; la mera etichetta «esigenza organizzativa» non assolve tale onere. Per un facilitatore il regime probatorio è diverso.

ANAC potrà operare nel proprio perimetro, mentre eventuali profili disciplinari, contabili o penali seguono le competenze e i procedimenti propri. La risposta efficace separa i piani e indica le prove necessarie.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Illustri il ruolo di ANAC nella prevenzione della corruzione, nella vigilanza e nella tutela del whistleblower.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«ANAC è un'autorità indipendente che promuove trasparenza e buona gestione e svolge funzioni di prevenzione, regolazione, vigilanza, consulenza e intervento nei settori attribuiti, tra cui anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici. La prevenzione non è un adempimento formale: parte dall'analisi dei processi e dei rischi, individua misure proporzionate e ne verifica l'effettività. Il PNA offre indirizzi nazionali, mentre l'ente resta responsabile della propria programmazione e i diversi soggetti interni, incluso l'RPCT, esercitano compiti differenziati.

Nel whistleblowing, il d.lgs. n. 24/2023 tutela chi segnala violazioni acquisite nel contesto lavorativo e nell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente. Il canale esterno ANAC opera alle condizioni previste dalla legge; riservatezza e divieto di ritorsione richiedono un procedimento corretto e non sostituiscono l'accertamento disciplinare, penale, contabile o civile.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Una denuncia di disagio lavorativo è sempre una segnalazione whistleblowing protetta?

No. Occorre verificare che riguardi informazioni su violazioni rientranti nella disciplina, acquisite nel contesto lavorativo, che ledano interesse pubblico o integrità dell'ente, rispettando canale e condizioni. Il movente personale è irrilevante ai sensi dell'articolo 16(2). Le tutele del lavoro restano comunque valutabili nei loro procedimenti propri.

ERRORE TIPICO

Errore: «Il PNA è un piano che ogni amministrazione deve copiare integralmente nel proprio documento interno.»

Correzione: il PNA definisce strategia e indirizzi nazionali. L'ente deve tradurli in misure proporzionate a struttura, processi, rischi e risorse, integrandoli negli strumenti organizzativi applicabili e monitorandone l'attuazione.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Completa la griglia per una possibile criticità nel ciclo di affidamento di un ente.

Campo	Appunto da raccogliere
Processo	Programmazione, affidamento, esecuzione, pagamento o controllo interessato
Rischio	Favoritismo, conflitto, carenza di tracciabilità, opacità o altra vulnerabilità da qualificare
Soggetti	Responsabile, ufficio, dirigente, RPCT, operatore economico e terzi coinvolti
Misura	Controllo, separazione, pubblicazione, dichiarazione, tracciabilità o monitoraggio pertinente
Prove	Atti, cronologie, dati, comunicazioni, registri e documenti di gara
Canale e seguito	Gestione ordinaria, misura preventiva, whistleblowing, vigilanza ANAC o altra autorità competente

L'esercizio è corretto se non qualifica come corruzione ogni anomalia e se indica, per ciascun possibile seguito, la fonte e il procedimento da verificare.

14.5 Consolidamento e verifica

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. In un ente pubblico obbligato a nominare il RPCT, questi deve restare estraneo alla gestione del canale interno?

Risposta corretta: no. L'articolo 4(5) gli affida la gestione. Restano distinte le responsabilità di dirigenti e uffici sui processi e le garanzie organizzative del canale.

Quesito 2. Un dipendente segnala una manipolazione degli affidamenti per ostilità personale verso il dirigente. Il movente elimina da solo la protezione?

Risposta corretta: no. I motivi personali sono irrilevanti. Occorrono oggetto pertinente, fondati motivi sulla verità e rispetto delle condizioni; una vertenza esclusivamente individuale resta fuori dal perimetro.

Quesito 3. Una segnalazione interna ha avviso di ricevimento il 10 ottobre. Il termine ordinario di riscontro decorre da quella data?

Risposta corretta: sì, tre mesi dall'avviso. Se manca l'avviso, decorre dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione. Non significa che ogni procedimento collegato debba essere concluso entro tre mesi.

Quesito 4. Dopo una segnalazione interna, il dipendente subisce una presunta ritorsione. Per comunicarla ad ANAC deve prima superare il filtro della segnalazione esterna della violazione?

Risposta corretta: no. La comunicazione di ritorsione è il percorso dell'articolo 19, distinto dall'articolo 6. Vanno comunque verificati i presupposti della tutela e i fatti allegati.

Quesito 5. Il facilitatore che lamenta ritorsione beneficia sempre della stessa presunzione del segnalante?

Risposta corretta: no. Le misure protettive si estendono ai soggetti dell'articolo 3(5), ma le presunzioni dell'articolo 17(2–3) hanno un ambito soggettivo distinto, riferito alle persone dei commi 1–4.

Quesito 6. ANAC accerta una ritorsione. Può dichiarare essa stessa la nullità del licenziamento e ordinare il risarcimento?

Risposta corretta: no. Accertamento e sanzioni amministrative competono ad ANAC nel suo ambito; dichiarazione di nullità, reintegrazione, danni e misure giudiziarie competono al giudice, secondo l'articolo 19.

Riferimenti normativi e professionali. Legge 190/2012; D.Lgs. 33/2013; disciplina PIAO, articolo 6 del DL 80/2021 e DM 132/2022; PNA 2025, delibera ANAC 19 del 28 gennaio 2026; D.Lgs. 36/2023, articoli 220 e 222; D.Lgs. 24/2023, articoli 1–8, 12, 16–19; linee guida ANAC 478/2025 e 311/2023 aggiornate dalla 479/2025. ANAC, whistleblowing (www.anticorruzione.it). Verifica al 3 ottobre 2026.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Traccia. Una dipendente comunale trasmette al RPCT documenti datati che mostrano specifiche di acquisto copiate dal catalogo di un solo fornitore. È in conflitto personale con il dirigente. Riceve avviso del canale interno; due settimane dopo è esclusa dai progetti, mentre un collega che l'ha aiutata perde un incarico. L'ente nega protezione a entrambi per il movente personale e sostiene che ANAC può intervenire solo dopo una segnalazione esterna senza seguito. Risolvi. Soluzione. Il RPCT è gestore del canale interno per l'ente obbligato. Si verificano contesto lavorativo, documenti, oggetto e fondati motivi; non si pretende l'accertamento già definitivo della manipolazione. Il movente personale non elimina la tutela. Dipendente e collega possono comunicare le presunte ritorsioni ad ANAC ex articolo 19, senza la sequenza inventata dall'ente. Per la dipendente, verificati i presupposti, opera la presunzione: il decisore deve provare ragioni estranee alla segnalazione. Il collega va qualificato come facilitatore o altro soggetto collegato; la tutela non gli trasferisce automaticamente la presunzione.

Si conservano provvedimenti, cronologia, criteri e messaggi, proteggendo identità e contenuto. ANAC valuta e può sanzionare nel proprio perimetro; al giudice spettano nullità, ripristino e danni. Sul piano preventivo l'ente verifica specifiche, conflitti, controlli indipendenti e monitoraggio; sul piano contrattuale si applicano i pertinenti poteri, senza dichiarare ogni anomalia automaticamente reato.

Autovalutazione: un punto per RPCT e motivi, uno per distinzione articolo 6/19, uno per prova differenziata, uno per ANAC/giudice e prevenzione.

Laboratorio delle prove authority

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

15.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Trasformare le conoscenze settoriali in output concorsuali: quesito sintetico, caso, nota economico-regolatoria, schema di decisione, memo in inglese e colloquio tecnico.

Domanda guida. La traccia chiede di definire, decidere, comparare, misurare o proporre un percorso? Quale interesse è protetto e quale catena di fonti, fatti, poteri, procedure e prove deve comparire nell'output?

Output operativo. Dieci simulazioni, rubrica di autovalutazione, diario degli errori e piano personale 30/60/90 giorni.

NOTA

Regola di metodo. In una prova authority non cominciare dalla soluzione. Comincia dalla qualificazione: quale fatto, quale settore, quale fonte, quale potere e quale prova? Una conclusione prudente e motivata vale più di una sanzione nominata senza presupposti.

APERTURA EDITORIALE

Il laboratorio non è la parte conclusiva in cui si “controlla se si ricorda la teoria”. È il luogo in cui la teoria diventa capacità di lavoro. Un candidato può conoscere le definizioni di regolazione, vigilanza, consultazione, sanzione o tutela dell'utente e tuttavia produrre un elaborato debole se non sa selezionare la fonte, ordinare il fatto, distinguere le autorità competenti e dichiarare quali verifiche mancano.

Le prove delle authority chiedono spesso un ragionamento composto: diritto e procedimento, dati e mercato, garanzie e impatto della decisione. Per questa ragione l'allenamento non consiste nel recitare tutti i capitoli del modulo. Consiste nell'applicare una struttura ripetibile a problemi diversi. La catena che hai usato nell'intero volume resta il tuo strumento principale:

NOTA

fonte → interesse protetto → fatto o problema → potere → procedimento e garanzie
→ decisione o rimedio → controllo.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del laboratorio il lettore deve saper:

1. leggere una traccia distinguendo richiesta espressa, dati utili e dati mancanti;
2. scegliere il formato dell'output: quesito, caso, nota, schema, memo o risposta orale;
3. usare i percorsi G, E e P senza confonderne le priorità;
4. costruire una risposta con fonte, fatto, potere, prova, garanzia e conclusione;
5. autovalutare contenuto, metodo, chiarezza, prudenza e gestione del tempo;
6. aggiornare il piano di studio alla luce degli errori reali e del bando target.

SCHEMA 15.1 — TRASFORMARE LO STUDIO IN PROVA

Elemento	Lettura operativa
B — Bando	Rileva formato, tempo, soglia e programma.
A — Aree	Seleziona la materia della traccia.
N — Nuclei	Applica regola, fatti e competenza.
D — Diario	Registra errore e azione di recupero.
O — Output	Elaborato, calcolo, memo o orale corretto.

PRIMA DELLA RISPOSTA: IL DECODER DELLA TRACCIA

Una traccia può essere breve e ugualmente complessa. «Valuti l'intervento dell'Autorità» non chiede un commento generico: impone di capire quale Autorità, quale intervento, quale materia e quale standard di valutazione siano pertinenti. Prima di scrivere, annota sei elementi in forma telegrafica.

Campo	Domanda	Cosa scrivere nel foglio di brutta
Verbo della traccia	Illustrare, valutare, proporre, redigere, comparare?	Tipo di risposta richiesto
Settore	Concorrenza, servizio regolato, comunicazioni, finanza, privacy, integrità?	Autorità e fonti da cercare

Campo	Domanda	Cosa scrivere nel foglio di brutta
Interesse protetto	Utente, investitore, concorrenza, stabilità, dato, integrità pubblica?	Finalità da dichiarare
Fatti certi	Che cosa è davvero affermato?	Cronologia e soggetti
Fatti mancanti	Quale informazione serve prima di decidere?	Verifiche e prove necessarie
Output	Quesito, parere, memo, atto o risposta orale?	Struttura e lunghezza

Questo lavoro richiede poco tempo ma evita l'errore più costoso: rispondere a una domanda immaginata. Se la traccia non fornisce l'elemento necessario per concludere, non inventarlo. Dichiaralo e spiega come lo verificheresti. In un concorso per authority questa prudenza dimostra padronanza del procedimento, non indecisione.

SCHEMA 15.2 — TRE PERCORSI INTEGRABILI

Elemento	Lettura operativa
G — Giuridico	Potere, presupposto, procedimento e rimedio.
E — Economico-regolatorio	Dati, metodo, impatto e incertezza.
P — Giuridico-economico	Integra regola, mercato e decisione.

Il percorso prevalente orienta il tempo di studio, non elimina le competenze complementari.

I PERCORSI G, E E P NELLA PROVA

Il modulo distingue tre percorsi di allenamento. Non sono tre recinti chiusi: sono priorità diverse nella selezione delle fonti e nella forma dell'argomentazione.

Percorso	Baricentro della prova	Domanda iniziale	Rischio tipico
G — giuridico	Fonte, competenza, procedimento, garanzie e rimedi	Quale potere può essere esercitato e con quali limiti?	Citare norme senza applicarle ai fatti
E — economico-regolatorio	Problema di mercato, dati, incentivi, costi, qualità e impatti	Quale evidenza serve per scegliere una misura efficiente e proporzionata?	Usare indicatori o formule senza nesso regolatorio

Percorso	Baricentro della prova	Domanda iniziale	Rischio tipico
P — giuridico-economico	Integrazione tra regola, mercato, dato e decisione	Come si costruisce una misura giuridicamente fondata e tecnicamente motivata?	Accumulare nozioni senza una tesi ordinata

Il percorso G non può ignorare i fatti economici che spiegano un potere; il percorso E non può ignorare fonte e garanzie; il percorso P non deve raddoppiare il programma, ma tenere insieme i due piani. In ogni elaborato, quindi, scrivi almeno una frase sul perché la misura tutela un interesse e almeno una frase sul procedimento che ne rende controllabile l'esercizio.

SCHEMA 15.3 — DALLA TRACCIA ALLA RISPOSTA

Elemento	Lettura operativa
Decodifica	Verbo, oggetto, fatti certi e output.
Regola e competenza	Applica il quadro pertinente, senza inventare dati mancanti.
Analisi	Collega documenti, calcoli e garanzie.
Conclusione	Proponi il passo operativo e il suo limite.
Correzione	Confronta la soluzione e ripeti la prova.

Dichiarare di non conoscere una norma richiesta non vale il punto fonte della rubrica.

LA STRUTTURA UNIVERSALE DELL'ELABORATO

Per un quesito sintetico o un caso, usa sei blocchi. Non devono comparire necessariamente come sei titoli, ma devono essere riconoscibili.

1. Qualificazione. Definisci il problema e il settore, senza anticipare la conclusione.
2. Fonte e competenza. Individua la disciplina e l'autorità competente o il riparto da verificare.
3. Fatti e prove. Distingui ciò che è noto da ciò che va acquisito.
4. Procedimento e garanzie. Indica istruttoria, contraddittorio, consultazione, riservatezza o altre garanzie pertinenti.

- 5. Opzioni e proporzionalità. Collega le possibili misure al fatto, al rischio e all'interesse protetto.
- 6. Conclusione operativa. Formula un esito condizionato alle verifiche, indicando eventuale controllo o rimedio.

15.2 Istituti e distinzioni

NOTA

Come lo chiede la commissione. Una risposta eccellente non è quella che usa più sigle. È quella in cui ogni frase svolge una funzione: qualifica, prova, collega, limita o conclude. Elimina ciò che non aiuta a risolvere la traccia.

SCHEMA 15.4 — NUMERI DA INTERPRETARE

Elemento	Lettura operativa
E1	Media 14/26 giorni: controlla l'effetto composizione.
E2	Netti 6.000/7.000 euro; scenario avverso B -5.000.
E3	Driver 60/40: costi comuni 180.000/120.000; tariffa didattica 79.

I dati sono quelli dei dossier del laboratorio, non valori osservati di operatori reali.

DIECI SIMULAZIONI: COME USARLE

Le tracce che seguono sono originali e non riproducono prove ufficiali. Allenano le competenze evidenziate da bandi rappresentativi del settore. Per ciascuna: concediti il tempo fissato dal bando; scrivi senza consultare appunti; correggi con la griglia; poi prepara una versione orale di novanta secondi. Le regole usate nelle soluzioni sono quelle consolidate nei capitoli precedenti al 3 ottobre 2026; il bando target può richiedere un diverso riferimento temporale. Dati, imprese e dossier sono didattici.

Tempo suggerito: 25 minuti per G/E/P1–P3 e 15 per P4; prevale sempre il tempo del bando. Copri la soluzione, redigi la tua risposta e poi confronta le singole conclusioni.

PERCORSO G — SIMULAZIONE G1: PRATICA COMMERCIALE E ISTRUTTORIA

Traccia. Un operatore pubblicizza online un abbonamento come “senza vincoli”, ma le condizioni contrattuali prevedono costi di recesso riportati in una sezione poco visibile. Numerosi consumatori segnalano il problema. Illustra come imposteresti la verifica dell'Autorità competente.

Dossier didattico. Messaggio principale: «abbonamento a una biblioteca digitale, senza vincoli». Prezzo 10 euro al mese; al recesso entro dodici mesi si richiedono 90 euro. La clausola appare soltanto in un documento scaricabile dopo il pulsante di acquisto. Sono disponibili schermate datate, contratto e dodici addebiti contestati. Non si tratta di un servizio di comunicazione elettronica.

Soluzione modello. La questione rientra nella tutela del consumatore: AGCM, articoli 20–22 e 27 del Codice del consumo. Il messaggio può alterare la scelta economica facendo credere che l'uscita non comporti un costo rilevante; la disponibilità remota della clausola non dimostra da sola che l'informazione sia tempestiva e comprensibile. L'istruttoria acquisisce versioni delle pagine, percorso di acquisto, evidenza della clausola prima dell'ordine, periodi della campagna, contratti e reclami. Si valuta il consumatore destinatario e l'effettiva presentazione, senza dedurre la scorrettezza dal solo numero di reclami.

La contestazione permette accesso e difese secondo il procedimento applicabile; eventuali misure cautelari richiedono i propri presupposti. Se i fatti sono confermati, può essere ordinata la cessazione della pratica e applicata la sanzione pertinente. Il rimborso richiesto dal singolo segue il proprio percorso contrattuale/giudiziario o ADR: la sanzione pubblica non è un risarcimento. Non si attribuisce il caso ad AGCOM soltanto perché il servizio è online.

Esito da ottenere: qualificazione consumer e ipotesi ingannevole motivata, istruttoria mirata, separazione enforcement/rimedio. Ripasso: capitoli 5, 6 e 8.

PERCORSO G — SIMULAZIONE G2: RECLAMO PRIVACY E POTERI DEL GARANTE

Traccia. Un candidato a una selezione pubblica scopre che una pagina istituzionale indicizza documenti contenenti dati ulteriori rispetto a quelli necessari per la pubblicazione della graduatoria. Redigi uno schema di istruttoria per il Garante.

Dossier didattico. Il Comune Alfa pubblica nome, punteggio, indirizzo di casa e copia della carta d'identità dei candidati; il fornitore tecnico è tedesco. Il trattamento è svolto per la selezione pubblica e il fornitore opera sulle istruzioni comunali. Non è indicata una norma che imponga indirizzi e documenti di identità nella graduatoria pubblica.

Soluzione modello. Il Comune determina finalità e mezzi essenziali del trattamento; si controlla l'atto di designazione del responsabile ex articolo 28 e l'effettiva condotta del fornitore. La pubblicità della graduatoria non estende automaticamente la base giuridica a ogni documento raccolto: gli articoli 5 e 6 GDPR richiedono finalità, necessità e minimizzazione. Il reclamante indica URL, data, dati esposti e misure richieste, allegando prove; il Garante acquisisce fonte della pubblicazione, istruzioni, impostazioni e log.

Per il trattamento comunale italiano vale 55(2): non opera lo sportello unico dell'articolo 56, anche con responsabile tedesco. Si valuta la limitazione dell'esposizione e la conformazione, assicurando garanzie; ammonimento e sanzione richiedono i relativi presupposti. Il Garante informa entro tre mesi; articolo 143 del Codice per nove/dodici mesi e sospensione della cooperazione pertinente. Il risarcimento non è liquidato dal Garante. La conclusione propone una rimozione mirata dei dati eccedenti, mantenendo la pubblicità lecita della graduatoria, senza formulare una sanzione numerica priva di istruttoria.

Esito da ottenere: minimizzazione e competenza pubblica, istruttoria, misura mirata. Ripasso: capitolo 13.

PERCORSO G — SIMULAZIONE G3: WHISTLEBLOWING E RITORSIONE

Traccia. Un dipendente ha segnalato tramite il canale interno anomalie nell'esecuzione di un contratto. Poco dopo riceve una valutazione professionale negativa. Predisponi una nota sui controlli necessari prima di qualificare il fatto come ritorsione.

Dossier didattico. Segnalazione interna al RPCT il 2 settembre, ricevuta il 4; documenti di pagamento per prestazioni apparentemente non eseguite. Valutazione negativa del 20 settembre, a fronte di precedenti positive. Il dirigente invoca genericamente «scarso rendimento», senza produrre indicatori. Un collega facilitatore è escluso da una riunione.

Soluzione modello. Si controllano ambito pubblico, informazioni lavorative, violazione pertinente e fondato motivo ex ante; non occorre una sentenza sul contratto. La comunicazione delle presunte ritorsioni va ad ANAC ex articolo 19, distinta dalla segnalazione esterna ex articolo 6. Per il segnalante, dimostrata la segnalazione protetta e allegata la misura, opera la presunzione dell'articolo 17: è il decisore a dover provare ragioni estranee. La formula «scarso rendimento» non basta; servono obiettivi, misurazioni, criteri applicati e documenti contemporanei.

La cronologia non sostituisce tutti i presupposti ma non si rovescia sul segnalante l'onere di provare il movente interiore. Il facilitatore può avere tutela, senza automatica estensione di tale presunzione. Si proteggono identità e documenti, acquisendo le difese del soggetto coinvolto. ANAC valuta la ritorsione e le sanzioni attribuite; il giudice decide nullità, ripristino e danni. La verifica delle prestazioni e dei pagamenti continua sul distinto piano contrattuale, senza che l'eventuale archiviazione della segnalazione escluda da sola la protezione.

Esito da ottenere: articolo 6/19, presunzione e limite soggettivo, ANAC/giudice. Ripasso: capitolo 14.

PERCORSO E — SIMULAZIONE E1: QUALITÀ DEL SERVIZIO E INCENTIVO REGOLATORIO

Traccia. In un servizio regolato i tempi medi di risposta ai reclami aumentano, mentre i costi dichiarati dal gestore restano invariati. Proponi una nota di analisi preliminare per l'Autorità di regolazione.

Dossier didattico. Due tipi di reclamo: semplice e complesso. Periodo A: 80 semplici con media 10 giorni e 20 complessi con media 30. Periodo B: 20 semplici a 10 giorni e 80 complessi a 30. Costi complessivi invariati; conteggi completi e tempi riferiti allo stesso evento finale. Il dato non contiene uno standard legale.

Soluzione e calcolo. La media ponderata A è $(80 \times 10 + 20 \times 30)/100 = 14$ giorni; B è $(20 \times 10 + 80 \times 30)/100 = 26$ giorni. L'aumento di dodici giorni non deriva qui da peggioramento all'interno dei gruppi: i tempi di ciascun tipo sono invariati, cambia la composizione. Si richiedono criteri di classificazione, distribuzioni e code, reclami aperti non inclusi, carichi, risorse e casi fuori standard. Per confrontare l'efficienza, si può mantenere la composizione iniziale: $80\% \times 10 + 20\% \times 30 = 14$ anche in B. Questa standardizzazione risponde a una domanda diversa dalla durata effettivamente sperimentata dall'insieme degli utenti, che resta 26.

Non si elimina quindi il disagio aggregato. La nota propone monitoraggio per tipologia, mediana/percentili e arretrato; verifica la competenza e lo standard settoriale prima di ipotizzare penalità. Costi invariati non provano né efficienza né violazione. Un incentivo deve evitare che i casi complessi siano riclassificati o esclusi per migliorare artificialmente la media.

Esito da ottenere: calcolo 14/26, effetto composizione, dati mancanti e incentivo senza distorsioni. Ripasso: capitoli 7 e 9.

PERCORSO E — SIMULAZIONE E2: CONSULTAZIONE E IMPATTO REGOLATORIO

Traccia. Un'Autorità intende aggiornare le regole di accesso a una rete essenziale. Elabora la scaletta di una consultazione che consenta di comparare le opzioni regolatorie.

Dossier didattico. Consultazione su accesso a rete, ipotizzando verificata la fonte attributiva dell'Autorità. Opzione 0: nessun nuovo obbligo, costi/benefici incrementali nulli. A: costo annuo 12.000 euro, beneficio annuo 18.000. B: costo 35.000, beneficio 42.000. In uno scenario avverso, il beneficio B scende a 30.000. Valori didattici stimati per un anno; distribuzione dei benefici ancora ignota.

Soluzione modello. Il problema va formulato come ostacolo verificabile all'accesso, non come preferenza per una tecnica. La consultazione chiede dati su richieste respinte, capacità, prezzi, investimenti e costi di adeguamento, con risposte comparabili e motivazione delle stime. A produce beneficio netto 6.000; B 7.000, ma nello scenario avverso B scende a -5.000. Il vantaggio centrale di B su A è solo 1.000 a fronte di 23.000 di maggior costo: non basta il beneficio lordo più alto per sceglierla.

Si indagano probabilità/scenari, effetti su piccoli operatori e utenti, capacità di attuazione, oneri informativi e alternative meno onerose. I contributi non sono voti: il peso dipende dalla qualità delle evidenze. La decisione motiva la scelta e le osservazioni non accolte, prevede un indicatore sull'accesso effettivo e una revisione a data definita. Con questi dati non si inventa la probabilità dello scenario avverso; si mostra che la preferenza è sensibile all'incertezza.

Esito da ottenere: opzione zero, netti, incertezza e consultazione non referendaria. Ripasso: capitolo 4.

15.3 Poteri, procedura e conseguenze

PERCORSO E — SIMULAZIONE E3: TARIFFA, DATI E CONTABILITÀ REGOLATORIA

Traccia. Un gestore propone un incremento tariffario per coprire costi comuni di attività regolata e non regolata. Indica i dati e i controlli necessari per valutarne l'ammissibilità.

Dossier didattico. Costi diretti regolati 500.000 euro; non regolati 300.000. Costi comuni 300.000. Il gestore chiede di imputare tutti i comuni al ramo regolato. Le ore verificabili di attività di supporto sono 6.000 per il regolato e 4.000 per il non regolato; si assume, per il calcolo, che siano un driver causale adeguato. RAB ammessa 1 milione, WACC 6%, ammortamento riconosciuto 50.000; quantità 10.000 unità. Si assume assenza di altre componenti e limiti: non è un metodo tariffario nazionale.

Soluzione e calcolo. Quota regolata del driver = $6.000/10.000 = 60\%$. Comuni attribuiti al regolato = $300.000 \times 60\% = 180.000$; al non regolato 120.000. Totali operativi: 680.000 e 420.000, la cui somma 1.100.000 riconcilia i costi totali. La proposta del gestore avrebbe imputato 800.000 al regolato, cioè 120.000 in eccesso, trasferendo il relativo onere fra attività.

Nelle sole ipotesi della traccia, remunerazione = $1.000.000 \times 6\% = 60.000$; ricavo riconosciuto = $680.000 + 50.000 + 60.000 = 790.000$. Tariffa media didattica = $790.000/10.000 = 79$ euro per unità. La proposta non corretta darebbe $(800.000 + 50.000 + 60.000)/10.000 = 91$ euro: differenza 12 euro. Ammortamento e remunerazione sono componenti diverse e non si somma l'intera RAB al ricavo annuo. Prima di deliberare si validano contabilità separata, pertinenza dei costi, assenza di duplicazioni, driver e registrazioni delle ore, riconciliazione al bilancio e metodo settoriale effettivo. Se il driver fosse manipolato, il risultato numerico corretto non renderebbe ammissibile l'imputazione.

Esito da ottenere: 180/120 mila, 790 mila, 79 euro; controllo del driver. Ripasso: capitoli 7 e 9.

PERCORSO P — SIMULAZIONE P1: PIATTAFORMA DIGITALE, UTENTI E CONCORRENZA

Traccia. Una piattaforma modifica le condizioni di accesso per gli operatori professionali e rende meno visibili alcune offerte, senza spiegare i criteri. Esponi quali profili devono essere distinti prima di individuare l'autorità competente.

Dossier didattico. Una piattaforma designata VLOP pubblica una nuova regola sui contenuti e offre ai professionisti maggiore visibilità dietro commissione. Non è dato sapere se sia designata gatekeeper. Un rapporto segnala possibili rischi sistemici nella diffusione di contenuti illegali; un venditore lamenta anche una retrocessione dell'offerta. Non sono note posizione dominante e definizione del mercato.

Soluzione modello. Il DSA è il regolamento 2022/2065. Per gli obblighi della sezione 5 del capo III sulle VLOP/VLOSE, inclusi i rischi sistemici, la competenza di vigilanza/enforcement è esclusiva della Commissione ex articolo 56. AGCOM, coordinatore italiano, coopera nelle funzioni attribuite: non assume per questo ogni decisione sulla VLOP. Per gli altri obblighi DSA della piattaforma occorre applicare il riparto dell'articolo 56, inclusi i poteri della Commissione e il coordinatore competente; la presenza di un utente italiano non risolve da sola il caso.

La retrocessione commerciale richiede condizioni, criteri, motivazioni e dati: non basta l'etichetta «piattaforma» per provare abuso ex articolo 102 TFUE. Un'ipotesi consumer va separata dalla controversia del professionista. Il DMA riguarda gatekeeper designati e specifici obblighi; senza verifica della designazione non lo si applica per analogia. Si acquisiscono atto di designazione, condizioni, criteri di visibilità, remunerazioni, comunicazioni, log ed effetti, indirizzando ciascun profilo all'autorità competente senza duplicare decisioni.

Esito da ottenere: esclusiva Commissione per III.5, nessun gatekeeper presunto, condotte separate. Ripasso: capitoli 8 e 10.

PERCORSO P — SIMULAZIONE P2: INTERMEDIARIO FINANZIARIO, CONDOTTA E PRUDENZA

Traccia. Un cliente lamenta che una banca abbia proposto un prodotto complesso senza spiegare rischi e costi; nello stesso periodo emergono notizie sulla riduzione della redditività dell'istituto. Redigi una nota che distingua i possibili piani di controllo.

Dossier didattico. Banca italiana raccomanda personalmente a una cliente retail un titolo complesso per il 70% dei risparmi. Mancano dati su capacità di perdita e obiettivi; la perdita contestata è 40.000 euro. Reclamo rimasto senza risposta per 70 giorni, presentato quattro mesi fa. La banca è LSI e la redditività è scesa; non sono forniti dati patrimoniali o di liquidità.

Soluzione modello. La raccomandazione configura consulenza: serve adeguatezza, non la sola appropriatezza. Senza informazioni necessarie non si formula una raccomandazione; si esaminano conoscenza/esperienza, situazione finanziaria e capacità di perdita, obiettivi e tolleranza al rischio, non soltanto il documento firmato. Si acquisiscono profilatura, raccomandazione e motivazione, costi, conflitti e registrazioni. Il piano di condotta rientra nella disciplina MiFID/TUF e nella competenza Consob secondo il riparto; i 40.000 euro sono entro il limite ACF di 500.000 e il reclamo soddisfa i dati temporali della traccia, restando da controllare gli altri requisiti.

Non è ABF per il solo fatto che il venditore è banca. Il rendimento negativo non prova da solo una violazione e ACF non sanziona. Sul piano prudenziale, la LSI è vigilata direttamente dall'autorità nazionale nel SSM; autorizzazione e altri procedimenti comuni coinvolgono BCE. Redditività minore richiede analisi di modello di attività, rischi, capitale e liquidità, non una diagnosi automatica di dissesto. Le due istruttorie usano dati e finalità differenti.

Esito da ottenere: adeguatezza e ACF, separazione dalla prudenza, assenza di dissesto presunto. Ripasso: capitoli 11–12.

PERCORSO P — SIMULAZIONE P3: ASSICURAZIONE, RECLAMI E SOLVIBILITÀ

Traccia. Un'impresa assicurativa riceve molti reclami per dinieghi di sinistro relativi alla stessa garanzia e presenta una crescita rapida dei premi. Illustra il percorso di verifica.

Dossier didattico. Polizza danni: contraente chiede 12.000 euro; diniego confermato dopo reclamo documentato del 1° settembre 2026. I fatti sono di giugno 2026. Non vi sono altri procedimenti. Fondi ammissibili SCR 90 milioni, SCR 100, MCR 40; crescita premi 25%. Si assume che il MCR sia coperto con fondi ammissibili appropriati.

Soluzione modello. Il rapporto di copertura SCR è 90%, insufficiente: coprire il distinto MCR non cancella la criticità. La crescita dei premi non prova solvibilità; si richiedono composizione rischi, riserve tecniche, fondi, riassicurazione, liquidità, ORSA e piano di intervento pertinente. IVASS vigila su solvibilità e condotta nei propri ambiti. Sul sinistro si esaminano contratto, esclusioni, informativa, distribuzione, evento e motivazione dei dinieghi seriali; la serie può segnalare un problema di condotta, senza dimostrare che ogni richiesta sia fondata.

Per il contraente la domanda di 12.000 è entro il limite AAS danni di 25.000; risposta negativa al reclamo consente l'accesso senza attendere ulteriormente 45 giorni, verificati gli altri presupposti. Non si usa il limite di 2.500, riservato al danneggiato con azione diretta. AAS decide su documenti, non irroga sanzioni e non dispone CTU; resta il giudice. Il ricorso individuale non risolve il deficit patrimoniale, così come l'intervento prudenziale non determina da solo il diritto all'indennizzo.

Esito da ottenere: SCR 90%, AAS corretto, condotta/solvibilità distinte. Ripasso: capitolo 12.

PERCORSO P — SIMULAZIONE P4: MEMO IN INGLESE E COOPERAZIONE EUROPEA

Traccia. Write a short memo (maximum 140 words) explaining why a national authority should cooperate with EU counterparts before adopting a measure affecting a cross-border digital service.

Dossier. The service is a designated very large online platform. The proposed measure concerns systemic risk duties under Chapter III, Section 5 of the Digital Services Act. Prepare a cooperation memo; do not assume that the national authority may adopt the final enforcement measure.

Model memo (107 words). The reported systemic risk concerns a designated very large online platform. Under Article 56 of the Digital Services Act, the Commission has exclusive competence to supervise and enforce the obligations in Chapter III, Section 5. Our national authority should preserve the evidence, identify the relevant duties and cooperate with the Commission through the applicable procedures. The file should distinguish verified facts from allegations and document the platform's response.

Cooperation supports consistent enforcement and protects procedural rights; it does not transfer the Commission's exclusive powers to a national body. We should therefore propose a documented referral and assistance, leaving the competent institution to determine the appropriate enforcement action.

Controllo. La soluzione nomina il presupposto VLOP, il riparto e un passo operativo. Non promette una decisione nazionale che la cooperazione non può rendere competente. Ripasso: capitoli 3 e 10.

15.4 Applicazione alla prova

RUBRICA DI CORREZIONE: DIECI PUNTI PER OGNI RISPOSTA

Assegna un punto a ogni voce. Non usare il punteggio per premiarti: usalo per scegliere il prossimo ripasso.

Criterio	Domanda di controllo
1. Domanda compresa	Ho risposto al verbo e all'oggetto della traccia?
2. Settore qualificato	Ho individuato attività, mercato o interesse protetto?
3. Fonte corretta	Ho identificato la regola applicabile e l'ho applicata correttamente? Dichiarare ignoranza non vale il punto.
4. Competenza	Ho evitato di attribuire il caso a un'autorità per semplice intuizione?
5. Fatti distinti	Ho separato fatti certi, allegazioni e punti da accertare?
6. Prova	Ho indicato dati, documenti, log, atti o elementi istruttori utili?

Criterio	Domanda di controllo
7. Garanzie	Ho considerato contraddittorio, riservatezza, consultazione o partecipazione quando pertinenti?
8. Proporzionalità	Ho collegato la misura al rischio e alle alternative?
9. Conclusione	Ho dato un esito operativo, senza presentarlo come automatico?
10. Lingua e ordine	Il testo è leggibile, sintetico e privo di sigle non spiegate?

Un'attribuzione di potere a un'autorità incompetente o una regola sostanziale errata richiedono correzione anche con un totale alto. La prudenza vale quando manca un fatto; non sostituisce lo studio di una norma spiegata nel volume. Una risposta sotto 6/10 non richiede di riscrivere l'intero capitolo di teoria: individua il primo anello mancante della catena. Se manca la competenza, ripassa la mappa delle autorità; se manca la prova, ripassa istruttoria e dati; se manca la proporzionalità, confronta le opzioni prima di decidere.

GESTIONE DEL TEMPO E DIARIO DEGLI ERRORI

Il tempo non si gestisce scrivendo più velocemente. Si gestisce decidendo quando smettere di raccogliere idee e iniziare a ordinare la risposta. In una prova breve, riserva una prima quota alla decodifica della traccia e alla scaletta, la parte centrale alla redazione e una quota finale alla verifica di competenza, fonte e conclusione. Adatta le percentuali al tempo effettivamente previsto dal bando: questo capitolo non sostituisce istruzioni, griglie o prove ufficiali dell'ente.

Nel Diario degli errori registra una sola frase precisa, non commenti vaghi come «devo studiare di più». Esempi utili: «ho attribuito la tutela dell'investitore alla vigilanza prudenziale senza qualificare il prodotto»; «ho proposto una sanzione senza indicare fatti e contraddittorio»; «ho usato un indicatore tariffario senza spiegare fonte e periodo». Accanto, scrivi l'azione di correzione: pagina da ripassare, fonte da verificare, mini-caso da riscrivere o risposta orale da registrare.

Errore osservato	Correzione immediata	Ripasso mirato
Confusione fra autorità	Rifai la mappa interesse–potere–ente	Capitoli 1, 8–14 pertinenti
Conclusione automatica	Aggiungi una sezione “verifiche necessarie”	Capitoli 5 e 6

Errore osservato	Correzione immediata	Ripasso mirato
Dati senza metodo	Indica fonte, periodo, unità e limite del dato	Capitolo 7
Procedimento assente	Inserisci istruttoria e garanzie	Capitoli 4 e 5
Testo dispersivo	Riduci a sei blocchi universali	Questo laboratorio

PIANO 30/60/90 GIORNI E REGISTRO DEGLI AGGIORNAMENTI

Il laboratorio funziona se entra nel calendario di studio. Il piano seguente è una traccia modulabile, non una promessa di preparazione universale.

Orizzonte	Priorità	Output minimo
30 giorni	Mappa enti, fonti e nucleo comune; quattro simulazioni	Un elaborato G, uno E, due P e diario degli errori
60 giorni	Verticale dell'ente target, fonti vigenti e altre quattro simulazioni	Due risposte orali registrate, un memo e una revisione del Decoder
90 giorni	Simulazioni complete, prova a tempo e correzione comparata	Dieci tracce corrette, registro aggiornamenti e piano degli ultimi sette giorni

Il registro degli aggiornamenti contiene soltanto ciò che incide sulla prova: bando, allegati, programma, forma dell'esame, fonti settoriali, atti dell'ente e scadenze. Ogni riga deve indicare data di verifica, fonte primaria, capitolo coinvolto e azione di aggiornamento. Non trasformarlo in una raccolta indistinta di notizie.

SCHEMA 15.5 — RECUPERO PROGRAMMATO

Elemento	Lettura operativa
Entro 30 giorni	Mappa, fondamentali e prime quattro prove.
Entro 60 giorni	Verticale dell'ente e altre quattro simulazioni.

Elemento	Lettura operativa
Entro 90 giorni	Dieci tracce corrette, prova a tempo e rifinitura.
Dopo ogni prova	Errore preciso, causa, azione e nuovo tentativo.

Adatta il calendario al bando; non è una garanzia di preparazione universale.

CONCLUSIONE: DECIDERE SENZA SCORCIATOIE

Il filo che unisce le authority non è una presunta uniformità istituzionale. È un modo di lavorare: definire il problema, individuare la fonte attributiva, distinguere competenze vicine, costruire un'istruttoria proporzionata e motivare la decisione senza anticipare ciò che i fatti non dimostrano. Indipendenza non significa assenza di controlli; cooperazione non significa gerarchia; vigilanza non coincide con sanzione; reclamo individuale e rischio sistemico possono comunicare senza diventare lo stesso procedimento.

Nella prova, questa architettura vale più di un elenco di articoli. Una risposta giuridica solida nomina presupposto, potere, garanzia ed effetto. Una risposta economica espone dati, metodo, controfattuale e incertezza. Un memo di policy rende visibili opzioni, costi, benefici, rischio di attuazione e indicatore di monitoraggio. In tutti e tre i casi il candidato deve dichiarare ciò che manca: l'assenza di un documento o di un dato non si colma con una formula assoluta, ma con una richiesta istruttoria mirata.

Il percorso dei quindici capitoli può essere ricondotto a cinque domande finali. Che cosa è accaduto? Si separano fatti, allegazioni e dati mobili. Chi può intervenire? Si verifica la fonte, anche quando il caso attraversa livelli nazionali ed europei. Con quale procedimento? Si rispettano contraddittorio, prova, proporzionalità e motivazione. Quale esito è possibile? Si distinguono prescrizione, rimedio, impegno, sanzione, ADR e controllo del giudice. Come si controlla l'effetto? Si definiscono monitoraggio, indicatori e condizioni di riapertura.

Prima di consegnare, il candidato può rileggere il testo in tre passaggi. Nel primo cancella attribuzioni indimostrate come “sempre”, “solo” e “automaticamente”. Nel secondo controlla che ogni autorità sia associata a un potere previsto, non a una generica missione. Nel terzo verifica che la conclusione risponda alla domanda e indichi un passo operativo. Se i tre controlli reggono, la risposta non è soltanto corretta: è utilizzabile da un ufficio.

Il volume mantiene infine una regola di aggiornamento. Bandi, soglie, termini, moduli, elenchi di vigilati e assetti applicativi vanno controllati alla data della procedura. Le architetture concettuali restano il punto di partenza, ma non autorizzano a ignorare la fonte vigente. Studiare le authority significa quindi allenare una competenza durevole: orientarsi in sistemi complessi conservando precisione, prudenza e capacità di decisione.

MAPPA BANDO

Passaggio	Azione nel laboratorio	Output verificabile
B — Bando	Leggi forma della prova, ente, profilo, tempo e fonti richieste	Decoder aggiornato
A — Aree	Seleziona nucleo comune, verticale e richiami puntuali al VOL-01, capitoli su procedimento e prove	Piano G/E/P motivato
N — Nuclei	Trasforma capitoli in domande e casi	Dieci scalette di risposta
D — Diario	Registra un errore concreto dopo ogni prova	Tabella errore–causa–correzione
O — Output	Scrivi, esponi, confronti e riscrivi	Elaborato, memo e risposta orale

NOTA

Da sapere in cinque righe. Le prove authority valutano il ragionamento, non l'accumulo di sigle. Ogni risposta parte dalla qualificazione del fatto e collega fonte, interesse, potere, procedimento, prova e conclusione. Il percorso G privilegia garanzie e competenza; E evidenze, dati e impatti; P integra i due piani. Una simulazione è utile solo se viene corretta con criteri espliciti. Il bando target decide sempre forma, tempi, fonti e livello di approfondimento richiesto.

CASO GUIDATO CONCLUSIVO: IL MEMO INTERSETTORIALE

Traccia. Un'impresa che gestisce una piattaforma di comparazione di offerte energetiche comunica agli utenti una variazione delle condizioni di servizio. Alcuni dati indicano che le offerte con maggiore remunerazione per la piattaforma sono poste in evidenza; un'associazione di consumatori lamenta informazioni insufficienti. L'impresa opera in più Stati membri.

La risposta iniziale non deve scegliere una sola autorità. Il caso può coinvolgere tutela dell'utente, correttezza dell'informazione, regolazione del settore energetico, comunicazioni digitali, concorrenza e, se necessario, cooperazione europea. Il candidato deve prima descrivere attività, servizio, destinatari, funzionamento dei criteri di visibilità e fonti applicabili. Poi individua quali dati servono: condizioni contrattuali, architettura dell'interfaccia, remunerazioni, log di visualizzazione, reclami, quote di traffico e mercato rilevante da verificare.

La nota prosegue distinguendo possibili competenze e cooperazioni, senza sommarle. Se emerge una questione di pratica commerciale, va considerato il relativo quadro; se la questione riguarda regole settoriali o utenti di un servizio regolato, serve la fonte pertinente; se vi sono effetti transfrontalieri, occorre verificare il meccanismo europeo applicabile. La conclusione non è «tutte le Autorità devono sanzionare»: è una proposta di istruttoria coordinata, con oggetto, prove, garanzie e limiti di ciascun intervento.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come imposta una risposta scritta a un caso che coinvolge più authority?

RISPOSTA ORALE MODELLO

«Parto dalla qualificazione dei fatti e dall'interesse protetto, senza scegliere subito l'autorità. Individuo attività, soggetti, mercato o servizio e fonti potenzialmente applicabili. Distinguo poi i profili: concorrenza, tutela dell'utente, regolazione settoriale, prudenza, privacy o integrità, verificando se siano davvero presenti. Per ciascun profilo collego potere, procedimento, prove necessarie e garanzie. Solo alla fine indico l'autorità competente, l'eventuale cooperazione e una conclusione proporzionata. Questo metodo evita sovrapposizioni e consente di spiegare perché un unico fatto può generare procedimenti diversi.»

DOMANDA-TRAPPOLA

In una simulazione, se riconosco l'autorità competente posso omettere la fonte e l'istruttoria?

No. La competenza è solo un anello della risposta. Senza fonte, fatti, prove, garanzie e motivazione, la conclusione resta un'affermazione non verificabile.

ERRORE TIPICO

Errore: «Per dimostrare preparazione, elenco tutte le authority che potrebbero avere un interesse nel caso.»

Correzione: seleziona soltanto le competenze che derivano dai fatti e dalla fonte. Se il riparto non è risolvibile con i dati della traccia, dichiara la verifica necessaria invece di creare un elenco di sigle.

15.5 Consolidamento e verifica

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Scegli una delle dieci simulazioni e produci, in 25 minuti, una risposta di massimo 350 parole. Poi usa la rubrica dei dieci punti e completa la scheda.

Campo	Nota personale
Percorso scelto	G, E o P e motivo
Punto più forte	Il passaggio che hai argomentato con maggiore precisione

Campo	Nota personale
Punto da correggere	Fonte, competenza, prova, garanzia, dato o conclusione
Azione entro 48 ore	Riscrittura, ripasso, fonte primaria o simulazione gemella
Errore da trasferire nel Diario	Una frase concreta e riutilizzabile

L'esercizio è concluso soltanto quando hai prodotto la seconda versione. La prima stesura misura il livello; la riscrittura costruisce la competenza.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Nella simulazione E1, la media sale da 14 a 26 giorni ma resta invariata in ogni categoria. È dimostrata una minore efficienza interna?

Risposta corretta: no. Nei dati proposti cambia la composizione; si distinguono esperienza aggregata dell'utente e prestazione a composizione costante. Occorre verificare comunque arretrato, distribuzioni e standard applicabili.

Quesito 2. Nella E3, attribuire tutti i 300.000 euro comuni al regolato produce lo stesso risultato del driver 60%?

Risposta corretta: no. Il driver attribuisce 180.000 al regolato; la proposta eccede di 120.000, equivalenti a 12 euro per unità nelle ipotesi. Il driver deve essere verificabile e causalmente adeguato.

Quesito 3. L'opzione B della E2 è sempre preferibile perché produce 42.000 euro di benefici?

Risposta corretta: no. Il netto centrale è 7.000, poco sopra i 6.000 di A, e lo scenario avverso scende a -5.000. Costi, incertezza, distribuzione e fattibilità vanno valutati; non si inventano probabilità.

Quesito 4. Una banca raccomanda un prodotto senza dati finanziari del cliente. Il solo questionario di conoscenza ed esperienza risolve la P2?

Risposta corretta: no. La consulenza richiede adeguatezza, che comprende situazione finanziaria e obiettivi. L'appropriatezza ha oggetto diverso e non autorizza a eludere gli obblighi della consulenza.

Quesito 5. Nel memo P4, la cooperazione rende AGCOM competente alla decisione sugli obblighi VLOP della sezione 5?

Risposta corretta: no. L'articolo 56 riserva tali poteri alla Commissione. La soluzione deve proporre cooperazione e trasmissione documentata, non una misura nazionale priva di competenza.

Quesito 6. In una prova chiusa, scrivere «verificherò la norma» assegna sempre il punto fonte della rubrica?

Risposta corretta: no. Serve la regola pertinente applicata correttamente. Si dichiara l'incertezza quando la traccia non fornisce un fatto necessario; non si scambia l'assenza di preparazione normativa per cautela professionale.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Traccia. Una simulazione di 25 minuti assegna la E3. Il candidato calcola 91 euro, propone di sanzionare il gestore per abuso di posizione dominante e dichiara superfluo verificare il driver. Attribuisce alla propria risposta 9/10 perché ha citato tre authority. Correggi elaborato e autovalutazione.

Soluzione. Novantuno euro deriva dall'imputazione integrale non giustificata dei costi comuni. Nelle ipotesi, il riparto 60/40 dà 180.000/120.000, costi regolati 680.000, ricavo 790.000 e tariffa 79 euro. La causalità e la documentazione del driver restano indispensabili anche con aritmetica esatta. La traccia riguarda ammissibilità tariffaria: non offre mercato rilevante, dominanza e condotta abusiva per concludere su articolo 102 TFUE. La proposta è verificare contabilità, driver e metodo del regolatore competente, correggere l'imputazione se confermata e motivare la determinazione; una sanzione richiede fattispecie e procedimento propri.

La rubrica non premia il numero di sigle: falliscono metodo del dato, qualificazione, competenza e conclusione. Si ripassano capitoli 7–9, poi si riscrive entro 350 parole e si controllano separatamente calcolo e fondamento giuridico.

Autovalutazione: un punto per calcolo, uno per driver, uno per assenza dei presupposti dell'abuso, uno per rubrica applicata senza autocompiacimento.

Riferimenti per il ripasso. Le dieci simulazioni applicano le fonti illustrate nei capitoli 4–14: Codice del consumo, GDPR e Codice privacy, D.Lgs. 24/2023, DSA, MiFID/TUF, disciplina prudenziale e ADR. Per la teoria comune, usa il VOL-01 nelle sezioni sul procedimento e sulle prove: la mappa e le destinazioni puntuali sono indicate nel capitolo 1 di questo volume. Dati quantitativi e dossier sono originali didattici, non dati osservati di operatori reali. Regole verificate al 3 ottobre 2026.